

得到目标节点的聚合嵌入表示；

根据每个所述邻居子图的第一注意力分值，对所述聚合嵌入表示进行融合，得到所述目标节点的融合嵌入表示；

根据所述融合嵌入表示，计算所述目标节点对应三元组的得分，根据得分进行三元组推理。

分析及结论

该解决方案是一种基于关系注意力的知识图谱推理方法，该方法各步骤中处理的数据是自然语言中的文本数据或者语义信息等技术数据，通过对问答系统、语义搜索中相关联的知识进行实体识别和关系抽取构建知识图谱，从而进行知识图谱推理。该解决方案所解决的是文本嵌入及语义搜索过程中如何丰富语义信息、提高推理准确性的技术问题，利用的是遵循自然规律的技术手段，获得了相应的技术效果。因此，该发明专利申请的解决方案属于专利法第二条第二款规定的技术方案，属于专利保护的客体。

(3) 未解决技术问题，或者未利用技术手段，或者未获得技术效果的包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请，不属于专利法第二条第二款规定的技术方案，因而不属于专利保护的客体。

【例 8】

一种消费返利的方法

申请内容概述

发明专利申请提出一种消费返利的方法，通过计算机执行设定的返利规则给予消费的用户现金券，从而提高了用户的消费意愿，为商家获得了更多的利润。

申请的权利要求

一种消费返利的方法，其特征在于，包括以下步骤：

用户在商家进行消费时，商家根据消费的金额返回一定的现金券，具体地，

商家采用计算机对用户的消费金额进行计算，将用户的消费金额 R 划分为 M 个区间，其中， M 为整数，区间 1 到区间 M 的数值由小到大，将返回现金券的额度 F 也分为 M 个值， M 个数值也由小到大进行排列；

根据计算机的计算值，判断当用户本次消费金额位于区间 1 时，返利额度为第 1 个值，当用户本次消费金额位于区间 2 时，返利额度为第 2 个值，依次类推，将相应区间的返利额度返回给用户。

分析及结论

该解决方案涉及一种消费返利的方法，该方法是由计算机执行的，其处理对象是用户的消费数据，所要解决的是如何促进用户消费的问题，不构成技术问题，所采用的手段是通过计算机执行人为设定的返利规则，但对计算机的限定只是按照指定的规则根据用户消费金额确定返利额度，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段，该方案获得的效果仅仅是促进用户消费，不是符合自然规律的技术效果。因此，该发明专利申请不属于专利法第二条第二款规定的技术方案，不属于专利保护的客体。

【例 9】

一种基于用电特征的经济景气指数分析方法

申请内容概述

发明专利申请通过统计各项经济指标和用电指标，来评估待检测地区的经济景气指数。

申请的权利要求

一种基于地区用电特征的经济景气指数分析方法，其特征在于，包括以下步骤：

根据待检测地区的经济数据和用电数据，选定待检测地区的经济景气指数的初步指标，其中，所述初步指标包括经济指标和用电指标；

通过计算机执行聚类分析方法和时差相关分析法，确定所述待检测地区的经济景气指标体系，包括先行指标、一致指标和滞后指标；

根据所述待检测地区的经济景气指标体系，采用合成指数计算方法，获取所述待检测地区的经济景气指数。

分析及结论

该解决方案是一种经济景气指数的分析和计算方法，该方法是由计算机执行的，其处理对象是各种经济指标、用电指标，解决的问题是对经济走势进行判断，不构成技术问题，所采用的手段是根据经济数据和用电数据对经济情况进行分析，仅是依照经济学规律采用经济管理手段，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段，该方案最终可以获得用于评估经济的经济景气指数，不是符合自然规律的技术效果，因此该解决方案不属于专利法第二条第二款规定的技术方案，不属于专利保护的客体。

【例 10】

一种金融产品的价格预测方法

申请内容概述

现有的金融产品价格预测方法，大多由专家根据经验给出建议，预测的准确性和时效性不高。发明专利申请提供一种金融产品的价格预测方法，通过金融产品的历史价格数据对神经网络模型进行训练，从而对金融产品的未来价格走势进行预测。

申请的权利要求

一种金融产品的价格预测方法，其特征在于，所述方法包括：

使用金融产品的 $N+1$ 个日指标历史价格数据对神经网络模型进行训练得到价格预测模型，其中，前 N 个日指标历史价格数据作为样本输入数据，最后 1 个日指标历史价格数据作为样本结果数据；

使用所述价格预测模型和最近 N 个日指标历史价格数据来预测未来一天金融产品的价格数据。

分析及结论

该解决方案涉及一种金融产品的价格预测方法，该方法处理的是金融产品相关的大数据，利用神经网络模型挖掘过去一段时间内金融产品的价格数据与未来价格数据之间的内在关联关系，但是，金融产品的价格走势遵循经济学规律，由于历史价格的高低并不能决定未来价格的走势，因此，金融产品的历史价格数据与未来价格数据之间不存在符合自然规律的内在关联关系，该方案所要解决的是如何预测金融产品价格的问题，不构成技术问题，获得的相应的效果不是技术效果。因此，该发明专利申请不属于专利法第二条第二款规定的技术方案，不属于专利保护的客体。

(4) 在进行创造性审查时，应当考虑与技术特征在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征对技术方案作出的贡献。

【例 11】

一种基于多传感器信息仿人机器人跌倒状态检测方法

申请内容概述

现有对仿人机器人步行时跌倒状态的判定主要利用姿态信息或 ZMP 点位置信息，但这样判断是不全面的。发明专利申请提出了基于多传感器检测仿人机器人跌倒状态的方法，通过实时融合机器人步态阶段信息、姿态信息和 ZMP 点位置信息，并利用模糊决策系统，判

定机器人当前的稳定性和可控性，为机器人下一步动作提供参考。

申请的权利要求

一种基于多传感器信息仿人机器人跌倒状态检测方法，其特征在于包含如下步骤：

(1) 通过对姿态传感器信息、零力矩点 ZMP 传感器信息和机器人步行阶段信息进行融合，建立分层结构的传感器信息融合模型；

(2) 分别利用前后模糊决策系统和左右模糊决策系统来判定机器人在前后方向和左右方向的稳定性，具体步骤如下：

①根据机器人支撑脚和地面之间的接触情况与离线步态规划确定机器人步行阶段；

②利用模糊推理算法对 ZMP 点位置信息进行模糊化；

③利用模糊推理算法对机器人的俯仰角或滚动角进行模糊化；

④确定输出隶属函数；

⑤根据步骤①～步骤④确定模糊推理规则；

⑥去模糊化。

分析及结论

对比文件 1 公开了仿人机器人的步态规划与基于传感器信息的反馈控制，并根据相关融合信息对机器人稳定性进行判断，其中包括根据多个传感器信息进行仿人机器人稳定状态评价，即对比文件 1 公开了发明专利申请的解决方案中的步骤（1），该解决方案与对比文件 1 的区别在于采用步骤（2）的具体算法的模糊决策方法。

基于申请文件可知，该解决方案有效地提高了机器人的稳定状态以及对其可能跌倒方向判断的可靠性和准确率。姿态信息、ZMP 点位置信息以及步行阶段信息作为输入参数，通过模糊算法输出判定仿人机器人稳定状态的信息，为进一步发出准确的姿势调整指令提供依据。因此，上述算法特征与技术特征在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，相对于对比文件 1，确定发明实际解决的技术问题为：如何判断机器人稳定状态以及准确预测其可能的跌倒方向。上述模糊决策的实现算法及将其应用于机器人稳定状态的判断均未被其他对比文件公开，也不属于本领域公知常识，现有技术整体上并不存在使本领域技术人员改进对比文件 1 以获得要求保护发明的启示，要求保护的发明技术方案相对于最接近的现有技术是非显而易见的，具备创造性。

【例 12】**基于合作协同进化和多种群遗传算法的多机器人路径规划系统
申请内容概述**

现有的多移动机器人运动规划控制结构通常采用集中式规划方法，该方法将多机器人系统视为一个具有多个自由度的复杂机器人，由系统中的一个规划器来统一完成对所有机器人的运动规划，其缺点在于计算时间较长，实用性不佳。发明专利申请提供了一种基于合作协同进化和多种群遗传算法的多机器人路径规划系统。机器人的每一条路径都采用一个染色体表示，将最短距离、平滑度、安全距离作为设计路径适应度函数的三个目标，通过 Messy 遗传算法对每个机器人的路径进行优化得到最佳路径。

申请的权利要求

一种基于合作协同进化和多种群遗传算法的多机器人路径规划系统，其特征在于：

(1) 机器人的一条路径采用一个染色体表示，染色体就表示成节点的链表形式，即 $[(x, y), time]$, $(x, y, time \in R)$, (x, y) 表示机器人的位置坐标， $time$ 表示从前一个节点移动本节点需要的时间消耗，开始节点的 $time$ 等于 0，每个机器人个体的染色体除了初始节点的初始位置，结束节点的目标位置固定以外，中间节点和节点个数都是可变的；

(2) 每个机器人 $Robot(i)$ 的路径 $path(j)$ 的适应度函数表示成 $\Phi(P_{i,j})$ ：

$$||P_{i,j}|| = Distance(P_{i,j}) + ws \times smooth(P_{i,j}) + wt \times Time(P_{i,j})$$

其中 $||P_{i,j}||$ 是距离、平滑度和时间消耗的线性组合， ws 是平滑加权因子， wt 是时间加权因子； $Distance(P_{i,j})$ 表示路径长度， $smooth(P_{i,j})$ 表示路径的平滑度， $Time(P_{i,j})$ 是路径的时间消耗；每个机器人采用所述适应度函数，通过 Messy 遗传算法优化得到最优路径。

分析及结论

对比文件 1 公开了一种基于合作协同进化的多机器人路径规划方法，其中采用适应度函数，通过混沌遗传算法来获得最优路径。发明专利申请的解决方案与对比文件 1 的区别在于通过 Messy 遗传算法来

实现多机器人路径规划。

在该解决方案中,采用 Messy 遗传算法优化后得到机器人的前进路径,该解决方案的算法特征与技术特征在功能上相互支持、存在相互作用关系,实现了对机器人前进路径的优化。相对于对比文件 1,确定发明实际解决的技术问题为:如何基于特定的算法使机器人以最优路径前进。对比文件 2 已经公开了包括所述混沌遗传算法在内的多种遗传算法都可被用来进行路径优化,同时采用 Messy 遗传算法可以解决其他算法的弊端,从而获得更合理的优化结果。基于对比文件 2 给出的启示,本领域技术人员有动机将对比文件 1 与对比文件 2 结合得到发明专利申请的技术方案。因此,要求保护的发明技术方案相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合是显而易见的,不具备创造性。

【例 13】

一种物流配送方法

申请内容概述

在货物配送过程中,如何有效提高货物配送效率以及降低配送成本,是发明专利申请所要解决的问题。在物流人员到达配送地点后,可以通过服务器向订货用户终端推送消息的形式同时通知特定配送区域的多个订货用户进行提货,达到了提高货物配送效率以及降低配送成本的目的。

申请的权利要求

一种物流配送方法,其通过批量通知用户取件的方式来提高物流配送效率,该方法包括:

当派件员需要通知用户取件时,派件员通过手持的物流终端向服务器发送货物已到达的通知;

服务器批量通知派件员派送范围内的所有订货用户;

接收到通知的订货用户根据通知信息完成取件;

其中,服务器进行批量通知具体实现方式为,服务器根据物流终端发送的到货通知中所携带的派件员 ID、物流终端当前位置以及对应的配送范围,确定该派件员 ID 所对应的、以所述物流终端的当前位置为中心的配送距离范围内的所有目标订单信息,然后将通知信息推送给所有目标订单信息中的订货用户账号所对应的订货用户终端。

分析及结论

对比文件 1 公开了一种物流配送方法,其由物流终端对配送单上的条码进行扫描,并将扫描信息发送给服务器以通知服务器货物已经

到达；服务器获取扫描信息中的订货用户信息，并向该订货用户发出通知；接收到通知的订货用户根据通知信息完成取件。

发明专利申请的解决方案与对比文件 1 的区别在于批量通知用户订货到达，为实现批量通知，方案中服务器、物流终端和用户终端之间的数据架构和数据通信方式均做出了相应调整，取件通知规则和具体的批量通知实现方式在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系。相对于对比文件 1，确定发明实际解决的技术问题是如何提高订单到达通知效率进而提高货物配送效率。由此可以使物流派送人员的操作更便利、订货用户接收取货通知更及时，提高了取送货双方的用户体验。本申请的解决方案能够获得提高订单到达通知效率进而提高货物配送效率的技术效果以及用户体验的提升，这种用户体验的提升是由功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的数据架构和数据通信方式的调整以及取件通知规则和具体的批量通知实现方式共同带来的。由于现有技术并不存在对上述对比文件 1 做出改进从而获得发明专利申请的技术方案的技术启示，要求保护的发明技术方案具备创造性。

【例 14】

一种动态观点演变的可视化方法

申请内容概述

近年来人们越来越多地通过社交平台发表他们的意见和想法，人们在社交平台上发表的带有情感的内容反映了人们观点的演变，并可以由此看出事件的发展、变化和趋势。发明专利申请通过自动采集社交平台人们发表的信息并对其中的情感进行分析，通过计算机绘制情感可视化图来帮助人们更好地理解情感在不同时间的强度变化和随时间而演变的趋势。

申请的权利要求

一种动态观点演变的可视化方法，所述方法包括：

步骤一，由计算设备确定所采集的信息集合中信息的情感隶属度和情感分类，所述信息的情感隶属度表示该信息以多大概率属于某一情感分类；

步骤二，所述情感分类为积极、中立或消极，具体分类方法为：如果点赞的数目 p 除以点踩的数目 q 的值 r 大于阈值 a ，那么认为该情感分类为积极，如果值 r 小于阈值 b ，那么认为该情感分类为消极，如果值 $b \leq r \leq a$ ，那么情感分类为中立，其中 $a > b$ ；

步骤三，基于所述信息的情感分类，自动建立所述信息集合的情感可视化图形的几何布局，以横轴表示信息产生的时间，以纵轴表示属于各情感分类的信息的数量；

步骤四，所述计算设备基于所述信息的情感隶属度对所建立的几何布局进行着色，按照信息颜色的渐变顺序为各情感分类层上的信息着色。

分析及结论

对比文件 1 公开了一种基于情感的可视化分析方法，其中时间被表示为一条水平轴，每条色带在不同时间的宽度代表一种情感在该时间的度量，用不同的色带代表不同的情感。

发明专利申请的解决方案与对比文件 1 的区别在于步骤二中设定的情感的具体分类规则。从申请内容中可以看出，即使情感分类规则不同，对相应数据进行着色处理的技术手段也可以是相同的，不必作出改变，即上述情感分类规则与具体的可视化手段并非功能上彼此相互支持、存在相互作用关系。与对比文件 1 相比，发明专利申请只是提出了一种新的情感分类的规则，没有实际解决任何技术问题，也没有针对现有技术作出技术贡献。因此，要求保护的发明技术方案相对于对比文件 1 不具备创造性。

【例 15】

一种用于适配神经网络参数的方法

申请内容概述

针对不同的应用场景需设计不同的神经网络架构，并且需在某一类型的计算架构上使用一系列的运算来实现，因此期望能够通过较低的硬件成本高效地实现神经网络中的运算。发明专利申请提出了用于适配神经网络参数的方法，通过获得具有规范形式的神经网络参数，将神经网络中的运算映射到计算架构所支持的运算中，简化神经网络相关硬件的设计和实现。

申请的权利要求

一种用于适配神经网络参数的方法，所述方法包括：

针对神经网络至少一层中的每一层的权重参数，选择多个维度；
确定所述权重参数在所述多个维度中每个维度上的尺寸；

基于支持神经网络计算的硬件的使用率，确定所述权重参数在所述多个维度中每个维度上的目标尺寸的候选值集合；

选取所述候选值集合中大于或等于对应维度上的尺寸的所有候

选值子集，确定所述候选值子集中的最小值为对应维度上的目标尺寸；

如果所述权重参数在多个维度中的至少一个维度上的尺寸小于对应维度上的目标尺寸，则在所述维度上对权重参数进行填充，使得填充之后获得的权重参数在每个维度上的尺寸等于对应维度上的目标尺寸。

分析及结论

对比文件 1 公开了面向神经网络处理器的设计方法，该方法根据神经网络拓扑结构、神经网络层中各层的权重参数和维度参数，以及硬件资源约束参数等，从已构建的神经网络组件库中查找单元库，并依据单元库生成对应于神经网络模型的神经网络处理器的硬件描述语言代码，进而将所述硬件描述语言代码转化为所述神经网络处理器的硬件电路。其中将神经网络特征数据和权重数据划分为适当的数据块集中存储和访问。发明专利申请的解决方案与对比文件 1 的区别在于确定神经网络每一层权重参数在每个维度上的尺寸，基于硬件使用率确定权重参数在每个维度上的目标尺寸的候选值集合，选取对应维度上的候选值子集并确定其中最小值为目标尺寸，如果权重参数在至少一个维度上的尺寸小于目标尺寸则对所述维度上的权重参数进行填充。

基于申请文件可知，该解决方案通过将权重参数的尺寸填充为等于目标尺寸，当支持神经网络的硬件对神经网络的数据进行运算时，硬件能够高效处理所述数据，该解决方案中的算法提升了硬件的运算效率。因此，上述用于适配神经网络参数的算法特征与技术特征在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系。相对于对比文件 1，确定发明实际解决的技术问题是如何使硬件高效地执行神经网络中的运算。上述通过适配神经网络参数以提升硬件运算效率的内容未被其他对比文件公开，也不属于本领域的公知常识，现有技术整体上并不存在对上述对比文件 1 进行改进以获得发明专利申请的技术方案的启示，要求保护的发明技术方案具备创造性。

6.3 说明书及权利要求书的撰写

6.3.1 说明书的撰写

包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请的说明书应当清楚、完整地描述发明为解决其技术问题所采用的解决方案。所述解决方案在包含技术特征的基础上，可以进一步包含与技术特征功

能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征。

说明书中应当写明技术特征和与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征如何共同作用并且产生有益效果。例如，包含算法特征时，应当将抽象的算法与具体的技术领域结合，至少一个输入参数及其相关输出结果的定义应当与技术领域中的具体数据对应关联起来；包含商业规则和方法特征时，应当对解决技术问题的整个过程进行详细描述和说明，使得所属技术领域的人员按照说明书记载的内容，能够实现该发明的解决方案。

说明书应当清楚、客观地写明发明与现有技术相比所具有的有益效果，例如质量、精度或效率的提高，系统内部性能的改善等。如果从用户的角度而言，客观上提升了用户体验，也可以在说明书中进行说明，此时，应当同时说明这种用户体验的提升是如何由构成发明的技术特征，以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的。

6.3.2 权利要求书的撰写

包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请的权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。权利要求应当记载技术特征以及与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征。

第十章 关于化学领域发明专利申请审查的若干规定

1. 引言

化学领域发明专利申请的审查存在着许多特殊的问题。例如，在多数情况下，化学发明能否实施往往难以预测，必须借助于试验结果加以证实才能得到确认；有的化学产品的结构尚不清楚，不得不借助于性能参数和/或制备方法来定义；发现已知化学产品新的性能或者用途并不意味着其结构或者组成的改变，因此不能视为新的产品；某些涉及生物材料的发明仅仅按照说明书的文字描述很难实现，必须借助于保藏生物材料作为补充手段。本章旨在按照专利法和专利法实施细则的原则，并在符合本指南一般性规定的前提下，对于如何处理化学发明审查中的某些特殊问题作出若干规定。

2. 不授予专利权的化学发明专利申请

2.1 天然物质

人们从自然界找到以天然形态存在的物质，仅仅是一种发现，属于专利法第二十五条第一款第（一）项规定的“科学发现”，不能被授予专利权。但是，如果是首次从自然界分离或者提取出来的物质，其结构、形态或者其他物理化学参数是现有技术中不曾认识的，并能被确切地表征，且在产业上有利用价值，则该物质本身以及取得该物质的方法均可依法被授予专利权。

2.2 物质的医药用途

物质的医药用途如果是用于诊断或者治疗疾病，则因属于专利法第二十五条第一款第（三）项规定的情形，不能被授予专利权。但是如果它们用于制造药品，则可依法被授予专利权（参见本章第4.5.2节）。

法 26.3

3. 化学发明的充分公开

3.1 化学产品发明的充分公开

这里所称的化学产品包括化合物、组合物以及用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品。要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。

(1) 化学产品的确认

对于化合物发明，说明书中应当说明该化合物的化学名称及结构式（包括各种官能基团、分子立体构型等）或者分子式，对化学结构的说明应当明确到使本领域的技术人员能确认该化合物的程度；并应当记载与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数（例如各种定性或者定量数据和谱图等），使要求保护的化合物能被清楚地确认。此外，对于高分子化合物，除了应当对其重复单元的名称、结构式或者分子式按照对上述化合物的相同要求进行记载之外，还应当对其分子量及分子量分布、重复单元排列状态（如均聚、共聚、嵌段、接枝等）等要素作适当的说明；如果这些结构要素未能完全确认该高分子化合物，则还应当记载其结晶度、密度、二次转变点等性能参数。

对于组合物发明，说明书中除了应当记载组合物的组分外，还应当记载各组分的化学和/或物理状态、各组分可选择的范围、各组分的含量范围及其对组合物性能的影响等。

对于仅用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品，说明书中应当进一步使用适当的化学、物理参数和/或制备方法对其进行说明，使要求保护的化学产品能被清楚地确认。

(2) 化学产品的制备

对于化学产品发明，说明书中应当记载至少一种制备方法，说明实施所述方法所用的原料物质、工艺步骤和条件、专用设备，使本领域的技术人员能够实施。对于化合物发明，通常需要有制备实施例。

(3) 化学产品的用途和/或使用效果

对于化学产品发明，应当完整地公开该产品的用途和/或使用效果，即使是结构首创的化合物，也应当至少记载一种用途。

如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或者定量实验数据。

对于新的药物化合物或者药物组合物，应当记载其具体医药用途或者药理作用，同时还应当记载其有效量及使用方法。如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述医药用途、药理作用，则应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以解决预期要解决的技术问题或者达到预期的技术效果的实验室试验（包括动物试验）或者临床试验的定性或者定量数据。说明书对有效量和使用方法或者制剂方法等应当记载至所属技术领域的技术人员能够实施的程度。

对于表示发明效果的性能数据，如果现有技术中存在导致不同结果的多种测定方法，则应当说明测定它的方法，若为特殊方法，应当详细加以说明，使所属技术领域的技术人员能实施该方法。

3.2 化学方法发明的充分公开

（1）对于化学方法发明，无论是物质的制备方法还是其他方法，均应当记载方法所用的原料物质、工艺步骤和工艺条件，必要时还应当记载方法对目的物质性能的影响，使所属技术领域的技术人员按照说明书中记载的方法去实施时能够解决该发明要解决的技术问题。

（2）对于方法所用的原料物质，应当说明其成分、性能、制备方法或者来源，使得本领域技术人员能够得到。

3.3 化学产品用途发明的充分公开

对于化学产品用途发明，在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果，使得本领域技术人员能够实施该用途发明。如果所使用的产品是新的化学产品，则说明书对于该产品的记载应当满足本章第 3.1 节的相关要求。如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途，则应当记载对于本领域的技术人员来说，足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据。

3.4 关于实施例

由于化学领域属于实验性学科，多数发明需要经过实验证明，因此说明书中通常应当包括实施例，例如产品的制备和应用实施例。

说明书中实施例的数目，取决于权利要求的技术特征的概括程度，例如并列选择要素的概括程度和数据的取值范围；在化学发明中，根据发明的性质不同，具体技术领域不同，对实施例数目的要求也不完全相同。一般的原则是，应当能足以理解发明如何实施，并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。

3.5 关于补交的实验数据

3.5.1 审查原则

判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

3.5.2 药品专利申请的补交实验数据

按照本章第 3.5.1 节的审查原则，给出涉及药品专利申请的审查示例。

【例 1】

权利要求请求保护化合物 A，说明书记载了化合物 A 的制备实施例、降血压作用及测定降血压活性的实验方法，但未记载实验结果数据。为证明说明书充分公开，申请人补交了化合物 A 的降血压效果数据。对于所属技术领域的技术人员来说，根据原始申请文件的记载，化合物 A 的降血压作用已经公开，补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到。应该注意的是，该补交实验数据在审查创造性时也应予以审查。

【例 2】

权利要求请求保护通式 I 化合物，说明书记载了通式 I 及

其制备方法，通式 I 中多个具体化合物 A、B 等的制备实施例，也记载了通式 I 的抗肿瘤作用、测定抗肿瘤活性的实验方法和实验结果数据，实验结果数据记载为实施例化合物对肿瘤细胞 IC₅₀ 值在 10nM~100nM 范围内。为证明权利要求具备创造性，申请人补交了对比实验数据，显示化合物 A 的 IC₅₀ 值为 15nM，而对比文件 1 化合物为 87nM。对于所属技术领域的技术人员来说，根据原始申请文件的记载，化合物 A 及其抗肿瘤作用已经公开，补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到。应该注意的是，此时，审查员还需要结合补交实验数据进一步分析权利要求请求保护的技术方案是否满足创造性的要求。

4. 化学发明的权利要求

法 26.4

4.1 化合物权利要求

化合物权利要求应当用化合物的名称或者化合物的结构式或者分子式来表征。化合物应当按通用的命名法来命名，不允许用商品名或者代号；化合物的结构应当是明确的，不能用含糊不清的措词。

4.2 组合物权利要求

法 26.4

4.2.1 开放式、封闭式及它们的使用要求

根据专利法实施细则第二十四条第二款的规定，发明的性质不适合将独立权利要求分为前序和特征两部分撰写的，独立权利要求可以用其他方式撰写。组合物权利要求一般属于这种情况。

组合物权利要求应当用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征。组合物权利要求分开放式和封闭式两种表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分；封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。开放式和封闭式常用的措词如下：

(1) 开放式，例如“含有”“包括”“包含”“基本含有”“本质上含有”“主要由……组成”“主要组成为”“基本上由……组成”“基本组成为”等，这些都表示该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分，即使其在含量上

占较大的比例。

(2) 封闭式, 例如“由……组成”“组成为”“余量为”等, 这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成, 没有别的组分, 但可以带有杂质, 该杂质只允许以通常的含量存在。

使用开放式或者封闭式表达方式时, 必须要得到说明书的支持。例如, 权利要求的组合物 $A+B+C$, 如果说明书中实际上没有描述除此之外的组分, 则不能使用开放式权利要求。

另外还应当指出的是, 一项组合物独立权利要求为 $A+B+C$, 假如其下面一项权利要求为 $A+B+C+D$, 则对于开放式的 $A+B+C$ 权利要求而言, 含 D 的这项为从属权利要求; 对于封闭式的 $A+B+C$ 权利要求而言, 含 D 的这项为独立权利要求。

4.2.2 组合物权利要求中组分和含量的限定

细则 23.2

(1) 如果发明的实质或者改进只在于组分本身, 其技术问题的解决仅取决于组分的选择, 而组分的含量是本领域的技术人员根据现有技术或者通过简单实验就能够确定的, 则在独立权利要求中可以允许只限定组分; 但如果发明的实质或者改进既在组分上, 又与含量有关, 其技术问题的解决不仅取决于组分的选择, 而且还取决于该组分特定含量的确定, 则在独立权利要求中必须同时限定组分和含量, 否则该权利要求就不完整, 缺少必要技术特征。

细则 23.2

(2) 在某些领域中, 例如在合金领域中, 合金的必要成分及其含量通常应当在独立权利要求中限定。

法 26.4

(3) 在限定组分的含量时, 不允许有含糊不清的用词, 例如“大约”“左右”“近”等, 如果出现这样的词, 一般应当删去。组分含量可以用“ $0\sim X$ ”“ $< X$ ”或者“ X 以下”等表示, 以“ $0\sim X$ ”表示的, 为选择组分, “ $< X$ ”“ X 以下”等的含义为包括 $X=0$ 。通常不允许以“ $> X$ ”表示含量范围。

法 26.4

(4) 一个组合物中各组分含量百分数之和应当等于 100%, 几个组分的含量范围应当符合以下条件:

某一组分的上限值 + 其他组分的下限值 ≤ 100

某一组分的下限值 + 其他组分的上限值 ≥ 100

法 26.4

(5) 用文字或者数值难以表示组合物各组分之间的特定关系的, 可以允许用特性关系或者用量关系式, 或者用图来定义

权利要求。图的具体意义应当在说明书中加以说明。

法 26.4

(6) 用文字定性表述来代替数字定量表示的方式, 只要其意思是清楚的, 且在所属技术领域是众所周知的, 就可以接受, 例如“含量为足以使某物料湿润”“催化量的”等。

法 26.4

4.2.3 组合物权利要求的其他限定

组合物权利要求一般有三种类型, 即非限定型、性能限定型以及用途限定型。例如:

(1) “一种水凝胶组合物, 含有分子式(I)的聚乙烯醇、皂化剂和水”(分子式(I)略);

(2) “一种磁性合金, 含有 10%~60% (重量) 的 A 和 90%~40% (重量) 的 B”;

(3) “一种丁烯脱氢催化剂, 含有 Fe_3O_4 和 K_2O ……”。

以上(1)为非限定型,(2)为性能限定型,(3)为用途限定型。

当该组合物具有两种或者多种使用性能和应用领域时, 可以允许用非限定型权利要求。例如, 上述(1)的水凝胶组合物, 在说明书中叙述了它具有可成型性、吸湿性、成膜性、粘结性以及热容量大等性能, 因而可用于食品添加剂、上胶剂、粘合剂、涂料、微生物培养介质以及绝热介质等多种领域。

如果在说明书中仅公开了组合物的一种性能或者用途, 通常需要写成性能限定型或者用途限定型, 例如(2)、(3)。在某些领域中, 例如合金, 通常应当写明发明合金所固有的性能和/或用途。大多数药品权利要求应当写成用途限定型。

4.3 仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求

对于仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求, 允许进一步采用物理、化学参数和/或制备方法来表征。

法 26.4

(1) 允许用物理、化学参数来表征化学产品权利要求的情况是: 仅用化学名称或者结构式或者组成不能清楚表征的结构不明的化学产品。参数必须是清楚的。

(2) 允许用制备方法来表征化学产品权利要求的情况是: 用制备方法之外的其他特征不能充分表征的化学产品。

4.4 化学方法权利要求

化学领域中的方法发明，无论是制备物质的方法还是其他方法（如物质的使用方法、加工方法、处理方法等），其权利要求可以用涉及工艺、物质以及设备的方法特征来进行限定。

涉及工艺的方法特征包括工艺步骤（也可以是反应步骤）和工艺条件，例如温度、压力、时间、各工艺步骤中所需的催化剂或者其他助剂等；

涉及物质的方法特征包括该方法中所采用的原料和产品的化学成分、化学结构式、理化特性参数等；

涉及设备的方法特征包括该方法所专用的设备类型及其与方法发明相关的特性或者功能等。

对于一项具体的方法权利要求来说，根据方法发明要求保护的主体不同、所解决的技术问题不同以及发明的实质或者改进不同，选用上述三种技术特征的重点可以各不相同。

4.5 用途权利要求

4.5.1 用途权利要求的类型

化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而作出的发明。无论是新产品还是已知产品，其性能是产品本身所固有的，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。因此，用途发明是一种方法发明，其权利要求属于方法类型。

如果利用一种产品 A 而发明了一种产品 B，那么自然应当以产品 B 本身申请专利，其权利要求属于产品类型，不作为用途权利要求。

审查员应当注意从权利要求的撰写措词上区分用途权利要求和产品权利要求。例如，“用化合物 X 作为杀虫剂”或者“化合物 X 作为杀虫剂的应用”是用途权利要求，属于方法类型，而“用化合物 X 制成的杀虫剂”或者“含化合物 X 的杀虫剂”，则不是用途权利要求，而是产品权利要求。

还应当明确的是，不应当把“化合物 X 作为杀虫剂的应用”理解为与“作杀虫剂用的化合物 X”相等同。后者是限定用途的产品权利要求，不是用途权利要求。

4.5.2 物质的医药用途权利要求

物质的医药用途如果以“用于治疗”“用于诊断病”“作为药物的应用”等这样的权利要求申请专利，则属于专利法第二十五条第一款第（三）项“疾病的诊断和治疗方法”，因此不能被授予专利权；但是由于药品及其制备方法均可依法授予专利权，因此物质的医药用途发明以药品权利要求或者例如“在制药中的应用”“在制备治疗某病的药物中的应用”等属于制药方法类型的用途权利要求申请专利，则不属于专利法第二十五条第一款第（三）项规定的情形。

上述的属于制药方法类型的用途权利要求可撰写成例如“化合物 X 作为制备治疗 Y 病药物的应用”或者与此类似的形式。

5. 化学发明的新颖性

法 22.2

5.1 化合物的新颖性

（1）专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件中记载了化合物的化学名称、分子式（或者结构式）等结构信息，使所属技术领域的技术人员认为要求保护的化合物已经被公开，则该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。

如果依据一份对比文件中记载的结构信息不足以认定要求保护的化合物与对比文件公开的化合物之间的结构异同，但在结合该对比文件记载的其他信息，包括物理化学参数、制备方法和效果实验数据等进行综合考量后，所属技术领域的技术人员有理由推定二者实质相同，则要求保护的化合物不具备新颖性，除非申请人能提供证据证明结构确有差异。

（2）通式不能破坏该通式中一个具体化合物的新颖性。一个具体化合物的公开使包括该具体化合物的通式权利要求丧失新颖性，但不影响该通式所包括的除该具体化合物以外的其他化合物的新颖性。一系列具体的化合物能破坏这系列中相应的化合物的新颖性。一个范围的化合物（例如 C_{1-4} ）能破坏该范围内两端具体化合物（ C_1 和 C_4 ）的新颖性，但若 C_4 化合物有几种异构体，则 C_{1-4} 化合物不能破坏每个单独异构体的新颖性。

(3) 天然物质的存在本身并不能破坏该发明物质的新颖性，只有对比文件中公开的与发明物质的结构和形态一致或者直接等同的天然物质，才能破坏该发明物质的新颖性。

法 22.2

5.2 组合物的新颖性

(1) 仅涉及组分时的新颖性判断

一份对比文件公开了由组分(A+B+C)组成的组合物甲，如果

(i) 发明专利申请为组合物乙(组分：A+B)，并且权利要求采用封闭式撰写形式，如“由A+B组成”，即使该发明与组合物甲所解决的技术问题相同，该权利要求仍有新颖性。

(ii) 上述发明组合物乙的权利要求采用开放式撰写形式，如“含有A+B”，且该发明与组合物甲所解决的技术问题相同，则该权利要求无新颖性。

(iii) 上述发明组合物乙的权利要求采取排除法撰写形式，即指明不含C，则该权利要求仍有新颖性。

(2) 涉及组分含量时的新颖性判断

涉及组分含量时的新颖性判断适用本部分第三章第3.2.4节的规定。

法 22.2

5.3 用物理化学参数或者用制备方法表征的化学产品的新颖性

(1) 对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求，如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别，则推定用该参数表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。

(2) 对于用制备方法表征的化学产品权利要求，其新颖性审查应针对该产品本身进行，而不是仅仅比较其中的制备方法是否与对比文件公开的方法相同。制备方法不同并不一定导致产品本身不同。

如果申请没有公开可与对比文件公开的产品进行比较的参数以证明该产品的不同之处，而仅仅是制备方法不同，也没有表明由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变，则推定该方法表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。

法 22.2

5.4 化学产品用途发明的新颖性

一种新产品的用途发明由于该产品是新的而自然具有新颖性。

一种已知产品不能因为提出了某一新的应用而被认为是一种新的产品。例如，产品 X 作为洗涤剂是已知的，那么一种用作增塑剂的产品 X 不具有新颖性。但是，如果一项已知产品的新用途本身是一项发明，则已知产品不能破坏该新用途的新颖性。这样的用途发明属于使用方法发明，因为发明的实质不在于产品本身，而在于如何去使用它。例如，上述原先作为洗涤剂的产品 X，后来有人研究发现将它配以某种添加剂后能作为增塑剂用。那么如何配制、选择什么添加剂、配比多少等就是使用方法的技术特征。这时，审查员应当评价该使用方法本身是否具备新颖性，而不能凭产品 X 是已知的认定该使用方法不具备新颖性。

对于涉及化学产品的医药用途发明，其新颖性审查应考虑以下方面：

(1) 新用途与原已知用途是否实质上不同。仅仅表述形式不同而实质上属于相同用途的发明不具备新颖性。

(2) 新用途是否被原已知用途的作用机理、药理作用所直接揭示。与原作用机理或者药理作用直接等同的用途不具有新颖性。

(3) 新用途是否属于原已知用途的上位概念。已知下位用途可以破坏上位用途的新颖性。

(4) 给药对象、给药方式、途径、用量及时间间隔等与使用有关的特征是否对制药过程具有限定作用。仅仅体现在用药过程中的区别特征不能使该用途具有新颖性。

法 22.3

6. 化学发明的创造性

6.1 化合物的创造性

(1) 判断化合物发明的创造性，需要确定要求保护的化合物与最接近现有技术化合物之间的结构差异，并基于进行这种结构改造所获得的用途和/或效果确定发明实际解决的技术问题，在此基础上，判断现有技术整体上是否给出了通过这种结构改造以解决所述技术问题的技术启示。

需要注意的是，如果所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验就可以进行这种结构改造以解决所述技术问题，得到要求保护的化合物，则认为现有技术存在技术启示。

(2) 发明对最接近现有技术化合物进行的结构改造所带来的用途和/或效果可以是获得与已知化合物不同的用途，也可以是对已知化合物某方面效果的改进。在判断化合物创造性

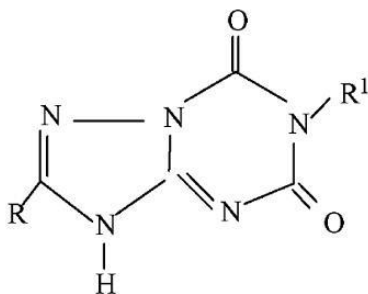
时，如果这种用途的改变和/或效果的改进是预料不到的，则反映了要求保护的化合物是非显而易见的，应当认可其创造性。

(3) 需要说明的是，判断化合物发明的创造性时，如果要求保护的技术方案的效果是已知的必然趋势所导致的，则该技术方案没有创造性。例如，现有技术的一种杀虫剂 A-R，其中 R 为 C₁₋₃ 的烷基，并且已经指出杀虫效果随着烷基 C 原子数的增加而提高。如果某一申请的杀虫剂是 A-C₄H₉，杀虫效果比现有技术的杀虫效果有明显提高。由于现有技术中指出了提高杀虫效果的必然趋势，因此该申请不具备创造性。

(4) 创造性判断示例

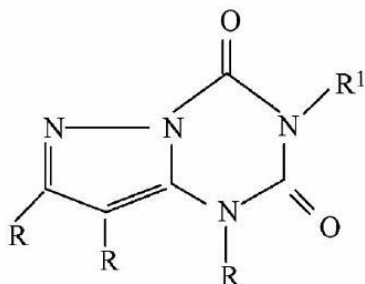
【例 1】

现有技术：



(Ia)

申请：



(Ib)

(Ib) 与 (Ia) 的母核结构不同，但二者具有相同的用

途。所属技术领域的技术人员通常认为结构接近的化合物具有相同或者类似的用途，且结构接近通常是指化合物具有相同的基本核心部分或者基本的环。现有技术中不存在对 (I a) 的基本的环进行改造以获得 (I b) 且用途不变的技术启示，故 (I b) 具有创造性。

【例 2】

现有技术： $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2\text{NHR}_1$ (II a)

申请： $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2\text{NHCONHR}_1$ (II b)

(II b) 是在 (II a) NHR_1 结构片段中插入了 $-\text{CONH}-$ ，二者用途完全不同，(II a) 磺胺是抗菌素，(II b) 磺酰脲是抗糖尿病药。所属技术领域的技术人员没有动机将抗菌素中的 R_1 改造为 CONHR_1 以获得抗糖尿病药，故 (II b) 具有创造性。

【例 3】

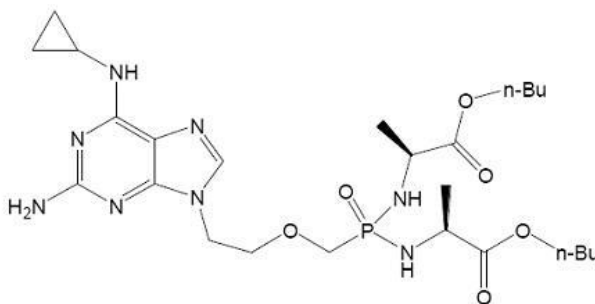
现有技术： $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2\text{NHCONHR}_1$ (III a)

申请： $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2\text{NHCONHR}_1$ (III b)

(III a) 氨基-磺酰脲与 (III b) 甲基-磺酰脲之间仅存在 NH_2 与 CH_3 的结构差异，两者均为抗糖尿病药，且效果相当，(III b) 相对于 (III a) 为所属技术领域提供了另一种抗糖尿病药。由于 NH_2 与 CH_3 是经典一价电子等排体，所属技术领域的技术人员为获得相同或者相当的抗糖尿病活性有动机进行这种电子等排体置换，故 (III b) 无创造性。

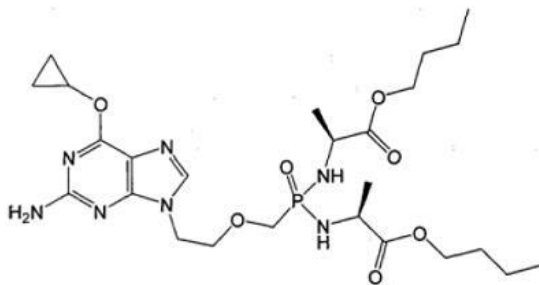
【例 4】

现有技术：



(IV a)

申请：

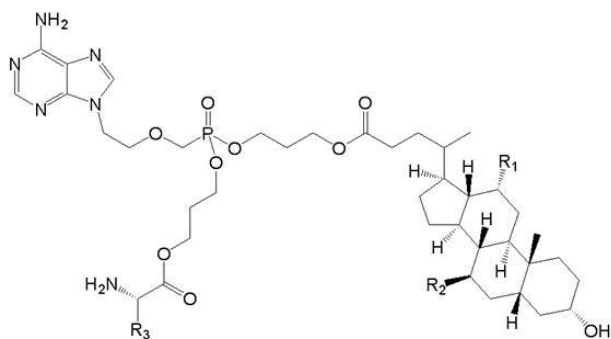


(IVb)

(IVb) 与 (IVa) 化合物的区别仅在于嘌呤 6-位上以 -O- 替换了 -NH-。尽管 -O- 与 -NH- 为所属技术领域公知的经典电子等排体，但 (IVb) 的癌细胞生长抑制活性比 (IVa) 提高约 40 倍，(IVb) 相对于 (IVa) 取得了预料不到的技术效果，由此反映 (IVb) 是非显而易见的，故 (IVb) 具有创造性。

【例 5】

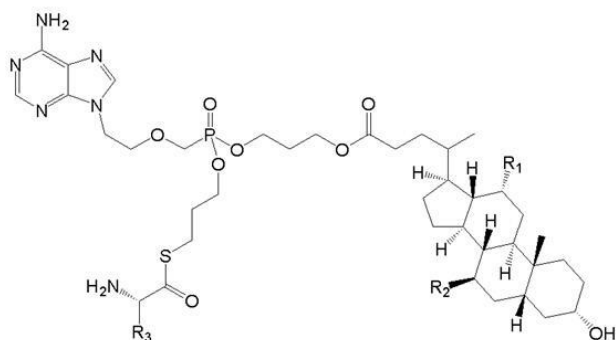
现有技术：



(Va)

其中 $R_1=OH$ ， $R_2=H$ 且 $R_3=CH_2CH(CH_3)_2$ 。

申请：



(Vb)

其中 R_1 和 R_2 选自 H 或 OH, R_3 选自 C_{1-6} 烷基, 并包括了 $R_1=OH$, $R_2=H$ 且 $R_3=CHCH_3CH_2CH_3$ 的具体化合物 (Vb1)。且 (Vb1) 的抗乙肝病毒活性明显优于 (Va)。

当要求保护 (Vb) 通式化合物时, (Vb) 与 (Va) 的区别仅在于磷酸基烷基与氨基酸残基之间的连接原子不同, (Vb) 为 -S-, 而 (Va) 为 -O-。(Vb) 通式化合物相对于 (Va) 为所属技术领域提供了另一种抗乙肝病毒药。由于 -S- 与 -O- 性质接近, 为获得同样具有抗乙肝病毒活性的其他药物, 所属技术领域的技术人员有动机进行这种替换并获得所述 (Vb) 通式化合物, 故 (Vb) 无创造性。

当要求保护 (Vb1) 具体化合物时, (Vb1) 与 (Va) 的区别不仅在于上述连接原子不同, 而且 R_3 位取代基亦不相同, (Vb1) 的抗乙肝病毒活性明显优于 (Va)。现有技术中不存在通过所述结构改造以提升抗乙肝病毒活性的技术启示, 故 (Vb1) 具有创造性。

法 22.3

6.2 化学产品用途发明的创造性

(1) 新产品用途发明的创造性

对于新的化学产品, 如果该用途不能从结构或者组成相似的已知产品预见到, 可认为这种新产品的用途发明有创造性。

(2) 已知产品用途发明的创造性

对于已知产品的用途发明, 如果该新用途不能从产品本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现

有用途显而易见地得出或者预见到，而是利用了产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，可认为这种已知产品的用途发明有创造性。

法 22.4

7. 化学发明的实用性

7.1 菜肴和烹调方法

不适于在产业上制造和不能重复实施的菜肴，不具备实用性，不能被授予专利权；依赖于厨师的技术、创作等不确定因素导致不能重复实施的烹调方法不适于在产业上应用，也不具备实用性，不能被授予专利权。

7.2 医生处方

医生处方，指医生根据具体病人的病情所开的药方。医生处方和医生到处方的调剂以及仅仅根据医生处方配药的过程，均没有工业实用性，不能被授予专利权。

法 31.1

细则 39

8. 化学发明的单一性

8.1 马库什权利要求的单一性

8.1.1 基本原则

如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成马库什权利要求。马库什权利要求同样应当符合专利法第三十一条第一款及专利法实施细则第三十九条关于单一性的规定。如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质，则应当认为这些可选择要素在技术上相互关联，具有相同或者相应的特定技术特征，该权利要求可被认为符合单一性的要求。这种可选择要素称为马库什要素。

当马库什要素是化合物时，如果满足下列标准，应当认为它们具有类似的性质，该马库什权利要求具有单一性：

(1) 所有可选择化合物具有共同的性能或者作用；和

(2) 所有可选择化合物具有共同的结构，该共同结构能够构成它与现有技术的区别特征，并对通式化合物的共同性能或者作用是必不可少的；或者在不能有共同结构的情况下，所有的可选择要素应属于该发明所属领域中公认的同一化合物类

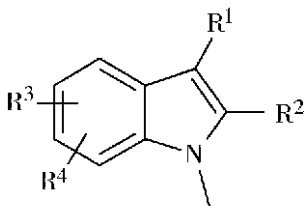
别。

“公认的统一化合物类别”是指根据本领域的知识可以预期到该类的成员对于要求保护的发明来说其表现是相同的一类化合物。也就是说，每个成员都可以互相替代，而且可以预期所要达到的效果是相同的。

8.1.2 举 例

【例 1】

权利要求 1：通式为



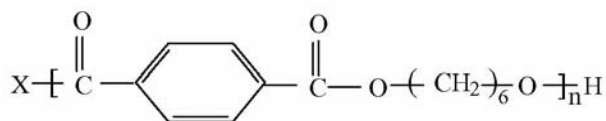
的化合物，式中 R^1 为吡啶基； R^2-R^4 是甲基、甲基或苯基，……该化合物是用作进一步提高血液吸氧能力的药物。

说明：通式中吡啶部分构成所有马库什化合物的共有部分，但是由于现有技术中存在以所述吡啶部分为共同结构且具有增强血液吸氧能力的化合物，因此吡啶部分不能够构成权利要求 1 通式化合物与现有技术的区别技术特征，所以无法根据吡啶部分判断权利要求 1 的单一性。

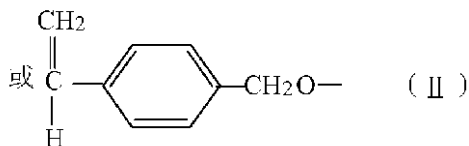
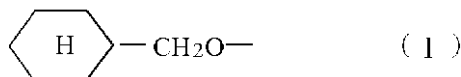
权利要求 1 通式化合物将吡啶上的 R^1 基团改变为 3-吡啶基，其作用是进一步提高血液吸氧能力，因此，可以将 3-吡啶基吡啶部分看作是对通式化合物的作用不可缺少的，是区别于现有技术的共同结构，所以该马库什权利要求具有单一性。

【例 2】

权利要求 1：通式为



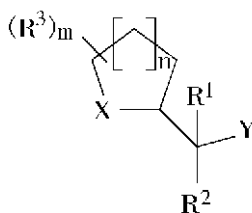
的化合物，式中 $100 \geq n \geq 50$ ，X 为



说明：说明书中指出，所述化合物是由已知的聚亚己基对苯二甲酸酯的端基经酯化制得的。当酯化成（I）时，具有抗热降解性能；但当酯化成（II）时，因为有“CH₂=CH—”存在而不具有抗热降解性能。因此，它们没有共同的性能，所以该马库什权利要求不具有单一性。

【例 3】

权利要求 1：一种杀线虫组合物，含有作为活性成分的以下通式化合物：



式中 m 、 $n=1$ 、 2 或 3 ； $X=O$ 、 S ； $R^3=H$ 、 C_1-C_8 烷基； R^1 和 $R^2=H$ 、卤素、 C_1-C_3 烷基； $Y=H$ 、卤素、胺基；……

说明：该通式的所有化合物，虽具有共同的杀线虫作用，但是，它们分别为五元、六元或七元环化合物，并且是不同类别的杂环化合物，因此它们没有共同的结构；同时根据本领域的现有技术不能够预期到这些化合物对于发明来说具有相同的表现，可以相互代替并且得到相同的效果。所以该马库什权利要求不具有单一性。

【例 4】

权利要求 1：一种除草组合物，包括有效量的 A 和 B 两种化合物的混合物和稀释剂或惰性载体，A 是 2，4—二氯苯氧基醋酸；B 选自如下化合物：硫酸铜，氯化钠，氨基磺酸铵，三氯醋酸钠，二氯丙酸，3—氨基—2，5—二氯苯甲酸，联苯甲

酰胺，碘苯腈，2-(1-甲基-正丙基)4,6-二硝基苯酚，二硝基苯胺和三嗪。

说明：在此情况下，由于马库什要素 B 没有共同的结构而且不能根据本领域内现有技术预期这些马库什要素 B 的各类化合物在作除草成分时可以相互替代并且得到相同结果，因而在该发明的相关技术中也不能被认为是属于同一类化合物，而是属于如下不同类的化合物：(a) 无机盐：硫酸铜，氯化钠，氨基磺酸铵；(b) 有机盐或酸：三氯醋酸钠，二氯丙酸，3-氨基-2,5-二氯苯甲酸；(c) 酰胺：联苯甲酰胺；(d) 腈：碘苯腈；(e) 苯酚：2-(1-甲基-正丙基)4,6-二硝基苯酚；(f) 胺：二硝基苯胺；(g) 杂环：三嗪，所以权利要求 1 所要求保护的发明不具有单一性。

【例 5】

权利要求 1：烃类气相氧化催化剂，含有 X 或 X+A。

说明：说明书中，X 使 RCH_3 氧化成 RCH_2OH ，X+A 使 RCH_3 氧化成 $RCOOH$ 。这两种催化剂具有共同的作用，都是用于 RCH_3 的氧化，虽然 X+A 使 RCH_3 氧化得更完全，但作用是相同的，并且这两种催化剂都具有区别于现有技术并对该共同作用是必不可少的共同成分 X，所以权利要求 1 具有单一性。

8.2 中间体与最终产物的单一性

涉及中间体的申请的单一性同样需要符合专利法第三十一条第一款和专利法实施细则第三十九条的规定。

8.2.1 基本原则

(1) 中间体与最终产物之间同时满足以下两个条件，则有单一性：

(i) 中间体与最终产物有相同的基本结构单元，或者它们的化学结构在技术上密切相关，中间体的基本结构单元进入最终产物；

(ii) 最终产物是直接由中间体制备的，或者直接从中间体分离出来的。

(2) 由不同中间体制备同一最终产物的几种方法，如果这些不同的中间体具有相同的基本结构单元，允许在同一件申请

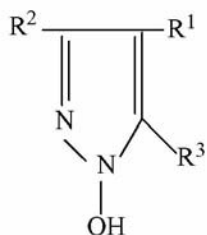
中要求保护。

(3) 用于同一最终产物的不同结构部分的不同中间体，不能在同一件申请中要求保护。

8.2.2 举 例

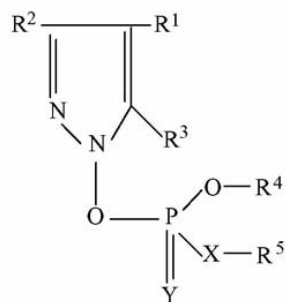
【例 1】

权利要求 1:



(中间体)

权利要求 2:



(最终产物)

说明：以上中间体与最终产物的化学结构在技术上密切相关，中间体的基本结构单元进入最终产物，并可从该中间体直接制备最终产物。因此，权利要求 1 和 2 有单一性。

【例 2】

权利要求 1：一种无定型聚异戊二烯（中间体）

权利要求 2：一种结晶聚异戊二烯（最终产物）

说明：在此例中，无定型聚异戊二烯经过拉伸后直接得到结晶型的聚异戊二烯，它们的化学结构相同，该两项权利要求有单一性。

9. 生物技术领域发明专利申请的审查

在本节中，术语“生物材料”是指任何带有遗传信息并能够自我复制或者能够在生物系统中被复制的材料，如基因、质

粒、微生物、动物和植物等。

术语“动物”“植物”的定义适用本部分第一章第 4.4 节的规定。其中所述的动物和植物可以是动物和植物的各级分类单位，如界、门、纲、目、科、属和种等。

9.1 对要求保护的客体的审查

9.1.1 依据专利法第五条对要求保护的客体的审查

在本部分第一章第 3.1.2 节中例举了一些属于专利法第五条第一款规定的不能被授予专利权的生物技术发明类型。此外，下列情况也属于专利法第五条规定的不能被授予专利权的发明。

9.1.1.1 处于各形成和发育阶段的人体

处于各个形成和发育阶段的人体，包括人的生殖细胞、受精卵、胚胎及个体，均属于专利法第五条第一款规定的不能被授予专利权的发明。人类胚胎干细胞不属于处于各个形成和发育阶段的人体。

9.1.1.2 违法获取或者利用遗传资源完成的发明创造

违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，属于专利法第五条第二款规定的不能被授予专利权的发明创造，其审查适用本部分第一章第 3.2 节的规定。

9.1.2 根据专利法第二十五条对要求保护的客体的审查

9.1.2.1 微生物

微生物包括：细菌、放线菌、真菌、病毒、原生动物、藻类等。由于微生物既不属于动物，也不属于植物的范畴，因而微生物不属于专利法第二十五条第一款第（四）项所列的情况。

法 25.1 (1)

但是未经人类的任何技术处理而存在于自然界的微生物由于属于科学发现，所以不能被授予专利权。只有当微生物经过分离成为纯培养物，并且具有特定的工业用途时，微生物本身才属于可给予专利保护的客体。

9.1.2.2 基因或者 DNA 片段

无论是基因或是 DNA 片段，其实质是一种化学物质。这里所述的基因或者 DNA 片段包括从微生物、植物、动物或者人体分离获得的，以及通过其他手段制备得到的。

正如本章第 2.1 节所述，人们从自然界找到以天然形态存在的基因或者 DNA 片段，仅仅是一种发现，属于专利法第二十五条第一款第（一）项规定的“科学发现”，不能被授予专利权。但是，如果是首次从自然界分离或者提取出来的基因或者 DNA 片段，其碱基序列是现有技术中不曾记载的，并能被确切地表征，且在产业上有利用价值，则该基因或者 DNA 片段本身及其得到方法均属于可给予专利保护的客体。

9.1.2.3 动物和植物个体及其组成部分

动物的胚胎干细胞、动物个体及其各个形成和发育阶段例如生殖细胞、受精卵、胚胎等，属于本部分第一章第 4.4 节所述的“动物品种”的范畴，根据专利法第二十五条第一款第（四）项规定，不能被授予专利权。

动物的体细胞以及动物组织和器官（除胚胎以外）不符合本部分第一章第 4.4 节所述的“动物”的定义，因此不属于专利法第二十五条第一款第（四）项规定的范畴。

可以借助光合作用，以水、二氧化碳和无机盐等无机物合成碳水化合物、蛋白质来维系生存的植物的单个植株及其繁殖材料（如种子等），属于本部分第一章第 4.4 节所述的“植物品种”的范畴，根据专利法第二十五条第一款第（四）项规定，不能被授予专利权。

植物的细胞、组织和器官如果不具有上述特性，则其不能被认定为“植物品种”，因此不属于专利法第二十五条第一款第（四）项规定的范畴。

9.1.2.4 转基因动物和植物

转基因动物或者植物是通过基因工程的重组 DNA 技术等生物学方法得到的动物或者植物。其本身仍然属于本部分第一章第 4.4 节定义的“动物品种”或者“植物品种”的范畴，根据专利法第二十五条第一款第（四）项规定，不能被授予专利

权。

法 26.3

9.2 说明书的充分公开

9.2.1 生物材料的保藏

(1) 专利法第二十六条第三款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

通常情况下,说明书应当通过文字记载充分公开申请专利保护的发明。在生物技术这一特定的领域中,有时由于文字记载很难描述生物材料的具体特征,即使有了这些描述也得不到生物材料本身,所属技术领域的技术人员仍然不能实施发明。在这种情况下,为了满足专利法第二十六条第三款的要求,应按规定将所涉及的生物材料提交到国家知识产权局认可的保藏单位进行保藏。

如果申请涉及的完成发明必须使用的生物材料是公众不能得到的,而申请人却没有按专利法实施细则第二十七条的规定进行保藏,或者虽然按规定进行了保藏,但是未在申请日或者最迟自申请日起四个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明的,审查员应当以申请不符合专利法第二十六条第三款的规定驳回该申请。

细则 27(3)

对于涉及公众不能得到的生物材料的专利申请,应当在请求书和说明书中均写明生物材料的分类命名、拉丁文学名、保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号。在说明书中第一次提及该生物材料时,除描述该生物材料的分类命名、拉丁文学名以外,还应当写明其保藏日期、保藏该生物材料样品的保藏单位全称及简称和保藏编号;此外,还应当将该生物材料的保藏日期、保藏单位全称及简称和保藏编号作为说明书的一个部分集中写在相当于附图说明的位置。如果申请人按时提交了符合专利法实施细则第二十七条规定的请求书、保藏证明和存活证明,但未在说明书中写明与保藏有关的信息,允许申请人在实质审查阶段根据请求书的内容将相关信息补充到说明书中。

(2) 专利法实施细则第二十七条中所说的“公众不能得到的生物材料”包括:个人或者单位拥有的、由非专利程序的保藏机构保藏并对公众不公开发放的生物材料;或者虽然在说明

书中描述了制备该生物材料的方法，但是本领域技术人员不能重复该方法而获得所述的生物材料，例如通过不能再现的筛选、突变等手段新创制的微生物菌种。这样的生物材料均要求按照规定进行保藏。

以下情况被认为是公众可以得到、而不要求进行保藏：

(i) 公众能从国内外商业渠道买到的生物材料，应当在说明书中注明购买的渠道，必要时，应提供申请日（有优先权的，指优先权日）前公众可以购买得到该生物材料的证据；

(ii) 在各国专利局或者国际专利组织承认的用于专利程序的保藏机构保藏的，并且在向我国提交的专利申请的申请日（有优先权的，指优先权日）前已在专利公报中公布或者已授权的生物材料；

(iii) 专利申请中必须使用的生物材料在申请日（有优先权的，指优先权日）前已在非专利文献中公开的，应当在说明书中注明了文献的出处，说明了公众获得该生物材料的途径，并由专利申请人提供了保证从申请日起二十年内向公众发放生物材料的证明。

(3) 在国家知识产权局认可的机构内保藏的生物材料，应当由该单位确认生物材料的生存状况，如果确认生物材料已经死亡、污染、失活或者变异的，申请人必须将与原来保藏的样品相同的生物材料和原始样品同时保藏，并将此事呈报专利局，即可认为后来的保藏是原来保藏的继续。

(4) 国家知识产权局认可的保藏单位是指布达佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位，其中包括位于我国北京的中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心（CGMCC）、位于武汉的中国典型培养物保藏中心（CCTCC）和位于广州的广东省微生物菌种保藏中心（GDMCC）。

9.2.2 涉及遗传工程的发明

术语“遗传工程”指基因重组、细胞融合等人工操作基因的技术。涉及遗传工程的发明包括基因（或者DNA片段）、载体、重组载体、转化体、多肽或者蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明。

9.2.2.1 产品发明

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或者蛋白

质、融合细胞、单克隆抗体本身的发明，说明书应当包括下列内容：产品的确认，产品的制备，产品的用途和/或效果。

（1）产品的确认

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或者蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明，说明书应明确记载其结构，如基因的碱基序列，多肽或者蛋白质的氨基酸序列等。在无法清楚描述其结构的情况下，应当描述其相应的物理、化学参数，生物学特性和/或制备方法等。

（2）产品的制备

说明书中应描述制造该产品的方式，除非本领域的技术人员根据原始说明书、权利要求书和附图的记载和现有技术无需该描述就可制备该产品。

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或者蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明，如果说明书中描述的制备所述产物的方法，是本领域技术人员不能重复实施的方法，则获得的导入了基因、载体、重组载体的转化体（包括产生多肽或者蛋白质的转化体）或者融合细胞等应当按照专利法实施细则第二十七条的规定进行生物材料的保藏，具体保藏事项适用本章第 9.2.1 节的规定。

对于制备基因、载体、重组载体、转化体、多肽或者蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的方法，如果其实施过程中使用了在申请日（有优先权的，指优先权日）前公众不能获得的生物材料，则应当按照专利法实施细则第二十七条的规定将所述的生物材料进行保藏，具体保藏事项适用本章第 9.2.1 节的规定。

具体可采用下列方式进行描述：

（i）基因、载体或者重组载体

对于产生基因、载体或者重组载体的方法，应当描述其各自的起源或者来源，获得所述基因、载体或者重组载体的方法，所用的酶、处理条件、收集和纯化它的步骤、鉴定方法等。

（ii）转化体

对于制备转化体的方法，应当描述导入的基因或者重组载体、宿主（微生物、植物或者动物）、将基因或者重组载体导入宿主的方法、选择性收集转化体的方法或者鉴定方法等。

（iii）多肽或者蛋白质

对于以基因重组技术制备多肽或者蛋白质的方法，应当描述获得编码多肽或者蛋白质的基因的方法、获得表达载体的方法、获得宿主的方法、将基因导入宿主的方法、选择性收集转化体的方法、从导入基因的转化体收集和纯化多肽或者蛋白质的步骤或者鉴定所获得的多肽或者蛋白质的方法等。

(iv) 融合细胞

对于制备融合细胞（例如杂交瘤等）的方法，应当描述亲本细胞的来源、对亲本细胞的预处理、融合条件、选择性收集融合细胞的方法或者其鉴定方法等。

(v) 单克隆抗体

对于制备单克隆抗体的方法，应当描述获得或者制备免疫原的方法、免疫方法、选择性获得产生抗体的细胞的方法或者鉴定单克隆抗体的方法等。

当发明涉及满足特定条件（例如用特定的结合常数来说明其与抗原 A 的亲和性）的单克隆抗体时，即使按照上文“（iv）融合细胞”部分所述记载了制备产生满足所述特定条件的单克隆抗体的杂交瘤的方法，但是由于实施该方法获得某一特定结果是随机的，不能重复再现，因此所述杂交瘤应当按照专利法实施细则第二十七条的规定进行保藏，但申请人能够提供足够的证据证明本领域技术人员可根据说明书的记载重复制备该杂交瘤的除外。

(3) 产品的用途和/或效果

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或者蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明，应在说明书中描述其用途和/或效果，明确记载获得所述效果所需的技术手段、条件等。

例如，应在说明书中提供证据证明基因具有特定的功能，对于结构基因，应该证明所述基因编码的多肽或者蛋白质具有特定的功能。

9.2.2.2 制备产品的方法发明

对于制备基因、载体、重组载体、转化体、多肽或者蛋白质、融合细胞和单克隆抗体等的方法的发明，说明书应当清楚、完整地描述所述方法以使本领域技术人员能使用该方法制备所述的产品，而且当所述产品为新物质时，应记载所述产品的

至少一种用途。具体要求适用本章第 9.2.2.1 节的规定。

9.2.3 核苷酸或者氨基酸序列表

细则 20.4

(1) 当发明涉及由 10 个或者更多核苷酸组成的核苷酸序列,或者由 4 个或者更多 L-氨基酸组成的蛋白质或者肽的氨基酸序列时,应当递交符合国家知识产权局规定的序列表电子文件。

细则 20.4

(2) 序列表应作为说明书的一个单独部分。有关序列表的提交参见第一部分第一章第 4.2 节。

如果申请人提交的计算机可读形式的核苷酸或者氨基酸序列表与说明书和权利要求书中书面记载的序列表不一致,则以书面提交的序列表为准。

细则 27

9.2.4 涉及微生物的发明

(1) 经保藏的微生物应以分类鉴定的微生物株名、种名、属名进行表述。如未鉴定到种名的应当给出属名。在说明书中,第一次提及该发明所使用的微生物时,应用括号注明其拉丁文学名。如果该微生物已按专利法实施细则第二十七条的规定在国家知识产权局认可的保藏单位保藏,应当在说明书中按本章第 9.2.1 节的规定写明其保藏日期、保藏单位全称及简称和保藏编号。在说明书的其他位置可以用该保藏单位的简称以及该微生物的保藏编号代表所保藏的微生物,例如以“金黄色葡萄球菌 CCTCC8605”进行描述。

(2) 当涉及的微生物属于新种时,要详细记载其分类学性质,要写明鉴定为新种的理由,并给出作为判断基准的有关文献。

9.3 生物技术领域发明的权利要求书

权利要求书应当符合专利法第二十六条第四款、专利法实施细则第二十三条第二款的规定。

9.3.1 涉及遗传工程的发明

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或者蛋白质、融合细胞和单克隆抗体等的发明,其权利要求可按下面所述进行描述。

9.3.1.1 基 因

(1) 直接限定其碱基序列。

(2) 对于结构基因，可限定由所述基因编码的多肽或者蛋白质的氨基酸序列。

(3) 当该基因的碱基序列或者其编码的多肽或者蛋白质的氨基酸序列记载在序列表或者说明书附图中时，可以采用直接参见序列表或者附图的方式进行描述。

【例如】

一种 DNA 分子，其碱基序列如 SEQ ID NO: 1 (或附图 1) 所示。

(4) 对于具有某一特定功能，例如其编码的蛋白质具有酶 A 活性的基因，可采用术语“取代、缺失或添加”与功能相结合的方式限定。

【例如】

编码如下蛋白质 (a) 或 (b) 的基因：

(a) 由 Met—Tyr—…—Cys—Leu 所示的氨基酸序列组成的蛋白质，

(b) 在 (a) 限定的氨基酸序列中经过取代、缺失或添加一个或几个氨基酸且具有酶 A 活性的由 (a) 衍生的蛋白质。

允许用上述方式表示的条件是：

I. 说明书例如实施例中例举了 (b) 所述的衍生的蛋白质；

II. 说明书中记载了制备 (b) 所述衍生的蛋白质以及证明其功能的技术手段（否则认为说明书公开不充分）。

(5) 对于具有某一特定功能，例如其编码的蛋白质具有酶 A 活性的基因，可采用在严格条件下“杂交”，并与功能相结合的方式限定。

【例如】

如下 (a) 或 (b) 的基因：

(a) 其核苷酸序列为 ATGTATCGG…TGCCT 所示的 DNA 分子，

(b) 在严格条件下与 (a) 限定的 DNA 序列杂交且编码具有酶 A 活性的蛋白质的 DNA 分子。

允许用上述方式表示的条件是：

I. 说明书中详细描述了“严格条件”；

II. 说明书如实施例中例举了 (b) 所述 DNA 分子。

(6) 当无法使用前述五种方式进行描述时，通过限定所述基因的功能、理化特性、起源或者来源、产生所述基因的方法

等描述基因才可能是允许的。

9.3.1.2 载体

(1) 限定其 DNA 的碱基序列。

(2) 利用 DNA 的裂解图谱、分子量、碱基对数量、载体来源、生产该载体的方法、该载体的功能或者特征等进行描述。

9.3.1.3 重组载体

重组载体可通过限定至少一个基因和载体来描述。

9.3.1.4 转化体

转化体可通过限定其宿主和导入的基因（或者重组载体）来描述。

9.3.1.5 多肽或者蛋白质

(1) 限定氨基酸序列或者编码所述氨基酸序列的结构基因的碱基序列。

(2) 当其氨基酸序列记载在序列表或者说明书附图中时，可以采用直接参见序列表或者附图的方式进行描述。

【例如】

一种蛋白质，其氨基酸序列如 SEQ ID NO: 2（或附图 2）所示。

(3) 对于具有某一特定功能，例如具有酶 A 活性的蛋白质，可采用术语“取代、缺失或添加”与功能相结合的方式限定，具体方式如下：

如下（a）或（b）的蛋白质：

（a）由 Met—Tyr—…—Cys—Leu 所示的氨基酸序列组成的蛋白质，

（b）在（a）中的氨基酸序列经过取代、缺失或添加一个或几个氨基酸且具有酶 A 活性的由（a）衍生的蛋白质。

允许用上述方式表示的条件是：

I. 说明书例如实施例中例举了（b）所述的衍生的蛋白质；

II. 说明书中记载了制备（b）所述衍生的蛋白质以及证明其功能的技术手段（否则认为说明书公开不充分）。

（4）当无法使用前述三种方式进行描述时，采用所述多肽

或者蛋白质的功能、理化特性、起源或者来源、产生所述多肽或者蛋白质的方法等进行描述才可能是允许的。

9.3.1.6 融合细胞

融合细胞可通过限定亲本细胞，融合细胞的功能和特征，或者产生该融合细胞的方法等进行描述。

9.3.1.7 单克隆抗体

针对单克隆抗体的权利要求可以用结构特征限定，也可以用产生它的杂交瘤来限定。

【例如】

(1) 抗原 A 的单克隆抗体，其包含氨基酸序列如 SEQ ID NO:1-3 所示的 VHCDR1、VHCDR2 和 VHCDR3，和氨基酸序列如 SEQ ID NO:4-6 所示的 VLCDR1、VLCDR2 和 VLCDR3。

(2) 抗原 A 的单克隆抗体，由保藏号为 CGMCC NO:xxx 的杂交瘤产生。

9.3.2 涉及微生物的发明

法 26.4

(1) 权利要求中所涉及的微生物应按微生物学分类命名法进行表述，有确定的中文名称的，应当用中文名称表述，并在第一次出现时用括号注明该微生物的拉丁文学名。如果微生物已在国家知识产权局认可的保藏单位保藏，还应当以该微生物的保藏单位的简称和保藏编号表述该微生物。

法 26.4

(2) 如果说明书中没有提及某微生物的具体突变株，或者虽提及具体突变株，但是没有提供相应的具体实施方式，而权利要求中却要求保护这样的突变株，则不允许。

法 26.4

对于要求保护某一微生物的“衍生物”的权利要求，由于“衍生物”含义不仅是指由该微生物产生的新的微生物菌株，而且可以延伸到由该微生物产生的代谢产物等，因此其含义是不确定的，这样的权利要求的保护范围是不清楚的。

9.4 新颖性、创造性和实用性的审查

法 22.2

9.4.1 涉及遗传工程的发明的新颖性

(1) 基因

如果某蛋白质本身具有新颖性，则编码该蛋白质的基因的

发明也具有新颖性。

(2) 重组蛋白

如果以单一物质形式被分离和纯化的蛋白质是已知的，那么由不同的制备方法定义的、具有同样氨基酸序列的重组蛋白的发明不具有新颖性。

(3) 单克隆抗体

如果抗原 A 是新的，那么抗原 A 的单克隆抗体也是新的。但是，如果某已知抗原 A' 的单克隆抗体是已知的，而发明涉及的抗原 A 具有与已知抗原 A' 相同的表位，即推定已知抗原 A' 的单克隆抗体就能与发明涉及的抗原 A 结合。在这种情况下，抗原 A 的单克隆抗体的发明不具有新颖性，除非申请人能够根据申请文件或者现有技术证明，申请的权利要求所限定的单克隆抗体与对比文件公开的单克隆抗体的确不同。

法 22.3

9.4.2 创造性

生物技术领域发明创造性的判断，同样要判断发明是否具备突出的实质性特点和显著的进步。判断过程中，需要根据不同保护主题的具体限定内容，确定发明与最接近的现有技术的区别特征，然后基于该区别特征在发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题，再判断现有技术整体上是否给出了技术启示，基于此得出发明相对于现有技术是否显而易见。

生物技术领域的发明创造涉及生物大分子、细胞、微生物个体等不同水平的保护主题。在表征这些保护主题的方式中，除结构与组成等常见方式以外，还包括生物材料保藏号等特殊方式。创造性判断需要考虑发明与现有技术的结构差异、亲缘关系远近和技术效果的可预期性等。

以下，示出本领域不同保护主题创造性判断中的一些具体情形。

9.4.2.1 涉及遗传工程的发明

(1) 基因

如果某结构基因编码的蛋白质与已知的蛋白质相比，具有不同的氨基酸序列，并具有不同类型的或者改善的性能，而且现有技术没有给出该序列差异带来上述性能变化的技术启示，则编码该蛋白质的基因发明具有创造性。

如果某蛋白质的氨基酸序列是已知的，则编码该蛋白质的基因的发明不具有创造性。如果某蛋白质已知而其氨基酸序列是未知的，那么只要本领域技术人员在该申请提交时可以容易地确定其氨基酸序列，编码该蛋白质的基因发明就不具有创造性。但是，上述两种情形下，如果该基因具有特定的碱基序列，而且与其他编码所述蛋白质的、具有不同碱基序列的基因相比，具有本领域技术人员预料不到的技术效果，则该基因的发明具有创造性。

如果一项发明要求保护的结构基因是一个已知结构基因的可自然获得的突变结构基因，且该要求保护的结构基因与该已知结构基因源于同一物种，也具有相同的性质和功能，则该发明不具备创造性。

(2) 多肽或者蛋白质

如果发明要求保护的多肽或者蛋白质与已知的多肽或者蛋白质在氨基酸序列上存在区别，并具有不同类型的或者改善的性能，而且现有技术没有给出该序列差异带来上述性能变化的技术启示，则该多肽或者蛋白质的发明具有创造性。

(3) 重组载体

如果发明针对已知载体和/或插入基因的结构改造实现了重组载体性能的改善，而且现有技术没有给出利用上述结构改造以改善性能的技术启示，则该重组载体的发明具有创造性。

如果载体与插入的基因都是已知的，通常由它们的结合所得到的重组载体的发明不具有创造性。但是，如果由它们的特定结合形成的重组载体的发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则该重组载体的发明具有创造性。

(4) 转化体

如果发明针对已知宿主和/或插入基因的结构改造实现了转化体性能的改善，而且现有技术没有给出利用上述结构改造以改善性能的技术启示，则该转化体的发明具有创造性。

如果宿主与插入的基因都是已知的，通常由它们的结合所得到的转化体的发明不具有创造性。但是，如果由它们的特定结合形成的转化体的发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则该转化体的发明具有创造性。

(5) 融合细胞

如果亲代细胞是已知的，通常由这些亲代细胞融合所得到

的融合细胞的发明不具有创造性。但是，如果该融合细胞与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则该融合细胞的发明具有创造性。

（6）单克隆抗体

如果抗原是已知的，采用结构特征表征的该抗原的单克隆抗体与已知单克隆抗体在决定功能和用途的关键序列上明显不同，且现有技术没有给出获得上述序列的单克隆抗体的技术启示，且该单克隆抗体能够产生有益的技术效果，则该单克隆抗体的发明具有创造性。

如果抗原是已知的，并且很清楚该抗原具有免疫原性（例如由该抗原的多克隆抗体是已知的或者该抗原是大分子多肽就能得知该抗原明显具有免疫原性），那么仅用该抗原限定的单克隆抗体的发明不具有创造性。但是，如果该发明进一步由分泌该抗原的单克隆抗体的杂交瘤限定，并因此使其产生了预料不到的技术效果，则该单克隆抗体的发明具有创造性。

9.4.2.2 涉及微生物的发明

（1）微生物本身

与已知种的分类学特征明显不同的微生物（即新的种）具有创造性。如果发明涉及的微生物的分类学特征与已知种的分类学特征没有实质区别，但是该微生物产生了本领域技术人员预料不到的技术效果，那么该微生物的发明具有创造性。

（2）有关微生物应用的发明

对于微生物应用的发明，如果发明中使用的微生物是已知的种，并且该微生物与已知的、用于同样用途的另一微生物属于同一个属，那么该微生物应用的发明不具有创造性。但是，如果与应用已知的、属于同一个属中的另一微生物相比，该微生物的应用产生了预料不到的技术效果，那么该微生物应用的发明具有创造性。

如果发明中所用的微生物与已知种的微生物具有明显不同的分类学特征（即发明所用的微生物是新的种），那么即使用途相同，该微生物应用的发明也具有创造性。

法 22.4

9.4.3 实用性

在生物技术领域中，某些发明由于不能重现而不具有工业实用性，因此不能被授予专利权。

9.4.3.1 由自然界筛选特定微生物的方法

这种类型的方法由于受到客观条件的限制，且具有很大随机性，因此在大多数情况下都是不能重现的。例如从某省某县某地的土壤中分离筛选出一种特定的微生物，由于其地理位置的不确定和自然、人为环境的不断变化，再加上同一块土壤中特定的微生物存在的偶然性，致使不可能在专利有效期二十年内能重现地筛选出同种同属、生化遗传性能完全相同的微生物体。因此，由自然界筛选特定微生物的方法，一般不具有工业实用性，除非申请人能够给出充足的证据证明这种方法可以重复实施，否则这种方法不能被授予专利权。

9.4.3.2 通过物理、化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法

这种类型的方法主要依赖于微生物在诱变条件下所产生的随机突变，这种突变实际上是 DNA 复制过程中的一个或者几个碱基的变化，然后从中筛选出具有某种特征的菌株。由于碱基变化是随机的，因此即使清楚记载了诱变条件，也很难通过重复诱变条件而得到完全相同的结果。这种方法在绝大多数情况下不符合专利法第二十二条第四款的规定，除非申请人能够给出足够的证据证明在一定的诱变条件下经过诱变必然得到具有所需特性的微生物，否则这种类型的方法不能被授予专利权。

法 26.5

细则 29.2

9.5 遗传资源来源的披露

9.5.1 术语的解释

专利法所称遗传资源的直接来源，是指获取遗传资源的直接渠道。申请人说明遗传资源的直接来源，应当提供获取该遗传资源的时间、地点、方式、提供者等信息。

专利法所称遗传资源的原始来源，是指遗传资源所属的生物体在原生环境中的采集地。遗传资源所属的生物体为自然生长的生物体的，原生环境是指该生物体的自然生长环境；遗传资源所属的生物体为培植或者驯化的生物体的，原生环境是指该生物体形成其特定性状或者特征的环境。申请人说明遗传资源的原始来源，应当提供采集该遗传资源所属的生物体的时

间、地点、采集者等信息。

9.5.2 对披露内容的具体要求

就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利，申请人应当在请求书中予以说明，并且在专利局制定的遗传资源来源披露登记表（以下简称为登记表）中填写有关遗传资源直接来源和原始来源的具体信息。

申请人对直接来源和原始来源的披露应符合登记表的填写要求，清楚、完整地披露相关信息。

如果遗传资源的直接来源为从某个机构获得，例如保藏机构、种子库（种质库）、基因文库等，该机构知晓并能够提供原始来源的，申请人应当提供该遗传资源的原始来源信息。申请人声称无法说明原始来源的，应当陈述理由，必要时提供有关证据。例如指明“该种子库未记载该遗传资源的原始来源”“该种子库不能提供该遗传资源的原始来源”，并提供该种子库出具的相关书面证明。

9.5.3 遗传资源来源披露的审查

在依据专利法第二十六条第五款和专利法实施细则第二十九条第二款进行审查时，审查员应当首先仔细阅读说明书和权利要求书，准确理解发明，在此基础上确定发明创造的完成是否依赖于遗传资源以及所依赖的是何种遗传资源。

对于依赖于遗传资源完成的发明创造，审查员应当审查申请人是否提交了登记表。

如果申请人未提交登记表，审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补交登记表，通知书中还应当具体指明哪些遗传资源需要披露来源并说明理由。

如果申请人提交的登记表中仅披露了部分遗传资源的来源，审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补全登记表，通知书中还应当具体指明需要补充披露来源的遗传资源并说明理由。

如果申请人提交了登记表，审查员应当审查该登记表中是否说明了该遗传资源的直接来源和原始来源；对于未说明原始来源的，是否说明了理由。如果申请人填写的登记表不符合规定，审查员应当在审查意见通知书中指出登记表中存在的缺陷。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第二十

六条第五款规定的，审查员应当驳回其专利申请。

需要注意的是，登记表中的内容不属于原说明书和权利要求书记载的内容，因此不能作为判断说明书是否充分公开的依据，也不得作为修改说明书和权利要求书的基础。

第十一章 关于中药领域发明专利申请审查的若干规定

1. 引言

中医学是具有独特理论和技术方法的体系。该领域发明专利申请的审查涉及一些特殊问题，例如，中药的创新是以中医药理论为指导；中药所防治的疾病可以用中医的病或证表述，也可以用西医的病表述，二者不完全对应；中药材品种多、名称复杂；中药产品的有效成分难以明确，通常借助中药原料加以表征等。本章旨在根据专利法及其实施细则的规定，在符合本指南一般性规定的前提下，对涉及中药领域发明专利申请审查的特殊情形作出具体规定。

2. 中药发明专利保护的客体

2.1 可授予专利权的申请

以下几类产品属于中药发明专利保护客体，可以被授予专利权：

- (1) 经过产地加工得到的中药材；
- (2) 经过炮制加工得到的中药饮片；
- (3) 中药组合物，也称中药组方或者中药复方；
- (4) 中药提取物；
- (5) 中药制剂。

以下几类方法属于中药发明专利保护客体，可以被授予专利权：

- (1) 中药材的栽培或者产地加工方法；
- (2) 中药饮片的炮制方法；
- (3) 中药组合物、中药提取物、中药制剂等产品的制备方法或者检测方法；
- (4) 中药产品的制药用途。

2.2 不可授予专利权的申请

利用禁止入药的毒性中药材完成的发明，因会危害公众健康，妨害公共利益，违反专利法第五条第一款的规定，因此，

不能被授予专利权。例如，关木通、广防己、青木香，因具有严重的毒副作用而被禁止入药，故包含该中药材的发明不能被授予专利权。但是，经过炮制或配伍之后，如果有证据证明含该中药材的发明符合用药安全的，则可以被授予专利权。

人们从自然界找到以天然形态存在的物质，仅仅是一种发现，属于专利法第二十五条第一款第（一）项规定的“科学发现”，不能被授予专利权。但是，利用上述天然物质制成的中药材或中药饮片及其制备方法和制药用途，例如，一种经过炮制加工得到的野芙蓉中药材，不属于科学发现。

中医药理论，例如中医阴阳五行学说、藏象学说，是对自然现象及变化过程的归纳和总结，属于专利法第二十五条第一款第（一）项规定的“科学发现”，不能被授予专利权。

中医药记忆方法，例如汤头口诀或歌诀，属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法，不能被授予专利权。

中医的诊断方法，例如望、闻、问、切，属于专利法第二十五条第一款第（三）项规定的疾病的诊断方法，不能被授予专利权。

中医的治疗方法，例如以治疗为目的的艾灸、拔罐、贴敷等方法，以及本部分第一章第 4.3.2.1 节第（2）项中列举的情形，均属于专利法第二十五条第一款第（三）项规定的疾病的的治疗方法，不能被授予专利权。

3. 说明书和权利要求书

3.1 说明书的充分公开

3.1.1 中药材名称

法 26.3

中药材的名称存在正名、异名、别名和俗称等形式，对于涉及中药材的发明，说明书中一般应当记载中药材正名。中药材名称的记载，应使本领域的技术人员能够确认该中药材，以满足充分公开的要求。

如果说明书中的中药材名称在现有技术中没有明确记载，则应当在说明书中记载足以使得本领域的技术人员能够确认该中药材的相关信息，如植物基原、拉丁名、药用部位、性味归经、功效等。

【例如】

发明涉及一种治疗某疾病的中药组合物，其中中药原料“三毛刺”在现有技术中没有记载，且说明书中也未记载该“三毛刺”的植物基原、拉丁名、药用部位、性味归经、功效等信息，导致该发明无法实现，因此，说明书公开不充分。

如果说明书记载的中药材别名对应多种正名，则应结合说明书和现有技术中有关中药材的植物基原、拉丁名、药用部位、性味归经和功效等信息，综合判断该别名是否指代明确，如果指代不明确导致本领域的技术人员无法确认，则说明书公开不充分。

【例如】

发明涉及一种治疗某疾病的药物，其中使用了中药原料“山苦参”，但说明书中未记载该“山苦参”的植物基原、拉丁名、药用部位、性味归经和功效。“山苦参”为别名，对应两种中药材“双参”和“凉粉藤”，其中，“双参”具有益肾补气、活血调经的功用，主治肾虚腰痛、月经不调等，“凉粉藤”具有泻肝火、解热毒的功用，主治喉痛、小儿胎毒等，两者的功用主治不同且与治疗的疾病均没有关联，现有技术也没有记载两者可用于治疗所述疾病，本领域的技术人员无法确认“山苦参”是指代“双参”还是“凉粉藤”，因此，说明书公开不充分。

3.1.2 中药组合物的组成及用量配比

对于中药组合物发明，说明书中不仅应当记载该中药组合物的中药原料组成，还应当记载各中药原料的用量配比关系。中药原料的用量可以采用重量份、重量比例、重量百分比等进行表述。

由于中药原料的用量配比关系决定了组合物的组方结构和主次作用，对组合物的疗效有直接影响，因此，如果说明书中没有记载组合物中各中药原料的用量配比关系，或者该用量配比关系的记载不清楚，则会使本领域的技术人员无法实现其发明，导致说明书公开不充分。

3.1.3 中药组合物的医药用途

对于新的中药组合物，说明书中应当记载其具体的医药用途。当本领域的技术人员根据现有技术无法预测发明能够实现

所述医药用途时，说明书还应当记载证明发明的技术方案可以解决预期要解决的技术问题或者达到预期的技术效果的实验数据，所述实验数据可以是实验室实验（包括动物实验）数据，或者临床治疗效果数据（包括临床医案或临床病例）。

对于中药组合物用于治疗中医的病或证的，如果本领域的技术人员根据现有技术公开的病或证的治法治则、各药味的功效或作用等信息不能预测发明的中药组合物具有治疗所述病或证的作用，则应当在说明书中给出证明发明能够治疗所述中医的病或证的实验数据，以使本领域的技术人员能够确信其技术效果。

需要注意的是，如果本领域的技术人员能够预测该中药组合物具有治疗所述病或证的作用，则即使说明书没有给出相关的实验数据，也不应据此认为说明书公开不充分。

【例如】

发明涉及一种解酒毒药物，其由下述重量配比的中草药原料组成：葛根 10-30 份，砂仁 5-10 份，甘草 5-10 份，说明书中记载发明组方以葛根为主，配伍健脾和胃的砂仁和甘草，全方具有解酒毒的作用，但未记载具体实验数据。发明要解决的技术问题为解酒毒，根据现有技术中各药味的已知功效，葛根生津止渴、解酒毒，砂仁化湿醒脾开胃，甘草补脾益气、调和诸药，由于主要药味葛根具有解酒毒作用，其他药味具有辅助主药解酒毒的作用，本领域的技术人员可以预测所述药味组合后能够解酒毒，因此说明书满足充分公开的要求。

3.2 权利要求书的清楚和支持

3.2.1 中药组合物权利要求的表达方式

中药组合物权利要求的表达方式适用本部分第十章第 4.2.1 节的规定，此外，“由……制成”是中药组合物发明以制备方法限定产品权利要求的常见表达方式，表示该中药组合物由所指出的组分作为中药原料制备而成。

3.2.2 中药组合物权利要求的概括

对于中药组合物来说，权利要求中限定的各中药原料的用量配比应以说明书为依据，如果权利要求概括的各中药原料的用量配比范围包含了与说明书公开的药味配伍关系实质不同

法 26.4

的技术方案，导致本领域的技术人员根据说明书公开的内容不能预测权利要求的概括均能解决发明所要解决的技术问题并达到相同的技术效果，则权利要求得不到说明书的支持。

【例如】

权利要求：一种治疗肝炎的中药组合物，其特征在于由茵陈 1-50 份、虎杖 1-50 份和大黄 1-50 份制成。

说明书的技术方案和实施方式中记载的是茵陈、虎杖和大黄按照 3:2:1 的重量比制成用于治疗肝炎的中药组合物，其中茵陈清热利湿为主药，虎杖、大黄辅助主药共同发挥治疗作用。权利要求概括的三种中药原料的用量配比均在 1-50 份范围内变化时，其中包含了与说明书公开的药味主次配伍关系实质不同，即组方结构实质不同的技术方案，本领域的技术人员根据说明书公开的内容不能预测权利要求概括的技术方案均能达到治疗肝炎的技术效果，因此，权利要求得不到说明书的支持。

4. 新颖性

4.1 中药组合物的组分用量配比

对于涉及中药组合物组分用量配比的新颖性判断，当对比文件为中医古方时，由于历代度量衡多有变化，需要注意古方中用量单位的换算。

【例如】

发明涉及一种治疗某种疾病的中药组合物，其中药原料按重量配比为：猪苓 3-6 份、泽泻 3-9 份、白术 3-6 份、茯苓 3-6 份、桂枝 2-4 份。对比文件公开了一种由猪苓十八铢、泽泻一两、白术十八铢、茯苓十八铢、桂枝半两组成的组方。对比文件公开的组方出自汉代张仲景的《伤寒论》，其药味组成与发明相同，但药味的用量单位不同。由于汉时六铢为一分，四分为一两，即二十四铢为一两，经换算，对比文件中各药味的用量配比落在发明的各药味的用量配比范围内，因此发明不具备新颖性。

4.2 中药制药用途涉及的病与证

辨证论治是中医治疗疾病的基本原则。通常，同一疾病在不同的发展阶段，可以出现不同的证候分型即证型，而同一证型可以发生在不同的疾病中。在中药产品的制药用途新颖性的

判断中,应当注意中医的病与证,以及其与西医的病或药物作用机理之间的关系,考量其是否相同。

(1) 发明涉及某中药的制药用途,其中所治疗的疾病以中医的病进行限定,而对比文件公开了该中药能够治疗某种证型的该疾病。以证型限定的中医疾病通常属于该疾病的一种类型,落在该疾病的范围内,因此,对比文件破坏发明的新颖性。

【例如】

发明涉及一种中药在制备治疗胸痹的药物中的应用,对比文件公开了一种组方与发明相同的可用于治疗气阴两虚型胸痹的药物。胸痹分为心血瘀阻、痰浊闭阻、气阴两虚、心肾阳虚等不同证候类型,即气阴两虚型胸痹属于胸痹的一种类型,因此,对比文件公开的技术方案落在发明要求保护的范围内,发明不具备新颖性。

(2) 发明涉及某中药的制药用途,其中所治疗的疾病以西医病名进行表述,而对比文件公开了该中药能够治疗一种以中医的病或证表述的相关疾病。中医与西医的理论体系不同,中医的病或证与西医的病并不完全相对应。中医病名与西医病名即使相同,其所表述的实质疾病也不必然相同。因此,只有对比文件与发明所涉及的疾病相同或实质相同,才破坏发明的新颖性。

【例如】

发明涉及一种中药组合物在制备治疗过敏性鼻炎的药物中的应用,对比文件公开了一种组方与发明相同的用于治疗鼻鼽的药物。中医的“鼻鼽”以反复发作性鼻痒、喷嚏、流清涕、鼻塞为临床特征,相当于西医学中的过敏性鼻炎、过敏性鼻炎及血管舒缩性鼻炎等疾病。因此,对比文件公开的技术方案落在发明要求保护的范围内,发明不具备新颖性。

(3) 发明涉及某中药的制药用途,其中所治疗的疾病以中医的病进行限定;而对比文件公开了该中药以及该中药的药物作用机理。如果对比文件的药物作用机理针对的疾病与发明所涉及的中医学的病相同或实质相同,则对比文件破坏发明的新颖性。

【例如】

发明涉及一种中药组合物在制备治疗消渴病的药物中的应用,对比文件公开了一种组方与发明相同的用于促进胰岛素

分泌的药物。中医的“消渴病”是指多饮、多食、多尿、形体消瘦、尿有甜味的一种疾病，相当于西医学中的糖尿病、尿崩证等疾病；促进胰岛素分泌隐含了可用于治疗胰岛素分泌不足导致的糖尿病。由此可知，消渴病包括了胰岛素分泌不足导致的糖尿病，因此，对比文件公开的技术方案落在发明要求保护的范围内，发明不具备新颖性。

5. 创造性

5.1 中药组合物

中药组合物是以中医药理论为指导形成的，通常具有一定的组方结构，各中药原料或药味之间存在主次关系例如君臣佐使，在功能上相互关联、相互配伍而发挥作用。

中药组合物发明，包括加减方发明和自组方发明，其中加减方包括中药原料变更的组方和合方。在进行中药组合物发明的创造性判断时需要注意以下几点：

(1) 在确定最接近的现有技术时，需要考量发明与现有技术中组合物的“理、法、方、药”，并从发明实质出发，分析组方结构，选择所属技术领域、所要解决的技术问题、技术效果或用途最接近，和/或起主要作用的中药原料（简称主要药味、主药或君药）相同或相近的现有技术。

(2) 在确定区别特征时，通常可以将区别药味按其组方中发挥作用的主次地位进行分层，例如针对主病或主证的为主要药味，治疗兼证或次要症状的为次要药味。如果发明的组方结构不明晰，或者同一层级的中药原料较多，可将它们按功效或作用进行分类。

(3) 判断要求保护的发明是否显而易见时，需要站位本领域技术人员，以最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题为出发点，从整体上判断现有技术中是否存在该区别特征以及将该区别特征用于最接近的现有技术解决该技术问题的技术启示。

常见的技术启示可来源于：最接近的现有技术的其他部分、教科书、工具书或综述性文献等现有技术中所公开的相关技术信息，例如药味的加减信息，药味的功效、用量用法和药理作用，以及发明所述疾病的病因病机、治法治则、常见病程变化和兼证等信息。

法 22.3

5.1.1 加减方发明

加减方发明，包括中药原料变更的组方发明和合方发明。

5.1.1.1 中药原料变更的组方发明

中药原料变更的组方发明，是指发明以现有技术某一已知方为基础方，在不改变已知方主要药味的基础上，对次要药味和/或其药量进行调整而形成的组方发明，包括药味的增减、药味的替换和药量的加减等。

对于中药原料变更的组方发明，尽管现有技术中已经公开了与其主证和主药相同或相似的基础方，但如果现有技术没有给出将药味或药量变化等区别特征应用到基础方中以解决其存在的技术问题的技术启示，且发明产生了有益的技术效果，则发明具备创造性。反之，发明不具备创造性。

(1) 药味增减的发明

如果现有技术不存在对已知方进行药味增减以解决发明实际解决的技术问题的技术启示，且发明产生了有益的技术效果，则发明具备创造性。反之，发明不具备创造性。

【例如】

发明和对比文件 1 均涉及一种治疗癫痫的中药组合物，说明书记载了发明是在某已知方的基础上进行组方简化改进而成，共有 8 味中药原料，说明书还证明了发明与已知方相比，具有相当的抗癫痫疗效。说明书所述已知方即是对比文件 1 公开的组合物，共有 11 味中药原料，其君药为天麻、钩藤和僵蚕；臣药为石菖蒲、胆南星、酸枣仁、远志、白附子、当归；佐使药为柴胡和郁金（用量配比略）。

发明在对比文件 1 的基础上删除了臣药白附子和当归，以及佐使药柴胡和郁金；并增加了佐使药丹参。由于白附子和当归的功效与对比文件 1 组方中其他臣药的功效并不相同，柴胡和郁金的功效也与发明所增加的佐使药丹参存在差异，本领域的技术人员根据现有技术无法得到删除白附子、当归、柴胡、郁金，并增加丹参后，发明可产生与对比文件 1 所述已知方相当的抗癫痫疗效的技术启示，因此，发明对于本领域的技术人员而言是非显而易见的，发明具备创造性。

【例如】

发明和对比文件 1 均涉及一种包含乳香 10-20 份的治疗骨

折的中药（其他中药原料及其用量配比略），区别仅在于发明还添加了没药 10-15 份，说明书证明了发明具有治疗骨折的作用。由于乳香和没药均为活血化瘀药、为增强药效两者常作为药对配伍使用属于本领域的公知常识，可见，为了增强组方活血化瘀的效果，本领域的技术人员有动机在组方中增加功效相同或相近的药味，因此，发明不具备创造性。

（2）药味替换的发明

如果发明的药味替换属于现有技术已知的相同功效的药味替代，且没有产生预料不到的技术效果，则发明不具备创造性。

【例如】

发明和对比文件 1 均涉及一种治疗冠心病的滴丸，区别仅在于发明用土木香替代了青木香，说明书证明了发明具有治疗冠心病的效果且不具有肾毒性的毒副作用。现有技术公开了青木香具有较严重的肾毒性、临床使用时可以用土木香代替青木香。可见，为了避免青木香的肾毒性用土木香代替青木香，对于本领域的技术人员而言无需付出创造性的劳动，且发明没有产生预料不到的技术效果，因此，发明不具备创造性。

（3）药量加减的发明

如果发明的药量加减属于不改变基础方的组方结构即主药不变的常规药量加减，与基础方相比，发明没有取得预料不到的技术效果，则发明不具备创造性。

【例如】

发明和对比文件 1 均涉及一种治疗急性扁桃体炎的中药组合物，两者药味组成和组方结构相同，即发明是在对比文件 1 已知方的基础上进行的药味用量调整。说明书仅证明了发明具有治疗急性扁桃体炎的效果，没有证明与已知方对比的技术效果。对比文件 1 公开的已知方组成为生地 12 份、玄参 9 份、麦冬 9 份、丹皮 3 份、白芍 3 份、贝母 3 份、生甘草 3 份，其中，生地为君药，玄参、麦冬为臣药，丹皮、白芍、贝母为佐药，生甘草为使药。发明仅是将麦冬由 9 份减为 6 份，白芍由 3 份增加为 5 份。组方中药量的加减导致君药的改变，通常会使该方的功用和主治发生较大变化；发明在保持君药生地不变的情况下，仅对其中臣药麦冬和佐药白芍的用量进行调整，这种常规的用量加减变化并未影响原方的君臣佐使配伍关系，没

有改变组方的功用和主治，且未取得预料不到的技术效果，因此，发明不具备创造性。

5.1.1.2 合方发明

合方发明，是指将两个及以上的已知方合并使用或合方化裁而形成的组方发明。

判断合方发明的创造性，通常需要考虑现有技术中是否存在组合的技术启示、组合的难易程度以及组合后的技术效果。

如果现有技术没有给出合方组合以解决发明实际解决的技术问题的技术启示，且发明产生了有益的技术效果，则发明具备创造性。

【例如】

发明涉及一种治疗病毒性肺炎的中药组合物，由银翘散作为基础方与平胃散合方而成（用量配比略），说明书证明了发明与银翘散相比具有更好的治疗病毒性肺炎的疗效。对比文件 1 公开了银翘散，其功效为清热解毒，可用于治疗病毒性肺炎。对比文件 2 公开了平胃散，具有燥湿运脾、行气和胃的功效，可用于治疗急性或慢性胃肠炎。中医治疗病毒性肺炎多以清瘟解毒、宣肺解表为主，而平胃散燥湿运脾、行气和胃，且现有技术中没有平胃散可用于治疗病毒性肺炎的相关记载。本领域的技术人员没有动机在银翘散的基础上结合平胃散获得疗效更好的治疗病毒性肺炎的组方，因此，发明具备创造性。

如果发明仅仅是将各已知方简单地组合在一起，其技术效果也只是各已知方效果的加和，则发明属于简单的叠加，不具备创造性。

【例如】

发明涉及一种治疗更年期综合症的中药组合物，其由已知方加味六味地黄汤和甘麦大枣汤合方而成（用量配比略），说明书未记载证明其技术效果的实验数据。对比文件 1 公开了加味六味地黄汤可用于治疗肝肾阴虚型更年期综合症，对比文件 2 公开了甘麦大枣汤可用于治疗心阴不足型更年期综合症。更年期综合症相当于中医疾病“脏躁”，肾阴虚为致病之本，可累及肝、心、脾，出现肝阴虚、心阴虚和脾阴虚等证。本领域的技术人员为了获得一种标本兼治的治疗更年期综合症的中药组合物，有动机基于更年期综合症的病因病机，兼顾肝肾阴虚及心

阴不足，将用于肝肾阴虚型的加味六味地黄汤与用于心阴不足型的甘麦大枣汤合用得到本发明的组合物，且该组合物的技术效果只是各已知方效果的加和，因此发明不具备创造性。

5.1.2 自组方发明

自组方发明，是指未以已知方为基础，而是依据中医药理论和用药经验进行直接遣药组方或者改变了已知方的主要药味形成的组方发明。

对于自组方发明，由于没有以已知方为基础，故说明书需要记载发明的组方原则、组方结构或方解以及足以证明其技术效果的实验数据，以体现发明对现有技术作出的贡献。

在判断自组方发明的创造性时，通常需要在对组方原则和组方结构或方解进行分析的基础上，考量现有技术中是否存在将组方中各药味进行配伍以解决发明存在的技术问题的技术启示。如果无法从现有技术中得到这种技术启示，且发明产生了有益的技术效果，则发明具备创造性。否则，发明不具备创造性。

【例如】

发明涉及一种治疗子宫肌瘤的组合物，其由桃仁、当归、蒲黄、没药、牡丹皮和牛膝 6 味中药原料制成（用量配比略），说明书记载了组方结构，并证明发明具有治疗子宫肌瘤的作用。对比文件 1 公开了中医治疗子宫肌瘤的常用方法包括活血化瘀、疏肝理气、温经散寒和补肾壮骨等，还公开了治疗子宫肌瘤的常用单味药包括当归、没药、蒲黄，但并未给出具体组方。尽管对比文件 1 记载了当归、没药、蒲黄可用于治疗子宫肌瘤，但是并没有给出将桃仁、当归、蒲黄、没药、牡丹皮和牛膝 6 味药按主次配伍组合以获得治疗子宫肌瘤的中药组合物的技术启示，因此发明具备创造性。

6. 实用性

6.1 医生处方

医生处方适用第二部分第十章第 7.2 节的规定。

6.2 从动物体获取中药原料的方法

从动物体获取中药原料的方法属于第二部分第五章第

3.2.4 节中的动物体的非治疗目的的外科手术方法，无法在产业上使用，因此不具备实用性。例如，从活牛身体中摘取牛黄的方法，从活熊身体中获取熊胆汁的方法。

法 22.4

第三部分

进入国家阶段的 国际申请的审查

目 录

第一章	进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理.....	361
1.	引 言	361
2.	国际申请进入国家阶段手续的审查.....	362
2.1	在中国没有效力	362
2.2	在中国的效力丧失	362
2.2.1	国际局通知效力丧失	362
2.2.2	延误办理进入国家阶段的手续	363
2.2.3	关于选定	363
2.3	进入国家阶段的处理	364
3.	进入国家阶段时提交的申请文件的审查	364
3.1	进入国家阶段的书面声明.....	364
3.1.1	国际申请日	364
3.1.2	保护类型	364
3.1.3	发明名称	365
3.1.4	发明人	365
3.1.4.1	发明人信息的确定	365
3.1.4.2	国际申请没有发明人事项.....	366
3.1.4.3	发明人的译名	366
3.1.5	申请人	366
3.1.5.1	申请人信息的确定	366
3.1.5.2	申请人的资格.....	367
3.1.5.3	申请人的译名	367
3.1.6	审查基础文本声明	368
3.2	原始申请的译文和附图.....	368
3.2.1	说明书和权利要求书的译文	369
3.2.2	附 图	369
3.2.3	摘要译文和摘要附图	370
3.3	以中文提出的国际申请.....	370
3.4	期限届满前的处理	370
3.4.1	提前处理	371
3.4.2	暂时不作处理.....	371

4.	国际阶段的修改文件译文的审查	371
4.1	按照专利合作条约第 19 条修改的权利要求书的译文	371
4.2	按照专利合作条约第 34 条作出的修改的译文	372
5.	其他文件的审查	373
5.1	委托和委托书	373
5.1.1	委 托	373
5.1.2	委托书	373
5.2	要求优先权	374
5.2.1	要求优先权声明	374
5.2.2	在先申请文件副本的提供	375
5.2.3	在先申请文件副本的审查	375
5.2.3.1	与优先权声明不一致	375
5.2.3.2	提供享有优先权的证明	375
5.2.4	优先权要求费	376
5.2.5	优先权要求的恢复	376
5.2.5.1	根据专利法实施细则第一百二十八条的恢复	376
5.2.5.2	根据专利法实施细则第六条的恢复	377
5.2.6	在先申请是在中国提出	377
5.3	援引加入	378
5.4	不丧失新颖性的公开	379
5.5	生物材料样品保藏事项	379
5.5.1	进入声明中的指明	379
5.5.2	生物材料样品保藏说明	380
5.5.3	生物材料样品保藏证明	381
5.6	遗传资源的来源	381
5.7	进入国家阶段后对申请文件的修改	381
5.8	改正译文错误	382
5.9	实质审查请求	382
5.10	著录项目变更	382
5.10.1	经国际局记录的变更	382
5.10.1.1	国际局通知的效力	382
5.10.1.2	补交证明材料	383
5.10.2	国家阶段的著录项目变更	383
5.11	请求复查	383
5.11.1	提出复查请求	383
5.11.2	其他手续	384

5.11.3	复查及复查后的处理	384
5.12	国际单位错误的改正	384
5.12.1	改正国际单位错误的声明	384
5.12.2	附 件	385
5.12.3	改正后的处理	385
6.	国家公布	385
6.1	何时公布	386
6.2	公布形式	386
6.2.1	国际公布是使用外文的申请	386
6.2.2	国际公布是使用中文的申请	386
6.3	公布内容	386
6.3.1	发明专利公报中国家公布的内容	386
6.3.2	发明专利申请单行本的内容	387
7.	缴费的特殊规定	387
7.1	申请费、公布印刷费、申请附加费及宽限费	387
7.2	费用减免	387
7.2.1	申请费的免缴	387
7.2.2	实质审查费的减免	387
7.2.3	复审费和年费的减缴	388
7.3	其他特殊费用	388
第二章	进入国家阶段的国际申请的实质审查	389
1.	引 言	389
2.	实质审查原则	389
2.1	实质审查的基本原则	389
2.2	与授予专利权的实质条件有关的条款	389
3.	实质审查依据文本的确认	390
3.1	申请人的请求	390
3.2	审查依据的文本	390
3.3	原始提交的国际申请文件的法律效力	392
4.	实质审查中的检索	392
4.1	一般原则	392
4.2	节约原则	392
5.	实质审查所涉及的内容和审查要求	393
5.1	专利性国际初步报告的使用	393
5.2	审查申请是否属于不授予专利权的发明创造	394

5.3	优先权的审查.....	394
5.4	新颖性和创造性的审查.....	395
5.5	单一性的审查.....	395
5.6	避免重复授权的审查	396
5.7	改正译文错误.....	396

第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理

1. 引言

按照专利合作条约（即 PCT）提出的国际申请，指明希望获得中国的发明专利或者实用新型专利保护的，在完成国际阶段的程序后，应当根据专利法实施细则第一百二十条、第一百二十一条的规定，向专利局办理进入中国国家阶段（以下简称国家阶段）的手续，从而启动国家阶段的程序。国家阶段程序包括：在专利合作条约允许的限度内进行的初步审查、国家公布，参考国际检索和国际初步审查结果进行的实质审查、授权或驳回，以及可能发生的其他程序。

本章涉及国际申请进入国家阶段条件的审查、在国家阶段中对国际申请的初步审查以及在国家阶段中对国际申请所作的事务处理等内容。本章仅对上述内容中的特殊问题作出说明和规定；与国家申请相同的其他问题，本章没有说明和规定的，应当参照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的规定。

本章所涉及的初步审查和事务处理的主要内容：

（1）根据专利法实施细则第一百二十二条，审查声称进入国家阶段的国际申请是否符合规定的条件，对在中国没有效力或失去效力的申请作出处理。

（2）根据专利法实施细则第一百二十一条，审查国际申请进入国家阶段时是否提交了符合规定的原始申请的中文译文（以下简称译文）或文件，根据专利法实施细则第五十条审查译文和文件是否符合规定，对于不符合规定的申请作出处理。

（3）根据专利法实施细则第一百二十三条，审查申请人提交国际阶段作出的修改文件译文的时机是否符合规定，对于不符合规定的文件作出处理。

（4）根据专利法实施细则第一百二十一条、第一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十六条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百三十条、第一百三十一条以及专利法第十七条、第十八条第一款，审查与申请有关的其他文件是否提交并符合规定，如有缺陷，作出相应处理。

（5）根据专利法实施细则第一百三十二条，对国际申请的国

家公布等事务作出处理。

2. 国际申请进入国家阶段手续的审查

国际申请希望在中国获得专利保护的，申请人应当在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内办理进入国家阶段手续。该期限应当按照世界知识产权组织国际局（以下简称国际局）记录的最早优先权日起算。国际申请在中国没有效力或者在中国的效力丧失的，不能进入国家阶段。办理进入国家阶段手续的，应当符合专利法实施细则第一百二十一条的规定。

申请人在办理进入国家阶段手续时提出撤回优先权要求的，办理该手续的期限仍按照原最早优先权日起算。

进入国家阶段的国际申请的文件提交地点和方式适用本指南第五部分第三章的规定。进入国家阶段的国际申请的费用缴纳除本章规定的外，适用本指南第五部分第二章的规定。

2.1 在中国没有效力

凡是确定了国际申请日的国际申请均已由受理局对其是否符合专利合作条约第 11 条进行了审查，并作出了肯定的结论，所以只要国际申请指定了中国，根据专利法实施细则第一百一十九条的规定，专利局应当承认该申请有正规的国家申请的效力。审查员应当审查声称进入国家阶段的国际申请对中国的指定是否继续有效。

声称进入国家阶段的国际申请，其国际公布文本中没有指定中国的记载的，该国际申请在中国没有效力，审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书，通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。

2.2 在中国的效力丧失

2.2.1 国际局通知效力丧失

条约 24(1)
(i) 及 (ii) 对于声称进入国家阶段的国际申请，在国际阶段中，国际局曾经向专利局传送了“撤回国际申请”（PCT/IB/307 表）或“国际申请被认为撤回”（PCT/IB/325 表）通知的，或者传送了该国际申请对中国“撤回指定”（PCT/IB/307 表）的，根据专利法实施细则第一百二十二条第一款第（一）项的规定，该国际申请在中国的效力终止，审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知

书，通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。

2.2.2 延误办理进入国家阶段的手续

条约 24(1)
(iii)

申请人未在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内办理进入国家阶段手续，或者虽然办理进入国家阶段手续，但是不符合专利法实施细则第一百二十一条第一款第（一）项至第（三）项的规定，根据专利法实施细则第一百二十二条第一款第（二）项和第（三）项的规定，该国际申请在中国的效力终止，审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书，通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。

申请人在专利法实施细则第一百二十条规定期限内办理的进入国家阶段手续不符合规定的，审查员应当通知申请人进入国家阶段的手续存在缺陷而不予接受。申请人在规定期限届满之前再次办理进入国家阶段手续，并且克服了上述缺陷的，该国际申请在中国仍然具有效力。

由于耽误了专利法实施细则第一百二十条规定的期限造成国际申请在中国的效力终止，申请人按照专利法实施细则第六条第二款提出恢复权利请求的，审查员应当通知申请人，根据专利法实施细则第一百二十二条第二款的规定，该请求不予接受。如果申请人提出耽误上述期限是由于不可抗拒的事由造成的，审查员应当参照专利法实施细则第六条第一款的规定处理。申请人在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内足额缴纳了规定的费用，但由于错填申请号等相关信息被视为不符合专利法实施细则第一百二十一条第一款第（二）项规定的，可以在收到国际申请不能进入中国国家阶段通知书之日起一个月内请求专利局更正。

2.2.3 关于选定

条约细则
54之二

国际申请在规定的期限内选定中国，并且该选定直至进入国家阶段时仍然有效的，应当在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内办理进入国家阶段手续。

是否选定中国应当以国际局传送的“选定通知书”（PCT/IB/331 表）为依据。

在国际局传送“选定通知书”之后，又传送“撤回要求书或者选定通知书”（PCT/IB/339 表）或者“要求书被认为未提交或者选定被认为未作出通知书”（PCT/IB/350 表），并且上述通知书涉及撤回选定或选定被认为未作出的，如果标明的国家有

“CN”，则该国际申请对中国的选定无效。

2.3 进入国家阶段的处理

细则 121.2

按照规定办理进入国家阶段手续的国际申请，凡是经审查在中国具有效力，且符合专利法实施细则第一百二十一条第一款第（一）项至第（三）项要求的，专利局应当给予国家申请号，明确国际申请进入国家阶段的日期（以下简称进入日），并发出国际申请进入中国国家阶段通知书。进入日是指向专利局办理并满足专利法实施细则第一百二十一条第一款第（一）项至第（三）项规定的进入国家阶段手续之日。上述满足要求的进入国家阶段手续是在同一日办理的，该日即为进入日。上述满足要求的进入国家阶段手续是在不同日办理的，以进入国家阶段手续最后办理之日为进入日。在随后的审批程序中，申请人办理各种手续、审查员发出的各种通知应当使用国家申请号予以标明。

3. 进入国家阶段时提交的申请文件的审查

3.1 进入国家阶段的书面声明

3.1.1 国际申请日

细则 119

国际申请日是在国际阶段由受理局确定的。在国际阶段国际申请日由于某种原因被更改的，以更改后的日期为准。进入国家阶段的书面声明（以下简称进入声明）中填写的国际申请日应当与国际公布文本扉页上的记载相同。出现不一致情况的，审查员应当依据国际公布文本上的记载依职权加以改正，并将改正通知申请人。

除另有规定外，由受理局确定的国际申请日视为该申请在中国的实际申请日。

3.1.2 保护类型

细则 121.1

（1）

条约细则 4.9

（a）

专利法第九条第一款规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。国际申请指定中国的，办理进入国家阶段手续时，应当选择要求获得的是“发明专利”或者“实用新型专利”，两者择其一，不允许同时要求获得“发明专利”和“实用新型专利”。不符合规定的，审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书。

3.1.3 发明名称

进入声明中的发明名称应当与国际公布文本扉页中记载的一致。国际申请以外文进行国际公布的，发明名称的译文除准确表达原意外，还应当使译文简短。在译文没有多余词汇的情况下，不得根据本指南第一部分第一章第 4.1.1 节中的规定对发明名称的字数加以限制。

国际公布文本扉页上记载的发明名称一般来自原始国际申请请求书，个别是由国际检索单位审查员确定的。对于经国际检索单位审查员确定的，进入声明中应当是该审查员确定的发明名称的译文。

进入国家阶段时请求修改发明名称的，应当以修改申请文件的形式提出，不得将修改后的发明名称直接填写在进入声明中，国家公布时不公布修改后的发明名称。

3.1.4 发明人

3.1.4.1 发明人信息的确定

细则 121.1
(4)

除在国际阶段由国际局记录过变更的情况外，进入声明中填写的发明人应当是国际申请请求书中写明的发明人。专利合作条约规定，国际申请有多个发明人的，可以针对不同的指定国有不同的发明人。在这种情况下，进入声明中要求填写的是针对中国的发明人。国际公布使用外文的，应当准确地将发明人的姓名译成中文。审查员应当将进入声明中写明的发明人姓名与国际公布文本扉页上的记载进行核对。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

在国际阶段曾经由国际局传送过“记录变更通知书”(PCT/IB/306 表)，通报发明人或者发明人姓名变更的，应当认为已经向专利局申报，在进入声明中直接填写变更以后的信息。审查员应当根据国际局的通知，将进入声明中写明的有关内容与国际公布文本及通知书中记载的信息进行核对。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

针对中国的发明人经国际局登记已经死亡的，在进入国家阶段时，仍应作为发明人填写在进入声明中。

3.1.4.2 国际申请没有发明人事项

细则 121.1 (4) 在国际公布文本中没有记载发明人姓名的国际申请，在进入国家阶段时应当在进入声明中补充写明发明人。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

审查员对发明人的资格不必审查。

3.1.4.3 发明人的译名

在国际阶段中规定，发明人姓名的写法应当姓在前、名在后，在进入声明中填写发明人译名时姓和名的先后顺序应当按照其所属国的习惯写法书写。

申请人认为进入声明中填写的发明人译名不准确的，在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前可以用主动补正的方式提出。审查员经审查确认改正后的译名与原文相符，应当接受补正，并在国家公布或者公告中使用新译名。在专利局作好准备工作之后要求改正发明人译名的，应当办理著录项目变更手续。

3.1.5 申请人

3.1.5.1 申请人信息的确定

细则 121.1 (4) 进入声明中填写的申请人，除在国际阶段由国际局记录过变更的情况外，应当是国际申请请求书中写明的申请人。国际申请有多个申请人的，根据专利合作条约的规定，对不同的指定国可以写明不同的申请人。进入声明中要求填写的是对中国的申请人。国际公布使用外文的，应当准确地将申请人的姓名或名称、地址译成中文；申请人是企业或者其他组织的，其名称应当使用中文正式译文的全称。审查员应当将进入声明中写明的内容与国际公布文本扉页上的记载进行核对。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

在国际阶段曾经由国际局传送过“记录变更通知书”(PCT/IB/306 表)，通报申请人变更或者申请人的姓名或名称、地址变更的，应当认为已向专利局申报，在进入声明中直接填写变更以后的信息。审查员应当根据国际局的通知，将进入声明中写

明的有关内容与国际公布文本及通知书中记载的信息进行核对。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

经国际局登记已经死亡的申请人，进入国家阶段时，不应写入进入声明中，已死亡申请人的继承人尚未确定的除外。

专利合作条约规定，申请人的国籍、居所是否如其所声称，应当由受理局根据其本国法审查并决定。经过受理局审查过的信息记载在国际局出版的国际公布文本扉页上，审查员一般不得再提出疑问。

3.1.5.2 申请人的资格

申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织的，应当根据专利法第十七条的规定审查申请人是否有资格提出申请。

国际申请是由一个申请人提出的，该申请人通常是 PCT 缔约国的国民或居民，至少是巴黎公约成员国的国民或居民，所以申请人未发生变化的，不必再审查其是否符合专利法第十七条的规定。国际申请中有两个或两个以上申请人的，专利合作条约规定只要其中至少有一人是 PCT 缔约国的国民或居民即可，照此规定，国际申请提出时对中国的申请人就有可能是非 PCT 缔约国的国民或居民。另外，专利合作条约只对提出国际申请时的申请人的所属国加以限定，而当申请人发生变更时，对于受让人的所属国没有任何规定。

进入国家阶段时申请人或部分申请人所属国有可能是非 PCT 缔约国。在这种情况下，应当参照本指南第一部分第一章第 4.1.3.2 节的规定进行审查。所有申请人都不符合专利法第十七条规定的，应当驳回该申请。部分申请人不符合专利法第十七条规定的，应当发出审查意见通知书，通知申请人删除没有资格的申请人。如果申请人拒绝删除，应当驳回该申请。

3.1.5.3 申请人的译名

在国际阶段中规定，申请人为个人时姓名的写法应当姓在前、名在后，在进入声明中填写申请人译名时姓和名的先后顺序应当按照其所属国的习惯写法书写。

申请人认为进入声明中填写的申请人译名不准确的，在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前可以用主动补正的方式提出。审查员经审查确认改正后的译名

与原文相符，应当接受补正，并在国家公布或者公告中使用新译名。申请人在专利局作好准备工作之后要求改正译名的，应当办理著录项目变更手续。

3.1.6 审查基础文本声明

在国际阶段，申请人在收到国际检索报告之后，可以根据专利合作条约第 19 条的规定对权利要求书作出修改，修改应当在规定的期限内向国际局提出。在国际初步审查过程中，申请人还可以按照专利合作条约第 34 条的规定对说明书、附图和权利要求书作出修改，修改应当向国际初步审查单位提出。此外，国际申请进入国家阶段时，申请人也可能按照专利合作条约第 28 条或第 41 条提出修改。

由此可见，国际申请进入国家阶段时，除原始申请文件外，可能还要提出一份或几份修改文本，申请人应当在进入声明中审查基础一栏内指明在后续程序中应当依据的文本，即对审查基础文本作出声明。

在国际阶段及进入国家阶段后均没有对申请作出修改的，审查基础应当是原始申请。国际阶段或者进入国家阶段时作出过修改并在审查基础文本声明中加以指明的，审查使用的文本应当是以修改文件替换原始申请相应部分之后的文本。国际阶段作出过修改但在审查基础文本声明中没有指明的，应当认为该修改已经放弃，专利局对该修改不予考虑。

审查基础文本声明中提及的国际阶段按照专利合作条约第 19 条的修改，应当在国际公布文本中有相应内容；按照专利合作条约第 34 条的修改，应当在专利性国际初步报告之后附有相应内容。审查基础文本声明中提及的国际阶段的修改实际不存在的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人改正进入声明中审查基础一栏中的有关内容。

细则 123

审查基础文本声明中提及国际阶段的修改的，应当自进入日起两个月内提交该修改文件的译文。期限届满时仍未提交的，对声明中提及的修改将不予考虑，审查员应当发出修改不予考虑通知书。

3.2 原始申请的译文和附图

根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第（三）项的规定，国际申请以外文提出的，在进入国家阶段时，需提交原始国

际申请的说明书、权利要求书的译文。译文与原文明显不符的，该译文不作为确定进入日的基础。

根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第（五）项的规定，国际申请以外文提出的，应当提交摘要的译文，有附图和摘要附图的，还应当提交附图副本并指定摘要附图，附图中有文字的，应当将其替换为对应的中文文字。

3.2.1 说明书和权利要求书的译文

说明书、权利要求书的译文应当与国际局传送的国际公布文本中说明书、权利要求书的内容相符。译文应当完整，并忠实于原文。申请人不得将任何修改的内容加入原始申请的译文中。

国际公布文本中标明是替换页、更正页的内容一般认为是原始申请的内容。在国际申请提出时作为说明书、权利要求书的一部分的内容，经过受理局审查后宣布“不予考虑”，并且在国际公布文本中加以标注的，在译文中应当用中文作出同样的标注，例如在没有提供附图的情况下说明书中提及附图的内容。

说明书（包括附图）、权利要求书中含有违反道德或公共秩序的内容，或者其他贬低性的陈述，经国际局认定，并在国际公布时删除的内容，不应当再加入原始申请的译文中。如果上述内容又出现在译文中，审查员应当发出补正通知书，通知申请人改正译文中的错误。国际公布时对上述内容没有删除，并出现在译文中的，应当参照本指南第一部分第一章第7节的规定处理。

条约细则 49.5
(a 之二)

在国际阶段，国际申请说明书、权利要求书中包含有核苷酸和 / 或氨基酸序列，并且序列表是作为说明书单独部分提交的，在提交译文时，应当提交一份符合规定的计算机可读形式的序列表作为说明书的一个单独部分。申请人提交的序列表应当与国际公布的一致。未提交或者所提交的序列表与国际公布的明显不一致的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

序列表部分的自由文字内容已写入说明书的主要部分的，序列表部分的任何文字不需要翻译。

说明书中引用的计算机程序语言不需要翻译，引用的参考资料中的编者姓名、文献标题的翻译只要满足国家公布的要求即可。

3.2.2 附 图

根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第（五）项的规

定，国际申请以外文提出，有附图的应当提交附图副本。附图中有文字的，应当将其替换为对应的中文文字，并且重新绘制附图，以中文文字替换原文并标注在适当的位置上。即使附图中的文字内容不符合专利法实施细则第二十一条的规定，也应当按照原始申请译出。重新绘制的附图应当与国际公布文本中的附图相同，同时要满足本指南第一部分第一章第 4.3 节对附图的格式要求。

附图中的“Fig”字样可以不译成中文。附图中出现的计算机程序语言或作为屏幕显示图像的某些文字内容不必译成中文。

不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

3.2.3 摘要译文和摘要附图

细则 121.1 (5)

摘要译文应当与国际公布文本扉页记载的摘要内容一致。国际检索单位的审查员对申请人提交的摘要作出修改的，应当提交修改后摘要的译文。例如，国际检索报告不包含在首次公布的国际公布文本 A2 中，而在随后公布的国际公布文本 A3 中，并且国际公布文本 A3 与国际公布文本 A2 扉页记载的摘要内容不相同的，应当以国际公布文本 A3 中的摘要内容为依据译出。

译文在不改变原文内容的基础上应当简短，在没有多余词句的情况下，审查员不得以不符合本指南第一部分第一章第 4.5.1 节关于摘要字数的规定为理由要求申请人修改或依职权修改。

国际公布中没有摘要的，进入国家阶段时，申请人也应提交国际申请原始摘要的译文。

摘要译文不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

国际申请有摘要附图的，应当在进入声明中予以指定。指定的摘要附图应当与国际公布时的摘要附图一致。首次公布不包括检索报告，并且首次公布的国际公布文本 A2 与随后公布的国际公布文本 A3 使用的摘要附图不一致的，应当以随后公布时的摘要附图为准。不符合规定的，审查员可以通知申请人补正，或者依职权予以指定，并通知申请人。

细则 121.1

3.3 以中文提出的国际申请

以中文提出的国际申请在进入国家阶段时只需要提交进入声明。

3.4 期限届满前的处理

专利合作条约第 23 条 (1) 规定，在按照第 22 条适用的期限

届满以前，任何指定局不应处理或审查国际申请。适用的期限是指自优先权日起三十个月。同时在第 23 条（2）又规定，尽管有（1）的规定，指定局根据申请人的明确的请求，可以在任何时候处理或审查国际申请。对于选定局，专利合作条约第 40 条也作了相应的规定。

3.4.1 提前处理

要求专利局在优先权日起三十个月期限届满前处理和审查国际申请的，根据专利法实施细则第一百二十九条的规定，申请人除应当办理第一百二十条和第一百二十一条所述的进入国家阶段手续外，还应当办理下述手续：

（1）按照专利合作条约第 23 条（2）的规定提出明确的请求。

（2）国际局尚未向专利局传送国际申请的，申请人应当提交经确认的国际申请副本，该副本是经受理局确认的“受理本”副本，或者是经国际局确认的“登记本”副本。

（3）申请人也可以要求国际局按照专利合作条约实施细则 47.4 的规定向专利局传送国际申请副本，或者向专利局提出请求，由专利局要求国际局传送国际申请副本。

对于满足上述要求的国际申请，审查员应当及时处理和审查。

3.4.2 暂时不作处理

对于在优先权日起三十个月期限届满前办理了进入国家阶段手续，但是没有办理专利法实施细则第一百二十九条所述手续的国际申请，按照专利合作条约的规定暂时不作处理。

4. 国际阶段的修改文件译文的审查

4.1 按照专利合作条约第 19 条修改的权利要求书的译文

申请人声明以按照专利合作条约第 19 条作出修改的权利要求书作为审查基础，并且该修改的国际公布使用外文的，申请人应当在办理进入国家阶段手续时，最迟应当自进入日起两个月内提交其译文。根据专利法实施细则第一百二十三条的规定，在该期限之后提交译文的，修改部分将不予考虑，审查员应当发出修改不予考虑通知书。国际公布文本中包含按照专利合作条约第 19 条（1）提出的修改声明，并且申请人要求审查员考虑该声明的，应当在提交修改的权利要求书译文的同时提交该声明的译文。

修改的权利要求书（包括修改、增加、删除权利要求）的译文应当与国际公布文本中记载的相应部分内容一致。在国际阶段虽然提出过，但是由于不符合专利合作条约实施细则第 46 条的规定而未被国际局接受的修改，在进入国家阶段时不能再作为按照专利合作条约第 19 条的修改提出。

修改部分的译文应当做成能够与原始申请译文中对应部分互相替换的修改页。修改的权利要求书译文的第一页上方应标明“权利要求书（按照专利合作条约第 19 条的修改）”字样。

在进入国家阶段之后提交该修改文件译文的，应当附有补交修改文件的译文或修改文件表，在该表中应当表明将修改后的内容作为审查基础的意愿。

按照专利合作条约第 19 条修改的权利要求书的译文与原始申请的权利要求书的译文一起公布，该译文应当满足本指南关于公布的格式要求。

修改文件的译文不符合规定的，审查员应当发出修改文件缺陷通知书，通知申请人改正。期满未改正的，审查员应当发出修改不予考虑通知书。

按照专利合作条约第 19 条修改的权利要求书又作为国际初步审查的基础，并且申请人在进入国家阶段时将其作为专利性国际初步报告附件的译文提交的，在国家公布时不再公布该译文。

4.2 按照专利合作条约第 34 条作出的修改的译文

细则 123

申请人声明以按照专利合作条约第 34 条作出的修改作为审查基础，并且该修改是以外文作出的，应当在办理进入国家阶段手续时，最迟应当自进入日起两个月内提交其译文。在该期限之后提交译文的，修改部分将不予考虑，审查员应当发出修改不予考虑通知书。

修改部分的译文内容应当与国际局传送的专利性国际初步报告所附修改页的内容相符。在国际阶段申请人声称按照专利合作条约第 34 条作出修改，但未被审查员采纳，因而没有作为专利性国际初步报告附件传送的，在进入国家阶段时申请人不应当再将该内容作为按照专利合作条约第 34 条的修改向专利局提出。

修改部分的译文应当做成能够与原始申请译文中对应部分互相替换的修改页。如果由于修改使该页内容增加，可以在该页之后补入一页或几页。其页码为“Xa”“Xb”或“X-1”“X-2”。

由于修改使某页完全删除的，应当在修改说明中指出。权利要求书中某项被删除时，可以保留原编号，注明“删除”字样，也可以将修改后的权利要求书中的权利要求重新连续编号，并加以说明。修改的译文前应附有简短的修改说明，该说明上方应标有“专利性国际初步报告附件译文”字样。修改说明只需指明修改所涉及的部分。

在进入国家阶段之后提交专利性国际初步报告附件译文的，应当附有补交修改文件的译文或修改文件表，在该表中表明以该修改为审查基础的意愿。

修改文件的译文不符合规定的，审查员应当发出修改文件缺陷通知书，通知申请人改正。期满未改正的，审查员应当发出修改不予考虑通知书。

专利性国际初步报告附件译文在国家公布时不予公布。

5. 其他文件的审查

5.1 委托和委托书

5.1.1 委 托

法 18.1

在中国内地没有经常居所或者营业所的外国申请人，其国际申请在进入国家阶段时，应当委托专利代理机构办理有关事务。如果申请人没有委托专利代理机构，审查员应当参照本指南第一部分第一章第 6.1.1 节中的有关规定处理。

在中国内地有经常居所或者营业所的申请人，其国际申请在进入国家阶段时，可以不委托专利代理机构。

5.1.2 委托书

细则 17.2

国际申请进入国家阶段时，提交的委托书除应当符合本指南第一部分第一章第 6.1.2 节的规定外，还应当写明国际申请号、申请人（即委托人）的原文姓名或名称以及中文译名。申请人的原文姓名或名称，除有变更的情况外，应当与国际公布文本扉页的记载使用相同的语言并且内容完全一致；国际阶段作过变更的，应当与“记录变更通知书”（PCT/IB/306 表）上记载的变更后的内容完全一致。译名应当与进入声明中的记载完全一致。

在进入国家阶段的同时办理变更申请人手续的，可以只提交变更后申请人签署的委托书。

国际申请在进入国家阶段时没有提交委托书，或者提交的委托书存在缺陷的，应当适用本指南第一部分第一章第 6.1.2 节中的有关规定。

5.2 要求优先权

5.2.1 要求优先权声明

根据专利法实施细则第一百二十七条第一款的规定，申请人在国际阶段要求了一项或者多项优先权，而且在进入国家阶段时该优先权要求继续有效的，视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。

申请人应当在进入声明中准确地写明其在先申请的申请日、申请号及原受理机构名称。除下段所述情况外，写明的内容应当与国际公布文本扉页中的记载一致。审查员发现不一致时，可以以国际公布文本扉页中记载的内容为依据，依职权改正进入声明中的不符之处，并且及时通知申请人。

国际局曾经向专利局传送的“撤回优先权要求通知书”（PCT/IB/317 表）或“优先权要求被认为未提出通知书”（PCT/IB/318 表）中所涉及的优先权要求应认为已经失去效力，不应写入进入声明中。不符合规定的，审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

在国际阶段受理局对于优先权要求的有效性，即作为优先权基础的在先申请是否在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员中提出、申请人是否为巴黎公约成员国的国民或居民、在先申请的申请日是否在国际申请日前十二个月之内等已经作出审查，并且对不符合上述条件的优先权要求宣布视为未提出的，专利局不再提出疑问。

申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号的，应当在进入声明中写明。不符合规定的，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

申请人认为在国际阶段提出的优先权书面声明中某一事项有书写错误，可以在办理进入国家阶段手续的同时或者自进入日起两个月内提出改正请求。改正请求应以书面形式提出，写明改正后的优先权事项。对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副

本的，在提出改正请求的同时还应当附上在先申请文件副本作为改正的依据。不符合规定的，视为未提出该改正请求。

进入国家阶段不允许提出新的优先权要求。

5.2.2 在先申请文件副本的提供

细则 127.3

申请人在国际阶段已依照专利合作条约的规定，提交过在先申请文件副本的，专利局不得要求申请人本人提供在先申请文件副本，该在先申请文件副本由专利局请求国际局提供。专利局的审查员认为有必要核查在先申请文件副本的，应当请求国际局传送该申请的在先申请文件副本。例如，国际检索报告中相关文件一栏内标明“PX”“PY”等类文件的；国际检索单位审查员没有检索到，但是专利局负责实质审查的审查员在补充检索中检索到“PX”“PY”等类文件的；在国际阶段存在援引加入项目或部分的。

国际局通知专利局，申请人在国际阶段没有按照规定提交在先申请文件副本的，除另有规定外，审查员应当发出办理手续补正通知书，通知申请人在指定期限内补交；期满仍未提交的，审查员应当针对相应的优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

5.2.3 在先申请文件副本的审查

国际局提供了在先申请文件副本或者申请人补交了在先申请文件副本的，审查员应当对在先申请文件副本进行审查。

5.2.3.1 与优先权声明不一致

审查员应当以在先申请文件副本为依据，检查优先权声明中的各项内容，如果与在先申请文件副本中记载的一项或者两项内容不一致，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

5.2.3.2 提供享有优先权的证明

审查员应当检查国际申请的申请人在申请日时是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。对于不是向专利局提出的在先申请，符合下列情况之一的，应当认为申请人有权要求优先权：

- (1) 在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人；
- (2) 在后申请的申请人是在先申请的申请人之一；

(3) 在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。

对于(3)的情况,除申请人在国际阶段已经作出符合要求的享有优先权的声明以外,申请人应当提交相应的证明文件。证明文件应当由转让人签字或者盖章。证明文件应当是原件,或者是经过公证的复印件。

经审查发现国际申请的申请人不符合上述(1)(2)两种情况的,应当检查国际公布文本中是否记载有申请人作出的有权要求该在先申请优先权的声明,如果有该声明,并且审查员认为声明是真实可信的,不得再要求申请人提交证明文件。在没有声明或声明不符合要求的情况下,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

对于在先申请是在中国提出的国家申请,审查员应当适用本章第 5.2.6 节的规定审查在后申请的申请人是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。

5.2.4 优先权要求费

细则 127.2

要求优先权的,申请人应当自进入日起两个月内缴纳优先权要求费;期满未缴纳或者未缴足的,视为未要求优先权,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

5.2.5 优先权要求的恢复

5.2.5.1 根据专利法实施细则第一百二十八条的恢复

国际申请要求了优先权,且国际申请日在优先权期限届满之后两个月内,在国际阶段已经由受理局批准恢复优先权的,专利局一般不再提出疑问,国际申请进入国家阶段时,申请人不需要再次办理恢复手续。在国际阶段申请人未请求恢复优先权,或者提出了恢复请求但受理局未批准,申请人有正当理由的,可以自进入日起两个月内请求恢复优先权,提交恢复优先权请求书,说明理由,并且缴纳恢复权利请求费、优先权要求费,未向国际局提交过在先申请文件副本的,同时还应当附具在先申请文件副本。未按照上述规定办理恢复手续的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

国际申请在国际阶段发生过专利合作条约实施细则 26 条之二.2 的情形，由国际局或者受理局宣布过优先权要求视为未提出的，申请人可以自进入日起两个月内提交恢复优先权请求书，并且缴纳恢复权利请求费、优先权要求费，对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的，同时还应当附具在先申请文件副本作为恢复的依据。其条件是被视为未提出的优先权要求的有关信息连同国际申请一起公布过。

办理的恢复手续符合上述规定的，准予恢复优先权，审查员发出恢复权利请求审批通知书；不符合规定的，不予恢复优先权。

专利法实施细则第六条第一款、第二款的规定不适用申请人延误专利法实施细则第一百二十八条规定的期限。

5.2.5.2 根据专利法实施细则第六条的恢复

除本章第 5.2.5.1 节另有规定外，国际申请在进入国家阶段后，由于下述情形之一导致视为未要求优先权的，可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利：

（1）申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号，进入声明中仍未写明在先申请的申请号。

（2）要求优先权声明填写符合规定，申请人未在规定期限内提交在先申请文件副本或者优先权转让证明。

（3）要求优先权声明中在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容与在先申请文件副本中记载的不一致。

（4）要求优先权声明填写符合规定，但未在规定期限内缴纳或者缴足优先权要求费。

有关恢复权利请求的处理，适用本指南第五部分第七章第 6 节的有关规定。

除以上情形外，其他原因造成被视为未要求优先权的，不予恢复。

5.2.6 在先申请是在中国提出

国际申请要求优先权的在先申请是在中国提出的国家申请，对于优先权的初步审查，除本章第 5.2.3.2 节外，与其他国际申请的审查完全相同。

在先申请是在中国提出的，要求优先权的在后申请的申请人

与在先申请的申请人应当完全一致，或者由在先申请的全体申请人将优先权转让给在后申请的申请人。未满足上述条件的，视为未要求优先权。

在先申请是在中国提出的，要求优先权的国际申请进入国家阶段，应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时，其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十五条第二款第（一）、第（二）和第（三）项所列情形之一的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。由于国际申请的特殊程序，审查员不按专利法实施细则第三十五条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理；同样，对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况，审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题；上述问题均留待后续程序中处理。

5.3 援引加入

根据专利合作条约实施细则的规定，申请人在递交国际申请时遗漏或者错误提交了某些项目或部分，可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏或者正确的项目或部分，而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求，“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。

对于在国际阶段存在援引加入项目或部分的国际申请，申请人在办理进入国家阶段手续时应当提交与援引加入相关的在先申请文件副本的中文译文，并在进入声明中正确指明援引加入的项目或部分在原始申请文件译文（或以中文提出的原始申请文件）和在先申请文件副本译文（或以中文提出的在先申请文件副本）中的位置。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正，期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

申请人在国际阶段要求了援引加入项目或部分涉及的优先权，但在国家阶段该优先权不符合本章第 5.2.3.2 节或者第 5.2.6 节的规定，或者受理局关于援引加入的项目或部分的审批明显存在错误的，例如，申请人在国际阶段未按照规定提交在先申请文件副本，审查员应当发出补正通知书，通知申请人请求修改相对于中国的申请日以保留援引加入项目或部分，或者请求不修改相对于中国的申请日但删除援引加入项目或部分。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

如果申请人请求修改相对于中国的申请日，审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”（PCT/RO/114

表)中的记载为依据,重新确定该国际申请在中国的申请日,并发出重新确定申请日通知书。因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的,按照本章第 5.2.5.1 节的规定请求恢复优先权的除外,审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

5.4 不丧失新颖性的公开

根据专利法实施细则第一百二十四条的规定,国际申请涉及的发明创造有专利法第二十四条第(二)项或者第(三)项所述情形之一,并且在提出国际申请时作出过声明的,应当在进入声明中予以说明,并自进入日起两个月内提交专利法实施细则第三十三条第三款规定的有关证明文件;未予说明或者期满未提交证明文件的,其申请不适用专利法第二十四条的规定。

申请人在进入声明中指明在国际申请提出时要求过不丧失新颖性宽限期的,国际公布文本扉页中应当有相应的记载,记载的内容包括所提及的不丧失新颖性的公开发生的日期、地点、公开类型以及展览会或会议的名称。进入声明中提及的展览会应当属于专利法实施细则第三十三条第一款规定的情形,所提及的学术会议或技术会议应当属于专利法实施细则第三十三条第二款规定的情形。不符合规定的,审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期通知书。

在国际公布文本中有记载而在进入声明中没有指明的,申请人可以在进入日起两个月内补正。

由于国际申请的特殊程序,提交证明材料的期限是自进入日起两个月。对于证明材料的要求参照本指南第一部分第一章第 6.3 节的规定。

5.5 生物材料样品保藏事项

5.5.1 进入声明中的指明

根据专利法实施细则第一百二十五条第一款的规定,申请人按照专利合作条约规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当在进入声明中予以指明。该指明应当包括指出记载保藏事项的文件种类,以及必要时指出有关内容在该文件中的具体记载位置。

保藏事项是以非表格形式记载在说明书中的,应当在进入声明的规定栏目中,指明记载的内容在说明书译文中的页码和行数。

审查员应当对译文的相应内容进行检查。保藏事项记载在“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)中或其他单独的纸页中的,该表或该纸页应当包含在国际公布文本中。审查员经核对发现在进入声明中指明的译文的相应位置没有关于保藏事项的记载,或者在进入声明中指明的“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)或其他另页说明并不包含在国际公布文本中的,应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出。

细则 125.2

申请人在国际阶段已经按照专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出说明,但是没有在进入声明中予以指明或指明不准确的,可以在自进入日起四个月内主动补正。期满未补正的,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。

5.5.2 生物材料样品保藏说明

根据专利法实施细则第一百二十五条的规定,申请人按照专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当视为符合专利法实施细则第二十七条第(三)项的规定。

条约细则 13

之二.3(a)

13之二.4(a)

根据专利合作条约实施细则的规定,对保藏的生物材料的说明应包括的事项有:保藏单位的名称和地址、保藏日期、保藏单位给予的保藏编号。只要该说明在国际局完成国际公布准备工作之前到达国际局,就应认为该说明已及时提交。因此,申请人在进入声明中所指明的生物材料样品的保藏说明作为说明书的一部分或者以单独的纸页包含在国际公布文本中,其内容包括上述规定事项,审查员应当认为是符合要求的说明。在国际阶段申请人没有作出生物材料样品保藏说明,而在进入声明中声称该申请涉及生物材料样品保藏的,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。

如果申请人在申请日时提交了生物材料样品的保藏证明,并且国际局将其作为国际申请的一部分包含在国际公布文本中,申请人请求对生物材料样品保藏说明中遗漏事项作出补充的,审查员可以以国际公布文本中的保藏证明为依据,同意其补充或改正。

审查员发现生物材料样品保藏说明与保藏证明中记载的保藏事项的内容不一致,并且可以确定不一致是由于保藏说明中的书写错误造成的,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请

人补正。期满未补正，审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书，通知申请人该生物材料样品视为未保藏。

生物材料样品保藏的说明是以“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134 表)的形式或者以说明书以外的其他单独纸页形式提交的，作为国际申请的一部分，进入国家阶段时应当译成中文。没有译成中文的，审查员应当发出办理手续补正通知书，通知申请人补正。期满未补正，视为没有作出生物材料样品保藏说明，审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书，通知申请人该生物材料样品视为未保藏。

5.5.3 生物材料样品保藏证明

细则 125.3

由于国际申请的特殊程序，提交生物材料样品保藏证明和存活证明的期限是自进入日起四个月。对保藏证明和存活证明内容的审查，适用本指南第一部分第一章第 5.2.1 节的规定。

5.6 遗传资源的来源

法 26.5

细则 126

国际申请涉及的发明创造的完成依赖于遗传资源的，申请人应当在进入声明中予以说明，并填写遗传资源来源披露登记表。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的，该专利申请应当被驳回。

5.7 进入国家阶段后对申请文件的修改

专利法实施细则第一百三十条规定，申请人可以在办理进入国家阶段手续之后在规定的期限内提出对专利申请文件的修改，此种修改称为国家阶段的修改。

要求获得实用新型专利权的国际申请，申请人可以自进入日起两个月内对专利申请文件主动提出修改。

要求获得发明专利权的国际申请，可以按照专利法实施细则第五十七条第一款的规定对申请文件主动提出修改。

当国际申请进入国家阶段时，申请人明确要求以按照专利合作条约第 28 条或第 41 条作出的修改为审查基础的，可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件，该修改视为按照专利法实施细则第一百三十条的规定主动提出的修改。

申请人提交修改文件时应当附有详细的修改说明。修改说明可以是修改前后内容的对照表，也可以是在原文件复制件上的修改标

注。修改是在进入国家阶段时提出的，在修改说明上方应当注明“按照专利合作条约第 28 条（或第 41 条）作出修改”的字样。

修改的内容应当以替换页的形式提交，替换页与被替换页的内容应当相互对应，与被替换页的前、后页内容相互连接。

5.8 改正译文错误

条约 11(3)

根据专利合作条约的规定，国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。因此，由国际局传送给指定局或选定局的国际申请是具有法律效力的文本。以该文本为依据发现进入国家阶段时提交的译文存在错误的，在满足专利法实施细则第一百三十一条规定的条件下，允许改正译文中的错误。

译文错误是指译文文本与国际局传送的原文文本相比个别术语、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确的情况。译文文本与国际局传送的原文文本明显不符的情况不允许以改正译文错误的形式进行更正。

申请人可以在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前办理改正译文错误手续。

申请人改正译文错误，除提交改正页外，还应当提交书面改正译文错误请求，并且缴纳规定的译文改正费。不符合规定的，审查员应当发出视为未提出通知书。

译文改正页与原始译文的相应页应当能够相互替换，即替换后的前、后页内容能够连接。

如果不符之处是非文字部分，如数学式、化学式等，不作为译文错误处理，仅要求申请人作出补正。

法 35

5.9 实质审查请求

进入国家阶段的国际申请，如果指定了中国的发明专利，自优先权日起三年内应当提出实质审查请求，并缴纳实质审查费。审查员应当按照本指南第一部分第一章第 6.4 节的规定进行审查。

5.10 著录项目变更

5.10.1 经国际局记录的变更

5.10.1.1 国际局通知的效力

在国际阶段国际局应申请人或受理局的要求，对请求书中的

申请人或其姓名（名称）、居所、国籍或地址的变更，或者对请求书中的发明人或其姓名的变更进行记录，并书面通知指定局。专利局收到国际局“记录变更通知书”（PCT/IB/306 表），应当认为申请人已向专利局提出了著录项目变更申报，即不需要就该项变更再提交著录项目变更申报书及缴纳变更手续费。国际申请进入国家阶段时，应当直接使用变更后的著录项目。

5.10.1.2 补交证明材料

按照专利法实施细则第一百二十一条第一款第（六）项的规定，在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的，必要时申请人应当提供变更后的申请人享有申请权的证明材料。例如，国际局传送的“记录变更通知书”（PCT/IB/306 表）中记载的变更事项是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人、外国企业或者外国其他组织的，适用本指南第一部分第一章第 6.7.2.2 节第（3）（ii）项的规定。没有提交证明文件的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补交，期满未补交的，审查员应当发出视为撤回通知书。

国际局传送的记录变更通知书中指明变更的项目是申请人的姓名或名称、地址以及发明人姓名的，不需要提供任何证明材料，应当认为变更已经生效。

5.10.2 国家阶段的著录项目变更

进入国家阶段时或之后办理著录项目变更手续的，适用本指南第一部分第一章第 6.7.1 节的规定。

除本指南第一部分第一章第 6.7.2 节所述的几种著录项目变更证明文件外，以下两种情况，申请人或发明人所作的声明也可以作为申报变更的证明文件：

- （1）在国际申请提出时填写了错误的申请人姓名或名称；
- （2）在国际申请提出时填写了错误的发明人姓名。

5.11 请求复查

5.11.1 提出复查请求

条约 25

根据专利合作条约的规定，允许申请人向作为指定局或选定局的专利局提出复查请求的情况是：

- （1）受理局拒绝给予国际申请日，或者宣布国际申请已被认

为撤回；

(2) 国际局由于在规定期限内没有收到国际申请的登记本而宣布该申请被视为撤回。

细则 134
条约细则
51

复查请求应当自收到上述处理决定的通知之日起两个月内向专利局提出，请求中应当陈述要求复查的理由，同时附具要求进行复查处理决定的副本。国际局应申请人请求传送的有关档案文件的副本随后到达专利局。

5.11.2 其他手续

申请人在按照本章第 5.11.1 节所述提出复查请求的同时，应当向专利局办理专利法实施细则第一百二十条和第一百二十一条规定的进入国家阶段手续，并且在进入声明中标明已经提出复查请求的事实。

5.11.3 复查及复查后的处理

审查员认为复查请求是按照专利合作条约及其实施细则规定提出，并且按照规定办理了进入国家阶段手续的，应当对受理局或国际局作出的决定是否正确进行复查。

审查员认为上述国际单位的决定是正确的，该国际申请在中国的效力终止，应当按照本章第 2.2.1 节的规定办理。

审查员认为上述国际单位的决定是不正确的，应当认定该国际申请在中国是有效的，并继续进入国家阶段的处理和审查。对于受理局尚未确定国际申请日的申请，审查员应当通知申请人，该申请被认为是在应当确定为国际申请日的那一日向专利局提出的。

由于国际阶段程序的中断而没有完成国际公布的申请，审查员进行本章规定的审查时，应当以国际局传送的档案文件中登记本的副本代替本指南中提及的国际公布文本。

5.12 国际单位错误的改正

5.12.1 改正国际单位错误的声明

由于国际单位在事务处理上的疏忽而造成发出错误的通知书、在国际公布文本上出现了错误的记载、国际公布文本错误或

者造成漏发通知书、遗漏记载，由此导致进入国家阶段后审查员作出“国际申请在中国的效力终止”“补正”“优先权视为未要求”等处理的，申请人可以自审查员发出相应的通知书之日起六个月之内要求改正国际单位错误，该要求可以以“意见陈述书”的形式提出。

5.12.2 附件

申请人提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时，应当提供国际局已经改正或者已经接受改正的相应文件的复制件作为附件。例如：国际公布文本的改正本、“记录变更通知书”（PCT/IB/306表）的改正页、“选定通知书”（PCT/IB/331表）的改正页等。没有附件的改正要求不予接受。

5.12.3 改正后的处理

经审查或者经与国际局联系，证明确实是国际单位的错误并且已经由国际局作出改正，专利局应当承认改正后的结论。由于国际单位错误而作出“国际申请在中国的效力终止”结论的，专利局应当重新接受译文和费用，并以第一次办理并满足专利法实施细则第一百二十一条第一款第（一）项至第（三）项规定的进入国家阶段手续之日为进入日。在等待国际单位改正错误期间，办理某种手续的期限已经届满，由于错误尚未改正而无法按期办理的（例如提出实质审查请求、提交生物材料样品保藏及存活证明、提交不丧失新颖性公开证明等），申请人还应当提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时，完成各种耽误的手续。审查员对此应当认为是在规定期限内完成的。

由于国际单位错误而作出的其他导致申请人权利丧失的结论，经国际局通知改正错误后，应当恢复其相应的权利。

6. 国家公布

国家公布仅适用于进入中国的发明专利的国际申请。根据专利法实施细则第一百三十二条第一款的规定，对于要求获得发明专利权的国际申请，专利局经初步审查认为符合专利法及其实施细则有关规定的，应当在发明专利公报上予以公布。国际申请是以中文以外文字提出的，还应当公布申请文件的中文译文。

国际申请在进入国家阶段之前多数已由国际局自优先权日起

满十八个月完成国际公布，根据专利合作条约规定，如果国际公布使用的语言和在指定国按本国法公布所使用的语言不同，指定国可以规定，就权利的保护而言，公布的效力仅从使用后一种语言的译文按照本国法的规定予以公布后才产生。专利法实施细则第一百三十二条第二款对此作了明确规定，对于以中文以外文字提出的国际申请，专利法第十三条规定的要求临时保护的权利是在完成国家公布之后产生。由国际局以中文进行国际公布的，自国际公布日或者专利局公布之日起适用专利法第十三条的规定。

国家公布的另一目的是将该申请进入国家阶段的信息告知公众。

6.1 何时公布

除本章第 3.4 节所述的情况外，多数国际申请在自优先权日起满十八个月后进入国家阶段，不适用专利法第三十四条的规定。专利局对进入国家阶段的国际申请进行初步审查，认为合格之后，应当及时进行国家公布的准备工作。

6.2 公布形式

6.2.1 国际公布是使用外文的申请

国家公布以在发明专利公报中的登载和发明专利申请单行本的出版两种形式完成。

6.2.2 国际公布是使用中文的申请

国家公布以在发明专利公报中的登载完成。以中文提出的国际申请在完成国际公布前，申请人请求提前处理并要求提前进行国家公布的，国家公布以在发明专利公报中的登载和发明专利申请单行本的出版两种形式完成。

6.3 公布内容

6.3.1 发明专利公报中国家公布的内容

国际申请的国家公布在发明专利公报中与国家申请的公布分开，作为单独的一部分。国际申请的国家公布由著录项目、摘要和摘要附图（必要时）组成。著录项目包括：国际专利分类号、申请号、公布号、申请日、国际申请号、国际公布号、国际公布日、优先权事项、专利代理事项、申请人事项、发明人事项、发

明名称和电子形式公布的核苷酸和/或氨基酸序列表信息等。

发明专利公报中的索引部分是将公布的国际申请与国家申请合并按照规定序列编辑的。

6.3.2 发明专利申请单行本的内容

国际申请的发明专利申请单行本的内容应当包括扉页、说明书和权利要求书的译文、摘要的译文，还可以包括附图及附图中文字的译文。必要时，包括核苷酸和/或氨基酸的序列表部分、记载有生物材料样品保藏事项的“关于微生物保藏的说明”（PCT/RO/134 表）的译文、按照专利合作条约第 19 条修改后的权利要求书的译文以及有关修改的声明译文。修改后的权利要求书的译文应当排在原始提出的权利要求书译文的后面。扉页的内容应当与同时出版的发明专利公报中对同一申请公布的内容完全一致。

7. 缴费的特殊规定

7.1 申请费、公布印刷费、申请附加费及宽限费

申请费、公布印刷费及宽限费应当在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内缴纳。

申请人在收到国际申请进入中国国家阶段通知书之后，应当以国家申请号缴纳相关费用，在此之前可以以国际申请号缴纳相关费用。

申请人在办理进入国家阶段手续时未缴纳或未缴足申请附加费的，审查员应当通知申请人在指定期限内缴纳，期满未缴纳或未补足的，该申请被视为撤回。

7.2 费用减免

7.2.1 申请费的免缴

由中国专利局作为受理局受理并进行国际检索的国际申请在进入国家阶段时免缴申请费及申请附加费。

7.2.2 实质审查费的减免

由中国专利局作出国际检索报告及专利性国际初步报告的国际申请，在进入国家阶段并提出实质审查请求时，免缴实质审查费。

7.2.3 复审费和年费的减缴

细则 117

国际申请的申请人缴纳复审费和年费确有困难的,可以根据专利收费减缴办法向专利局提出收费减缴的请求。

7.3 其他特殊费用

在国际申请国家阶段流程中除本指南第五部分第二章第 1 节提到的几种费用以及本章第 7.1 节提到的宽限费外,还有以下几种特殊费用:

(1) 译文改正费应当在提出改正译文错误请求的同时缴纳。

(2) 单一性恢复费,应当在审查员发出的缴纳单一性恢复费通知规定的期限内缴纳(有关单一性恢复费的详细说明参见本部分第二章第 5.5 节)。

(3) 核苷酸和/或氨基酸序列表作为说明书的单独部分超过 400 页的,该序列表按照 400 页计算。

第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查

1. 引言

进入国家阶段的国际申请的实质审查，是指对符合专利法及其实施细则的规定进入国家阶段要求获得发明专利保护的国际申请的实质审查。进入国家阶段的国际申请，可以是根据专利合作条约第 22 条未经国际初步审查的国际申请，也可以是根据专利合作条约第 39 条经过国际初步审查的国际申请。

2. 实质审查原则

2.1 实质审查的基本原则

根据专利合作条约第 27 条（1）的规定，任何缔约国的本国法不得对国际申请的形式或内容提出与专利合作条约及其实施细则的规定不同的或其他额外的要求。专利合作条约第 27 条（5）又规定，专利合作条约及其实施细则中，没有一项规定的意图可以解释为限制任何缔约国按其意志规定授予专利权的实质条件的自由。尤其是专利合作条约及其实施细则关于现有技术的定义的任何规定是专门为国际程序使用的，因而各缔约国在确定国际申请中请求保护的发明是否可以被授予专利权时，可以自由适用本国法关于现有技术标准。

基于专利合作条约的规定，对于进入国家阶段的国际申请，应当根据以下原则进行审查：

（1）申请的形式或内容，适用专利法及其实施细则和本指南的规定，但上述规定与专利合作条约及其实施细则的规定不同的，以专利合作条约及其实施细则的规定为准。

（2）授予专利权的实质条件，适用专利法及其实施细则和本指南的规定。

2.2 与授予专利权的实质条件有关的条款

本章第 2.1 节（2）中规定的“授予专利权的实质条件”涉及专利法及其实施细则中的以下条款：

专利法第二条第二款：发明的定义；

专利法第五条：违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，以及违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传

资源并依赖该遗传资源完成的发明创造；

专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十七条：避免重复授权；

专利法第九条第二款：先申请原则；

专利法第十九条：保密审查；

专利法第二十二条：新颖性、创造性和实用性；

专利法第二十五条第一款第（一）项至第（五）项：不授予专利权的客体；

专利法第二十六条第三款：发明的充分公开；

专利法第二十六条第四款：权利要求书以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；

专利法第二十六条第五款及专利法实施细则第二十九条和第一百二十六条：遗传资源来源的披露；

专利法第二十九条：优先权；

专利法第三十一条及专利法实施细则第三十九条和第四十八条：单一性；

专利法第三十三条及专利法实施细则第四十九条第一款：修改及分案申请不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；

专利法实施细则第十一条：诚实信用；

专利法实施细则第二十三条第二款：独立权利要求应当包括发明的全部必要技术特征。

3. 实质审查依据文本的确认

3.1 申请人的请求

在进入国家阶段时，国际申请的申请人需要在进入声明中确认其希望专利局依据的审查文本。

国际申请国家阶段的实质审查，应当按申请人的请求，依据其在进入声明中确认的文本以及随后提交的符合有关规定的文本进行。

3.2 审查依据的文本

作为实质审查基础的文本可能包括：

（1）对于以中文作出国际公布的国际申请，原始提交的国际申请；对于使用外文公布的国际申请，原始提交的国际申请的中文译文。

(2) 对于以中文作出国际公布的国际申请, 根据专利合作条约第 19 条提交的修改的权利要求书; 对于使用外文公布的国际申请, 根据专利合作条约第 19 条提交的修改的权利要求书的中文译文。

(3) 对于以中文作出国际公布的国际申请, 根据专利合作条约第 34 条提交的修改的权利要求书、说明书和附图; 对于使用外文公布的国际申请, 根据专利合作条约第 34 条提交的修改的权利要求书、说明书和附图的中文译文。

(4) 根据专利法实施细则第五十条和 / 或第一百二十一条提交的补正文本。

(5) 根据专利法实施细则第一百三十二条第二款或第五十七条第一款提交的修改文本。

根据专利合作条约第 28 条或第 41 条提交的修改的权利要求书、说明书和附图视为根据专利法实施细则第一百三十二条第二款或第五十七条第一款提交的修改文本。

作为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。审查基础声明包括: 进入声明规定栏目中的指明, 以及进入国家阶段之后在规定期限内以补充声明的形式对审查基础的补充指明。后者是对前者的补充和修正。

按照规定提交的援引加入的项目或部分应当是原始申请文件的一部分。申请人在进入声明中指明申请文件中含有援引加入的项目或部分的, 审查员应当在初步审查部门审查的基础上(参见本部分第一章第 5.3 节), 核实援引加入项目或部分是否完全包含在在先申请文件副本和其中文译文之中。未包含的, 应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”(PCT/RO/114 表) 中的记载为依据, 重新确定国际申请相对于中国的申请日。

对于国际阶段的修改文件, 进入国家阶段未指明作为审查基础的, 或者虽指明但未按规定提交中文译文的, 不作为实质审查的基础。

细则 130.2

此外, 申请人在国际申请进入国家阶段后提出实质审查请求时, 或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内, 可以根据专利法实施细则第五十七条第一款的规定对申请文件进行修改。

有关审查依据文本的确认, 适用本指南第二部分第八章第

4.1 节的规定。上述修改文本以及按照专利法实施细则第五十七条的规定提交的修改文本的审查，适用本指南第二部分第八章第 5.2 节的规定。

3.3 原始提交的国际申请文件的法律效力

对于以外文公布的国际申请，针对其中文译文进行实质审查，一般不需核对原文；但是原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的依据。

对于国际申请，专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的权利要求书、说明书及其附图，包含援引加入的项目或者部分。

4. 实质审查中的检索

4.1 一般原则

对于进入国家阶段实质审查的国际申请，一般应当作全面检索。有关检索的要求适用本指南第二部分第七章的规定。

4.2 节约原则

从节约原则上考虑，审查员应当参考国际检索报告和专利性国际初步报告所提供的信息。但是需要注意，申请人要求作为审查依据的文本与作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本是否一致，以及要求保护的主题在国际阶段是否已被全面检索。

申请人要求作为审查依据的文本，其要求保护的主题已经在作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改的，或者要求保护的主题在国际阶段未被全面检索的，审查中不能简单地使用国际检索报告和专利性国际初步报告的结果，而需要对检索结果重新分析，并根据需要作出补充检索。

国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件足以破坏专利申请的新颖性和创造性的，则无需对该专利申请做进一步的检索。

需要注意的是，国际检索报告中所列出的某些文件类型与中国国家阶段实质审查的检索报告中所列出的相应文件类型含义不同，例如 P 类文件和 E 类文件。在国际检索报告中，“P”

表示公布日先于国际申请的申请日但迟于其所要求的优先权日的文件,“E”表示申请日或优先权日早于国际申请的申请日(非优先权日),公布日在该国际申请日的当天或之后且其内容涉及国际申请的新颖性的专利文件。在国际检索报告中出现的E类文件可能成为国家阶段检索报告中的PE类或E类文件。

5. 实质审查所涉及的内容和审查要求

本节重点说明进入国家阶段的国际申请的实质审查与国家申请实质审查的区别之处,对于相同之处则仅仅简单列举和指引参照相应的章节。

5.1 专利性国际初步报告的使用

国际申请的国际初步审查是根据专利合作条约第33条(1)的规定对请求保护的发明看起来是否有新颖性、是否有创造性(非显而易见性)和是否有工业实用性提出初步的无约束力的意见。专利合作条约第33条(2)~(4)对于新颖性、创造性和工业实用性的判断标准提出了具体要求,同时专利合作条约第33条(5)说明,该条(2)~(4)所述标准只供国际初步审查使用。任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否可以获得专利,可以采用附加的或不同的标准。

对附有专利性国际初步报告的国际申请,从节约原则上考虑,审查员应当参考专利性国际初步报告中所提供的意见。但是需要注意,申请人要求作为审查依据的文本与作出专利性国际初步报告所依据的文本是否一致。如果在申请人要求作为审查依据的文本中所要求保护的主题已经在作出专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改,则通常可以不参考专利性国际初步报告中对发明是否满足新颖性、创造性、工业实用性和其他授权条件所作出的判断。

需要强调的是,不能简单地将专利性国际初步报告中所给出的参考性意见作为国家阶段实质审查的结论性意见。审查员还应当注意在专利性国际初步报告中是否引用了未列入国际检索报告中的其他现有技术。

对于进入国家阶段的国际申请的实质审查,审查员应当对该专利申请是否符合专利法及其实施细则的实质要求作出独立的判断。

5.2 审查申请是否属于不授予专利权的发明创造

对进入国家阶段的国际申请进行实质审查时,首先应当对该申请的主题是否属于专利法第五条和第二十五条规定的情形、是否符合专利法第二条第二款的规定进行审查。进入国家阶段的国际申请属于专利法第五条或专利法第二十五条规定不授予专利权的发明创造(例如赌博工具、原子核变换方法)的,即使其申请主题不属于专利合作条约实施细则第39条规定所排除的内容,也不能被授予专利权。

有关这方面的审查要求,适用本指南第二部分第一章的规定。

5.3 优先权的审查

国际检索报告中列出了PX、PY类对比文件的,审查员应当对国际申请的优先权进行核实。

国际申请的优先权不能成立的,审查员应当通知申请人。在这种情况下,这些标有PX、PY的对比文件在对国际申请进行新颖性、创造性审查时可作为评价其新颖性、创造性的现有技术。

国际申请的优先权成立的,则应当对其中标有PX的对比文件进行核查。若标有PX的对比文件是中国的专利申请(或专利),或者是指定中国的国际申请,且其申请日早于该国际申请的优先权日,则在对该国际申请进行新颖性审查时,应当判断该对比文件是否构成抵触申请。

国际检索报告中列出了E类对比文件,且对比文件是中国的专利申请(或专利),或者是进入中国国家阶段的国际申请,并且其申请日介于该国际申请的优先权日和申请日之间的,则也应当核实国际申请的优先权。国际申请的优先权不能成立的,在对国际申请进行新颖性审查时,应当判断该对比文件是否构成抵触申请。

在进入国家阶段的国际申请的实质审查中检索到了在国际申请的优先权日与申请日之间公开,并影响其新颖性、创造性的对比文件,或者检索到了在国际申请的优先权日与申请日之间由任何单位或者个人向专利局提出申请并已公开的、影响其新颖性的在先申请或在先专利,审查员应当对国际申请的优先权进行核实。

需要注意的是，国际申请要求了优先权，且国际申请日在优先权期限届满之后 2 个月内，申请人有正当理由的，可以依据专利法实施细则第一百二十八条的规定自进入日起 2 个月内请求恢复优先权（参见本部分第一章第 5.2.5.1 节）。

5.4 新颖性和创造性的审查

对于专利性国际初步报告中列出、但没有被国际初步审查意见考虑的某些已公布的文件和非书面公开，在进入国家阶段的国际申请的实质审查中，对发明的新颖性和创造性进行判断时应予考虑。

专利性国际初步报告中列出的非书面公开是指：在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前，通过口头公开、使用、展览或者其他非书面方式向公众公开，而且这种非书面公开的日期记载在与国际申请的申请日或者有效的优先权日同日或者在其之后公众可以得到的书面公开之中。这种非书面公开在国际初步审查阶段不构成现有技术。

专利性国际初步报告中列出的某些已公布的文件是指：在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前提出申请、并且是在该日期之后或与该日期同日公布的专利申请文件或专利文件，或者要求享有一项在该日期之前提出的在先申请优先权的专利申请公布文件。这类已公布的申请或者专利在国际初步审查阶段不构成现有技术。

对进入国家阶段的国际申请的新颖性和创造性的审查，分别适用本指南第二部分第三章和第四章的规定。

5.5 单一性的审查

审查员应当注意，在申请人提出的作为审查基础的申请文件中，要求保护的发明是否存在缺乏单一性的多项发明。

对于缺乏单一性的多项发明，需要核实以下内容：

（1）缺乏单一性的多项发明中是否包含了在国际阶段由于申请人没有应审查员要求缴纳因缺乏单一性所需的附加检索费或附加审查费，而导致未做国际检索或国际初步审查的发明。

（2）缺乏单一性的多项发明是否包含了申请人在国际阶段未缴纳附加检索费或附加审查费而表示放弃的发明（例如申请人在国际阶段选择对某些权利要求加以限制而舍弃的发明）。

(3) 对于存在上述(1)或(2)中的情形,国际单位作出的发明缺乏单一性的结论是否正确。

细则 133.2

经审查认定国际单位所作出的结论是正确的,审查员应当发出缴纳单一性恢复费通知书,通知申请人在两个月内缴纳单一性恢复费。如果申请人在规定期限内未缴纳或未缴足单一性恢复费,并且也没有删除缺乏单一性的发明的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人国际申请中上述未经国际检索的部分将被视为撤回,并要求申请人提交删除这部分内容的修改文本。审查员将以删除了该部分内容的文本继续审查。

对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明,根据专利法实施细则第一百三十三条第二款、第四十八条第一款的规定,申请人不得提出分案申请。除此情形外,国际申请包含两项以上发明的,申请人可以依照专利法实施细则第一百三十三条第一款的规定提出分案申请。

经审查认定申请人提出的作为审查基础的申请文件中要求保护的主体不存在缺乏单一性问题,但是与国际单位所作出的结论不一致的,则应当对所有要求保护的主体进行审查。

在国际阶段的检索和审查中,国际单位未提出单一性问题,而实际上申请存在单一性缺陷的,参照本指南第二部分第六章的规定进行处理。

5.6 避免重复授权的审查

如果进入国家阶段的国际申请要求的是在中国提出的在先申请的优先权,或者要求的是已经进入中国国家阶段的在先国际申请的优先权,则可能造成重复授权。为避免重复授权,对此两件专利申请的审查,适用本指南第二部分第三章第6节的规定。

需要注意的是,在上述两种情形中,如果出现了视为未要求优先权或优先权不成立的情况,则在先申请可能成为破坏该国际申请新颖性的现有技术或抵触申请。

细则 131

5.7 改正译文错误

申请人自己发现提交的权利要求书、说明书及其附图中文字的中文译文存在错误,可以在下述期限内提出改正请求:

- (1) 在专利局作好公布发明专利申请的准备工作之前;
- (2) 在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段

通知书之日起三个月内。

申请人改正译文错误，应当提出书面请求，同时提交译文的改正页和缴纳规定的译文改正费。未按规定缴纳费用的，视为未提出改正请求。对于提出书面请求并缴纳规定的译文改正费的，审查员应当判断是否属于译文错误（参见本部分第一章第5.8节）。如果不属于译文错误，则应当拒绝改正译文错误的请求；如果属于译文错误，则需要核实改正的译文是否正确。在确认改正的译文正确的情况下，应当以此改正的文本为基础做进一步审查；如果改正的译文仍与原文不符，则应当通知申请人提交与原文相符的改正译文。

对于进入国家阶段后又提出分案申请的情况，如果在实质审查阶段申请人自己发现其原申请译文错误而导致分案申请也存在译文错误，则申请人可以办理改正译文错误手续，根据其原申请在提出国际申请时所提交的国际申请文本改正译文错误。审查员按照上述要求对改正的译文文本进行审查。

对于以外文公布的国际申请，针对其译文进行实质审查，一般不需核对原文。但是如果审查员在实质审查过程中发现由于译文错误而造成的某些缺陷在原始提交的国际申请文本或者国际阶段作出修改的原文中不存在，而在译文中存在，则应当在审查意见通知书中指出存在的缺陷，例如，说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定，或者权利要求书不符合专利法第二十六条第四款的规定，并要求申请人澄清或者办理请求改正译文错误手续。若申请人在答复时提交的修改文本超出了原中文译文记载的范围，但未办理请求改正译文错误手续，则审查员应当发出改正译文错误通知书。若申请人未在规定的期限内办理改正译文错误手续，则申请被视为撤回。

第四部分

复审与无效请求的审查

目 录

第一章	总 则	407
1.	引 言	407
2.	审查原则	407
2.1	合法原则	407
2.2	公正执法原则	407
2.3	请求原则	407
2.4	依职权审查原则	408
2.5	听证原则	408
2.6	公开原则	408
3.	合议审查	408
3.1	合议组的组成	408
3.2	关于组成五人合议组的规定	409
3.3	合议组成员的职责分工	409
3.4	合议组审查意见的形成	409
4.	独任审查	410
5.	回避制度与从业禁止	410
6.	审查决定	410
6.1	审查决定的审批	410
6.2	审查决定的构成	410
6.3	审查决定的公开	412
7.	更正及驳回请求	412
7.1	受理的更正	412
7.2	通知书的更正	412
7.3	审查决定的更正	412
7.4	视为撤回的更正	413
7.5	其他处理决定的更正	413
7.6	驳回请求	413
8.	关于审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序	413
第二章	复申请求的审查	414
1.	引 言	414

2.	复审请求的形式审查	414
2.1	复审请求客体	414
2.2	复审请求人资格	414
2.3	期 限	414
2.4	文件形式	415
2.5	费 用	415
2.6	委托手续	415
2.7	形式审查通知书	416
3.	前置审查	416
3.1	前置审查的程序	416
3.2	前置审查意见的类型	416
3.3	前置审查意见	417
4.	复审请求的合议审查	418
4.1	理由和证据的审查	418
4.2	修改文本的审查	419
4.3	审查方式	420
5.	复审请求审查决定的类型	420
6.	复审决定的送达	421
7.	复审决定的约束力	421
8.	复审程序的中止	421
9.	复审程序的终止	421
第三章	无效宣告请求的审查	422
1.	引 言	422
2.	审查原则	422
2.1	一事不再理原则	422
2.2	当事人处置原则	422
2.3	保密原则	423
3.	无效宣告请求的形式审查	423
3.1	无效宣告请求客体	423
3.2	无效宣告请求人资格	423
3.3	无效宣告请求范围以及理由和证据	424
3.4	文件形式	425
3.5	费 用	425
3.6	委托手续	425
3.7	权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的形式审查	426

3.8	形式审查通知书.....	427
4.	无效宣告请求的合议审查.....	427
4.1	审查范围	427
4.2	无效宣告理由的增加	429
4.3	举证期限	429
4.3.1	请求人举证.....	429
4.3.2	专利权人举证.....	430
4.3.3	延期举证	430
4.4	审查方式	430
4.4.1	文件的转送.....	431
4.4.2	口头审理	431
4.4.3	无效宣告请求审查通知书.....	431
4.5	案件的合并审理	431
4.6	无效宣告程序中专利文件的修改	432
4.6.1	修改原则	432
4.6.2	修改方式	432
4.6.3	修改方式的限制	432
4.7	无效宣告程序的中止	433
5.	无效宣告请求审查决定的类型	433
6.	无效宣告请求审查决定的送达、登记和公告	433
6.1	决定的送达.....	433
6.2	决定的登记和公告	434
7.	与外观设计国际申请有关的送达	434
8.	无效宣告程序的终止	434
9.	涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件审查的特殊规定	434
9.1	请求书和证明文件	435
9.2	审查顺序	435
9.3	审查基础	435
9.4	审查状态和结案的通知.....	435
第四章	复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定.....	436
1.	引 言	436
2.	口头审理的确定	436
3.	口头审理的通知	437
4.	口头审理前的准备	438
5.	口头审理的进行	438

5.1	口头审理第一阶段	438
5.2	口头审理第二阶段	439
5.3	口头审理第三阶段	440
5.4	口头审理第四阶段	440
6.	口头审理的中止	440
7.	口头审理的终止	441
8.	当事人的缺席	441
9.	当事人中途退庭	441
10.	证人出庭作证	441
11.	记 录	442
12.	旁 听	442
13.	当事人的权利和义务	442
第五章	无效宣告程序中外观设计专利的审查.....	444
1.	引 言	444
2.	现有设计	444
3.	判断客体	444
4.	判断主体	445
5.	根据专利法第二十三条第一款的审查	445
5.1	判断基准	446
5.1.1	外观设计相同	446
5.1.2	外观设计实质相同	446
5.2	判断方式	447
5.2.1	单独对比	447
5.2.2	直接观察	448
5.2.3	仅以产品的外观作为判断的对象	448
5.2.4	整体观察、综合判断	448
5.2.4.1	确定对比设计公开的信息	448
5.2.4.2	确定涉案专利	449
5.2.4.3	涉案专利与对比设计的对比	449
5.2.5	组件产品和变化状态产品的判断	449
5.2.5.1	组件产品	449
5.2.5.2	变化状态产品	450
5.2.6	设计要素的判断	450
5.2.6.1	形状的判断	450
5.2.6.2	图案的判断	450

5.2.6.3	色彩的判断.....	451
6.	根据专利法第二十三条第二款的审查.....	451
6.1	与相同或者相近种类产品现有设计对比.....	452
6.2	现有设计的转用、现有设计及其特征的组合.....	453
6.2.1	判断方法.....	453
6.2.2	现有设计的转用.....	453
6.2.3	现有设计及其特征的组合.....	454
6.2.4	独特视觉效果.....	454
7.	根据专利法第二十三条第三款的审查.....	455
7.1	商标权.....	455
7.2	著作权.....	455
8.	根据专利法第九条的审查.....	456
9.	外观设计优先权的核实.....	456
9.1	需要核实优先权的情况.....	456
9.2	外观设计相同主题的认定.....	457
9.3	享有优先权的条件.....	457
9.4	优先权的效力.....	457
9.5	多项优先权.....	457
第六章	无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定.....	459
1.	引 言.....	459
2.	实用新型专利保护客体的审查.....	459
3.	实用新型专利新颖性的审查.....	459
4.	实用新型专利创造性的审查.....	459
第七章	无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理.....	461
1.	引 言.....	461
2.	专利权人相同.....	461
2.1	授权公告日不同.....	461
2.2	授权公告日相同.....	462
3.	专利权人不同.....	462
第八章	无效宣告程序中有关证据问题的规定.....	464
1.	引 言.....	464
2.	当事人举证.....	464
2.1	举证责任的分配.....	464
2.2	证据的提交.....	464

2.2.1	外文证据的提交.....	464
2.2.2	域外证据及香港、澳门、台湾地区形成的证据的证明手续	465
2.2.3	物证的提交.....	465
3.	对证据的调查收集	466
4.	证据的质证和审核认定.....	466
4.1	证据的质证.....	466
4.2	证据的审核.....	466
4.3	证据的认定.....	467
4.3.1	证人证言	467
4.3.2	认可和承认.....	467
4.3.3	公知常识	468
4.3.4	公证文书	468
5.	其 他	469
5.1	互联网证据的公开时间.....	469
5.2	申请日后记载的使用公开或者口头公开	469
5.3	技术内容和问题的咨询、鉴定	469
5.4	当事人提交的样品等不作为证据的物品的处理.....	469

第一章 总 则

1. 引 言

根据专利法第四十一条的规定，复审和无效审理部对复审请求进行受理和审查，并作出决定。复审请求案件包括对初步审查和实质审查程序中驳回专利申请的决定不服而请求复审的案件。

根据专利法第四十五条和第四十六条第一款的规定，复审和无效审理部对专利权无效宣告请求进行受理和审查，并作出决定。

当事人对决定不服，依法向人民法院起诉的，复审和无效审理部可出庭应诉。

复审和无效审理部由专利局指定的技术专家和法律专家组成，设复审员和兼职复审员。

2. 审查原则

复审请求审查程序（简称复审程序）和无效宣告请求审查程序（简称无效宣告程序）中普遍适用的原则包括：合法原则、公正执法原则、请求原则、依职权审查原则、听证原则和公开原则。

法 21.1

2.1 合法原则

复审和无效审理部应当依法行政，复审请求案件（简称复审案件）和无效宣告请求案件（简称无效宣告案件）的审查程序和审查决定应当符合法律、法规、规章等有关规定。

法 21.1

2.2 公正执法原则

复审和无效审理部以客观、公正、准确、及时为原则，坚持以事实为根据，以法律为准绳，独立地履行审查职责，不徇私情，全面、客观、科学地分析判断，作出公正的决定。

法 41.1 及 45
细则 68 及 76

2.3 请求原则

复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的请求启动。

请求人在复审和无效审理部作出复审请求或者无效宣告请求审查决定前撤回其请求的，其启动的审查程序终止；但对

于无效宣告请求，复审和无效审理部认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外。

请求人在审查决定的结论已宣布或者书面决定已经发出之后撤回请求的，不影响审查决定的有效性。

2.4 依职权审查原则

复审和无效审理部可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

2.5 听证原则

在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实，并且具有陈述意见的机会。

在作出审查决定之前，在已经根据人民法院或者地方知识产权管理部门作出的生效的判决或者调解决定变更专利申请人或者专利权人的情况下，应当给予变更后的当事人陈述意见的机会。

细则 7

2.6 公开原则

除了根据国家法律、法规等规定需要保密的案件（包括专利申请人不服初审驳回提出复审请求的案件）以外，其他各种案件的口头审理应当公开举行，审查决定应当公开。

3. 合议审查

合议审查的案件，应当由三或五人组成的合议组负责审查，其中包括组长一人、主审员一人、参审员一或三人。

3.1 合议组的组成

复审和无效审理部根据专业分工、案源情况以及参加同一专利申请或者专利案件在先程序审查人员的情况，按照规定的程序确定、变更复审和无效宣告案件的合议组成员。

复审和无效审理部各申诉处负责人具有合议组组长资格；其他人员经复审和无效审理部部门负责人（简称部门负责人）

批准后获得合议组组长资格。

复审员、兼职复审员可以担任主审员或者参审员。

从审查部依个案聘请的审查员可以担任参审员。

复审和无效审理部作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的审查决定以后，同一请求人针对该审查决定涉及的专利权以不同理由或者证据提出新的无效宣告请求的，作出原审查决定的主审员不再参加该无效宣告案件的审查工作。

对于审查决定被人民法院的判决撤销后重新审查的案件，一般应当重新成立合议组。

3.2 关于组成五人合议组的规定

对下列案件，应当组成五人合议组：

- (1) 在国内或者国外有重大影响的案件；
- (2) 涉及重要疑难法律问题的案件；
- (3) 涉及重大经济利益的案件。

需要组成五人合议组的，由部门负责人决定，或者由有关处室负责人或者合议组成员提出后按照规定的程序报部门负责人审批。

由五人组成合议组审查的案件，在组成五人合议组之前没有进行过口头审理的，应当进行口头审理。

3.3 合议组成员的职责分工

组长负责主持复审或者无效宣告程序的全面审查，主持合议会议及其表决，确定合议组的审查决定是否需要报部门负责人审批。

主审员负责案件的全面审查和案卷的保管，起草审查通知书和审查决定，负责合议组与当事人之间的事务性联系；在无效宣告请求审查结论为宣告专利权部分无效时，准备需要出版的公告文本。

参审员参与审查并协助组长和主审员工作。

3.4 合议组审查意见的形成

合议组依照少数服从多数的原则对复审或者无效宣告案件的审查所涉及的证据是否采信、事实是否认定以及理由是否成立等进行表决，作出审查决定。

细则 42

4. 独任审查

对于简单的案件，可以由一人独任审查。

本部分中合议审查的相关规定适用于独任审查。

5. 回避制度与从业禁止

复审或者无效宣告案件合议组成员有专利法实施细则第四十二条规定情形之一的，应当自行回避；合议组成员应当自行回避而没有回避的，当事人有权请求其回避。

当事人请求回避的，应当以书面方式提出，并且说明理由，必要时附具有关证据。复审和无效审理部对当事人提出的请求，应当以书面方式作出决定，并通知当事人。

复审和无效审理部工作人员及其近亲属应当严格遵守有关从业禁止的相关规定。

6. 审查决定

6.1 审查决定的审批

合议组应当对审查决定的事实认定、法律适用、结论以及决定文件的形式和文字负全面责任。

合议组作出的审查决定，属下列情形的，须经部门负责人审核批准：

- (1) 组成五人合议组审查的案件；
- (2) 合议组的表决意见不一致的案件；
- (3) 审查决定被法院的判决撤销后，重新作出决定的案件。

负责审批合议组决定的部门负责人不同意合议组作出的审查决定时，可以提出意见并指示合议组重新合议；合议组重新合议后，与部门负责人的意见仍不一致的，部门负责人认为有必要在较大范围内进行研究的，应当召开部门会议进行讨论，合议组和负责审批的部门负责人应当按照与会人员二分之一以上的多数意见处理。

案件的审批者对审查决定的法律适用及结论负审批责任。

6.2 审查决定的构成

审查决定包括下列部分。

- (1) 审查决定的著录项目

复审请求审查决定的著录项目应当包括决定号、决定日、

发明创造名称、国际专利分类号（或者国际外观设计分类号）、复审请求人、申请号、申请日、发明专利申请的公开日和合议组成员。

无效宣告请求审查决定的著录项目应当包括决定号、决定日、发明创造名称、国际专利分类号（或者国际外观设计分类号）、无效宣告请求人、专利权人、专利号、申请日、授权公告日和合议组成员。

（2）法律依据

审查决定的法律依据是指审查决定的理由所涉及的法律、法规条款。

（3）决定要点

决定要点是决定正文中理由部分的实质性概括和核心论述。它是针对该案争论点或者难点所采用的判断性标准。决定要点应当对所适用的专利法、专利法实施细则有关条款作进一步解释，并尽可能地根据该案的特定情况得出具有指导意义的结论。

决定要点在形式上应当满足下列要求：

（i）以简明、扼要的文字表述。

（ii）表述应当合乎逻辑、准确、严密和有根据，并与决定结论相适应。

（iii）既不是简单地引用根据专利法或者专利法实施细则有关条款所得出的结论，也不是具体案由及结论的简述；可以从决定正文中摘出符合上述要求的关键语句。

（4）案由

案由部分可以按照时间顺序叙述复审或者无效宣告请求的提出、范围、理由、证据、受理，文件的提交、转送，审查过程以及主要争议等情况；也可以用归纳的方式简要记载作出审查决定所需的重要事项。这部分内容应当客观、真实，与案件中的相应记载相一致，能够正确地、概括性地反映案件的审查过程和争议的主要问题。

案由部分应当用简明、扼要的语言，对当事人陈述的意见进行归纳和概括，清楚、准确地反映当事人的观点，并且应当写明决定的结论对其不利的当事人的全部理由和证据。

在针对发明或者实用新型专利申请或者专利的复审或者无效宣告请求的审查决定中，应当写明审查决定所涉及的权利

要求的内容。

对于撤销驳回决定的复审决定可以简化或者省略案由部分。

(5) 决定的理由

决定的理由部分应当阐明审查决定所依据的法律、法规条款的规定,得出审查结论所依据的事实,并且具体说明所述条款对该案件的适用。这部分内容的论述应当详细到足以根据所述规定和事实得出审查结论的程度。对于决定的结论对其不利的当事人的全部理由、证据和主要观点应当进行具体分析,阐明其理由不成立、观点不被采纳的原因。

对于涉及外观设计的审查决定,应当根据需要使用文字对所涉及外观设计的主要内容进行客观的描述,必要时辅以图片或者照片。

(6) 结论

结论部分应当给出具体的审查结论,并且应当对后续程序的启动、时限和受理单位等给出明确、具体的指示。

(7) 附图

对于涉及外观设计的审查决定,应当根据需要使用外观设计的图片或者照片作为审查决定的附图。

6.3 审查决定的公开

复审和无效宣告请求审查决定的正文,除所针对的专利申请未公开的情况以外,应当全部公开。

7. 更正及驳回请求

7.1 受理的更正

复审或者无效宣告请求属于应当受理而不予受理的,或者已经受理而属于不予受理的,经部门负责人批准后进行更正,并且通知当事人。

7.2 通知书的更正

对于发出的各种通知书中存在的错误,发现后需要更正的,经部门负责人批准后进行更正,并且通知当事人。

7.3 审查决定的更正

对于复审或者无效宣告请求审查决定中的明显文字错误,

发现后需要更正的，经部门负责人批准后进行更正，并以通知书随附替换页的形式通知当事人。

7.4 视为撤回的更正

对于已经按照视为撤回处理的复审请求或者无效宣告请求，一旦发现不应被视为撤回的，经部门负责人批准后进行更正，复审或者无效宣告程序继续进行，并且通知当事人。

7.5 其他处理决定的更正

复审和无效审理部作出的其他处理决定需要更正的，经部门负责人批准后进行更正。

7.6 驳回请求

对于已经受理的复审或者无效宣告案件，经审查认定不符合受理条件的，经部门负责人批准后，作出驳回复审请求或者驳回无效宣告请求的决定。

8. 关于审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序

(1) 复审请求或者无效宣告请求审查决定被人民法院的生效判决撤销后，应当重新作出审查决定。

(2) 因主要证据不足或者法律适用错误导致审查决定被撤销的，不得以相同的理由和证据作出与原决定相同的决定。

(3) 因违反法定程序导致审查决定被撤销的，根据人民法院的判决，在纠正程序错误的基础上，重新作出审查决定。

第二章 复审请求的审查

1. 引 言

根据专利法第四十一条和专利法实施细则第六十五条至第六十八条的规定制定本章。

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，合议组可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。

2. 复审请求的形式审查

复审和无效审理部收到复审请求书后，应当进行形式审查。

法 41.1
细则 65.2

2.1 复审请求客体

对驳回决定不服的，专利申请人可以向复审和无效审理部提出复审请求。复审请求不是针对驳回决定的，不予受理。

法 41.1
细则 65.2

2.2 复审请求人资格

被驳回申请的申请人可以向复审和无效审理部提出复审请求。复审请求人不是被驳回申请的申请人的，其复审请求不予受理。

被驳回申请的申请人属于共同申请人的，如果复审请求人不是全部申请人，复审和无效审理部应当通知复审请求人在指定期限内补正；期满未补正的，其复审请求视为未提出。

法 41.1
细则 65.2

2.3 期 限

(1) 在收到驳回决定之日起三个月内，专利申请人可以向复审和无效审理部提出复审请求；提出复审请求的期限不符合上述规定的，复审请求不予受理。

(2) 提出复审请求的期限不符合上述规定、但在复审和无效审理部作出不予受理的决定后复审请求人提出恢复权利请求的，如果该恢复权利请求符合专利法实施细则第六条和第一

百一十六条第一款有关恢复权利的规定，则允许恢复，且复审请求应当予以受理；不符合该有关规定的，不予恢复。

(3) 提出复审请求的期限不符合上述规定、但在复审和无效审理部作出不予受理的决定前复审请求人提出恢复权利请求的，可对上述两请求合并处理；该恢复权利请求符合专利法实施细则第六条和第一百一十六条第一款有关恢复权利的规定，复审请求应当予以受理；不符合该有关规定的，复审请求不予受理。

2.4 文件形式

细则 65.1 (1) 复审请求人应当提交复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据。

细则 65.3 (2) 复审请求书应当符合规定的格式，不符合规定格式的，复审和无效审理部应当通知复审请求人在指定期限内补正；期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的，复审请求视为未提出。

2.5 费用

细则 110 及 111 (1) 复审请求人在收到驳回决定之日起三个月内提出了复审请求，但在此期限内未缴纳或者未缴足复审费的，其复审请求视为未提出。

(2) 在复审和无效审理部作出视为未提出决定后复审请求人提出恢复权利请求的，如果恢复权利请求符合专利法实施细则第六条和第一百一十六条第一款有关恢复权利的规定，则允许恢复，且复审请求应当予以受理；不符合上述规定的，不予恢复。

(3) 在收到驳回决定之日起三个月后才缴足复审费、且在作出视为未提出决定前提出恢复权利请求的，可对上述两请求合并处理；该恢复权利请求符合专利法实施细则第六条和第一百一十六条第一款有关恢复权利的规定，复审请求应当予以受理；不符合该有关规定的，复审请求视为未提出。

2.6 委托手续

细则 17.2 (1) 复审请求人委托专利代理机构请求复审或者解除、辞去委托的，应当参照本指南第一部分第一章第 6.1 节的规定在专利局办理手续。但是，复审请求人在复审程序中委托专利代

理机构，且委托书中写明其委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当参照上述规定在复审和无效审理部办理，无需办理著录项目变更手续。

复审请求人在复审和无效审理部办理委托手续，但提交的委托书中未写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，应当在指定期限内补正；期满未补正的，视为未委托。

(2) 复审请求人与多个专利代理机构同时存在委托关系的，应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人；未指定的，复审和无效审理部将在复审程序中最先委托的专利代理机构视为收件人；最先委托的专利代理机构有多个的，将署名在先的视为收件人；署名无先后（同日分别委托）的，应当通知复审请求人在指定期限内指定；未在指定期限内指定的，视为未委托。

细则 65.2

(3) 对于根据专利法第十八条第一款规定应当委托专利代理机构的复审请求人，未按规定委托的，其复审请求不予受理。

2.7 形式审查通知书

(1) 复审请求经形式审查不符合专利法及其实施细则和本指南有关规定需要补正的，复审和无效审理部应当发出补正通知书，要求复审请求人在收到通知书之日起十五日内补正。

(2) 复审请求视为未提出或者不予受理的，复审和无效审理部应当发出复审请求视为未提出通知书或者复审请求不予受理通知书，通知复审请求人。

(3) 复审请求经形式审查符合专利法及其实施细则和本指南有关规定的，复审和无效审理部应当发出复审请求受理通知书，通知复审请求人。

3. 前置审查

3.1 前置审查的程序

复审请求书（包括附具的证明文件和修改后的申请文件）经形式审查合格后转交给审查部门进行前置审查，并由审查部门提出前置审查意见。

3.2 前置审查意见的类型

前置审查意见分为下列三种类型：

(1) 复审请求成立，同意撤销驳回决定。

(2) 复审请求人提交的申请文件修改文本克服了申请中存在的缺陷，同意在修改文本的基础上撤销驳回决定。

(3) 复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本不足以使驳回决定被撤销，因而坚持驳回决定。

3.3 前置审查意见

(1) 审查部门应当说明其前置审查意见属于上述何种类型。坚持驳回决定的，应当对所坚持的各驳回理由及其涉及的各项缺陷详细说明意见；所述意见和驳回决定相同的，可以简要说明，不必重复。

(2) 复审请求人提交修改文本的，审查部门应当按照本章第 4.2 节的规定进行审查。经审查，审查部门认为修改符合本章第 4.2 节规定的，应当以修改文本为基础进行前置审查。审查部门认为修改不符合本章第 4.2 节规定的，应当坚持驳回决定，并且在详细说明修改不符合规定的意见的同时，说明驳回决定所针对的申请文件中未克服的各驳回理由所涉及的缺陷。

(3) 复审请求人提交新证据或者陈述新理由的，审查部门应当对该证据或者理由进行审查。

(4) 审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据，但下列情形除外：

(i) 对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据；

(ii) 认为申请存在驳回决定未指出，但足以用已告知过申请人的事实、理由和证据予以驳回的缺陷的，应当在前置审查意见中指出该缺陷；

(iii) 认为驳回决定指出的缺陷仍然存在的，如果发现申请还存在本章第 4.1 节第 (1) (3) (4) 种情形所述的缺陷，可以一并指出。

例如，审查部门在审查意见通知书中曾指出原权利要求 1 不符合专利法第二十二条第三款的规定，但最终以修改不符合专利法第三十三条的规定为由作出驳回决定。在复审请求人将申请文件修改为原申请文件的情况下，如果审查部门认为上述不符合专利法第二十二条第三款规定的缺陷依然存在，则属于

第(ii)种情形,此时应当在前置审查意见中指出该缺陷。

(5)前置审查意见属于本章第3.2节规定的第(1)种或者第(2)种类型的,复审和无效审理部不再进行合议审查,应当根据前置审查意见作出复审决定,通知复审请求人,并且由审查部门继续进行审批程序。审查部门不得未经复审和无效审理部作出复审决定而直接进行审批程序。

4. 复审请求的合议审查

4.1 理由和证据的审查

在复审程序中,合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。

除驳回决定所依据的理由和证据外,合议组发现申请中存在下列缺陷的,可以对与之相关的理由及其证据进行审查:

(1)不符合专利法实施细则第十一条的规定。

(2)足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。

(3)与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

例如,驳回决定指出权利要求1因存在含义不确定的用语导致保护范围不清楚。当其他权利要求同样因存在此类用语而导致保护范围不清楚时,合议组在复审程序中一并指出上述缺陷。

又如,驳回决定指出权利要求1相对于对比文件1和公知常识不具备创造性。当从属权利要求2-6进一步限定的附加技术特征也属于公知常识,且权利要求1-6均不具备创造性时,合议组一并指出权利要求1-6相对于对比文件1和公知常识不符合专利法第二十二条第三款的规定。

(4)驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷。

例如,驳回决定指出权利要求1不具备创造性。当该权利要求请求保护的明显是永动机时,合议组指出该权利要求不符合专利法第二十二条第四款的规定。

又如,驳回决定指出权利要求1对技术方案的某处限定导致其工作原理不清楚,不符合专利法第二十六条第四款的规定。当上述问题的根源在于说明书缺乏解决技术问题的技术手段时,合议组指出本申请不符合专利法第二十六条第三款的规定。

再如，驳回决定指出权利要求 1 不具备创造性。当权利要求 1 保护范围不清楚影响到创造性审查对区别特征的准确认定时，合议组指出权利要求 1 不符合专利法第二十六条第四款的规定。

除上述情形（1）至（4）外，对于与驳回决定指出缺陷相关的证据，合议组可以适度调整其使用方式，例如，在驳回决定依据的证据基础上变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据。

在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补入相应的技术辞典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

4.2 修改文本的审查

在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所作修改应当符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十六条的规定。

根据专利法实施细则第六十六条的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定：

（1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。

（2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。

（3）改变权利要求的类型或者增加权利要求。

（4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。

在复审程序中，复审请求人提交的申请文件不符合专利法实施细则第六十六条规定的，合议组一般不予接受，并应当在复审通知书中说明该修改文本不能被接受的理由，同时对之前可接受的文本进行审查。如果修改文本中的部分内容符合专利法实施细则第六十六条的规定，合议组可以对该部分内容提出审查意见，并告知复审请求人应当对该文本中不符合专利法实施细则第六十六条规定的部分进行修改，并提交符合规定的文

本，否则合议组将以之前可接受的文本为基础进行审查。

4.3 审查方式

针对一项复审请求，合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面审理与口头审理相结合的方式进行审查。

根据专利法实施细则第六十七条第一款的规定，有下列情形之一的，合议组应当发出复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者进行口头审理：

（1）复审决定将驳回复审请求。

（2）需要复审请求人依照专利法及其实施细则和审查指南有关规定修改申请文件，才有可能撤销驳回决定。

（3）需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明。

（4）需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。

细则 67.1

针对合议组发出的复审通知书，复审请求人应当在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复；期满未进行书面答复的，其复审请求视为撤回。复审请求人提交无具体答复内容的意见陈述书的，视为对复审通知书中的审查意见无反对意见。

针对合议组发出的复审请求口头审理通知书，复审请求人应当参加口头审理或者在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复；如果该通知书已指出申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的事实、理由和证据，复审请求人未参加口头审理且期满未进行书面答复的，其复审请求视为撤回。

5. 复审请求审查决定的类型

复审请求审查决定（简称复审决定）分为下列三种类型：

（1）复审请求不成立，驳回复审请求。

（2）复审请求成立，撤销驳回决定。

（3）专利申请文件经复审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基础上撤销驳回决定。

上述第（2）种类型包括下列情形：

（i）驳回决定适用法律错误的；

（ii）驳回理由缺少必要的证据支持的；

（iii）审查违反法定程序的，例如，驳回决定以申请人放

弃的申请文本或者不要求保护的技术方案为依据；在审查程序中没有给予申请人针对驳回决定所依据的事实、理由和证据陈述意见的机会；驳回决定没有评价申请人提交的与驳回理由有关的证据，以至可能影响公正审理的；

(iv) 驳回理由不成立的其他情形。

6. 复审决定的送达

根据专利法第四十一条第一款的规定，复审决定应当送达复审请求人。

7. 复审决定的约束力

复审决定撤销原驳回决定的，复审和无效审理部应当将有关的案卷返回审查部门，继续进行审查程序。

审查部门应当执行复审决定，不得以同样的事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的决定。

细则 105

8. 复审程序的中止

适用本指南第五部分第七章第 7 节的规定。

9. 复审程序的终止

复审请求因期满未答复而被视为撤回的，复审程序终止。

在作出复审决定前，复审请求人撤回其复审请求的，复审程序终止。

已受理的复审请求因不符合受理条件而被驳回请求的，复审程序终止。

第三章 无效宣告请求的审查

1. 引言

根据专利法第四十五条、第四十六条、第四十七条、第六十四条和专利法实施细则第六十九条至第七十六条的规定制定本章。

无效宣告程序是专利公告授权后依当事人请求而启动的、通常为双方当事人参加的程序。

2. 审查原则

在无效宣告程序中，除总则规定的原则外，还应当遵循一事不再理原则、当事人处置原则和保密原则。

2.1 一事不再理原则

细则 70.2

对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。

如果再次提出的无效宣告请求的理由（简称无效宣告理由）或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形。

2.2 当事人处置原则

请求人可以放弃全部或者部分无效宣告请求的范围、理由及证据。对于请求人放弃的无效宣告请求的范围、理由和证据，合议组通常不再审查。

在无效宣告程序中，当事人有权自行与对方和解。对于请求人和专利权人均向合议组表示有和解愿望的，合议组可以给予双方当事人一定的期限进行和解，并暂缓作出审查决定，直至任何一方当事人要求合议组作出审查决定，或者合议组指定的期限已届满。

在无效宣告程序中，专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改文本已被合议组接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任。

在无效宣告程序中，专利权人声明放弃权利要求或者外观设计的，视为专利权人承认该项权利要求或者外观设计自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该项权利要求或者外观设计的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该项权利要求或者外观设计无效这一主张的举证责任。专利权人放弃专利权不妨碍他人合法权益和公共利益的，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认。

2.3 保密原则

在作出审查决定之前，合议组的成员不得私自将自己、其他合议组成员、负责审批的部门负责人对该案件的观点明示或者暗示给任何一方当事人。

为了保证公正执法和保密，合议组成员原则上不得与一方当事人会晤。

3. 无效宣告请求的形式审查

复审和无效审理部收到无效宣告请求书后，应当进行形式审查。

法 45

3.1 无效宣告请求客体

无效宣告请求的客体应当是已经公告授权的专利，包括已经终止或者放弃（自申请日起放弃的除外）的专利。无效宣告请求不是针对已经公告授权的专利的，不予受理。

宣告专利权全部或者部分无效的审查决定作出后，针对已被该决定宣告无效的专利权提出的无效宣告请求不予受理，但是该审查决定被人民法院的生效判决撤销的除外。

3.2 无效宣告请求人资格

请求人属于下列情形之一的，其无效宣告请求不予受理：

（1）请求人不具备民事诉讼主体资格的。

细则 70.3

（2）以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权益相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的。

其中，利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人。

(3) 专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且请求宣告专利权全部无效、所提交的证据不是公开出版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人的。

(4) 多个请求人共同提出一件无效宣告请求的，但属于所有专利权人针对其共有的专利权提出的除外。

3.3 无效宣告请求范围以及理由和证据

(1) 无效宣告请求书中应当明确无效宣告请求范围，未明确的，复审和无效审理部应当通知请求人在指定期限内补正；期满未补正的，无效宣告请求视为未提出。

(2) 无效宣告理由仅限于专利法实施细则第六十九条第二款规定的理由，并且应当以专利法及其实施细则中有关的条、款、项作为独立的理由提出。无效宣告理由不属于专利法实施细则第六十九条第二款规定的理由的，不予受理。

细则 70.2

(3) 在复审和无效审理部就一项专利权已作出无效宣告请求审查决定后，又以同样的理由和证据提出无效宣告请求的，不予受理，但所述理由或者证据因时限等原因未被所述决定考虑的情形除外。

细则 70.3

(4) 以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，不予受理。

细则 69.1 及
70.1

(5) 请求人应当具体说明无效宣告理由，提交有证据的，应当结合提交的所有证据具体说明。对于发明或者实用新型专利需要进行技术方案对比的，应当具体描述涉案专利和对比文件中相关的技术方案，并进行比较分析；对于外观设计专利需要进行对比的，应当具体描述涉案专利和对比文件中相关的图片或者照片表示的产品外观设计，并进行比较分析。例如，请求人针对专利法第二十二条第三款的无效宣告理由提交多篇对比文件的，应当指明与请求宣告无效的专利最接近的对比文件以及单独对比还是结合对比的对比方式，具体描述涉案专利和对比文件的技术方案，并进行比较分析。如果是结合对比，存在两种或者两种以上结合方式的，应当首先将最主要的结合方式进行比较分析。未明确最主要结合方式的，则默认第一组对比文件的结合方式为最主要结合方式。对于不同的独立权利要求，可以分别指明最接近的对比文件。

请求人未具体说明无效宣告理由的，或者提交有证据但未结合提交的所有证据具体说明无效宣告理由的，或者未指明每项理由所依据的证据的，其无效宣告请求不予受理。

细则 69.1 及 3.4 文件形式

70.4

无效宣告请求书及其附件应当一式两份，并符合规定的格式，不符合规定格式的，复审和无效审理部应当通知请求人在指定期限内补正；期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的，无效宣告请求视为未提出。

细则 110、111 3.5 费用

及 116.3

请求人自提出无效宣告请求之日起一个月内未缴纳或者未缴足无效宣告请求费的，其无效宣告请求视为未提出。

细则 17.2 3.6 委托手续

(1) 请求人或者专利权人在无效宣告程序中委托专利代理机构的，应当提交无效宣告程序授权委托书，且专利权人应当在委托书中写明委托权限仅限于办理无效宣告程序有关事务。在无效宣告程序中，即使专利权人此前已就其专利委托了在专利权有效期内的全程代理并继续委托该全程代理的机构的，也应当提交无效宣告程序授权委托书。

(2) 在无效宣告程序中，请求人委托专利代理机构的，或者专利权人委托专利代理机构且委托书中写明其委托权限仅限于办理无效宣告程序有关事务的，其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当在复审和无效审理部办理，无需办理著录项目变更手续。

请求人或者专利权人委托专利代理机构而未向复审和无效审理部提交委托书或者委托书中未写明委托权限的，专利权人未在委托书中写明其委托权限仅限于办理无效宣告程序有关事务的，复审和无效审理部应当通知请求人或者专利权人在指定期限内补正；期满未补正的，视为未委托。

(3) 请求人和专利权人委托了相同的专利代理机构的，复审和无效审理部应当通知双方当事人在指定期限内变更委托；未在指定期限内变更委托的，后委托的视为未委托，同一日委托的，视为双方均未委托。

(4) 对于根据专利法第十八条第一款规定应当委托专利代

理机构的请求人，未按规定委托的，其无效宣告请求不予受理。

(5) 同一当事人与多个专利代理机构同时存在委托关系的，当事人应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人；未指定的，复审和无效审理部将在无效宣告程序中最先委托的专利代理机构视为收件人；最先委托的代理机构有多个的，复审和无效审理部将署名在先的专利代理机构视为收件人；署名无先后（同日分别委托）的，应当通知当事人在指定期限内指定；未在指定期限内指定的，视为未委托。

(6) 当事人委托其近亲属或者工作人员或者有关社会团体推荐的公民代理的，参照有关委托专利代理机构的规定办理。近亲属或者工作人员或者有关社会团体推荐的公民的代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。

代理人为当事人的近亲属的，应当提交户口簿、结婚证、出生证明、收养证明、公安机关证明、居（村）委会证明、生效裁判文书或人事档案等与委托人身份关系的证明。

代理人为当事人的工作人员的，应当提交劳动合同、社保缴费记录、工资支付记录等足以证明与委托人有合法人事关系的证明材料；当事人为机关事业单位的，应当提交单位出具的载明该工作人员的职务、工作期限的书面证明。

代理人为有关社会团体推荐的公民的，参照人民法院民事诉讼中的相关规定办理。

(7) 对于下列事项，代理人需要具有特别授权的委托书：

(i) 专利权人的代理人代为承认请求人的无效宣告请求；

(ii) 专利权人的代理人代为修改权利要求书；

(iii) 代理人代为和解；

(iv) 请求人的代理人代为撤回无效宣告请求。

(8) 上述规定未涵盖事宜参照本指南第一部分第一章第6.1节的规定办理。

3.7 权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的形式审查

当事人提出中止程序请求，但专利权无效宣告程序未中止审理的，专利权权属纠纷的当事人可以请求参加无效宣告程序。

专利权权属纠纷的当事人请求参加无效宣告程序的，应当提交参加无效宣告程序的请求书，以及权属纠纷已被人民法院或者地方知识产权管理部门受理的证明文件。经形式审查后，

复审和无效审理部应当向该权属纠纷的当事人发出是否准予参加无效宣告程序的通知书。

在无效宣告程序中，权属纠纷当事人可以提出意见，供合议组审理无效宣告案件时参考。

3.8 形式审查通知书

(1) 无效宣告请求经形式审查不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定需要补正的，复审和无效审理部应当发出补正通知书，要求请求人在收到通知书之日起十五日内补正。

(2) 无效宣告请求视为未提出或者不予受理的，复审和无效审理部应当发出无效宣告请求视为未提出通知书或者无效宣告请求不予受理通知书，通知请求人。

细则 72.1

(3) 无效宣告请求经形式审查符合专利法及其实施细则和本指南有关规定的，复审和无效审理部应当向请求人和专利权人发出无效宣告请求受理通知书，并将无效宣告请求书和有关文件副本转送专利权人，要求其在收到该通知书之日起一个月内答复。专利权人就其专利委托了在专利权有效期内的全程代理的，所述无效宣告请求书和有关文件副本转送该全程代理的机构。

(4) 受理的无效宣告请求涉及在先作出的无效宣告请求审查决定而暂时无法审查的，复审和无效审理部应当发出通知书通知请求人和专利权人；待影响因素消除后，应当及时恢复审查。

(5) 受理的无效宣告请求涉及专利侵权案件的，复审和无效审理部可以应人民法院、地方知识产权管理部门或者当事人的请求，向处理该专利侵权案件的人民法院或者地方知识产权管理部门发出无效宣告请求案件审查状态通知书。

(6) 受理的无效宣告请求涉及权属纠纷的，复审和无效审理部应当向被准予参加无效宣告程序的权属纠纷当事人发出无效宣告请求案件审查状态通知书。

4. 无效宣告请求的合议审查

4.1 审查范围

在无效宣告程序中，合议组通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，必要时可以对专利权存在其他明显违反专利法及其实施细则有关规定的情

形进行审查，但不承担全面审查专利有效性的义务。

细则 69.1 及 71

请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由以及没有用于具体说明相关无效宣告理由的证据，且在提出无效宣告请求之日起一个月内也未补充具体说明的，合议组不予考虑。

请求人增加无效宣告理由不符合本章第 4.2 节或者补充证据不符合本章第 4.3 节规定的，专利权人提交或者补充证据不符合本章第 4.3 节规定的，合议组不予考虑。

合议组在下列情形可以依职权进行审查：

(1) 专利权的取得明显违背诚实信用原则的，合议组可以引入专利法实施细则第十一条的无效宣告理由进行审查。

(2) 请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不对应的，合议组可以告知其有关法律规定的含义，允许其变更或者依职权变更为相对应的无效宣告理由。例如，请求人提交的证据为同一专利权人在专利申请日前申请并在专利申请日后公开的中国发明专利文件，而无效宣告理由为不符合专利法第九条第一款的，合议组可以告知请求人专利法第九条第一款和第二十二条第二款的含义，允许其将无效宣告理由变更为该专利不符合专利法第二十二条第二款，或者依职权将无效宣告理由变更为该专利不符合专利法第二十二条第二款。

(3) 专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷，合议组可以引入相关的无效宣告理由进行审查。

(4) 专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的，合议组可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效宣告理由并进行审查。例如，无效宣告理由为独立权利要求 1 不具备创造性，但该权利要求因不清楚而无法确定其保护范围，从而不存在审查创造性的基础的情形下，合议组可以引入涉及专利法第二十六条第四款的无效宣告理由并进行审查。

(5) 请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的，合议组可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查。例如，请求人以权利要求 1 不具备新颖性、从属权利要求 2 不具备创造性为由请求宣告专利权无效，如果合议组认定权利要求

1 具备新颖性，而从属权利要求 2 不具备创造性，则可以依职权对权利要求 1 的创造性进行审查。

(6) 请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效，而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷，合议组可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。例如，请求人以权利要求 1 增加了技术特征而导致其不符合专利法第三十三条的规定为由请求宣告权利要求 1 无效，而未指出从属权利要求 2 也存在同样的缺陷，合议组可以引入专利法第三十三条的无效宣告理由对从属权利要求 2 进行审查。

(7) 请求人以不符合专利法第三十三条或者专利法实施细则第四十九条第一款的规定为由请求宣告专利权无效，且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体的分析和说明，但未提交原申请文件的，合议组可以引入该专利的原申请文件作为证据。

(8) 合议组可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

细则 71

4.2 无效宣告理由的增加

(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的，应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；否则，合议组不予考虑。

(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，合议组一般不予考虑，但下列情形除外：

(i) 针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求，在合议组指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；

(ii) 对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。

4.3 举证期限

4.3.1 请求人举证

(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的，应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理

由，否则，合议组不予考虑。

(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，合议组一般不予考虑，但下列情形除外：

(i) 针对专利权人提交的反证，请求人在合议组指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的；

(ii) 在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。

(3) 请求人提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。

4.3.2 专利权人举证

专利权人应当在指定的答复期限内提交证据，但对于技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据，可以在口头审理辩论终结前补充。

专利权人提交或者补充证据的，应当在上述期限内对提交或者补充的证据具体说明。

专利权人提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。

专利权人提交或者补充证据不符合上述期限规定或者未在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的，合议组不予考虑。

4.3.3 延期举证

对于有证据表明因无法克服的困难在本章第4.3.1节和第4.3.2节所述期限内不能提交的证据，当事人可以在所述期限内书面请求延期提交。不允许延期提交明显不公平的，应当允许延期提交。

4.4 审查方式

在无效宣告程序中，合议组根据案件的具体情况，可以采取口头审理、书面审理或者口头审理与书面审理相结合的方式审查。

4.4.1 文件的转送

合议组根据案件审查需要将有关文件转送有关当事人。需要指定答复期限的,该指定答复期限一般为一个月。当事人期满未答复的,视为当事人已得知转送文件中所涉及的事实、理由和证据,并且未提出反对意见。

当事人提交的意见陈述书及其附件应当一式两份。

细则 74

4.4.2 口头审理

合议组根据当事人的请求或者案情需要可以决定对无效宣告请求进行口头审理。口头审理的具体规定参见本部分第四章。

4.4.3 无效宣告请求审查通知书

在无效宣告程序中,有下列情形之一的,合议组可以向双方当事人发出无效宣告请求审查通知书:

(1) 当事人主张的事实或者提交的证据不清楚或者有疑问的。

(2) 专利权人对其权利要求书主动提出修改,但修改不符合专利法及其实施细则和本指南有关规定的。

(3) 需要依职权引入当事人未提及的理由或者证据的。

(4) 需要发出无效宣告请求审查通知书的其他情形。

审查通知书的内容所针对的有关当事人应当在指定期限内答复,该指定期限一般为一个月。期满未答复的,视为当事人已得知通知书中所涉及的事实、理由和证据,并且未提出反对意见。

4.5 案件的合并审理

为了提高审查效率和减少当事人负担,复审和无效审理部可以对案件合并审理。合并审理的情形通常包括:

(1) 针对一项专利权的多个无效宣告案件,尽可能合并口头审理。

(2) 针对不同专利权的无效宣告案件,部分或者全部当事人相同且案件事实相互关联的,可以依据当事人书面请求或者自行决定合并口头审理。

合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用。

细则 73

4.6 无效宣告程序中专利文件的修改

4.6.1 修改原则

发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，且应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改，其原则是：

- (1) 不得改变原权利要求的主题名称。
- (2) 与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。
- (3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
- (4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。

4.6.2 修改方式

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

4.6.3 修改方式的限制

在审查决定作出之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。

仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：

- (1) 针对无效宣告请求书。
- (2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。
- (3) 针对合议组引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

细则 105

4.7 无效宣告程序的中止

适用本指南第五部分第七章第7节的规定。

5. 无效宣告请求审查决定的类型

无效宣告请求审查决定分为下列三种类型：

- (1) 宣告专利权全部无效。
- (2) 宣告专利权部分无效。
- (3) 维持专利权有效。

宣告专利权无效包括宣告专利权全部无效和部分无效两种情形。根据专利法第四十七条的规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。

在无效宣告程序中，如果请求人针对一件发明或者实用新型专利的部分权利要求的无效宣告理由成立，针对其余权利要求的无效宣告理由不成立，则无效宣告请求审查决定应当宣告上述无效宣告理由成立的部分权利要求无效，并且维持其余的权利要求有效。对于包含有若干个具有独立使用价值的产品的外观设计专利，如果请求人针对其中一部分产品的外观设计专利的无效宣告理由成立，针对其余产品的外观设计专利的无效宣告理由不成立，则无效宣告请求审查决定应当宣告无效宣告理由成立的该部分产品外观设计专利无效，并且维持其余产品的外观设计专利有效。例如，对于包含有同一产品两项以上的相似外观设计的一件外观设计专利，如果请求人针对其中部分项外观设计的无效宣告理由成立，针对其余外观设计的无效宣告理由不成立，则无效宣告请求审查决定应当宣告无效宣告理由成立的该部分项外观设计无效，并且维持其余外观设计有效。上述审查决定均属于宣告专利权部分无效的审查决定。

一项专利被宣告部分无效后，被宣告无效的部分应视为自始即不存在。但是被维持的部分（包括修改后的权利要求）也同时应视为自始即存在。

6. 无效宣告请求审查决定的送达、登记和公告

6.1 决定的送达

根据专利法第四十六条第一款的规定，无效宣告请求审查决定应当送达双方当事人。

对于涉及侵权案件的无效宣告请求，在无效宣告请求审理开始之前曾通知有关人民法院或者地方知识产权管理部门的，合议组作出决定后，应当将审查决定和无效宣告审查结案通知书送达有关人民法院或者地方知识产权管理部门。

对于涉及权属纠纷的无效宣告请求，合议组作出决定后，应当将审查决定送达被准予参加无效宣告程序的权属纠纷当事人。

6.2 决定的登记和公告

根据专利法第四十六条第一款的规定，宣告专利权无效（包括全部无效和部分无效）的审查决定作出后，当事人未在收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉或者人民法院生效判决维持该审查决定的，由专利局予以登记和公告。

7. 与外观设计国际申请有关的送达

在外观设计国际申请的无效宣告程序中，对于在中国内地没有住所的专利权人，可以采用电子邮件或者邮寄、传真、公告等方式送达文件。采用公告送达的，自公告之日起满一个月，视为已经送达。

8. 无效宣告程序的终止

细则 76

请求人在合议组对无效宣告请求作出审查决定之前，撤回其无效宣告请求的，无效宣告程序终止，但合议组认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外。

细则 74.3 及 76.2

请求人未在指定的期限内答复口头审理通知书，并且不参加口头审理，其无效宣告请求被视为撤回的，无效宣告程序终止，但合议组认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外。

已受理的无效宣告请求因不符合受理条件而被驳回请求的，无效宣告程序终止。

9. 涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件审查的特殊规定

涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件，是指专利法第七十六条所述药品上市许可申请人（又称仿制药申请人），作为无效宣告请求人，针对中国上市药品专利信息登

记平台收录的被仿制药相关专利权提出无效宣告请求的案件。

9.1 请求书和证明文件

仿制药申请人根据药品专利纠纷早期解决机制有关规定提出第四类声明后提出无效宣告请求的，应当在请求书中对案件涉及药品专利纠纷早期解决机制的情况作出明确标注，即涉案专利为中国上市药品专利信息登记平台上登记的专利权，请求人为相应药品的仿制药申请人，且已经提出第四类声明，并附具仿制药注册申请受理通知书和第四类声明文件的副本等相关证明文件。

仿制药申请人提出无效宣告请求后，又根据药品专利纠纷早期解决机制有关规定提出第四类声明的，应当及时提交表明该无效宣告请求案件涉及药品专利纠纷早期解决机制的相关证据，进行口头审理的案件最迟在口头审理辩论终结前提交，不进行口头审理的案件最迟在无效宣告决定作出前提交。

专利权人就涉案专利已经根据药品专利纠纷早期解决机制有关规定提起了相关诉讼或者行政裁决，也应当及时将相关诉讼或行政裁决信息告知合议组。

请求人未在规定期限内提供证据表明其提出的无效宣告请求涉及药品专利纠纷早期解决机制的，不适用本节规定。

9.2 审查顺序

针对同一专利权的多个涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求，按照提出无效宣告请求之日先后排序。

9.3 审查基础

如果在先作出的审查决定系在专利权人提交的修改文本基础上维持专利权有效，针对在后受理的无效宣告请求，可以以上述修改文本为基础继续审查。

9.4 审查状态和结案的通知

应人民法院或者国务院药品监督管理部门的请求，合议组可以向其发出无效宣告请求案件审查状态通知书。

对于在无效宣告请求审理开始之前曾通知有关人民法院或者国务院药品监督管理部门的，审查决定作出后，合议组应当将审查决定和无效宣告审查结案通知书送达上述相关部门。

第四章 复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定

1. 引言

口头审理是根据专利法实施细则第六十七条、第七十四条的规定而设置的行政听证程序，其目的在于查清事实，给当事人当庭陈述意见的机会。

细则 74.1

2. 口头审理的确定

口头审理包括线下审理、线上审理以及线下与线上审理相结合等方式。

在无效宣告程序中，有关当事人可以向复审和无效审理部提出进行口头审理的请求，并且说明理由。请求应当以书面方式提出。

无效宣告程序的当事人可以依据下列理由请求进行口头审理：

- (1) 当事人一方要求同对方口头质证和辩论。
- (2) 需要向合议组口头说明事实。
- (3) 需要实物演示。
- (4) 需要请出具过证言的证人出庭作证。

对于尚未进行口头审理的无效宣告案件，合议组在审查决定作出前收到当事人依据上述理由以书面方式提出口头审理请求的，合议组应当同意，但是合议组认为确无必要进行口头审理的除外。

在复审程序中，复审理求人可以向合议组提出进行口头审理的请求，并且说明理由。请求应当以书面方式提出。

复审理求人可以依据下列理由请求进行口头审理：

- (1) 需要向合议组口头说明事实或者陈述理由。
- (2) 需要实物演示。

复审理求人提出口头审理请求的，合议组根据案件的具体情况决定是否进行口头审理。

在无效宣告程序或者复审程序中，合议组可以根据案情需要自行决定进行口头审理。针对同一案件已经进行过口头审理的，必要时可以再次进行口头审理。

复审和无效审理部可以进行巡回口头审理，就地审理办案，并承担所需费用。

3. 口头审理的通知

在无效宣告程序中，确定需要进行口头审理的，合议组应当向当事人发出口头审理通知，通知进行口头审理的日期和地点等事项。发出口头审理通知的，可以通过专利局指定的特定电子系统发送，也可以采取邮寄、传真、电子邮件、电话、短信等方式告知当事人。以电话、短信方式告知的，保留通知记录。口头审理的日期和地点一经确定一般不再改动，遇特殊情况需要改动的，需经双方当事人同意或者经部门负责人批准。当事人应当在口头审理通知指定的答复期限内提交回执明确表示是否参加口头审理，逾期未答复的，视为不参加口头审理，无效宣告口头审理当庭当事人出席的除外。无效宣告请求人期满未提交回执，并且不参加口头审理的，其无效宣告请求视为撤回，无效宣告请求审查程序终止。但合议组认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外。专利权人不参加口头审理的，可以缺席审理。在发出口头审理通知后，由于当事人原因未按期举行口头审理的，合议组可以直接作出审查决定。

在复审程序中，确定需要进行口头审理的，合议组应当向复审请求人发出口头审理通知书，通知进行口头审理的日期、地点以及口头审理拟调查的事项。合议组认为专利申请不符合专利法及其实施细则有关规定的，可以随口头审理通知书将专利申请不符合专利法及其实施细则有关规定的具体事实、理由和证据告知复审请求人。

合议组应当在口头审理通知书中告知复审请求人，可以选择参加口头审理进行口头答辩，或者在指定的期限内进行书面意见陈述。复审请求人应当在口头审理通知书指定的答复期限内提交口头审理通知书回执，并在回执中明确表示是否参加口头审理；逾期未提交回执的，视为不参加口头审理。

口头审理通知书中已经告知该专利申请不符合专利法及其实施细则和本指南有关规定的具体事实、理由和证据的，如果复审请求人既未出席口头审理，也未在指定的期限内进行书面意见陈述，其复审请求视为撤回。

无效宣告程序或者复审程序中，口头审理通知指定的答复期限一般不超过七日。口头审理通知回执中应当有当事人的签名或者盖章。表示参加口头审理的，应当写明参加口头审理人员的姓名。要求委派出具过证言的证人就其证言出庭作证的，应当在口头审理通知回执中声明，并且写明该证人的姓名、工作单位（或者职业）和要证明的事实。

参加口头审理的每方当事人及其代理人的数量不得超过四人。回执中写明的参加口头审理人员不足四人的，可以在口头审理开始前指定其他人参加口头审理。一方有多人参加口头审理的，应当指定其中之一作为第一发言人进行主要发言。

当事人依照专利法第十八条规定委托专利代理机构代理的，该机构应当指派专利代理师参加口头审理。

4. 口头审理前的准备

在口头审理开始前，合议组应当完成下列工作：

（1）将无效宣告程序中当事人提交的有关文件转送对方。

（2）阅读和研究案卷，了解案情，掌握争议的焦点和需要调查、辩论的主要问题。

（3）举行口头审理前的合议组会议，研究确定合议组成员在口头审理中的分工，调查的顺序和内容，应当重点查清的问题，以及口头审理中可能出现的各种情况及处置方案。

（4）准备必要的文件。

（5）口头审理两天前应当公告进行该口头审理的有关信息（口头审理不公开进行的除外）。

（6）口头审理其他事务性工作的准备。

5. 口头审理的进行

口头审理按照通知书指定的日期进行。

口头审理应当公开进行，但根据国家法律、法规等规定需要保密的除外。

口头审理通常由合议组组长主持。对于审理事实清楚、争议焦点明确的简单案件，经合议组一致同意，也可以由主审员代表合议组出席并主持口头审理。

5.1 口头审理第一阶段

在口头审理开始前，合议组应当核对参加口头审理人员的

身份证件，并确认其是否有参加口头审理的资格。

合议组宣布口头审理开始后，介绍合议组成员；由当事人介绍出席口头审理的人员，有双方当事人出庭的，还应当询问双方当事人对于对方出席人员资格有无异议；合议组宣读当事人的权利和义务；询问当事人是否请求审案人员回避，是否请证人作证和请求演示物证。

在有双方当事人参加的口头审理中，还应当询问当事人是否有和解的愿望。双方当事人均有和解愿望并欲当庭协商的，暂停口头审理；双方和解条件差别较小的，可以中止口头审理；双方和解条件差别较大，难以短时间内达成和解协议的，或者任何一方当事人没有和解愿望的，口头审理继续进行。

5.2 口头审理第二阶段

在进行口头审理调查之前，必要时，由合议组成员简要介绍案情。然后，开始进行口头审理调查。

在无效宣告程序的口头审理中，先由无效宣告请求人陈述无效宣告请求的范围及其理由，并简要陈述有关事实和证据，再由专利权人进行答辩。其后，由合议组就案件的无效宣告请求的范围、理由和各方当事人提交的证据进行核对，确定口头审理的审理范围。当事人当庭增加理由或者补充证据的，合议组应当根据有关规定判断所述理由或者证据是否予以考虑。决定予以考虑的，合议组应当给予首次得知所述理由或者收到所述证据的对方当事人选择当庭口头答辩或者以后进行书面答辩的权利。接着，由无效宣告请求人就无效宣告理由以及所依据的事实和证据进行举证，然后由专利权人进行质证，需要时专利权人可以提出反证，由对方当事人进行质证。案件存在多个无效宣告理由、待证事实或者证据的，可以要求当事人按照无效宣告理由和待证事实逐个举证和质证。

在复审程序的口头审理中，在合议组告知复审请求人口头审理调查的事项后，由复审请求人进行陈述。复审请求人当庭提交修改文本的，合议组应当审查该修改文本是否符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定。

在口头审理调查过程中，为了全面、客观地查清案件事实，合议组成员可以就有关事实和证据向当事人或者证人提问，也可以要求当事人或者证人作出解释。提问应当公正、客观、具

体、明确。

5.3 口头审理第三阶段

在无效宣告程序的口头审理调查后，进行口头审理辩论。在双方当事人对案件证据和事实无争议的情况下，可以在双方当事人对证据和事实予以确认的基础上，直接进行口头审理辩论。由当事人就证据所表明的事实、争议的问题和适用的法律、法规各自陈述其意见，并进行辩论。在口头审理辩论时，合议组成员可以提问，但不得发表自己的倾向性意见，也不得与任何一方当事人辩论。在口头审理辩论过程中，当事人又提出事先已提交过、但未经调查的事实或者证据的，合议组可以宣布中止辩论，恢复口头审理调查。调查结束后，继续进行口头审理辩论。

在双方当事人的辩论意见表达完毕后，合议组宣布辩论终结，由双方当事人作最后意见陈述。在进行最后意见陈述时，无效宣告请求人可以坚持原无效宣告请求，也可以请求撤回无效宣告请求，还可以放弃无效宣告请求的部分理由及相应证据，或者缩小无效宣告请求的范围；专利权人可以坚持要求驳回无效宣告请求人的无效宣告请求，也可以声明缩小专利保护范围或者放弃部分或全部权利要求。此后，再次以前述方式处理和解事宜。

在复审程序的口头审理调查后，合议组可以就有关问题发表倾向性意见，必要时将其认为专利申请不符合专利法及其实实施细则和审查指南有关规定的具体事实、理由和证据告知复审请求人，并听取复审请求人的意见。

5.4 口头审理第四阶段

在口头审理过程中，合议组可以根据案情需要休庭合议。

合议组宣布暂时休庭，进行合议。然后，重新开始口头审理，合议组宣布口头审理结论。口头审理结论可以是审查决定的结论，也可以是其他结论，例如，案件事实已经查清，可以作出审查决定等结论。至此，口头审理结束。

6. 口头审理的中止

有下列情形之一的，合议组可以宣布中止口头审理，并在必要时确定继续进行口头审理的日期：

- (1) 当事人请求审案人员回避的。
- (2) 因和解需要协商的。
- (3) 需要对发明创造进一步演示的。
- (4) 合议组认为必要的其他情形。

7. 口头审理的终止

对于事实已经调查清楚、可以作出审查决定并且不属于需要经过部门负责人审核批准的案件，合议组可以当场宣布审查决定的结论。

对于经口头审理拟当场宣布审查决定结论的案件，需要经部门负责人审核批准的，应当在批准后宣布审查决定的结论。

合议组不当场宣布审查决定结论的，应作简要说明。

在上述三种情况下，均由合议组宣布口头审理终止。此后，在一定期限内，将决定的全文以书面形式送达当事人。

8. 当事人的缺席

有当事人未出席口头审理的，只要一方当事人的出庭符合规定，合议组按照规定的程序进行口头审理。

9. 当事人中途退庭

在无效宣告程序或者复审程序的口头审理过程中，未经合议组许可，当事人不得中途退庭。当事人未经合议组许可而中途退庭的，或者因妨碍口头审理进行而被合议组责令退庭的，合议组可以缺席审理。但是，应当就该当事人已经陈述的内容及其中途退庭或者被责令退庭的事实进行记录，并由当事人或者合议组签字确认。

10. 证人出庭作证

出具过证言并在口头审理通知书回执中写明的证人可以就其证言出庭作证。当事人在口头审理中提出证人出庭作证请求的，合议组可根据案件的具体情况决定是否准许。

证人出庭作证时，应当出示证明其身份的证件。合议组应当告知其诚实作证的法律责任和作伪证的法律责任。出庭作证的证人不得旁听案件的审理。询问证人时，其他证人不得在场，但需要证人对质的除外。

合议组可以对证人进行提问。在双方当事人参加的口头审

理中，双方当事人可以对证人进行交叉提问。证人应当对合议组提出的问题作出明确回答，对于当事人提出的与案件无关的问题可以不回答。

11. 记 录

在口头审理中，由书记员或者合议组组长指定的合议组成员进行记录。担任记录的人员应当记录重要的审理事项。合议组可以使用笔录、录音或者录像等方式进行记录。记录的内容是合议组表决的重要依据。

在重要的审理事项记录完毕后或者在口头审理终止时，合议组应当将笔录交当事人阅读。对笔录的差错，当事人有权请求记录人更正。笔录核实无误后，应当由当事人签字并存入案卷。当事人拒绝签字的，由合议组在口头审理笔录中注明。

上述重要的审理事项包括：

(1) 在无效宣告程序的口头审理中，当事人声明放弃的权利要求、无效宣告请求的范围、理由或者证据。

(2) 在无效宣告程序的口头审理中，双方当事人均认定的重要事实。

(3) 在复审程序的口头审理中，合议组当庭告知复审请求人其专利申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的具体事实、理由和证据以及复审请求人陈述的主要内容。

(4) 其他需要记录的重要事项。

12. 旁 听

在口头审理中允许旁听，旁听者无发言权；未经批准，不得拍照、录音和录像，也不得向参加口头审理的当事人传递有关信息。

必要时，合议组可以要求旁听者办理旁听手续。

13. 当事人的权利和义务

合议组应当在口头审理开始阶段告知当事人在口头审理中的权利和义务。

(1) 当事人的权利

当事人有权请求审案人员回避；无效宣告程序中的当事人有权与对方当事人和解；有权在口头审理中请出具过证言的证人就其证言出庭作证和请求演示物证；有权进行辩论。无效宣

告请求人有权请求撤回无效宣告请求，放弃无效宣告请求的部分理由及相应证据，以及缩小无效宣告请求的范围。专利权人有权放弃部分或全部权利要求及其提交的有关证据。复审请求人有权撤回复审请求；有权提交修改文件。

（2）当事人的义务

当事人应当遵守口头审理规则，维护口头审理的秩序；发言时应当征得合议组同意，任何一方当事人不得打断另一方当事人的发言；辩论中应当摆事实、讲道理；发言和辩论仅限于合议组指定的与审理案件有关的范围；当事人对自己提出的主张有举证责任，反驳对方主张的，应当说明理由；口头审理期间，未经合议组许可不得中途退庭。

第五章 无效宣告程序中外观设计专利的审查

1. 引言

本章主要涉及外观设计专利无效宣告请求程序中有关专利法第二十三条和第九条的审查。关于外观设计专利无效宣告请求涉及的其他条款的审查,适用本指南第一部分第三章的相关规定。

2. 现有设计

根据专利法第二十三条第四款的规定,现有设计是指申请日(有优先权的,指优先权日)以前在国内外为公众所知的设计。

现有设计包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知的设计。关于现有设计的时间界限、公开方式等参照第二部分第三章第2.1节的规定。

现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计,称为惯常设计。例如,提到包装盒就能想到其有长方体、正方体形状的设计。

法 2.4

3. 判断客体

在对外观设计专利进行审查时,将进行比较的对象称为判断客体。其中被请求宣告无效的外观设计专利简称涉案专利,与涉案专利进行比较的判断客体简称对比设计。

在确定判断客体时,对于涉案专利,除应当根据外观设计专利的图片或者照片进行确定外,还应当根据简要说明中是否写明请求保护色彩、“平面产品单元图案两方连续或者四方连续等无限定边界的情况”(简称为不限定边界)等内容加以确定。

涉案专利有下列六种类型:

(1) 单纯形状的外观设计

单纯形状的外观设计是指无图案且未请求保护色彩的产品形状设计。

(2) 单纯图案的外观设计

单纯图案的外观设计是指未请求保护色彩并且不限定边界的平面产品的图案设计。

（3）形状和图案结合的外观设计

形状和图案结合的外观设计是指未请求保护色彩的产品的形状和图案设计。

（4）形状和色彩结合的外观设计

形状和色彩结合的外观设计是指请求保护色彩的无图案产品的形状和色彩设计。

（5）图案和色彩结合的外观设计

图案和色彩结合的外观设计是指请求保护色彩的并且不限定边界的平面产品的图案和色彩设计。

（6）形状、图案和色彩结合的外观设计

形状、图案和色彩结合的外观设计是指请求保护色彩的产品形状、图案和色彩设计。

4. 判断主体

在判断外观设计是否符合专利法第二十三条第一款、第二款规定时，应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价。

不同种类的产品具有不同的消费者群体。作为某种类外观设计产品的一般消费者应当具备下列特点：

（1）对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。例如，对于汽车，其一般消费者应当对市场上销售的汽车以及诸如大众媒体中常见的汽车广告中所披露的信息等有所了解。

常用设计手法包括设计的转用、拼合、替换等类型。

（2）对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

5. 根据专利法第二十三条第一款的审查

根据专利法第二十三条第一款的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。在涉案专利申请日以前任何单位或者个人向专利局提出并且在

申请日以后（含申请日）公告的同样的外观设计专利申请，称为抵触申请。其中，同样的外观设计是指外观设计相同或者实质相同。

判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。与涉案专利要求保护的产品的进行外观设计进行比较时，判断对比设计中是否包含有与涉案专利相同或者实质相同的外观设计。例如，涉案专利请求保护色彩，对比设计所公告的为带有色彩的外观设计，即使对比设计未请求保护色彩，也可以将对比设计中包含有该色彩要素的外观设计与涉案专利进行比较；又如，对比设计所公告的专利文件含有使用状态参考图，即使该使用状态参考图中包含有不要求保护的外观设计，也可以将其与涉案专利进行比较，判断是否为相同或者实质相同的外观设计。

5.1 判断基准

5.1.1 外观设计相同

外观设计相同，是指涉案专利与对比设计是相同种类产品的外观设计，并且涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素相同，其中外观设计要素是指形状、图案以及色彩。

如果涉案专利与对比设计仅属于常用材料的替换，或者仅存在产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸的不同，而未导致产品外观设计的变化，二者仍属于相同的外观设计。

在确定产品的种类时，可以参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置，但是应当以产品的用途是否相同为准。相同种类产品是指用途完全相同的产品。对于局部外观设计，相同种类产品是指产品的用途和该局部的用途均相同的产品。

例如机械表和电子表尽管内部结构不同，但是它们的用途是相同的，所以属于相同种类的产品。

5.1.2 外观设计实质相同

外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计。对于产品种类不相同也不相近的外观设计，不进行涉案专利与对比设计是否实质相同的比较和判断，即可认定

涉案专利与对比设计不构成实质相同，例如，毛巾和地毯的外观设计。

相近种类的产品是指用途相近的产品。例如，玩具和小摆设的用途是相近的，两者属于相近种类的产品。应当注意的是，当产品具有多种用途时，如果其中部分用途相同，而其他用途不同，则二者应属于相近种类的产品。如带MP3的手表与手表都具有计时的用途，二者属于相近种类的产品。

对于局部外观设计，判断是否为相近种类产品，应综合考虑产品的用途和该局部的用途。

如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形，则涉案专利与对比设计实质相同：

（1）其区别在于施以一般注意力不易察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同；

（2）其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；

（3）其区别在于将某一设计要素整体置换为该产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；

（4）其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减；

（5）其区别在于互为镜像对称；

（6）其区别在于局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化。

5.2 判断方式

对外观设计进行比较判断时应当从本章第4节所定义的一般消费者的角度进行判断。

5.2.1 单独对比

一般应当用一项对比设计与涉案专利进行单独对比，而不能将两项或者两项以上对比设计结合起来与涉案专利进行对比。

涉案专利包含有若干项具有独立使用价值的产品的外观设计的,例如,成套产品外观设计或者同一产品两项以上的相似外观设计,可以用不同的对比设计与其所对应的各项外观设计分别进行单独对比。

涉案专利是由组装在一起使用的至少两个构件构成的产品的外观设计的,可以将与其构件数量相对应的明显具有组装关系的构件结合起来作为一项对比设计与涉案专利进行对比。

5.2.2 直接观察

在对比时应当通过视觉进行直接观察,不能借助放大镜、显微镜、化学分析等其他工具或者手段进行比较,不能由视觉直接分辨的部分或者要素不能作为判断的依据。例如,有些纺织品用视觉观看其形状、图案和色彩是相同的,但在放大镜下观察,其纹路有很大的不同。

5.2.3 仅以产品的外观作为判断的对象

在对比时应当仅以产品的外观作为判断的对象,考虑产品的形状、图案、色彩这三个要素产生的视觉效果。

在涉案专利仅以部分要素限定其保护范围的情况下,其余要素在与对比设计比较时不予考虑。

在涉案专利为产品零部件的情况下,仅将对比设计中与涉案专利相对应的零部件部分作为判断对象,其余部分不予考虑。

对于外表使用透明材料的产品而言,通过人的视觉能观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩,应当视为该产品的外观设计的一部分。

5.2.4 整体观察、综合判断

对比时应当采用整体观察、综合判断的方式。所谓整体观察、综合判断是指以一般消费者为判断主体,整体观察涉案专利与对比设计,确定两者的相同点和区别点,判断其对整体视觉效果的影响,综合得出结论。

5.2.4.1 确定对比设计公开的信息

对比设计的图片或者照片未反映产品各面视图的,应当依据一般消费者的认知能力来确定对比设计所公开的信息。

依据一般消费者的认知能力,根据对比设计图片或者照片已经公开的内容即可推定出产品其他部分或者其他变化状态的外观设计的,则该其他部分或者其他变化状态的外观设计也视为已经公开。例如在轴对称、面对称或者中心对称的情况下,如果图片或者照片仅公开了产品外观设计的一个对称面,则其余对称面也视为已经公开。

法 64.2

5.2.4.2 确定涉案专利

在确定涉案专利时,应当以外观设计专利授权文本中的图片或者照片表示的外观设计为准。简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

对于局部外观设计,应以要求保护部分的形状、图案、色彩为准,并考虑该部分在所示产品中的位置和比例关系。

5.2.4.3 涉案专利与对比设计的对比

在进行涉案专利与对比设计的对比时,应当采用整体观察、综合判断的方式。

如果对比设计图片或者照片未公开的部位属于该类产品使用状态下不会被一般消费者关注的部位,并且涉案专利在相应部位的设计的变化也不足以对产品的整体视觉效果产生影响,例如冷暖空调扇,如果对比设计图片或者照片没有公开冷暖空调扇的底面和背面,涉案专利在底面或者背面的设计的变化也不足以对产品整体视觉效果产生影响,则不影响对二者进行整体观察、综合判断。

如果涉案专利中对应于对比设计图片或者照片未公开的内容仅仅是该种类产品的惯常设计并且不受一般消费者关注,例如对比设计图片或者照片未公开的部分是货车车厢的后挡板,而当涉案专利中货车车厢的后挡板仅仅是这类产品的惯常设计时,则不影响对二者进行整体观察、综合判断。

5.2.5 组件产品和变化状态产品的判断

5.2.5.1 组件产品

组件产品,是指由多个构件相结合构成的一件产品。

对于组装关系唯一的组件产品,例如,由水壶和加热底座组成的电热开水壶组件产品,在购买和使用这类产品时,一般

消费者会对各构件组合后的电热开水壶的整体外观设计留下印象；由榨汁杯、刨冰杯与底座组成的榨汁刨冰机，在购买和使用这类产品时，一般消费者会对榨汁杯与底座组合后的榨汁机、刨冰杯与底座组合后的刨冰机的整体外观设计留下印象，所以，应当以上述组合状态下的整体外观设计为对象，而不是以所有单个构件的外观为对象进行判断。

对于组装关系不唯一的组件产品，例如插接组件玩具产品，在购买和插接这类产品的过程中，一般消费者会对单个构件的外观留下印象，所以，应当以插接组件的所有单个构件的外观为对象，而不是以插接后的整体的外观设计为对象进行判断。

对于各构件之间无组装关系的组件产品，例如扑克牌、象棋棋子等组件产品，在购买和使用这类产品的过程中，一般消费者会对单个构件的外观留下印象，所以，应当以所有单个构件的外观为对象进行判断。

5.2.5.2 变化状态产品

变化状态产品，是指在销售和使用时呈现不同状态的产品。

对于对比设计而言，所述产品在不同状态下的外观设计均可用作与涉案专利进行比较的对象。对于涉案专利而言，应当以其使用状态所示的外观设计作为与对比设计进行比较的对象，其判断结论取决于对产品各种使用状态的外观设计的综合考虑。

5.2.6 设计要素的判断

5.2.6.1 形状的判断

对于产品外观设计整体形状而言，圆形和三角形、四边形相比，其形状有较大差异，通常不能认定为实质相同，但产品形状是惯常设计的除外。对于包装盒这类产品，应当以其使用状态下的形状作为判断依据。

5.2.6.2 图案的判断

图案不同包括题材、构图方法、表现方式及设计纹样等因素的不同，色彩的不同也可能使图案不同。如果题材相同，但

其构图方法、表现方式、设计纹样不相同，则通常也不构成图案的实质相同。

产品外表出现的包括产品名称在内的文字和数字应当作为图案予以考虑，而不应当考虑字音、字义。

5.2.6.3 色彩的判断

对色彩的判断要根据颜色的色相、纯度和明度三个属性以及两种以上颜色的组合、搭配进行综合判断。色相指各类色彩的相貌称谓，例如朱红、湖蓝、柠檬黄、粉绿等；纯度即彩度，指色彩的鲜艳程度；明度指色彩的亮度。白色明度最高，黑色明度最低。

单一色彩的外观设计仅作色彩改变，两者仍属于实质相同的外观设计。

6. 根据专利法第二十三条第二款的审查

根据专利法第二十三条第二款的规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。判断时，既可以将涉案专利与一项现有设计单独对比，也可以将涉案专利与两项以上现有设计特征的组合进行对比。涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别是指如下几种情形：

（1）涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别；

（2）涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同或者仅有细微差别，且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示；

（3）涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别，且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。

对于涉案专利是由现有设计通过转用和组合之后得到的，应当依照（2）、（3）所述规定综合考虑。

应当注意的是，上述转用和 / 或组合后产生独特视觉效果除外。

现有设计特征，是指现有设计的部分设计要素或者其结合，如现有设计的形状、图案、色彩要素或者其结合，或者现

有设计的某组成部分的设计，如整体外观设计产品中的零部件的设计。

可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉上可自然区分的设计，具有相对独立的视觉效果，随意划分的点、线、面不属于可用于组合的现有设计特征。但是，涉案专利为局部外观设计的，现有设计中对应部分可以视为用于组合的现有设计特征。

6.1 与相同或者相近种类产品现有设计对比

如果一般消费者经过对涉案专利与现有设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响，则涉案专利与现有设计相比不具有明显区别。显著影响的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计。

在确定涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比是否具有明显区别时，一般还应当综合考虑如下因素：

（1）对涉案专利与现有设计进行整体观察时，应当更关注使用时容易看到的部位，使用时容易看到部位的设计变化相对于不容易看到或者看不到部位的设计变化，通常对整体视觉效果更具有显著影响。例如，电视机的背面和底面在使用过程中不被一般消费者关注，因而在使用过程中容易看到部位设计的变化相对于不容易看到的背面和看不到的底面设计的变化对整体视觉效果通常更具有显著的影响。但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果除外。

（2）当产品上某些设计被证明是该类产品的惯常设计（如易拉罐产品的圆柱形状设计）时，其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响。例如，在型材的横断面周边构成惯常的矩形的情况下，型材横断面其余部分的变化通常更具有显著的影响。

（3）由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响。例如，凸轮曲面形状是由所需要的特定运动行程唯一限定的，其区别对整体视觉效果通常不具有显著影响；汽车轮胎的圆形形状是由功能唯一限定的，其胎面上的花纹对整体视觉效果更具有显著影响。

（4）若区别点仅在于局部细微变化，则其对整体视觉效果

不足以产生显著影响，二者不具有明显区别。例如，涉案专利与对比设计均为电饭煲，区别点仅在于二者控制按钮的形状不同，且控制按钮在电饭煲中仅为一个局部细微的设计，在整体设计中所占比例很小，其变化不足以对整体视觉效果产生显著影响。

(5) 对于包括图形用户界面的产品外观设计，如果涉案专利其余部分的设计为惯常设计，其图形用户界面对整体视觉效果更具有显著的影响。

应当注意的是，外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响，不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。例如，对于汽车的外观设计，简要说明中指出其设计要点在于汽车底面，但汽车底面的设计对汽车的整体视觉效果并不具有显著影响。

显著影响的判断方式参照本章第 5.2 节的规定。

6.2 现有设计的转用、现有设计及其特征的组合

6.2.1 判断方法

在判断现有设计的转用以及现有设计及其特征的组合时，通常可以按照以下步骤进行判断：

(1) 确定现有设计的内容，包括形状、图案、色彩或者其结合；

(2) 将现有设计或者现有设计特征与涉案专利对应部分的设计进行对比；

(3) 在现有设计或者现有设计特征与涉案专利对应部分的设计相同或者仅存在细微差别的情况下，判断在与涉案专利相同或者相近种类产品的现有设计中是否存在具体的转用和/或组合手法的启示。

如果存在上述启示，则二者不具有明显区别。产生独特视觉效果除外。

6.2.2 现有设计的转用

转用，是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品。模仿自然物、自然景象以及将无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合应用到产品的外观设计中，也属于转用。

以下几种类型的转用属于明显存在转用手法的启示的情

形，由此得到的外观设计与现有设计相比不具有明显区别：

（1）单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计；

（2）单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计；

（3）单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计；

（4）由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。

上述情形中产生独特视觉效果除外。

6.2.3 现有设计及其特征的组合

组合包括拼合和替换，是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。以一项设计或者设计特征为单元重复排列而得到的外观设计属于组合设计。上述组合也包括采用自然物、自然景象以及无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合进行的拼合和替换。

以下几种类型的组合属于明显存在组合手法的启示的情形，由此得到的外观设计属于与现有设计或者现有设计特征的组合相比没有明显区别的外观设计：

（1）将相同或者相近种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计。例如，将多个零部件产品的设计直接拼合为一体形成的外观设计。

（2）将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计。

（3）将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合通过直接拼合得到该产品的外观设计；或者将现有设计中的图案、色彩或者其结合替换成其他现有设计的图案、色彩或者其结合得到的外观设计。

上述情形中产生独特视觉效果的除外。

6.2.4 独特视觉效果

独特视觉效果，是指涉案专利相对于现有设计产生了预料不到的视觉效果。在组合后的外观设计中，如果各项现有设计或者设计特征在视觉效果上并未产生呼应关系，而是各自独立

存在、简单叠加，通常不会形成独特视觉效果。

外观设计如果具有独特视觉效果，则与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。

7. 根据专利法第二十三条第三款的审查

一项外观设计专利权被认定与他人在申请日（有优先权的，指优先权日）之前已经取得的合法权利相冲突的，应当宣告该项外观设计专利权无效。

他人，是指专利权人以外的民事主体，包括自然人、法人或者其他组织。

合法权利，是指依照中华人民共和国法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益。包括商标权、著作权、企业名称权（包括商号权）、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等。

在申请日以前已经取得（以下简称在先取得），是指在先合法权利的取得日在涉案专利申请日之前。

相冲突，是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。

细则 70.3

在无效宣告程序中请求人应就其主张进行举证，包括证明其是在先权利的权利人或者利害关系人以及在先权利有效。

7.1 商标权

在先商标权是指在涉案专利申请日之前，他人在中华人民共和国法域内依法受到保护的商标权。未经商标所有人许可，在涉案专利中使用了与在先商标相同或者相似的设计，专利的实施将会误导相关公众或者导致相关公众产生混淆，损害商标所有人的相关合法权利或者权益的，应当判定涉案专利权与在先商标权相冲突。

在先商标与涉案专利中含有的相关设计的相同或者相似的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。

对于在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标，在判定权利冲突时可以适当放宽产品种类。

7.2 著作权

在先著作权，是指在涉案专利申请日之前，他人通过独立

创作完成作品或者通过继承、转让等方式合法享有的著作权。其中作品是指受中华人民共和国著作权法及其实施条例保护的客体。

在接触或者可能接触他人享有著作权的作品的情况下，未经著作权人许可，在涉案专利中使用了与该作品相同或者实质性相似的设计，从而导致涉案专利的实施将会损害在先著作权人的相关合法权益或者权益的，应当判定涉案专利权与在先著作权相冲突。

8. 根据专利法第九条的审查

专利法第九条所述的同样的发明创造对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同。

涉案专利包含多项外观设计的，应当将每项外观设计分别与对比设计进行对比。如果涉案专利中的一项外观设计与另一件专利中的一项外观设计相同或者实质相同，应当认为他们是同样的发明创造。

外观设计相同和实质相同的判断适用本章第5节的规定。

法 29.1

9. 外观设计优先权的核实

9.1 需要核实优先权的情况

外观设计优先权的核实包括外国优先权和本国优先权的核实。

当存在如下几种情况之一时应当对优先权进行核实：

(1) 涉案专利与对比设计相同或实质相同，或者涉案专利与对比设计或其特征的组合相比不具有明显区别，且对比设计的公开日在涉案专利所要求的优先权日之后（含优先权日）、申请日之前。

(2) 任何单位或者个人在专利局申请的外观设计与涉案专利相同或者实质相同，且前者的申请日在后者的申请日之前（含申请日）、所要求的优先权日之后（含优先权日），而前者的授权公告日在后者的申请日之后（含申请日）。

(3) 任何单位或者个人在专利局申请的外观设计与涉案专利相同或者实质相同，且前者所要求的优先权日在后者的申请日之前（含申请日）、所要求的优先权日之后（含优先权日），而前者的授权公告日在后者的申请日之后（含申请日）。

对于第（3）种情形，应当首先核实涉案专利的优先权；当涉案专利不能享有优先权，且涉案专利的申请日在任何单位或者个人在专利局申请的外观设计的申请日之前，还应当核实作为对比设计的外观设计优先权。

9.2 外观设计相同主题的认定

外观设计相同主题的认定应当根据在后申请的外观设计与其首次申请中表示的内容进行判断。属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件：

（1）属于相同产品的外观设计；

（2）在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其首次申请中。

如果在后申请要求保护的外观设计与其首次申请中的图片、照片或者附图不完全一致，或者在后申请文本中有简要说明而在先申请文本中无相关简要说明，但根据两者的申请文件可知，所述在后申请要求保护的外观设计已经清楚地表示在首次申请中，则可认定在后申请要求保护的外观设计与其首次申请的外观设计主题相同，可以享有优先权。例如，一件首次申请包括一件产品的主视图、后视图、左视图和立体图，其在外申请提交了该件产品的主视图、后视图、左视图、右视图和俯视图，且在简要说明中写明因底面不经常看到故省略仰视图。在这种情形下，只要所述在后申请的主视图、后视图和左视图与在所述首次申请中表示的相同，且其右视图和俯视图已清楚地表示在所述首次申请的立体图中，则可认定两者具有相同的主题，所述在后申请可以享有所述首次申请的优先权。

9.3 享有优先权的条件

参照本指南第二部分第三章第 4.1.1 节和第 4.2.1 节的规定。但是，在后申请之日不得迟于首次申请之日起六个月，外观设计专利申请以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的，其在先申请不视为撤回。

9.4 优先权的效力

参照本指南第二部分第三章第 4.1.3 节的规定。

9.5 多项优先权

根据专利法实施细则第三十五条第一款的规定，在一件外

外观设计专利中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该专利的优先权期限从最早的优先权日起计算。

对于包含有若干项具有独立使用价值的产品的外观设计，如果其中一项或者多项产品外观设计与相应的一个或者多个首次申请中表示的外观设计的主题相同，则该外观设计专利可以享有一项或者多项优先权。

第六章 无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定

1. 引言

根据专利法第二条第三款和第二十二条第二款、第三款的规定制定本章。

法 2.3

2. 实用新型专利保护客体的审查

在无效宣告程序中,有关实用新型专利保护客体的审查适用本指南第一部分第二章第6节的规定。

法 22.2

3. 实用新型专利新颖性的审查

在实用新型专利新颖性的审查中,应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征。

实用新型专利新颖性审查的有关内容,包括新颖性的概念、新颖性的审查原则、审查基准、优先权的审查以及不丧失新颖性的宽限期等内容适用本指南第二部分第三章的规定。

法 22.3

4. 实用新型专利创造性的审查

在实用新型专利创造性的审查中,应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征。

实用新型专利创造性审查的有关内容,包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型发明的创造性判断等内容,参照本指南第二部分第四章的规定。

但是,根据专利法第二十二条第三款的规定,发明的创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步;实用新型的创造性,是指与现有技术相比,该实用新型具有实质性特点和进步。因此,实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。

两者在创造性判断标准上的不同,主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时,发明专利与实用新型专利存在区别,这种区别体现在下述两个方面。

（1）现有技术的领域

对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。

对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

（2）现有技术的数量

对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。

对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

第七章 无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理

1. 引言

根据专利法实施细则第六十九条的规定，被授予专利权的发明创造不符合专利法第九条的，属于无效宣告理由。

专利法第九条所述的同样的发明创造，对于发明和实用新型而言，是指要求保护的发明或者实用新型相同，有关判断原则适用本指南第二部分第三章第 6.1 节的规定；对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同，所述相同或者实质相同的判断适用本部分第五章的规定。

任何单位或者个人以某项发明或者实用新型专利权与申请在前的另一项发明或者实用新型专利权构成同样的发明创造而不符合专利法第九条的规定为由请求宣告无效的，如果申请在前的专利已构成现有技术或者属于任何单位或者个人申请在先公开在后的专利，合议组可以依据专利法第二十二条的规定进行审查。

任何单位或者个人以某项外观设计专利权与申请在前的另一项外观设计专利权构成同样的发明创造而不符合专利法第九条的规定为由请求宣告无效的，如果申请在前的专利已构成现有设计或者属于任何单位或者个人申请在先公开在后的专利，合议组可以依据专利法第二十三条的规定进行审查。

2. 专利权人相同

2.1 授权公告日不同

任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法第九条第一款的规定而请求宣告其中授权在前的专利权无效的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，合议组应当维持该项专利权有效。

任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法第九条第一款的规定而请求宣告其中授权在后的专利权无效

的，合议组经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告该项专利权无效。

如果上述两项专利权为同一专利权人同日（仅指申请日）申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权，专利权人在申请时根据专利法实施细则第四十七条第二款的规定作出过说明，且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止，在此情形下，专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的发明专利权。

2.2 授权公告日相同

任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）和相同授权公告日的两项专利权不符合专利法第九条第一款规定的，可以请求宣告其中一项专利权无效。

无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求的，合议组经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。

两项专利权均被提出无效宣告请求的，一般应合并审理。经审查认为构成同样的发明创造的，合议组应当告知专利权人上述两项专利权构成同样的发明创造，并要求其选择仅保留其中一项专利权。专利权人选择仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，合议组应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人未进行选择的，合议组应当宣告两项专利权无效。

3. 专利权人不同

任何单位或者个人认为属于不同专利权人的两项具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的专利权不符合专利法第九条第一款规定的，可以分别请求宣告这两项专利权无效。

细则 47.1

两项专利权均被提出无效宣告请求的，一般应合并审理。经审查认为构成同样的发明创造的，合议组应当告知两专利权人上述两项专利权构成同样的发明创造，并要求其协商选择仅保留其中一项专利权。两专利权人经协商共同书面声明仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，合议组应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人协商不成未进行选择的，合议组应当

宣告两项专利权无效。

无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求，合议组经审查认为构成同样的发明创造的，应当告知双方当事人。专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，并与另一专利权人协商选择仅保留其中一项专利权。专利权人请求宣告另外一项专利权无效的，按照本节前述规定处理；专利权人未请求宣告另一项专利权无效的，合议组应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。

第八章 无效宣告程序中有关证据问题的规定

1. 引 言

根据专利法及其实施细则的有关规定,结合无效宣告案件审查实践,制定本章。

无效宣告程序中有关证据的各种问题,适用本指南的规定,本指南没有规定的,可参照人民法院民事诉讼中的相关规定。

2. 当事人举证

2.1 举证责任的分配

当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实或者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。

在依据前述规定无法确定举证责任承担时,合议组可以根据公平原则和诚实信用原则,综合当事人的举证能力以及待证事实发生的盖然性等因素确定举证责任的承担。

没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。

2.2 证据的提交

证据的提交除本章规定之外,应当符合本部分第三章第4.3节的规定。

细则 3

2.2.1 外文证据的提交

当事人提交外文证据的,应当提交中文译文,未在举证期限内提交中文译文的,该外文证据视为未提交。

当事人应当以书面方式提交中文译文,未以书面方式提交中文译文的,该中文译文视为未提交。

当事人可以仅提交外文证据的部分中文译文。该外文证据中没有提交中文译文的部分,不作为证据使用。但当事人应合议组的要求补充提交该外文证据其他部分的中文译文的除外。

对方当事人对中文译文内容有异议的,应当在指定的期限内对有异议的部分提交中文译文。没有提交中文译文的,视为无异议。

对中文译文出现异议时,双方当事人就异议部分达成一致

意见的,以双方最终认可的中文译文为准。双方当事人未能就异议部分达成一致意见的,必要时,复审和无效审理部可以委托翻译。双方当事人就委托翻译达成协议的,复审和无效审理部可以委托双方当事人认可的翻译单位进行全文、所使用部分或者有异议部分的翻译。双方当事人就委托翻译达不成协议的,复审和无效审理部可以指定专业翻译单位进行翻译,所需翻译费用由双方当事人各承担 50%;拒绝指定或者支付翻译费用的,视为其承认对方当事人提交的中文译文正确。

2.2.2 域外证据及香港、澳门、台湾地区形成的证据的证明手续

域外证据是指在中华人民共和国领域外形成的证据,该证据应当经所在国公证机关予以证明,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

当事人提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。

但是在以下几种情况下,对上述两类证据,当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续:

(1) 该证据是能够从除香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的,如从专利局获得的国外专利文件,或者从公共图书馆获得的国外文献资料。

(2) 对方当事人认可该证据的真实性的。

(3) 该证据已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的。

(4) 有其他证据足以证明该证据真实性的。

2.2.3 物证的提交

当事人应当在本部分第三章第 4.3 节规定的举证期限内提交物证。当事人提交物证的,应当在举证期限内提交足以反映该物证客观情况的照片和文字说明,具体说明依据该物证所要证明的事实。

当事人确有正当理由不能在举证期限内提交物证的,应当在举证期限内书面请求延期提交,但仍应当在上述期限内提交足以反映该物证客观情况的照片和文字说明,具体说明依据该物证所要证明的事实。当事人最迟在口头审理辩论终结前提交该物证。

对于经公证机关公证封存的物证，当事人在举证期限内可以仅提交公证文书而不提交该物证，但最迟在口头审理辩论终结前提交该物证。

3. 对证据的调查收集

合议组一般不主动调查收集审查案件需要的证据。对当事人及其代理人确因客观原因不能自行收集的证据，应当事人在举证期限内提出的申请，合议组认为确有必要时，可以调查收集。

合议组可以实地调查收集有关证据，也可以委托地方知识产权管理部门或者其他有关职能部门调查收集有关证据。

应当事人的申请对证据进行调查收集的，所需费用由提出申请的当事人或者专利局承担。合议组自行决定调查收集证据的，所需费用由专利局承担。

4. 证据的质证和审核认定

4.1 证据的质证

证据应当由当事人质证，未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。

质证时，当事人应当围绕证据的关联性、合法性、真实性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明和辩驳。

4.2 证据的审核

合议组对于当事人提交的证据应当逐一进行审查和对全部证据综合进行审查。

合议组应当明确证据与案件事实之间的证明关系，排除不具有关联性的证据。

合议组应当根据案件的具体情况，从以下方面审查证据的合法性：

- (1) 证据是否符合法定形式；
- (2) 证据的取得是否符合法律、法规的规定；
- (3) 是否有影响证据效力的其他违法情形。

合议组应当根据案件的具体情况，从以下方面审查证据的真实性：

- (1) 证据是否为原件、原物，复印件、复制品与原件、原

物是否相符；

- (2) 提供证据的人与当事人是否有利害关系；
- (3) 发现证据时的客观环境；
- (4) 证据形成的原因和方式；
- (5) 证据的内容；
- (6) 影响证据真实性的其他因素。

4.3 证据的认定

对于一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，合议组可以确认其证明力。

对于一方当事人提出的证据，另一方当事人有异议并提出反驳证据，对方当事人对反驳证据认可的，可以确认反驳证据的证明力。

双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，合议组应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。

因证据的证明力无法判断导致争议事实难以认定的，合议组应当依据举证责任分配的规则作出判定。

4.3.1 证人证言

证人应当陈述其亲历的具体事实。证人根据其经历所作的判断、推测或者评论，不能作为认定案件事实的依据。

合议组认定证人证言，可以通过对证人与案件的利害关系以及证人的智力状况、品德、知识、经验、法律意识和专业技能等的综合分析作出判断。

证人应当出席口头审理作证，接受质询。未能出席口头审理作证的证人出具的书面证言不能单独作为认定案件事实的依据，但证人确有困难不能出席口头审理作证的除外。证人确有困难不能出席口头审理作证的，合议组根据前款的规定对其书面证言进行认定。

4.3.2 认可和承认

在无效宣告程序中，一方当事人明确认可的另外一方当事人提交的证据，合议组应当予以确认。但其与事实明显不符，

或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

在无效宣告程序中，对一方当事人陈述的案件事实，另外一方当事人明确表示承认的，合议组应当予以确认。但其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外；另一方当事人既未承认也未否认，经合议组充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。

当事人委托代理人参加无效宣告程序的，代理人的承认视为当事人的承认。但是，未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方无效宣告请求的除外；当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示的，视为当事人的承认。

进行口头审理的案件当事人在口头审理辩论终结前，没有进行口头审理的案件当事人在无效宣告决定作出前撤回承认并经对方当事人同意，或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下作出且与事实不符的，合议组不予确认该承认的法律效力。

在无效宣告程序中，当事人为达成调解协议或者和解的目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的无效宣告程序中作为对其不利的证据。

4.3.3 公知常识

主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。

当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。

4.3.4 公证书

一方当事人将公证书作为证据提交时，有效公证书所证明的事实，应当作为认定事实的依据，但有相反证据足以推翻公证书证明的除外。

如果公证书在形式上存在严重缺陷，例如缺少公证人员签章，则该公证书不能作为认定案件事实的依据。

如果公证书的结论明显缺乏依据或者公证书的内容

存在自相矛盾之处，则相应部分的内容不能作为认定案件事实的依据。例如，公证文书仅根据证人的陈述而得出证人陈述内容具有真实性的结论，则该公证文书的结论不能作为认定案件事实的依据。

5. 其 他

5.1 互联网证据的公开时间

公众能够浏览互联网信息的最早时间为该互联网信息的公开时间，一般以互联网信息的发布时间为准。

5.2 申请日后记载的使用公开或者口头公开

申请日后（含申请日）形成的记载有使用公开或者口头公开内容的书证，或者其他形式的证据可以用来证明专利在申请日前使用公开或者口头公开。

在判断上述证据的证明力时，形成于专利公开前（含公开日）的证据的证明力一般大于形成于专利公开后的证据的证明力。

5.3 技术内容和问题的咨询、鉴定

合议组可以根据需要邀请有关单位或者专家对案件中涉及的技术内容和问题提供咨询性意见，必要时可以委托有关单位进行鉴定，所需的费用根据案件的具体情况由专利局或者当事人承担。

5.4 当事人提交的样品等不作为证据的物品的处理

在无效宣告程序中，当事人在提交样品等不作为证据的物品时，有权以书面方式请求在其案件审结后取走该物品。

对于当事人提出的取走物品的请求，合议组应当根据案件审查以及后续程序的需要决定何时允许取走。允许当事人取走物品时，合议组应当通知提交该物品的当事人，当事人应当在收到该通知之日起三个月内取走该物品。期满未取走的，或者在提交物品时未提出取走请求的，复审和无效审理部有权处置该物品。

第五部分

专利申请及事务处理

目 录

第一章	专利申请文件及手续	483
1.	引 言	483
2.	办理专利申请手续的形式	483
2.1	电子形式	483
2.2	纸件形式	483
2.3	纸件申请和电子申请的转换	484
3.	适用文字	484
3.1	中 文	484
3.2	汉 字	484
3.3	外文的翻译	484
4.	标准表格	485
4.1	纸 张	485
4.2	规 格	485
4.3	页 边	485
5.	书写规则	485
5.1	打字或者印刷	485
5.2	字体及规格	486
5.3	书写方式	486
5.4	书写内容	486
5.5	字体颜色	486
5.6	编写页码	486
6.	证明文件	486
7.	文件份数	487
8.	签字或者盖章	487
9.	专利业务办理系统的注册	487
第二章	专利费用	489
1.	费用缴纳的期限	489
2.	费用支付和结算方式	489
3.	收费的减缴	491
3.1	可以减缴的费用种类	491

3.2	收费减缴的手续	491
4.	费用的暂存与退款	491
4.1	暂 存	491
4.2	退 款	492
4.2.1	退款的原则	492
4.2.1.1	当事人可以请求退款的情形	492
4.2.1.2	专利局主动退款的情形	492
4.2.1.3	不予退款的情形	493
4.2.2	退款的手续	493
4.2.2.1	退款请求的提出	493
4.2.2.2	退款的处理	493
4.2.3	退款的效力	494
4.2.4	特殊情形的处理	494
4.2.4.1	因银行或者邮局责任造成必要缴费信息不全被退款的情形	494
4.2.4.2	因汇款人汇款后又取回汇款造成汇单无法兑付的情形	494
4.2.4.3	通知书中涉及专利费用的信息存在错误的情形	494
5.	费用的查询	494
6.	费用种类的转换	495
7.	缴费信息的补充	495
第三章	受 理	496
1.	受理部门	496
2.	专利申请的受理与不受理	496
2.1	受理条件	496
2.2	不受理的情形	497
2.3	受理与不受理程序	497
2.3.1	受理程序	497
2.3.2	分案申请的受理程序	498
2.3.2.1	国家申请的分案申请的受理程序	498
2.3.2.2	进入国家阶段的国际申请的分案申请的受理程序	498
2.3.3	根据专利法实施细则第四十五条通过援引在先申请补交遗漏文件的受理程序	499
2.3.4	不受理程序	499
3.	其他文件的受理与不受理	499
3.1	其他文件的受理条件	499
3.2	其他文件的受理程序	500
3.3	其他文件的不受理程序	500

4.	申请日的更正	500
5.	受理程序中错误的更正	501
6.	查 询	501
第四章	专利申请文档	502
1.	文档及组成	502
2.	案 卷	502
2.1	案卷夹	502
2.2	文 件	502
2.3	案卷的立卷	502
3.	电子文档	503
4.	法律效力	504
5.	查阅和复制	504
5.1	查阅和复制的原则	504
5.2	允许查阅和复制的内容	504
5.3	查阅和复制程序	505
6.	案卷的保存期限和销毁	505
6.1	保存期限	505
6.2	销 毁	506
第五章	保密申请与向外国申请专利的保密审查	507
1.	保密的范围	507
2.	保密的基准	507
3.	专利申请的保密确定	507
3.1	申请人提出保密请求的保密确定	507
3.1.1	保密请求的提出	507
3.1.2	保密的确定	508
3.2	专利局自行进行的保密确定	508
4.	保密专利申请的审批流程	508
5.	专利申请（或者专利）的解密程序	509
5.1	申请人（或者专利权人）提出解密请求	509
5.2	专利局定期解密	509
5.3	解密后的处理	509
5.4	解密国防专利的接收和处理	510
6.	向外国申请专利的保密审查	510
6.1	准备直接向外国申请专利的保密审查	511
6.1.1	保密审查请求的提出	511

6.1.2	保密审查	511
6.2	申请专利后拟向外国申请专利的保密审查	511
6.2.1	保密审查请求的提出	511
6.2.2	保密审查	512
6.3	国际申请的保密审查	512
6.3.1	保密审查请求的提出	512
6.3.2	保密审查	512
第六章	通知和决定	513
1.	通知和决定的产生	513
1.1	通知和决定的种类	513
1.2	通知和决定的撰写	513
2.	通知和决定的送达	514
2.1	送达方式	514
2.1.1	邮 寄	514
2.1.2	直接送交	514
2.1.3	电子形式	514
2.1.4	公告送达	514
2.2	收件人	514
2.2.1	当事人未委托专利代理机构	514
2.2.2	当事人已委托专利代理机构	515
2.2.3	其他情况	515
2.3	送达日	515
2.3.1	邮寄、直接送交和电子形式送达	515
2.3.2	公告送达	515
3.	退件的处理和文件的查询	515
3.1	退件的处理	515
3.2	文件的查询	516
第七章	期限、权利的恢复、中止、审查的顺序	517
1.	期限的种类	517
1.1	法定期限	517
1.2	指定期限	517
2.	期限的计算	517
2.1	期限的起算日	517
2.2	期限的届满日	518
2.3	期限的计算	518

3.	期限的监视.....	519
3.1	期限的确定.....	519
3.2	期限监视方式.....	519
3.3	期限届满的通知.....	519
4.	期限的延长.....	519
4.1	延长期限请求.....	519
4.2	延长期限请求的批准.....	520
5.	耽误期限的处置.....	520
5.1	作出处分决定前的审核.....	520
5.2	处分决定.....	520
5.3	作出处分决定后的处理.....	521
6.	权利的恢复.....	521
6.1	适用范围.....	521
6.2	手 续.....	521
6.3	审 批.....	522
7.	中止程序.....	522
7.1	请求中止的条件.....	522
7.2	中止的范围.....	523
7.3	请求中止的手续和审批.....	523
7.3.1	权属纠纷的当事人请求的中止.....	523
7.3.1.1	权属纠纷的当事人请求中止的手续.....	523
7.3.1.2	权属纠纷的当事人请求中止的审批及处理.....	523
7.3.2	因人民法院要求协助执行财产保全的中止.....	524
7.3.2.1	因协助执行财产保全而中止的手续.....	524
7.3.2.2	因协助执行财产保全而中止的审核及处理.....	525
7.4	中止的期限.....	525
7.4.1	权属纠纷的当事人请求中止的期限.....	525
7.4.2	因协助执行财产保全而中止的期限.....	526
7.4.3	涉及无效宣告程序的中止期限.....	526
7.5	中止程序的结束.....	526
7.5.1	权属纠纷的当事人提出的中止程序的结束.....	526
7.5.2	因人民法院要求协助执行财产保全的中止程序的结束.....	527
8.	审查的顺序.....	528
8.1	一般原则.....	528
8.2	优先审查.....	528
8.3	延迟审查.....	528

8.4	专利局自行启动	529
-----	---------------	-----

第八章	专利公报和单行本的编辑	530
------------	--------------------------	------------

1.	专利公报	530
1.1	专利公报的种类	530
1.2	专利公报的内容	530
1.2.1	发明专利公报	530
1.2.1.1	发明专利申请公布	530
1.2.1.2	发明专利权授予	531
1.2.1.3	保密发明专利和国防发明专利	531
1.2.1.4	发明专利事务	531
1.2.1.5	索 引	531
1.2.2	实用新型专利公报	532
1.2.2.1	实用新型专利权授予	532
1.2.2.2	保密实用新型专利	532
1.2.2.3	实用新型专利事务	532
1.2.2.4	授权公告索引	532
1.2.3	外观设计专利公报	533
1.2.3.1	外观设计专利权授予	533
1.2.3.2	外观设计专利事务	533
1.2.3.3	授权公告索引	533
1.3	专利公报的编辑	533
1.3.1	申请文件的编辑	533
1.3.2	事务部分的编辑	534
1.3.2.1	实质审查请求的生效、专利局对发明专利申请自行进行实质审查的决定	534
1.3.2.2	发明专利申请公布后的驳回、撤回和视为撤回	534
1.3.2.3	发明专利申请视为放弃取得专利权	534
1.3.2.4	专利实施的强制许可	534
1.3.2.5	专利权的终止	534
1.3.2.6	专利权期限的补偿	535
1.3.2.7	专利实施许可合同备案的生效、变更及注销	535
1.3.2.8	专利权质押登记、变更及注销	535
1.3.2.9	专利权的保全及其解除	535
1.3.2.10	专利申请权、专利权的转移	535
1.3.2.11	专利权的全部或者部分无效宣告	536
1.3.2.12	专利权的主动放弃	536

1.3.2.13	避免重复授权放弃实用新型专利权.....	536
1.3.2.14	权利的恢复.....	536
1.3.2.15	文件的公告送达.....	536
1.3.2.16	其他有关事项.....	536
1.3.2.17	更正.....	536
1.3.3	索引的编辑.....	537
1.3.3.1	分类号索引.....	537
1.3.3.2	申请号或者专利号索引.....	537
1.3.3.3	申请人或者专利权人索引.....	537
1.3.3.4	公布号/申请号（授权公告号/专利号）索引.....	537
2.	专利申请及专利单行本.....	537
2.1	单行本的种类.....	537
2.2	单行本的内容.....	538
2.2.1	发明专利申请单行本.....	538
2.2.2	发明专利单行本.....	538
2.2.3	实用新型专利单行本.....	538
2.2.4	外观设计专利单行本.....	539
2.3	更正.....	539
第九章	专利权的授予和终止.....	540
1.	专利权的授予.....	540
1.1	专利权授予的程序.....	540
1.1.1	授予专利权通知.....	540
1.1.2	办理登记手续通知.....	540
1.1.3	登记手续.....	540
1.1.4	颁发专利证书、登记和公告授予专利权.....	540
1.1.5	视为放弃取得专利权的权利.....	540
1.2	专利证书.....	541
1.2.1	专利证书的构成.....	541
1.2.2	专利证书的更换.....	541
1.2.3	专利证书错误的更正.....	541
1.3	专利登记簿.....	541
1.3.1	专利登记簿的格式.....	541
1.3.2	专利登记簿的效力.....	542
1.3.3	专利登记簿副本.....	542
2.	根据专利法第四十二条第二款的专利权期限补偿.....	542

2.1	请求的提出.....	543
2.2	补偿期限的确定.....	543
2.2.1	授权过程中的合理延迟.....	543
2.2.2	申请人引起的不合理延迟.....	543
2.3	期限补偿请求的审批.....	544
2.4	登记和公告.....	544
3.	根据专利法第四十二条第三款的专利权期限补偿.....	544
3.1	补偿条件.....	544
3.2	请求的提出.....	545
3.3	证明材料.....	545
3.4	适用范围.....	546
3.5	指定权利要求是否包括新药相关技术方案的审查.....	546
3.6	补偿期限的确定.....	546
3.7	期限补偿请求的审批.....	547
3.8	登记和公告.....	547
4.	专利权的终止.....	547
4.1	专利权期满终止.....	547
4.2	专利权人没有按照规定缴纳年费的终止.....	548
4.2.1	年 费.....	548
4.2.1.1	年 度.....	548
4.2.1.2	应缴年费数额.....	548
4.2.1.3	滞纳金.....	548
4.2.2	终 止.....	549
4.3	专利权人放弃专利权.....	549
第十章	专利权评价报告.....	551
1.	引 言.....	551
2.	专利权评价报告请求的形式审查.....	551
2.1	专利权评价报告请求的主体及时机.....	551
2.2	专利权评价报告请求的客体.....	552
2.3	专利权评价报告请求书.....	552
2.4	费 用.....	553
2.5	委托手续.....	553
2.6	形式审查后的处理.....	553
3.	专利权评价.....	554
3.1	核查专利权评价报告请求书.....	554

3.2	专利权评价的内容	554
3.2.1	实用新型专利	554
3.2.2	外观设计专利	555
3.3	检 索	555
3.3.1	实用新型专利	556
3.3.2	外观设计专利	556
4.	专利权评价报告	556
4.1	专利权评价报告的内容	557
4.1.1	表格部分	557
4.1.2	说明部分	558
4.2	专利权评价报告的发送	558
5.	专利权评价报告的查阅与复制	558
6.	专利权评价报告的更正	558
6.1	可更正的内容	559
6.2	更正程序的启动	559
6.3	更正程序的进行和终止	559
第十一章	专利开放许可	561
1.	引 言	561
2.	开放许可相关原则	561
3.	专利开放许可声明的提出	562
3.1	专利开放许可声明的客体	562
3.2	提出专利开放许可声明的主体	562
3.3	专利开放许可声明	563
3.4	准予公告和不予公告	563
3.5	专利开放许可声明的生效	564
4.	专利开放许可声明的撤回	564
5.	专利开放许可的登记和公告	564
6.	专利开放许可实施合同的生效	564
7.	专利开放许可实施合同的备案	565
8.	专利开放许可实施期间费减手续的办理	565
9.	已实行开放许可的专利相关手续办理	566

第一章 专利申请文件及手续

1. 引言

申请人就一项发明创造要求获得专利权的，应当根据专利法及其实施细则的规定向专利局提出专利申请。在专利审批程序中，申请人根据专利法及其实施细则的规定或者审查员的要求，还需要办理各种与该专利申请有关的事务。申请人向专利局提出专利申请以及在专利审批程序中办理其他专利事务，统称为专利申请手续。

申请人提出专利申请，向专利局提交的专利法第二十六条规定的请求书、说明书、权利要求书、说明书附图和摘要或者专利法第二十七条规定的请求书、图片或者照片、简要说明等文件，称为专利申请文件；在提出专利申请的同时或者提出专利申请之后，申请人（或者专利权人）、其他相关当事人在办理与该专利申请（或者专利）有关的各种手续时，提交的除专利申请文件以外的各种请求、申报、意见陈述、补正以及各种证明、证据材料，称为其他文件。

办理各种手续应当提交相应的文件，缴纳相应的费用，并且符合相应的期限要求。

细则 2

2. 办理专利申请手续的形式

专利申请手续应当以符合规定的电子形式、纸件形式等书面形式办理。

以口头、电话、实物、传真、电子邮件等形式办理的，视为未提出，不产生法律效力，另有规定的除外。

2.1 电子形式

申请人以电子形式提出专利申请并被受理的，在审批程序中应当通过专利局指定的特定电子系统以电子形式提交相关文件，另有规定的除外。不符合规定的，该文件视为未提交。

2.2 纸件形式

申请人以纸件形式提出专利申请并被受理的，在审批程序中应当以纸件形式提交相关文件。除另有规定外，申请人以电子形式提交的相关文件视为未提交。

对受理的纸件专利申请文件和其他文件，专利局进行扫描并存入数据库。以纸件形式提交的专利申请文件及其他文件，经专利局转换为电子形式文件并记录在电子系统数据库中，具有与原纸件形式文件同等的效力。

2.3 纸件申请和电子申请的转换

申请人、复审请求人或者专利代理机构可以请求将纸件申请转换为电子申请，涉及国家安全或者重大利益需要保密的专利申请除外。

提出请求的申请人、复审请求人或者专利代理机构应当通过专利局指定的特定电子系统提出请求。使用其他方式提出请求的，该请求视为未提出。

3. 适用文字

细则 3

3.1 中文

专利申请文件以及其他文件，除由外国政府部门出具的或者在外国形成的证明或者证据材料外，应当使用中文。

审查员以申请人提交的中文专利申请文本为审查的依据。申请人在提出专利申请的同时提交的外文申请文本，供审查员在审查程序中参考，不具有法律效力。

3.2 汉字

本章第 3.1 节中的“中文”一词是指汉字。专利申请文件及其他文件应当使用汉字，词、句应当符合现代汉语规范。

汉字应当以国家公布的简化字为准。申请文件中的异体字、繁体字、非规范简化字，审查员可以依职权予以改正或者通知申请人补正。

3.3 外文的翻译

细则 3.1

专利申请文件是外文的，应当翻译成中文，其中外文科技术语应当按照规定译成中文，并采用规范用语。外文科技术语没有统一中文译法的，可按照一般惯例译成中文，并在译文后的括号内注明原文。计量单位应当使用国家法定计量单位，包括国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位，必要时可以在括号内同时标注本领域公知的其他计量单位。

细则 3.2

当事人在提交外文证明文件、证据材料（例如优先权证明文本、转让证明等）时，应当同时附具中文题录译文，审查员认为必要时，可以要求当事人在规定的期限内提交全文中文译文或者摘要中文译文；期满未提交译文的，视为未提交该文件。

4. 标准表格

办理专利申请（或者专利）手续时应当使用专利局制定的标准表格。标准表格由专利局按照一定的格式和样式统一制定、修订和公布。

办理专利申请（或者专利）手续时以非标准表格提交的文件，审查员可以根据有关规定发出补正通知书或者针对该手续发出视为未提出通知书。

但是，申请人在答复补正通知书或者审查意见通知书时，提交的补正书或者意见陈述书为非标准格式的，只要写明申请号，表明是对申请文件的补正，并且签字或者盖章符合规定的，可视为文件格式符合要求。

4.1 纸 张

各种文件使用的纸张应当柔韧、结实、耐久、光滑、无光、白色。其质量应当与 80 克胶版纸相当或者更高。

4.2 规 格

说明书、说明书附图、权利要求书、说明书摘要、摘要附图、图片或者照片、简要说明与其他表格用纸的规格均应为 297 毫米×210 毫米（A4）。

4.3 页 边

申请文件的顶部（有标题的，从标题上沿至页边）应当留有 25 毫米空白，左侧应当留有 25 毫米空白，右侧应当留有 15 毫米空白，底部从页码下沿至页边应当留有 15 毫米空白。

5. 书写规则

5.1 打字或者印刷

请求书、权利要求书、说明书、说明书摘要、说明书附图和摘要附图中文字部分以及简要说明应当打字或者印刷。上述

文件中的数学式和化学式可以按照制图方式手工书写。

其他文件除另有规定外，可以手工书写，但字体应当工整，不得涂改。

5.2 字体及规格

各种文件应当使用宋体、仿宋体或者楷体，不得使用草体或者其它字体。

纸件申请的字高应当不低于 3.5 毫米，行距应当在 2.5 毫米至 3.5 毫米之间。

5.3 书写方式

各种文件除另有规定外，应当单面、纵向使用。自左至右横向书写，不得分栏书写。

一份文件不得涉及两件以上专利申请（或者专利），一页纸上不得包含两种以上文件（例如一页纸不得同时包含说明书和权利要求书）。

5.4 书写内容

文件各栏目应当如实、详尽填写，同一内容在不同栏目或者不同文件中应当填写一致。例如地址栏目应当按照行政区划填写完整，邮政编码与地址相符；申请人的签字或者盖章应当与申请人栏目中填写的内容一致。

5.5 字体颜色

字体颜色应当为黑色，字迹应当清晰、牢固、不易擦、不褪色，以能够满足复印、扫描的要求为准。

5.6 编写页码

各种文件应当分别用阿拉伯数字顺序编写页码。页码应当置于每页下部页边的上沿，并左右居中。

6. 证明文件

专利申请审批程序中常用的证明文件有国籍证明、注册地证明、优先权证明（在先申请文件副本）、优先权转让证明、生物材料样品保藏证明、申请人（或者专利权人）名称变更或者权利转移证明、文件寄发日期证明等。

各种证明文件应当由有关主管部门出具或者由当事人签署。各种证明文件应当提供原件；证明文件是复印件的，应当经公证或者由主管部门加盖公章予以确认。申请人办理专利电子申请的相关手续时，对专利法及其实施细则和本指南中规定的应当以原件形式提交的相关证明文件，可以提交原件的电子扫描文件。专利局认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交原件。

申请人可以将证明文件原件在专利局存档备案，在办理相关手续时应当注明证明文件备案号。

申请人（或者专利权人）、其他相关当事人在办理与专利申请（或者专利）有关的各种手续时，应当遵循诚实信用原则。对于涉及违反诚实信用原则的专利申请（或者专利），专利局不予批准相关手续，已经批准的，予以撤销。

7. 文件份数

申请人向专利局提交的申请文件及其他文件，例如专利代理委托书、实质审查请求书、著录项目变更申报书、转让合同等，应当为一份，另有规定的除外。

8. 签字或者盖章

细则 146.1

向专利局提交的专利申请文件或者其他文件，应当按照规定签字或者盖章。其中未委托专利代理机构的申请，应当由申请人（或者专利权人）、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章，办理直接涉及共有权利的手续，应当由全体权利人签字或者盖章；委托了专利代理机构的，应当由专利代理机构盖章，必要时还应当由申请人（或者专利权人）、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章。

9. 专利业务办理系统的注册

专利业务办理系统是专利局指定的特定电子系统，是可以集中实现专利电子申请、电子缴费、集成电路布图设计电子申请等多个业务的网上业务办理平台。

专利业务办理系统注册用户是指已经与国家知识产权局签订了专利业务办理系统用户服务协议，实名办理了用户注册手续的自然人、法人和非法人组织。

注册用户的注册方式、注册信息维护、数字证书的使用等

手续，应当按照用户服务协议的内容办理。

申请人有两人以上且未委托专利代理机构，并以电子形式提交专利申请文件及其他文件的，应当由代表人提交。

第二章 专利费用

1. 费用缴纳的期限

细则 112

(1) 申请费的缴纳期限是自申请日起两个月内, 或者自收到受理通知书之日起 15 日内。需要在该期限内缴纳的费用有优先权要求费和申请附加费以及发明专利申请的公布印刷费。

优先权要求费是指申请人要求外国优先权或者本国优先权时, 需要缴纳的费用, 该项费用的数额以作为优先权基础的在先申请的项数计算。

申请附加费是指申请文件的说明书(包括附图、序列表)页数超过 30 页或者权利要求超过 10 项时需要缴纳的费用, 该项费用的数额以页数或者项数计算。

公布印刷费是指发明专利申请公布需要缴纳的费用。

未在规定的期限内缴纳或者缴足申请费(含公布印刷费、申请附加费)的, 该申请被视为撤回。未在规定的期限内缴纳或者缴足优先权要求费的, 视为未要求优先权。

法 35.1

细则 113

(2) 实质审查费的缴纳期限是自申请日(有优先权要求的, 自最早的优先权日)起三年内。该项费用仅适用于发明专利申请。

细则 116.2

(3) 延长期限请求费的缴纳期限是在相应期限届满之日前。该项费用以要求延长的期限长短(以月为单位)计算。

细则 6 及 116.1

(4) 恢复权利请求费的缴纳期限是自当事人收到专利局确认权利丧失通知之日起两个月内。

法 41.1

细则 113

(5) 复审费的缴纳期限是自申请人收到专利局作出的驳回决定之日起三个月内。

细则 60 及 114

(6) 授权当年年费的缴纳期限是自申请人收到专利局作出的授予专利权通知书和办理登记手续通知书之日起两个月内。

细则 115

(7) 年费及其滞纳金缴纳的期限参照本部分第九章第 4.2.1 节的规定。

细则 116.3

(8) 著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费的缴纳期限是自提出相应请求之日起一个月内。

细则 111.1

2. 费用支付和结算方式

费用可以直接向专利局(包括专利局各代办处)缴纳, 也

可以通过邮局或者银行汇付，或者以规定的其他方式缴纳。专利局代办处的收费范围另行规定。

费用通过邮局或者银行汇付的，应当在汇单上写明正确的申请号（或者专利号）以及缴纳的费用名称，且不得设置取款密码。不符合上述规定的，视为未办理缴费手续。

在汇单上还应当写明汇款人姓名或者名称及其通讯地址（包括邮政编码）。同一专利申请（或者专利）缴纳的费用为两项以上的，应当分别注明每项费用的名称和金额，并且各项费用的金额之和应当等于缴纳费用的总额。

同一汇单中包括多个专利申请（或者专利），其缴纳费用的总额少于各项专利申请（或者专利）费用金额之和的，处理方法如下：

（1）缴费人对申请号（或者专利号）标注顺序号的，按照标注的顺序分割费用；

（2）缴费人未对申请号（或者专利号）标注顺序号的，按照从左至右、从上至下的顺序分割费用。

造成其中部分专利申请（或者专利）费用金额不足或者无费用的，视为未办理缴费手续。

细则 111.2

费用通过邮局汇付，且在汇单上写明申请号（或者专利号）以及费用名称的，以邮局取款通知单上的汇出日为缴费日。邮局取款通知单上的汇出日与中国邮政普通汇款收据上收汇邮戳日表明的日期不一致的，以当事人提交的中国邮政普通汇款收据原件或者经公证的收据复印件上表明的收汇邮戳日为缴费日。审查员认为当事人提交的证据有疑义时，可以要求当事人提交汇款邮局出具的加盖部门公章的证明材料。

费用通过银行汇付，且写明申请号（或者专利号）以及费用名称的，以银行实际汇出日为缴费日。当事人对缴费日有异议，并提交银行出具的加盖部门公章的证明材料的，以证明材料确认的汇出日重新确定缴费日。

费用通过邮局或者银行汇付，未写明申请号（或者专利号）的，费用退回。费用退回的，视为未办理缴费手续。

因缴费人信息填写不完整或者不准确，造成费用不能退回或者退款无人接收的，费用暂时存入专利局账户（以下简称暂存）。费用入暂存的，视为未办理缴费手续。

各种费用以人民币结算。使用外币支付的费用，按照银行

将该费用结汇至专利局账户之日的汇率结算，以结算之日为缴费日。

细则 117

3. 收费的减缴

申请人（或者专利权人）缴纳专利费用有困难的，或者其专利处于开放许可实施期间的，可以根据专利收费减缴办法向专利局提出收费减缴的请求。

3.1 可以减缴的费用种类

- （1）申请费（不包括公布印刷费、申请附加费）；
- （2）发明专利申请实质审查费；
- （3）复审费；
- （4）年费（自授予专利权当年起十年的年费、开放许可实施期间的年费）。

3.2 收费减缴的手续

提出专利申请时以及在审批程序中，申请人（或者专利权人）只能请求减缴应当缴纳但尚未到期的费用。

请求减缴专利收费的，应当提出收费减缴请求，并在提出请求前提前办理专利费减备案手续。办理专利开放许可实施合同备案的，视为提出年费减缴请求，无需办理专利费减备案手续。

专利收费减缴请求手续应当由申请人（或者专利权人）或者其代表人办理；已委托专利代理机构的，应当由专利代理机构办理。

收费减缴请求符合规定的，审查员应当发出收费减缴审批通知书，同时注明收费减缴的比例和种类。收费减缴请求不符合规定的，审查员应当发出收费减缴审批通知书，并说明不予减缴的理由。

专利收费减缴办法另行规定。

4. 费用的暂存与退款

4.1 暂 存

由于费用汇单字迹不清或者缺少必要事项造成既不能开出收据又不能退款的，应当将该款项暂存在专利局账户上。经

缴款人提供证明后，对于能够查清内容的，应当及时开出收据或者予以退款。开出收据的，以出暂存之日为缴费日。但是，对于自收到专利局关于权利丧失的通知之日起两个月内向专利局提交了证据，表明是由于银行或者邮局原因导致汇款暂存的，应当以原汇出日为缴费日。暂存满三年仍无法查清其内容的，进行清账上缴。

4.2 退 款

4.2.1 退款的原则

细则 111.3

多缴、重缴、错缴专利费用的，当事人可以自缴费日起三年内，提出退款请求。

符合国务院发展改革部门、财政部门及国务院专利行政部门发布的公告和通知的有关规定的，当事人可以提出退款请求。

符合规定的，专利局应当予以退款。

4.2.1.1 当事人可以请求退款的情形

（1）多缴费用的情形：如当事人应当缴纳年费为 600 元，在规定的期限内实际缴纳费用为 650 元，可以对多缴的 50 元提出退款请求。

（2）重缴费用的情形：如提出一次著录项目变更请求应当缴纳著录事项变更费 200 元，当事人缴纳 200 元后，再次缴纳了 200 元，当事人可以对再次缴纳的 200 元提出退款请求。

（3）错缴费用的情形：如当事人缴费时写错费用种类、申请号（或者专利号）的；或者因缴费不足、逾期缴费导致权利要求丧失的，或者权利丧失后缴纳专利费用的，当事人可以提出退款请求。

（4）当事人对于进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前主动申请撤回的，可以请求退还 50%的发明专利申请实质审查费，已提交答复意见的除外。

4.2.1.2 专利局主动退款的情形

下列情形一经核实，专利局应当主动退款。

（1）专利申请已被视为撤回或者撤回专利申请的声明已被

批准后,并且在专利局作出发明专利申请进入实质审查阶段通知书之前,已缴纳的实质审查费。

(2)在专利权终止或者宣告专利权全部无效的决定公告后缴纳的年费。

(3)恢复权利请求审批程序启动后,专利局作出不予恢复权利决定的,当事人已缴纳的恢复权利请求费及相关费用。

4.2.1.3 不予退款的情形

(1)对多缴、重缴、错缴的费用,当事人在自缴费日起三年后才提出退款请求的。

(2)当事人不能提供错缴费用证据的。

(3)在收费减缴请求被批准之前已经按照规定缴纳的各种费用,当事人又请求退款的。

4.2.2 退款的手续

4.2.2.1 退款请求的提出

退款请求人应当是该款项的缴款人。申请人(或者专利权人)、专利代理机构作为非缴款人请求退款的,应当声明是受缴款人委托办理退款手续。

请求退款应当书面提出、说明理由并附具相应证明,例如,专利局开出的费用收据复印件、邮局或者银行出具的汇款凭证等。提供邮局或者银行的证明应当是原件,不能提供原件的,应当提供经出具部门加盖公章确认的或者经公证的复印件。

退款请求应当注明申请号(或者专利号)和要求退款的款项的信息(如票据号、费用金额等)及收款人信息。当事人要求通过邮局退款的,收款人信息包括姓名、地址和邮政编码;当事人要求通过银行退款的,收款人信息包括姓名或者名称、开户行、账号等信息。

4.2.2.2 退款的处理

经核实可以退款的,专利局应当按照退款请求中注明的收款人信息退款。

退款请求中未注明收款人信息的,退款请求人是申请人(或者专利权人)或者专利代理机构的,应当按照文档中记载

的相应的地址和姓名或者名称退款。

完成退款处理后，审查员应当发出退款审批通知书。经核实不予退款的，审查员应当在退款审批通知书中说明不予退款的理由。

4.2.3 退款的效力

被退的款项视为自始未缴纳。

4.2.4 特殊情形的处理

4.2.4.1 因银行或者邮局责任造成必要缴费信息不全被退款的情形

因银行或者邮局责任造成必要缴费信息（如申请号、费用名称等）不完整被退款，当事人提出异议的，应当以书面形式陈述意见，并附具汇款银行或者邮局出具的加盖公章的证明。该证明至少应当包括：汇款人姓名或者名称、汇款金额、汇款日期、汇款时所提供的申请号（或者专利号）、费用名称等内容。同时当事人应当重新缴纳已被退回的款项。

符合上述规定的，原缴费日视为重新缴纳款项的缴费日，因此导致已作出的处分决定需要更改的，审查员应当发出修改更正通知书。不符合上述规定的，审查员应当发出通知书通知当事人，该款项视为未缴纳。

4.2.4.2 因汇款人汇款后又取回汇款造成汇单无法兑付的情形

经邮局确认汇款人的汇款已被取回无法兑付的，该款项视为未缴纳。

4.2.4.3 通知书中涉及专利费用的信息存在错误的情形

通知书中涉及专利费用信息存在错误的，专利局应予更正。当事人应当按照专利局更正后的费用信息办理费用相关事宜。

5. 费用的查询

当事人需要查询费用缴纳情况的，应当提供银行汇单复印

件或者邮局汇款凭证复印件（未收到专利局收费收据的）或者提供收据复印件（已收到专利局收费收据的）。查询时效为一年，自汇出费用之日起算。

6. 费用种类的转换

对于同一专利申请（或专利）缴纳费用时，费用种类填写错误的，缴纳该款项的当事人可以在转换后费用的缴纳期限内提出转换费用种类请求并附具相应证明，经专利局确认后可以对费用种类进行转换。但不同申请号（或者专利号）之间的费用不能转换。

当事人缴纳的费用种类明显错误，审查员可以依职权对费用种类进行转换。依职权转换费用种类的，应当通知当事人。

费用种类转换的，缴费日不变。

7. 缴费信息的补充

费用通过邮局或者银行汇付时遗漏必要缴费信息的，应当在汇款当日通过专利局规定的方式及要求补充。当日补充不完整而再次补充的，以专利局收到完整缴费信息之日为缴费日。

第三章 受 理

1. 受理部门

专利局受理部门包括专利局初审及流程管理部受理处、复审和无效审理部立案及流程管理处和专利局各代办处。初审及流程管理部受理处负责受理专利申请及其他有关文件，复审和无效审理部立案及流程管理处受理与复审和无效宣告请求有关的文件，各代办处按照相关规定受理专利申请及其他有关文件。

专利局受理部门应当开设受理窗口。未经过受理登记的文件，不得进入审批程序。

专利局受理部门的地址由专利局以公告形式公布。邮寄或者直接交给专利局的任何个人或者非受理部门的申请文件和其他有关文件，其邮寄文件的邮戳日或者提交文件的提交日都不具有确定申请日和递交日的效力。

2. 专利申请的受理与不受理

2.1 受理条件

细则 44

专利申请符合下列条件的，专利局应当受理：

(1) 申请文件中有请求书。该请求书中申请专利的类别明确；写明了申请人姓名或者名称及其地址。

(2) 发明专利申请文件中有说明书和权利要求书；实用新型专利申请文件中有说明书、说明书附图和权利要求书；外观设计专利申请文件中有图片或者照片和简要说明。

(3) 申请文件是使用中文打字或者印刷的。全部申请文件的字迹和线条清晰可辨，没有涂改，能够分辨其内容。发明或者实用新型专利申请的说明书附图和外观设计专利申请的图片是用不易擦去的笔迹绘制，并且没有涂改。

(4) 申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织的，符合专利法第十八条第一款的有关规定，其所属国符合专利法第十七条的有关规定。

(5) 申请人是香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织的，符合本指南第一部分第一章第 6.1.1 节的有关规

定。

细则 44

2.2 不受理的情形

专利申请有下列情形之一的，专利局不予受理：

(1) 发明专利申请缺少请求书、说明书或者权利要求书的；实用新型专利申请缺少请求书、说明书、说明书附图或者权利要求书的；外观设计专利申请缺少请求书、图片或者照片或者简要说明的。

(2) 未使用中文的。

(3) 不符合本章第 2.1 节 (3) 中规定的受理条件的。

(4) 请求书中缺少申请人姓名或者名称，或者缺少地址的。

法 17

(5) 外国申请人因国籍或者居所原因，明显不具有提出专利申请的资格的。

法 18.1

(6) 在中国内地没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织单独申请专利，或者作为代表人申请专利，没有委托专利代理机构的。

(7) 在中国内地没有经常居所或者营业所的香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织单独申请专利，或者作为代表人申请专利，没有委托专利代理机构的。

(8) 直接从外国向专利局邮寄的。

(9) 直接从香港、澳门或者台湾地区向专利局邮寄的。

(10) 专利申请类别（发明、实用新型或者外观设计）不明确或者难以确定的。

细则 48.3

(11) 分案申请改变原申请的类别的。

2.3 受理与不受理程序

专利局受理部门收到专利申请后，应当检查和核对全部文件，作出受理或者不受理决定。

细则 43

2.3.1 受理程序

专利申请符合受理条件的，受理程序如下：

(1) 确定收到日：记录受理部门收到申请文件的日期。

(2) 核实文件：清点全部文件数量，核对请求书上注明的申请文件和其他文件名称与数量，并记录核实情况。对于涉及核苷酸或者氨基酸序列的纸件发明专利申请，还应当核实是否提交了包含相应序列表的计算机可读形式的副本，例如光盘或

法 28

细则 4.1、4.2

者软盘等。通过邮寄递交的专利申请，记录文件的信件编码，并将信封存档。

(3) 确定申请日：电子申请以符合要求的申请文件进入专利局指定的特定电子系统的日期为申请日。向专利局受理部门窗口直接递交的专利申请，以收到日为申请日；通过邮局邮寄递交到专利局受理部门的专利申请，以信封上的寄出邮戳日为申请日；信封上无寄出邮戳或者寄出的邮戳日不清晰或者异常的，以专利局受理部门收到日为申请日。通过速递公司递交到专利局受理部门的专利申请，以收到日为申请日。邮寄或者递交到专利局非受理部门或者个人的专利申请，以受理部门实际收到日为申请日。

(4) 给予申请号：按照专利申请的类别和专利申请的先后顺序给出相应的专利申请号。

(5) 发出通知书：发出专利申请受理通知书、缴纳申请费通知书或者收费减缴审批通知书。

2.3.2 分案申请的受理程序

2.3.2.1 国家申请的分案申请的受理程序

对于国家申请的分案申请除按照一般专利申请的受理条件对分案申请进行受理审查外，还应当对分案申请请求书中是否填写了原申请的申请号和原申请的申请日进行审查。分案申请请求书中原申请的申请号填写正确，但未填写原申请的申请日的，以原申请号所对应的申请日为申请日。分案申请请求书中未填写原申请的申请号或者填写的原申请的申请号有误的，按照一般专利申请受理。

对符合受理条件的分案申请，专利局应当受理，给出专利申请号，以原申请的申请日为申请日，并记载分案申请递交日。

2.3.2.2 进入国家阶段的国际申请的分案申请的受理程序

国际申请进入国家阶段之后提出的分案申请，审查员除了按照一般专利申请的受理条件对分案申请进行受理审查外，还应当核实分案申请请求书中是否填写了原申请的申请日和原申请的申请号，该原申请的申请日应当是其国际申请日，原申请的申请号是进入国家阶段时专利局给予的申请号。

细则 45

2.3.3 根据专利法实施细则第四十五条通过援引在先申请补交遗漏文件的受理程序

根据专利法实施细则第四十五条的规定, 申请人以援引在先申请的方式补交权利要求书或者说明书(实用新型附图)的, 应当在首次递交专利申请时提出援引加入声明。申请人使用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格, 即视为提出援引加入声明。在受理程序中发现发明专利申请或者实用新型专利申请缺少说明书(实用新型无附图)或者权利要求书时, 如果该申请要求了优先权, 专利局发出补交遗漏文件通知书。未要求优先权的, 专利局发出文件不受理通知书。分案申请不适用专利法实施细则第四十五条的规定。

申请人在首次递交专利申请之日起两个月内或者收到补交遗漏文件通知书之日起两个月内提交确认援引加入声明, 补交遗漏文件且满足受理条件的, 专利局发出受理通知书、缴纳申请费通知书或者收费减缴审批通知书; 未在规定期限内通过援引在先申请补交遗漏文件或者补交后仍不满足受理条件的, 专利局发出文件不受理通知书。

2.3.4 不受理程序

专利申请不符合受理条件的, 不受理程序如下:

- (1) 确定收到日: 记录受理部门收到申请文件的日期。
- (2) 记录不受理文档编号、不受理原因等信息并发出文件不受理通知书。
- (3) 不符合受理条件的申请文件存档备查, 原则上不退回当事人。

在专利局受理部门窗口直接递交的专利申请, 不符合受理条件的, 应当直接向当事人说明原因, 不予接收。

3. 其他文件的受理与不受理

3.1 其他文件的受理条件

申请后当事人提交的其他文件符合下列条件的, 专利局应当受理:

- (1) 各文件中注明了该文件所涉及专利申请的申请号(或者专利号), 并且仅涉及一件专利申请(或者专利)。

(2) 各文件用中文书写,字迹清晰、字体工整,并且用不易擦去的笔迹完成;外文证明材料附有中文清单。

专利局受理部门收到申请人(或者专利权人)或者其他相关当事人递交的与专利申请有关的其他文件时,应当检查和核对全部文件。

3.2 其他文件的受理程序

其他文件符合受理条件的,受理程序如下:

(1) 确定收到日:记录受理部门收到文件的日期。

(2) 核实文件:清点全部文件数量,并记录文件核实情况。递交文件的申请号是错号的,若依据其他信息能正确判定其正确申请号的,可以依职权予以确定;若不能予以判定的,则不予受理。

(3) 确定递交日:其他文件递交日的确定参照本章第 2.3.1 节第(3)项的规定。

(4) 给出收到文件回执:对于当事人在受理窗口递交的文件,经核实文件信息后,专利局出具收到文件回执,回执上应注明受理部门收到日。当事人以寄交方式递交文件的,专利局不再出具收到文件回执。

3.3 其他文件的不受理程序

其他文件不符合受理条件的,按照本章第 2.3.3 节中规定的程序处理并发出文件不受理通知书。

4. 申请日的更正

申请人收到专利申请受理通知书之后认为该通知书上记载的申请日与邮寄该申请文件日期不一致的,可以请求专利局更正申请日。

专利局收到申请人的申请日更正请求后,应当检查更正请求是否符合下列规定:

(1) 在递交专利申请文件之日起两个月内或者申请人收到专利申请受理通知书之日起一个月内提出。

(2) 附有收寄专利申请文件的邮局出具的寄出日期的有效证明,该证明中注明的寄出挂号号码与请求书中记录的挂号号码一致。

申请日更正请求符合规定的,审查员应当发出修改更正通

知书；不符合规定的，审查员应当发出视为未提出通知书，并说明理由。

当事人对专利局确定的其他文件递交日有异议的，应当提供专利局出具的收到文件回执、收寄邮局出具的证明或者其他有效证明材料。证明材料符合规定的，专利局应当重新确定递交日并修改有关数据。

5. 受理程序中错误的更正

专利局受理部门在受理工作中出现的错误一经发现，应当及时更正。

因更正影响应缴费用金额的，当事人应当按照本部分第二章第 4.2.4.3 节中规定的程序办理费用相关事宜。

对专利局内部错投到非受理部门的文件应当及时退回受理部门，并注明退回原因。

6. 查 询

专利局受理部门收到文件后应当记录文件提交方式、提交日期、案卷编号或者挂号号码等信息。当事人除能提供专利局受理部门的收文回执或者受理通知书外，以收文登记记录为准。

查询时效为一年，自提交该文件之日起算。

第四章 专利申请文档

1. 文档及组成

专利申请文档是在专利申请审查程序中以及专利权有效期内逐步形成、并作为原始记录保存起来以备查考的各种文件的集合，包括案卷和电子文档。专利申请文档是专利局进行审批和作出各种结论的依据。

2. 案 卷

案卷包括案卷夹和案卷夹内的各种文件。

2.1 案卷夹

案卷夹用于保存文件，同时也用于记录案卷的重要内容，因此案卷夹是案卷的一个重要组成部分。

当案卷夹遭到自然或者人为的损坏需要更换新案卷夹时，应当将案卷夹上的全部记录移至新案卷夹上，并将原案卷夹与案卷同时保存，不得销毁。

2.2 文 件

专利申请案卷中的文件主要来自以下几个方面：

(1) 申请人提出专利申请时，提交的专利申请文件及其他文件。

(2) 专利局在对专利申请文件及其他文件进行审查的过程中，申请人应审查员要求作出的各种答复。

(3) 提出专利申请之后申请人主动办理各种手续时提交的文件及证明材料。

(4) 在专利申请审查程序中以及专利权有效期内，任何人依法对专利申请（或者专利）提交的各种文件以及人民法院等部门对这些文件审理后产生的文件。

(5) 其他相关文件。

上述文件经过处理、立卷、归档形成案卷的重要组成部分。

2.3 案卷的立卷

立卷时应当遵循以下原则：

(1) 真实原则。收集的内容应当是申请人（或者专利权人）、

其他相关当事人等在申请专利、专利申请的审批、授权后各个法律程序中提交的原始文件。这些文件不得替换、删除、补充和涂改。

(2) 独立原则。每一件专利申请应当建立一份独立的案卷, 以该专利申请的申请号作为该案卷的案卷号, 该案卷号使用于案卷存在的全过程。

同一申请人(或者专利权人)对若干专利申请(或者专利)办理内容完全相同的手续时, 应当分别对所有专利申请(或者专利)提出请求, 这些文件将被归入各自的案卷中。申请人(或者专利权人)不得使用“参见”的方式省略文件。对于专利申请集体进行申请人(或者专利权人)名称变更或者权利转移的, 证明文件副本由专利局确认后, 与正本具有同等效力。

(3) 时间顺序原则。当事人依法向专利局办理各种手续时, 专利局应当对所提出的各种文件及时处理, 并立卷归档。

专利申请案卷应当按照各文件处理时间的先后顺序立卷。

3. 电子文档

电子文档的建立应当参照本章第 2.3 节的原则, 并包括以下内容:

(1) 专利局基于当事人提交的纸件文件制作的图形文件和代码化文件;

(2) 当事人按照规定形式提交的核苷酸或者氨基酸的序列表;

(3) 在专利审批程序和复审、无效宣告程序中, 专利局作出的通知、决定(如补正通知书、驳回决定等)及其他文件(如发明专利申请单行本, 发明专利、实用新型专利和外观设计专利单行本等);

(4) 专利费用的相关数据;

(5) 与专利申请或者专利审批有关的法律状态及变化的历史记录;

(6) 在专利审批程序中全部著录项目及其变更的历史记录;

(7) 当事人以电子申请方式提交的电子文件;

(8) 专利权评价报告;

(9) 分类号、所属审查部门、各种标记(如优先权标记、

实审请求标记、保密标记等)。

4. 法律效力

专利申请文档是对专利审批、复审、无效宣告等法律程序和涉及由权利归属纠纷引起的相关程序的真实记录。

5. 查阅和复制

5.1 查阅和复制的原则

法 21.3

(1) 专利局对公布前的发明专利申请、授权公告前的实用新型和外观设计专利申请负有保密责任。在此期间, 查阅和复制请求人仅限于该案申请人及其专利代理师。

(2) 任何人均可向专利局请求查阅和复制公布后的发明专利申请案卷和授权后的实用新型和外观设计专利申请案卷。

细则 145.1

(3) 对于已经审结的复审案件和无效宣告案件的案卷, 原则上可以查阅和复制。

(4) 专利局相关部门对尚未审结的复审和无效案卷负有保密责任。对于复审和无效宣告程序中的文件, 查阅和复制请求人仅限于该案当事人。

(5) 案件结论为视为未提出、不予受理、主动撤回、视为撤回的复审和无效案卷, 对于复审和无效宣告程序中的文件, 查阅和复制请求人仅限于该案当事人。

(6) 专利局根据审查需要要求当事人提供的各种文件, 原则上可以查阅和复制。但查阅和复制行为可能存在损害当事人合法权益, 或者涉及个人隐私或者商业秘密等情形的除外。

(7) 涉及国家利益或者因专利局内部业务及管理需要在案卷中留存的有关文件, 不予查阅和复制。

5.2 允许查阅和复制的内容

(1) 对于公布前的发明专利申请、授权公告前的实用新型和外观设计专利申请, 该案申请人或者代理师可以查阅和复制该专利申请案卷中的有关内容, 包括: 申请文件, 与申请直接有关的手续文件, 以及在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文。

(2) 对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷, 可以查阅和复制该专利申请案卷中的有关内容, 包括:

申请文件，与申请直接有关的手续文件，公布文件，在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文，以及在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书。

细则 145.1

(3) 对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，可以查阅和复制的内容包括：申请文件，优先权文件，与申请直接有关的手续文件，发明专利申请单行本，发明专利、实用新型专利和外观设计专利单行本，专利登记簿，专利权评价报告，以及在各已审结的审查程序（包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等）中专利局向申请人或者有关当事人发出的通知书、检索报告和决定书、申请人或者有关当事人对通知书的答复意见。

(4) 对于处在复审程序、无效宣告程序之中尚未结案的专利申请案卷，因特殊情况需要查阅和复制的，经有关方面同意后，参照上述第(1)和第(2)项的有关规定查阅和复制专利申请案卷中进入当前审查程序以前的内容。

5.3 查阅和复制程序

查阅和复制专利申请案卷中的文件，应当按照下列顺序进行：

(1) 请求人提出书面请求并缴纳规定费用。

(2) 专利局工作人员在审核请求人出具的有关证明或者证件后，到案卷所在部门提取案卷，根据本章第 5.2 节的规定对案卷进行整理，取出不允许查阅和复制的文件。

(3) 与请求人约定查阅时间并发出查阅通知书。

(4) 查阅人凭查阅通知书到指定地点查阅文件，对需要复制的文件进行复制。

(5) 专利局工作人员对查阅完毕的专利申请案卷重新整理，并将请求阅档的证明原件和证件复印件存入案卷后，将该案卷退回所在部门。

6. 案卷的保存期限和销毁

细则 145.2 及.3 6.1 保存期限

已结案的案卷可分成：未授权结案（视为撤回、撤回和驳回等）的案卷和授权后结案（视为放弃取得专利权、主动放弃

专利权、未缴年费专利权终止、专利权期限届满和专利权被宣告全部无效等)的案卷两种。

未授权结案的案卷保存期限为二年;授权后结案的案卷保存期限为三年。保存期限自结案日起算。

有分案申请的原申请的案卷的保存期从最后结案的分案的结案日起算。

作出不受理决定的专利申请文件保存期限为一年。保存期限自不受理通知书发出之日起算。

6.2 销 毁

销毁前通过计算机作出案卷销毁清册,该清册记载被销毁的案卷的案卷号、基本著录项目、销毁日期。清册经主管局长签署同意销毁后,由主管案卷部门实施销毁工作。

第五章 保密申请与向外国申请专利的保密审查

1. 保密的范围

专利法第四条规定的保密范围是涉及国家安全或者重大利益两个方面的发明创造。

根据专利法实施细则第七条第一款的规定，专利局受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防知识产权局进行审查。

根据专利法实施细则第七条第二款的规定，专利局认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。

2. 保密的基准

保密的基准按照国家有关规定执行。

3. 专利申请的保密确定

3.1 申请人提出保密请求的保密确定

3.1.1 保密请求的提出

申请人认为其发明或者实用新型专利申请涉及除国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当在提出专利申请的同时，在请求书上提出保密请求，其申请文件应当以纸件形式提交。申请人也可以在发明专利申请作好公布准备之前，或者实用新型专利申请作好授权公告准备之前，提出保密请求。

申请人在提出保密请求之前已确定其申请的内容涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当提交有定密权限的机关、单位出具的保密证明材料。

保密证明材料中应当写明发明创造名称、申请人姓名或者名称、密级、保密期限、保密原因及保密要点、定密责任人、定密机关或者单位的联系人和联系电话、申请人机要通信地址以及定密日期。该文件还应当加盖定密机关或者单位的公章。

3.1.2 保密的确定

审查员应当根据保密基准对专利申请进行审查，并根据不同情况确定是否需要保密。

细则 7.1

(1) 专利申请的内容涉及国防利益的，由国防知识产权局进行保密确定。需要保密的，应当及时移交国防知识产权局进行审查，审查员向申请人发出专利申请移交国防知识产权局通知书；不需要保密的，审查员应当发出保密审批通知书，通知申请人该专利申请不予保密，按照一般专利申请处理。

细则 7.2

(2) 发明或者实用新型内容涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益的，由专利局进行保密确定，必要时可以邀请相关领域的技术专家协助确定。审查员根据保密确定的结果发出保密审批通知书，需要保密的，通知申请人该专利申请予以保密，按照保密专利申请处理；不需要保密的，通知申请人该专利申请不予保密，按照一般专利申请处理。

3.2 专利局自行进行的保密确定

分类审查员在对发明或者实用新型专利申请进行分类时，应当将发明内容可能涉及国家安全或者重大利益，但申请人未提出保密请求的发明或者实用新型专利申请挑选出来。审查员应当参照本章第 3.1.2 节的规定，对上述专利申请进行保密确定。

对于已确定为保密专利申请的电子申请，审查员应当将该专利申请转为纸件形式继续审查并通知申请人。申请人此后应当以纸件形式向专利局或者国防知识产权局递交各种文件。

细则 7

细则 61

4. 保密专利申请的审批流程

(1) 涉及国防利益需要保密的专利申请，由国防知识产权局进行审查，经审查没有发现驳回理由的，由专利局根据国防知识产权局的审查意见作出授予国防专利权的决定，并委托国防知识产权局颁发国防专利证书，同时在专利公报上公告国防专利的专利号、申请日和授权公告日。

国防知识产权局专利复审委员会作出宣告国防专利权无效决定的，专利局应当在专利公报上公告专利号、授权公告日、无效宣告决定号和无效宣告决定日。

(2) 涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的发明或者实用新型专利申请, 由专利局按照以下程序进行审查和管理。

审查员应当对确定需要保密的专利申请案卷作出保密标记, 在对该专利申请作出解密决定之前, 对其进行保密管理。

保密专利申请的初步审查和实质审查均由专利局指定的审查员进行。

对于发明专利申请, 初步审查和实质审查按照与一般发明专利申请相同的基准进行。初步审查合格的保密专利申请不予公布, 实质审查请求符合规定的, 直接进入实质审查程序。经实质审查没有发现驳回理由的, 作出授予保密发明专利权的决定, 并发出授予发明专利权通知书和办理登记手续通知书。

对于实用新型专利申请, 初步审查按照与一般实用新型专利申请相同的基准进行。经初步审查没有发现驳回理由的, 作出授予保密实用新型专利权的决定, 并发出授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书。

保密专利申请的授权公告仅公布专利号、申请日和授权公告日。

5. 专利申请(或者专利)的解密程序

5.1 申请人(或者专利权人)提出解密请求

保密专利申请的申请人或者保密专利的专利权人可以书面提出解密请求。提出保密请求时提交了有关部门确定密级的相关文件的, 申请人(或者专利权人)提出解密请求时, 应当附具原确定密级的机关、单位同意解密的证明文件。

专利局对提出解密请求的保密专利申请(或者专利)进行解密确定, 并将结果通知申请人。

5.2 专利局定期解密

专利局每两年对保密专利申请(或者专利)进行一次复查, 经复查认为不需要继续保密的, 通知申请人予以解密。

5.3 解密后的处理

审查员应当对已经解密的专利申请(或者专利)作出解密标记。发明专利申请解密后, 尚未被授予专利权的, 按照一般

发明专利申请进行审查和管理，符合公布条件的，应当予以公布，并出版发明专利申请单行本；实用新型专利申请解密后，尚未被授予专利权的，按照一般实用新型专利申请进行审查和管理。

发明或者实用新型专利解密后，应当进行解密公告、出版发明或者实用新型专利单行本，并按照一般专利进行管理。

5.4 解密国防专利的接收和处理

专利局接收国防知识产权局移交的解密国防专利后，应当及时对该专利进行解密公告、出版发明专利单行本，并将该专利转为一般专利进行管理。

6. 向外国申请专利的保密审查

法 19.1

专利法第十九条第一款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。

法 19.4

专利法第十九条第四款规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

细则 8

根据专利法实施细则第八条的规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当采用下列方式之一请求专利局进行保密审查：

（1）直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向专利局提出请求，并详细说明其技术方案；

（2）向专利局申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向专利局提出请求。

向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

上述规定中所述的向外国申请专利是指向外国国家或外国政府间专利合作组织设立的专利主管机构提交专利申请，向有关国外机构提交专利国际申请是指向作为 PCT 受理局的外国国家或外国政府间专利合作组织设立的专利主管机构或世界知识产权组织国际局提交专利国际申请。

6.1 准备直接向外国申请专利的保密审查

6.1.1 保密审查请求的提出

细则 8.2
细则 20

向外国申请专利保密审查请求的文件应当包括向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书。请求书和技术方案说明书应当使用中文，请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。技术方案说明书应当与向外国申请专利的内容一致。技术方案说明书可以参照专利法实施细则第二十条的规定撰写，并符合本部分第一章的其他规定。

6.1.2 保密审查

审查员对向外国申请专利保密审查请求文件进行初步保密审查。请求文件形式不符合规定的，审查员应当在请求递交日起两个月内通知请求人该向外国申请专利保密审查请求视为未提出，情况复杂的，可以在请求递交日起四个月内通知请求人，请求人可以重新提出符合规定的向外国申请专利保密审查请求。

技术方案明显不需要保密的，审查员应当在请求递交日起两个月内通知请求人可以就该技术方案向外国申请专利，情况复杂的，可以在请求递交日起四个月内通知请求人。技术方案可能需要保密的，审查员应当将需作进一步保密审查、暂缓向外国申请专利的审查意见通知请求人。审查员应当在请求递交日起两个月内发出向外国申请专利保密审查意见通知书，情况复杂的，在请求递交日起四个月内发出通知书，将上述审查结论通知请求人。

已通知请求人暂缓向外国申请专利的，审查员应当作进一步保密审查，必要时可以邀请相关领域的技术专家协助审查。审查员根据保密审查的结论在请求递交日起四个月内发出向外国申请专利保密审查决定，情况复杂的，在请求递交日起六个月内发出决定，将是否同意就该技术方案向外国申请专利的审查结果通知请求人。

6.2 申请专利后拟向外国申请专利的保密审查

6.2.1 保密审查请求的提出

细则 8.2

申请人拟在向专利局申请专利后又向外国申请专利的，应

当在提交专利申请同时或者之后提交向外国申请专利保密审查请求书。未按上述规定提出请求的，视为未提出请求。向外国申请专利的内容应当与该专利申请的内容一致。

6.2.2 保密审查

对提出向外国申请专利保密审查请求的专利申请，审查员应当参见本章第 6.1.2 节中的规定进行保密审查。

6.3 国际申请的保密审查

细则 8.2

6.3.1 保密审查请求的提出

申请人向专利局提交国际申请的，视为同时提出向外国申请专利保密审查请求。

6.3.2 保密审查

国际申请不需要保密的，审查员应当按照正常国际阶段程序进行处理。国际申请需要保密的，审查员应当自申请日起三个月内发出因国家安全原因不再传送登记本和检索本的通知，通知申请人和国际局该申请将不再作为国际申请处理，终止国际阶段程序。申请人收到上述通知的，不得就该申请的内容向外国申请专利。

第六章 通知和决定

1. 通知和决定的产生

1.1 通知和决定的种类

在专利申请的审批程序、复审程序、无效宣告程序以及专利法及其实施细则规定的其他程序中，审查员根据不同情况，将作出各种通知和决定。这些通知和决定主要包括：专利申请受理通知书、审查意见通知书、补正通知书、手续合格通知书、视为撤回通知书、恢复权利请求审批通知书、发明专利申请实质审查请求期限届满前通知书、缴费通知书、收费减缴审批通知书、发明专利申请初步审查合格通知书、发明专利申请公布通知书、发明专利申请进入实质审查阶段通知书、授予发明专利权通知书、授予实用新型专利权通知书、授予外观设计专利权通知书、办理登记手续通知书、视为放弃取得专利权通知书、专利权终止通知书、驳回决定、复审决定书、无效宣告请求审查决定等。

1.2 通知和决定的撰写

撰写通知和决定应当符合专利法及其实施细则和本指南的有关规定。

除本指南中其他章节作出专门规定之外，通知和决定一般应当包括：收件人信息、著录项目、通知或者决定的内容、署名和盖章、发文日期。其中：

(1) 收件人信息包括：收件人地址、邮政编码、收件人姓名。

(2) 著录项目包括：申请号（或者专利号）、发明创造名称、全体申请人（或者专利权人）姓名或者名称，如果是无效宣告、中止程序中的通知书，还应当包括全体请求人的姓名或者名称。

(3) 通知、决定的内容包括：通知或者决定的名称及正文。在作出不利于当事人的通知或者决定时，应当说明理由，必要时指明后续法律程序。

(4) 署名和盖章：通知和决定应当有审查员署名；需要审

核的，还应当有审核人员署名；发出的通知和决定均应当加盖国家知识产权局相应的业务用章。

2. 通知和决定的送达

细则 4

2.1 送达方式

2.1.1 邮 寄

邮寄送达文件是指通过邮局把通知和决定送交当事人。除另有规定外，邮寄的文件应当挂号，并应当在计算机中登记挂号的号码、收件人地址和姓名、文件类别、所涉及的专利申请号、发文日期、发文部门。邮寄被退回的函件要登记退函日期。

2.1.2 直接送交

经专利局同意，专利代理机构可以在专利局指定的时间和地点，按时接收通知和决定。特殊情况下经专利局同意，当事人本人也可以在专利局指定的时间和地点接收通知和决定。

除受理窗口当面交付受理通知书和文件回执外，当面交付其他文件时应当办理登记签收手续。特殊情况下，应当由当事人在申请案卷上签字或者盖章，并记录当事人身份证件的名称、号码和签发单位。

2.1.3 电子形式

对于以电子形式提交的专利申请，专利局通过指定的特定电子系统以电子形式向申请人送达各种通知书、决定和其他文件。

2.1.4 公告送达

专利局发出的通知和决定被退回的，审查员应当与文档核对；如果确定文件因送交地址不清或者存在其他原因无法再次邮寄的，应当在专利公报上通过公告方式通知当事人。自公告之日起满一个月，该文件视为已经送达。

2.2 收件人

2.2.1 当事人未委托专利代理机构

当事人未委托专利代理机构的，通知和决定的收件人为请

求书中填写的联系人。若请求书中未填写联系人的，收件人为当事人；当事人有两个以上时，请求书中另有声明指定非第一署名当事人为代表人的，收件人为该代表人；除此之外，收件人为请求书中第一署名当事人。

2.2.2 当事人已委托专利代理机构

当事人委托了专利代理机构的，通知和决定的收件人为该专利代理机构指定的专利代理师。专利代理师有两个的，收件人为该两名专利代理师。

2.2.3 其他情况

当事人无民事行为能力的，在专利局已被告知的情况下，通知和决定的收件人是法定监护人或者法定代理人。

细则 4

2.3 送达日

2.3.1 邮寄、直接送交和电子形式送达

通过邮寄、直接送交的通知和决定，自发文日起满十五日推定为当事人收到通知和决定之日。对于通过邮寄的通知和决定，当事人提供证据能够证明实际收到文件的日期的，以实际收到日为准。

通过电子形式送达的通知和决定，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时，除当事人能提供证据外，该通知书和决定的发文日推定为送达日。

2.3.2 公告送达

通知和决定是通过在专利公报上公告方式通知当事人的，以公告之日起满一个月推定为送达日。当事人见到公告后可以向专利局提供详细地址，要求重新邮寄有关文件，但仍以自公告之日起满一个月为送达日。

3. 退件的处理和文件的查询

3.1 退件的处理

邮寄退回的通知和决定由发文部门作计算机登录，再转送相关部门进行处理。

处理退件首先应当根据申请文档中申请人、专利代理机构提供的各种文件进行分析，查清退件的原因。能够重新确定正确地址和收件人的，更正后重新发出。

退件经过处理仍无法邮寄或者再次被退回时，根据通知和决定的性质，必要时采用公告的方式送达当事人。

退件（连同信封）应当存档。

3.2 文件的查询

当事人陈述未收到专利局的某一通知和决定的，应当由退件处理部门进行查询。查询首先在专利局发文部门进行，查询结果（包括通知和决定的发文日期、挂号号码和收件人）应当由退件处理部门通知当事人。

当事人需要进一步了解送达情况的，应当办理邮路查询手续，由发文部门通过当地邮局查询收件人所在邮政部门。查询结果表明未送达的责任在专利局或者邮局的，应当按照新的发文日重新发出有关通知和决定；查询结果表明未送达的责任在收件人所在单位收发部门或者收件人本人及其有关人员的，专利局可以根据当事人的请求重新发出有关通知和决定的复印件，但不得变更发文日。

邮路查询时效为一年，自发文日起计算。

第七章 期限、权利的恢复、中止、审查的顺序

1. 期限的种类

1.1 法定期限

法定期限是指专利法及其实施细则规定的各种期限。例如，发明专利申请的实质审查请求期限（专利法第三十五条第一款的规定）、申请人办理登记手续的期限（专利法实施细则第六十条第一款的规定）。

1.2 指定期限

指定期限是指审查员在根据专利法及其实施细则作出的各种通知中，规定申请人（或专利权人）、其他当事人作出答复或者进行某种行为的期限。例如，根据专利法第三十七条的规定，专利局对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合专利法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改，该期限由审查员指定。又如，根据专利法实施细则第三条第二款的规定，当事人根据专利法及其实施细则规定提交的各种证件和证明文件是外文的，专利局认为必要时，可以要求当事人在指定期限内提交中文译文，该期限也由审查员指定。

指定期限一般为两个月。发明专利申请的实质审查程序中，申请人答复第一次审查意见通知书的期限为四个月。对于外观设计国际申请，申请人答复驳回通知的期限为四个月。对于较为简单的行为，也可以给予一个月或更短的期限。

2. 期限的计算

2.1 期限的起算日

（1）自申请日、优先权日、授权公告日等固定日期起计算

大部分法定期限是自申请日、优先权日、授权公告日等固定日期起计算的。例如，专利法第四十二条规定的专利权的期限均自申请日起计算。专利法第二十九条第一款规定要求外国优先权的发明或者实用新型专利申请应当在十二个月内提出，该期限的起算日为在外国第一次提出专利申请之日（优先权

日)。

(2) 自通知和决定的送达之日起计算

全部指定期限和部分法定期限自通知和决定的送达之日起计算。送达日的相关规定参见本部分第六章第 2.3 节。例如, 审查员根据专利法第三十七条的规定指定申请人陈述意见或者修改其申请的期限(指定期限)是自审查意见通知书送达申请人之日起计算; 专利法实施细则第六十条第一款规定的申请人办理登记手续的期限(法定期限)是自授予专利权通知书送达申请人之日起计算。

2.2 期限的届满日

期限起算日加上法定或者指定的期限即为期限的届满日。相应的行为应当在期限届满日之前、最迟在届满日当天完成。

细则 5

2.3 期限的计算

期限开始的当日不计算在期限内, 自下一日开始计算。期限以年或者月计算的, 以其最后一月的相应日(与起算日相对应的日期)为期限届满日; 该月无相应日的, 以该月最后一日为期限届满日。例如, 一件发明专利申请的申请日为 1998 年 6 月 1 日, 其实质审查请求期限的届满日应当是 2001 年 6 月 1 日。又如, 专利局于 2008 年 6 月 6 日通过邮寄发出审查意见通知书, 指定期限两个月, 其推定送达日是 2008 年 6 月 21 日(遇节假日不顺延), 则期限届满日应当是 2008 年 8 月 21 日。再如, 专利局通过指定的特定电子系统于 2022 年 12 月 31 日发出的通知书, 其推定送达日是 2022 年 12 月 31 日, 如果该通知书的指定期限为两个月, 则期限届满日应当是 2023 年 2 月 28 日。

期限届满日是法定节假日或者移用周休息日的, 以法定节假日或者移用周休息日后的第一个工作日为期限届满日, 该第一个工作日为周休息日的, 期限届满日顺延至星期一。法定节假日包括国务院发布的《全国年节及纪念日放假办法》第二条规定的全体公民放假的节日和《国务院关于职工工作时间的规定》第七条第一款规定的周休息日。

3. 期限的监视

3.1 期限的确定

各种期限均自期限起算日确定。例如，申请人提出专利申请，并确定了其申请日后，在建立专利申请文档的同时确定自申请日起算的各种期限；审查员在作出各种与期限有关的通知和决定时，确定自该通知和决定送达之日起算的答复期限。

3.2 期限监视方式

各种期限的监视一般由计算机系统进行。申请人办理与期限有关的手续后，在计算机系统中应当记录办理手续的日期，并将该日期与期限届满日进行比较，确定该手续在期限方面的合法性。

期限以日为单位进行监视并及时处理。期限届满日起满一个月尚未销去的期限，应当予以处理，作出相应处理决定。例如，专利局于 2001 年 9 月 4 日通过邮寄发出补正通知书指定申请人于一个月内提交优先权转让证明文件的中文译本，该通知书的推定送达日为 2001 年 9 月 19 日，期限届满日为 2001 年 10 月 19 日，如果专利局一直未收到申请人提交的中文译本，应当于 2001 年 11 月 19 日后针对该期限进行处理，并发出视为未要求优先权通知书。

3.3 期限届满的通知

(1) 发明专利申请实质审查请求期限届满前三个月，对尚未提出实质审查请求或者尚未缴纳实质审查费的发明专利申请发出发明专利申请实质审查请求期限届满前通知书，通知申请人办理有关手续。

(2) 专利年费缴纳期限届满后一个月，对尚未缴纳相关费用的专利发出缴费通知书，通知专利权人在专利法实施细则第一百一十五条规定的滞纳期内缴纳相关费用及滞纳金。

(3) 其他期限届满前不发出通知书提示。

4. 期限的延长

4.1 延长期限请求

细则 6.4 及 75

当事人因正当理由不能在期限内进行或者完成某一行为

或者程序时，可以请求延长期限。可以请求延长的期限仅限于指定期限。但在无效宣告程序中，复审和无效审理部门指定的期限不得延长。

细则 6.4 及 116.2 请求延长期限的，应当在期限届满前提交延长期限请求书，说明理由，并缴纳延长期限请求费。延长期限请求费以月计算。

4.2 延长期限请求的批准

延长期限请求由作出相应通知和决定的部门或者流程管理部门进行审批。

延长的期限不足一个月的，以一个月计算。延长的期限不得超过两个月。对同一通知或者决定中指定的期限一般只允许延长一次。

延长期限请求不符合规定的，审查员应当发出延长期限审批通知书，并说明不予延长期限的理由；符合规定的，审查员应当发出延长期限审批通知书，在计算机系统中更改该期限的届满日，继续监视该期限。

国家出现紧急状态或者非常情况时，专利局可以依法延长专利法实施细则规定的期限和专利局指定的期限或者简化当事人应当履行的相关手续，并以公告等形式告知当事人。

5. 耽误期限的处置

5.1 作出处分决定前的审核

申请人（或专利权人）耽误期限的后果是丧失各种相应的权利，这些权利主要包括：专利申请权（或专利权）、优先权等。

审查员在作出各种处分决定前，应当对是否需要作出该决定进行复核，当确认申请人（或专利权人）在规定期限之内未完成应当完成的行为时，再作出相应的处分决定。

5.2 处分决定

因耽误期限作出的处分决定主要包括：视为撤回专利申请权、视为放弃取得专利权的权利、专利权终止、不予受理、视

为未提出请求和视为未要求优先权等。

处分决定的撰写应当符合本部分第六章第 1.2 节的规定，并自期限届满日起满一个月后作出。

5.3 作出处分决定后的处理

处分决定不影响专利申请权（或专利权）的，原程序继续进行。

处分决定作出后，专利申请权（或专利权）丧失的，应当按照规定给予两个月（自该处分决定的送达之日起算）的恢复权利请求期限，期满未提出恢复权利请求或者恢复权利请求不符合规定的，自处分通知书发出之日起四个月（涉及复审或者无效宣告程序的为六个月）后分别按照以下情形处理：

（1）处分决定涉及尚未公开的专利申请的，应当对处分决定再次复核，确定无误的，将专利申请进行失效处理。

（2）处分决定涉及已公布的发明专利申请或者已公告的专利的，应当对处分决定再次复核，确定无误的，在专利公报上公告相应处分决定，将专利申请（或专利）进行失效处理。

作出丧失专利申请权（或专利权）的处分决定后又收到有关文件表明相关手续已在规定的期限内完成的，流程部门应当及时撤销有关处分决定，发出修改更正通知书，处分决定已公告的还应当作出公告更正。

细则 6

6. 权利的恢复

6.1 适用范围

专利法实施细则第六条第一款和第二款规定了当事人因耽误期限而丧失权利之后，请求恢复其权利的条件。该条第五款又规定，不丧失新颖性的宽限期、优先权期限、专利权期限和侵权诉讼时效这四种期限被耽误而造成的权利丧失，不能请求恢复权利。

6.2 手 续

根据专利法实施细则第六条第二款规定请求恢复权利的，应当自收到专利局的处分决定之日起两个月内、或者请求复审的期限届满之日起两个月内提交恢复权利请求书，说明理由，并同时缴纳恢复权利请求费；根据专利法实施细则第六条第一

款规定请求恢复权利的，应当自障碍消除之日起两个月内且自期限届满之日起两年内提交恢复权利请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证明文件。

当事人在请求恢复权利的同时，应当办理权利丧失前应当办理的相应手续，消除造成权利丧失的原因。例如，申请人因未缴纳申请费，其专利申请被视为撤回后，在请求恢复其申请权的同时，还应当补缴规定的申请费。

6.3 审 批

审查员应当按照本章第 6.1 节和第 6.2 节的规定对恢复权利的请求进行审查。

(1) 恢复权利的请求符合规定的，应当准予恢复权利，并发出恢复权利请求审批通知书。申请人提交信函表明请求恢复权利的意愿，只要写明申请号（或专利号）并且签字或者盖章符合要求的，可视为合格的恢复权利请求书。

(2) 已在规定期限内提交了书面请求或缴足恢复权利请求费，但仍不符合规定的，审查员应当发出办理恢复权利手续补正通知书，要求当事人在指定期限之内补正或者补办有关手续，补正或者补办的手续符合规定的，应当准予恢复权利，并发出恢复权利请求审批通知书。期满未补正或者经补正仍不符合规定的，不予恢复，发出恢复权利请求审批通知书，并说明不予恢复的理由。

经专利局同意恢复专利申请权（或专利权）的，继续专利审批程序。对于已公告过处分决定的，还应当在专利公报上公告恢复权利的决定。

细则 103.1 及 7. 中止程序

104

中止，是指当地方知识产权管理部门或者人民法院受理了专利申请权（或专利权）权属纠纷，或者人民法院裁定对专利申请权（或专利权）采取财产保全措施时，专利局根据权属纠纷的当事人的请求或者人民法院的要求中止有关程序的行为。

7.1 请求中止的条件

请求专利局中止有关程序应符合下列条件：

细则 103.1

(1) 当事人请求中止的，专利申请权（或专利权）权属纠纷已被地方知识产权管理部门或者人民法院受理；人民法院要

求协助执行对专利申请权（或专利权）采取财产保全措施的，应当已作出财产保全的民事裁定。

细则 104

（2）中止的请求人是权属纠纷的当事人或者对专利申请权（或专利权）采取财产保全措施的人民法院。

7.2 中止的范围

细则 105

中止的范围是指：

（1）暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审、授予专利权程序和专利权无效宣告程序；

（2）暂停视为撤回专利申请、视为放弃取得专利权、未缴年费终止专利权等程序；

（3）暂停办理撤回专利申请、放弃专利权、变更申请人（或专利权人）的姓名或者名称、转移专利申请权（或专利权）、专利权质押登记等手续。

中止请求批准前已进入公布或者公告准备的，该程序不受中止的影响。

7.3 请求中止的手续和审批

7.3.1 权属纠纷的当事人请求的中止

7.3.1.1 权属纠纷的当事人请求中止的手续

细则 103.2

专利申请权（或专利权）权属纠纷的当事人请求专利局中止有关程序的，应当符合下列规定：

（1）提交中止程序请求书并说明理由；

（2）附具证明文件，即地方知识产权管理部门或者人民法院的写明专利申请号（或专利号）的有关受理文件正本或者副本。

7.3.1.2 权属纠纷的当事人请求中止的审批及处理

专利局收到当事人提出的中止程序请求书和有关证明后，专利局的流程管理部门应当审查是否满足下列各项条件：

（1）请求中止的专利申请（或专利）未丧失权利，涉及无效宣告程序的除外；

（2）未执行中止程序；

（3）请求是由有关证明文件中所记载的权属纠纷当事人提

出；

(4) 受理权属纠纷的机关对该专利申请(或专利)权属纠纷案有管辖权；

(5) 证明文件中记载的申请号(或专利号)、发明创造名称和权利人与请求中止的专利申请(或专利)记载的内容一致；

(6) 中止请求书与证明文件其他方面符合规定的形式要求。

不满足上述第(1)至(5)项条件的,审查员应当向中止程序请求人发出视为未提出通知书。不满足上述第(6)项条件的,例如中止程序请求书不符合格式要求或者提交的证明文件不是正本或者副本的,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知中止程序请求人在一个月的期限内补正其缺陷。补正期限内,暂停有关程序。期满未补正的或者补正后仍未能消除缺陷的,应当向中止程序请求人发出视为未提出通知书,恢复有关程序。

满足上述条件或者经补正后满足上述条件的,审查员向专利申请(或专利)权属纠纷的双方当事人发出中止程序请求审批通知书,并告知中止期限的起止日期(自提出中止请求之日起)。

但是,对于处于无效宣告程序中的专利,专利局的流程管理部门完成形式审查后,由复审和无效审理部门作进一步审查。具备下列情形之一的,可以不中止专利权无效宣告程序:

(1) 根据已进行的审查工作能够作出无效宣告审查决定的;

(2) 权属纠纷当事人依据的理由明显不充分,也未提交足以证明确有权属纠纷存在的证据的;

(3) 有证据表明,中止专利权无效宣告程序将明显损害当事人利益或者公共利益的;

(4) 有证据表明,中止程序的请求明显具有不诚信、不正当行为的。

7.3.2 因人民法院要求协助执行财产保全的中止

细则 104

7.3.2.1 因协助执行财产保全而中止的手续

因人民法院要求协助执行财产保全措施需要中止有关程序的,应当符合下列规定:

(1) 人民法院应当将对专利申请权(或专利权)进行财产保全的民事裁定书及协助执行通知书送达专利局指定的接收部门,并提供人民法院的通讯地址、邮政编码和收件人姓名。

(2) 民事裁定书及协助执行通知书应当写明要求专利局协助执行的专利申请号(或专利号)、发明创造名称、申请人(或专利权人)的姓名或者名称、财产保全期限等内容。

(3) 要求协助执行财产保全的专利申请(或专利)处于有效期内。

7.3.2.2 因协助执行财产保全而中止的审核及处理

专利局收到人民法院的民事裁定书和协助执行通知书后,应当按照本章第7.3.2.1节的规定进行审核,并按照下列情形处理:

(1) 不符合规定的,应当向人民法院发出不予执行财产保全通知书,说明不执行中止的原因并继续原程序。

(2) 符合规定的,应当执行中止,并向人民法院和申请人(或专利权人)发出保全程序开始通知书,说明协助执行财产保全期限的起止日期(自收到民事裁定书之日起),并对专利权的财产保全予以公告。

(3) 对已执行财产保全的不得重复进行保全。执行中止后,其他人民法院又要求协助执行财产保全的,可以轮候保全。专利局应当进行轮候登记,对轮候登记在先的,自前一保全结束之日起轮候保全开始。

对于处在无效宣告程序中的专利,专利局的流程管理部门还应当将执行中止的决定通知复审和无效审理部门,由复审和无效审理部门通知无效宣告程序中的当事人。

7.4 中止的期限

细则 103.3

7.4.1 权属纠纷的当事人请求中止的期限

对于专利申请权(或专利权)权属纠纷的当事人提出的中止请求,中止期限一般不得超过一年,即自中止请求之日起满一年的,该中止程序结束。

有关专利申请权(或专利权)权属纠纷在中止期限一年内未能结案,需要继续中止程序的,请求人应当在中止期满前请求延长中止期限,并提交权属纠纷受理部门出具的说明尚未结

案原因的证明文件。中止程序可以延长一次，延长的期限不得超过六个月。不符合规定的，审查员应当发出延长期限审批通知书并说明不予延长的理由；符合规定的，审查员应当发出延长期限审批通知书，通知权属纠纷的双方当事人。

细则 104

7.4.2 因协助执行财产保全而中止的期限

对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序。

人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在中止期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核符合本章第 7.3.2.1 节规定的，中止期限予以续展。

7.4.3 涉及无效宣告程序的中止期限

对涉及无效宣告程序中的专利，应权属纠纷当事人请求的中止，中止期限不超过一年，中止期限届满专利局将自行恢复有关程序。

7.5 中止程序的结束

7.5.1 权属纠纷的当事人提出的中止程序的结束

细则 103.3

中止期限届满，专利局自行恢复有关程序，审查员应当向权属纠纷的双方当事人发出中止程序结束通知书，相关专利权已被宣告全部无效等情形除外。

对于尚在中止期限内的专利申请（或专利），地方知识产权管理部门作出的处理决定或者人民法院作出的判决发生法律效力之后（涉及权利人变更的，在办理著录项目变更手续之后），专利局应当结束中止程序。

专利局收到当事人、利害关系人、地方知识产权管理部门或者人民法院送交的调解书、裁定书或者判决书后，应当审查下列各项：

（1）文件是否有效，即是否是正式文本（正本或副本），是否是由有管辖权的机关作出的。

（2）文件中记载的申请号（或专利号）、发明创造名称和权利人是否与请求结束中止程序的专利申请（或专利）中记载的内容一致。

(3) 文件是否已生效, 如判决书的上诉期是否已满(调解书均没有上诉期)。当不能确定该文件是否已发生法律效力时, 审查员应当给另一方当事人发出收到人民法院判决书的通知书, 确认是否提起上诉; 在指定的期限内未答复或者明确不上诉的, 文件视为发生法律效力。提起上诉的, 当事人应当提交上级人民法院出具的证明文件, 原人民法院判决书不发生法律效力。

文件不符合规定的, 审查员应当向请求人发出视为未提出通知书, 继续中止程序。文件符合规定并且未涉及权利人变更的, 审查员应当发出中止程序结束通知书, 通知双方当事人, 恢复有关程序。

文件符合规定, 但涉及权利人变更的, 审查员应当发出办理手续补正通知书, 通知取得权利一方的当事人在收到通知书之日起三个月内办理著录项目变更手续, 并补办在中止程序中应办而未办的其他手续; 取得权利一方的当事人办理有关手续后, 审查员应当发出中止程序结束通知书, 通知双方当事人, 恢复有关程序。期满未办理有关手续的, 视为放弃取得专利申请权(或专利权)的权利, 审查员应当向取得权利的一方当事人发出视为放弃取得专利申请权或专利权的权利通知书, 期满未办理恢复手续的, 中止程序结束, 审查员应当发出中止程序结束通知书, 通知权属纠纷的双方当事人, 恢复有关程序。

细则 104

7.5.2 因人民法院要求协助执行财产保全的中止程序的结束

中止期限届满, 人民法院没有要求继续采取财产保全措施的, 审查员应当发出中止程序结束通知书, 通知人民法院和申请人(或专利权人), 恢复有关程序, 并对专利权保全解除予以公告。有轮候保全登记的, 对轮候登记在先的, 自前一保全结束之日起轮候保全开始, 中止期限为民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限。审查员应当向向前一个人民法院和申请人(或专利权人)发出中止程序结束通知书, 向轮候登记在先的人民法院和申请人(或专利权人)发出保全程序开始通知书, 说明协助执行财产保全期的起止日期, 并对专利权的财产保全予以公告。

要求协助执行财产保全的人民法院送达解除保全通知书

后,经审核符合规定的,审查员应当发出中止程序结束通知书,通知人民法院和申请人(或专利权人),恢复有关程序,并对专利权的保全解除予以公告。

8. 审查的顺序

8.1 一般原则

对于发明、实用新型和外观设计专利申请,一般应当按照申请提交的先后顺序启动初步审查;对于发明专利申请,在符合启动实质审查程序的其他条件前提下,一般应当按照提交实质审查请求书并缴纳实质审查费的先后顺序启动实质审查;另有规定的除外。

如果需要,对于技术内容、申请人或发明人相互关联的专利申请,可以合并审查。

8.2 优先审查

对涉及国家、地方政府重点发展或鼓励的产业,对国家利益或者公共利益具有重大意义的申请,或者在市场活动中具有一定需求的申请等,由申请人提出请求,经批准后,可以优先审查,并在随后的审查过程中予以优先处理。按照规定由其他相关主体提出优先审查请求的,依照规定处理。适用优先审查的具体情形由《专利优先审查管理办法》规定。

但是,同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的,对于其中的发明专利申请一般不予优先审查。

8.3 延迟审查

申请人可以对专利申请提出延迟审查请求。

细则 56.2

发明专利延迟审查请求,应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。延迟期限为自延迟审查请求生效之日起1年、2年或者3年。

实用新型专利延迟审查请求,应当由申请人在提交实用新型专利申请的同时提出。延迟期限为自延迟审查请求生效之日起1年。

外观设计专利延迟审查请求,应当由申请人在提交外观设

计申请的同时提出。延迟期限以月为单位，最长延迟期限为自延迟审查请求生效之日起 36 个月。

延迟期限届满后，专利申请将按顺序待审。必要时，专利局可以自行启动审查程序并通知申请人，申请人请求的延迟审查期限终止。

延迟期限届满前，申请人可以请求撤回延迟审查请求，符合规定的，延迟期限终止，专利申请将按顺序待审。

8.4 专利局自行启动

对于专利局自行启动实质审查的专利申请，可以优先处理。

第八章 专利公报和单行本的编辑

细则 107

1. 专利公报

1.1 专利公报的种类

专利局编辑出版的专利公报有发明专利公报、实用新型专利公报和外观设计专利公报。专利公报以电子公报形式、期刊形式或者以专利局规定的其他形式公布。电子公报在国家知识产权局政府网站上公布。三种专利公报按照年度计划定期分别出版。

1.2 专利公报的内容

1.2.1 发明专利公报

发明专利公报包括发明专利申请公布、国际专利申请公布、发明专利权授予、保密发明专利、发明专利事务、索引（申请公布索引、授权公告索引）。

1.2.1.1 发明专利申请公布

发明专利申请经初步审查合格后，自申请日（有优先权的，为优先权日）起满十八个月，即行公布。专利法实施细则第四十一条规定的作好公布专利申请文件印刷准备工作的时间一般为专利法第三十四条规定的十八个月前一个月。

发明专利申请人在初步审查合格前，要求提前公布其专利申请的，自初步审查合格之日起进行公布准备；在初步审查合格后，要求提前公布其专利申请的，自提前公布请求合格之日起进行公布准备。

在初步审查程序中被驳回、被视为撤回以及在作好公布准备之前申请人主动撤回或确定保密的发明专利申请不予公布。

发明专利申请公布的内容包括：著录事项、摘要和摘要附图，但说明书没有附图的，可以没有摘要附图。著录事项主要包括：国际专利分类号、申请号、公布号（出版号）、公布日、申请日、优先权事项、申请人事项、发明人事项、专利代理事项、发明名称等。

1.2.1.2 发明专利权授予

发明专利申请人根据专利局作出的授予专利权通知和办理登记手续通知,按时缴纳授予专利权当年的年费和其他有关费用后,该专利申请进入授权公告准备,并予以公告。

发明专利权授予公告的内容包括:国际专利分类号、专利号、授权公告号(出版号)、申请日、授权公告日、优先权事项、专利权人事项、发明人事项、专利代理事项、发明名称等著录事项。

1.2.1.3 保密发明专利和国防发明专利

保密发明专利只公告保密专利权的授予和保密专利的解密,保密专利公告的著录事项包括:专利号、申请日、授权公告日等。

保密发明专利解密后,在专利公报的解密栏中予以公告,出版单行本。

国防发明专利权的授予和解密的公告参照上述规定执行。

1.2.1.4 发明专利事务

发明专利事务公布专利局对发明专利申请和发明专利作出的决定和通知。包括:实质审查请求的生效,专利局对专利申请自行进行实质审查的决定,发明专利申请公布后的驳回,发明专利申请公布后的撤回,发明专利申请公布后的视为撤回,视为放弃取得专利权,专利权的全部(或部分)无效宣告,专利权的终止,专利权的主动放弃,专利申请(或专利)权利的恢复,专利权期限的补偿,专利申请权、专利权的转移,专利实施的强制许可,专利实施许可合同的备案,专利权的质押、保全及其解除,专利实施的开放许可,专利权人的姓名或者名称、地址等著录事项的变更,文件的公告送达,专利局的更正,其他有关事项等。

1.2.1.5 索引

发明索引分申请公布索引和授权公告索引两种。每种索引又分国际分类号索引、申请号索引(或者专利号索引)、申请人索引(或者专利权人索引)和公布号/申请号(授权公告号/专利号)对照表索引。

1.2.2 实用新型专利公报

实用新型专利公报包括实用新型专利权授予、保密实用新型专利、实用新型专利事务和授权公告索引。

1.2.2.1 实用新型专利权授予

实用新型专利申请人根据专利局作出的授予专利权通知和办理登记手续通知,按时缴纳授予专利权当年的年费和其他有关费用后,该专利申请进入授权公告准备,并予以公告。

实用新型专利权授予公告的内容包括:著录事项、摘要和摘要附图。著录事项主要包括:国际专利分类号、专利号、授权公告号(出版号)、申请日、授权公告日、优先权事项、专利权人事项、发明人事项、专利代理事项、实用新型名称。

申请人在申请时对同样的发明创造已申请发明专利作出说明的,应予以公告。

1.2.2.2 保密实用新型专利

保密实用新型专利只公告保密专利权的授予和保密专利的解密,保密专利公告的著录事项包括:专利号、申请日、授权公告日等。

保密实用新型专利解密后,在专利公报的解密栏中予以公告,出版单行本。

1.2.2.3 实用新型专利事务

实用新型专利事务公布专利局对实用新型专利申请和实用新型专利作出的决定和通知。包括:专利权的全部(或部分)无效宣告,专利权的终止,专利权的主动放弃,避免重复授权放弃实用新型专利权,专利权的恢复,专利权的转移,专利实施的强制许可,专利实施许可合同的备案,专利权的质押、保全及解除,专利实施的开放许可,专利权人的姓名或者名称、地址等著录事项的变更,文件的公告送达,专利局的更正,其他有关事项等。

1.2.2.4 授权公告索引

实用新型授权公告索引包括国际专利分类号索引、专利号索引、专利权人索引和授权公告号/专利号对照表索引。

1.2.3 外观设计专利公报

外观设计专利公报包括外观设计专利权的授予、外观设计专利事务和授权公告索引。

1.2.3.1 外观设计专利权授予

外观设计专利申请人根据专利局作出的授予专利权通知和办理登记手续通知,按时缴纳授予专利权当年的年费和其他有关费用后,该专利申请进入授权公告准备,并予以公告。

外观设计专利权授予公告的内容包括:著录事项、外观设计专利的一幅图片或者照片。著录事项主要包括:分类号、专利号、授权公告号(出版号)、申请日、授权公告日、优先权事项、专利权人事项、设计人事项、专利代理事项、使用该外观设计的产品名称等。

1.2.3.2 外观设计专利事务

外观设计专利事务公布专利局对外观设计专利申请和外观设计专利作出的决定和通知。包括:专利权的全部(或部分)无效宣告,专利权的终止,专利权的主动放弃,专利权的恢复,专利权的转移,专利实施许可合同的备案,专利权的质押、保全及其解除,专利实施的开放许可,专利权人的姓名或者名称、地址等著录事项的变更,文件的公告送达,专利局的更正,其他有关事项等。

1.2.3.3 授权公告索引

外观设计授权公告索引包括外观设计分类号索引、专利号索引、专利权人索引和授权公告号/专利号对照表索引。

1.3 专利公报的编辑

1.3.1 申请文件的编辑

用于公布的发明专利申请文件以及用于授权公告的发明专利申请文件、实用新型专利申请文件或外观设计专利申请文件应当符合制版要求,著录事项应当与公布准备或授权公告准备时专利申请文档记载的内容一致。

发明专利申请公布或发明专利权及实用新型专利权的授予按照国际专利分类号顺序编辑,主分类号相同的按照申请号

顺序编辑。

外观设计专利权的授予按照外观设计分类号顺序编辑，分类号相同的按照申请号顺序编辑。

专利公报每一版面分左右两栏，自上而下，自左至右连续编排。

1.3.2 事务部分的编辑

各种专利公报事务部分编辑的原则：

(1) 授予专利权公告之前专利局对实用新型和外观设计专利申请的权利要求丧失作出的决定不予刊登；公布之前专利局对发明专利申请的权利要求丧失作出的决定不予刊登。

(2) 刊登专利局作出的各种已经生效的按照规定应当公告的决定。

(3) 同一期公报中公布两项以上相同事务时，按照主分类号顺序编辑，主分类号相同的按照申请号顺序编辑。

1.3.2.1 实质审查请求的生效、专利局对发明专利申请自行进行实质审查的决定

本事务仅适用于发明专利申请。公布的项目包括：主分类号、专利申请号、申请日。

1.3.2.2 发明专利申请公布后的驳回、撤回和视为撤回

本事务仅适用于已公布的发明专利申请。公布的项目包括：主分类号、专利申请号、公布日。

1.3.2.3 发明专利申请视为放弃取得专利权

公布的项目包括：主分类号、专利申请号。

1.3.2.4 专利实施的强制许可

公布的项目包括：主分类号、专利号、授权公告日。

1.3.2.5 专利权的终止

公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日。

1.3.2.6 专利权期限的补偿

专利权期限补偿公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日、原专利权期限届满日、现专利权期限届满日。

药品专利权期限补偿公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日、药品名称及经批准的适应症、原专利权期限届满日、现专利权期限届满日。

1.3.2.7 专利实施许可合同备案的生效、变更及注销

专利实施许可合同备案生效公布的项目包括：主分类号、专利号、备案号、让与人、受让人、发明名称、申请日、发明公布日、授权公告日、许可种类（独占、排他、普通）、备案日。

专利实施许可合同备案变更公布的项目包括：主分类号、专利号、备案号、变更日、变更项（许可种类、让与人、受让人）及变更前后内容。

专利实施许可合同备案注销公布的项目包括：主分类号、专利号、备案号、让与人、受让人、许可合同备案解除日。

1.3.2.8 专利权质押登记、变更及注销

专利权质押登记公布的项目包括：主分类号、专利号、登记号、质押登记日、出质人、质权人、发明名称、申请日、授权公告日。

专利权质押登记变更公布的项目包括：主分类号、专利号、登记号、变更日、变更项（出质人、质权人）及变更前后内容。

专利权质押登记注销公布的项目包括：主分类号、专利号、登记号、出质人、质权人、申请日、授权公告日、注销日。

1.3.2.9 专利权的保全及其解除

保全公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日、保全登记生效日。

保全解除公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日、保全解除日。

1.3.2.10 专利申请权、专利权的转移

公布的项目包括：主分类号、专利申请号（专利号）、变

更项目、变更前权利人、变更后权利人、登记生效日。

1.3.2.11 专利权的全部或者部分无效宣告

专利权全部无效宣告公布的项目包括：主分类号、专利号、授权公告日、无效宣告决定号、无效宣告决定日。

专利权部分无效宣告公布的内容包括：主分类号、专利号、授权公告日、无效宣告决定号、无效宣告决定日、维持有效的权利要求。

1.3.2.12 专利权的主动放弃

公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日、放弃生效日。

1.3.2.13 避免重复授权放弃实用新型专利权

公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日、放弃生效日。

1.3.2.14 权利的恢复

公布的项目包括：主分类号、专利申请号（专利号）、原决定名称、原决定公告日。

1.3.2.15 文件的公告送达

由于文件送交地址不清，专利局无法通知当事人在规定或者指定的期限内答复或者办理手续的，应当在通知事项栏中公布。公布的项目包括：主分类号、申请号、收件人、文件名称。

1.3.2.16 其他有关事项

各事务栏内未规定的其他需要公告的内容，在本栏内公布。

1.3.2.17 更正

专利局对专利公报上出现的印刷及其他错误，一经发现，应当在更正栏中及时更正。各种不同类型错误的更正分别公布。公布的项目包括：主分类号、申请号（或专利号）、原公告所在卷号、更正项目、更正前内容、更正后内容。

1.3.3 索引的编辑

1.3.3.1 分类号索引

对于发明和实用新型，按照国际专利分类号编辑；对于外观设计按照外观设计分类号编辑。

分类号索引按照分类号为序，分类号相同的以公布号或者授权公告号为序。

分类号索引的项目包括：分类号，公布号或者授权公告号。

1.3.3.2 申请号或者专利号索引

申请号或者专利号索引以申请号或者专利号为序。

申请号或者专利号索引的项目包括：申请号或者专利号，公布号或者授权公告号。

1.3.3.3 申请人或者专利权人索引

申请人或者专利权人索引以申请人或者专利权人的姓名或者名称的拼音顺序为序。第一汉字相同的以第二汉字的拼音顺序为序，以此类推。外文名称排列在最前面，并以字母顺序为序。申请人或者专利权人相同的，以公布号或者授权公告号为序。

申请人或者专利权人索引的项目包括：申请人或者专利权人，公布号或者授权公告号。

1.3.3.4 公布号/申请号（授权公告号/专利号）索引

公布号/申请号（授权公告号/专利号）对照表索引以公布号（授权公告号）为序。

公布号/申请号（授权公告号/专利号）对照表索引的项目包括：公布号（授权公告号），申请号（专利号）。

细则 108

2. 专利申请及专利单行本

专利申请及专利单行本定期与相应的专利公报同日发布。

2.1 单行本的种类

单行本的种类包括：发明专利申请单行本、发明专利单行

本、实用新型专利单行本及外观设计专利单行本。

2.2 单行本的内容

2.2.1 发明专利申请单行本

发明专利申请单行本的文献种类代码为“A”。包括：扉页、权利要求书、说明书（说明书有附图的，包含说明书附图）。

扉页由著录事项、摘要、摘要附图组成，说明书无附图的，则没有摘要附图。其内容应当与同一天出版的专利公报中相应专利申请的内容一致。

权利要求书、说明书及其附图，应当以审查员作出的发明专利申请初步审查合格通知书中指定的文本为准。

2.2.2 发明专利单行本

发明专利单行本的文献种类代码为“B”。包括：扉页、权利要求书、说明书（说明书有附图的，包含说明书附图）。

扉页由著录事项、摘要、摘要附图组成，说明书无附图的，则没有摘要附图。其内容比同日出版的专利公报中相应发明专利的内容增加审查员项和对比文件项。

权利要求书、说明书及其附图应当以审查员作出的授予专利权通知书中指定的文本为准。

发明专利权授予之后，在无效宣告程序中权利要求书需要修改后才能维持专利权的，应当再次出版该修改后的权利要求书，其文献种类代码依次为“C1—C7”，并标明修改后的权利要求书的公告日。

2.2.3 实用新型专利单行本

实用新型专利单行本的文献种类代码为“U”。包括：扉页、权利要求书、说明书和说明书附图。

扉页由著录事项、摘要和摘要附图组成，其内容应当与同日出版的实用新型专利公报中相应实用新型专利的内容一致。

权利要求书、说明书及其附图，应当以审查员作出的授予专利权通知书中指定的文本为准。

实用新型专利权授予之后，在无效宣告程序中权利要求书需要修改后才能维持专利权的，应当再次出版该修改后的权利要求书，其文献种类代码依次为“Y1—Y7”，并标明修改后

的权利要求书的公告日。

2.2.4 外观设计专利单行本

外观设计专利单行本的文献种类代码为“S”。包括：扉页、彩色外观设计图片或者照片以及简要说明。

扉页由著录事项、一幅外观设计图片或者照片组成，其内容应当与同一天出版的外观设计专利公报中相应的外观设计专利内容一致。

彩色图片或者照片以及简要说明应当以审查员作出的授予专利权通知书中指明的图片或者照片以及简要说明为准。

外观设计专利权授予之后，在无效宣告程序中图片或者照片需要修改后才能维持专利权的，应当再次出版该修改后的图片或者照片，其文献种类代码依次为“S1—S7”，并标明修改后的图片或者照片的公告日。

2.3 更正

细则 64 及 107
(17)

专利局对发明专利申请单行本、发明专利单行本、实用新型专利单行本及外观设计专利单行本的错误，一经发现，应当及时更正，重新出版更正的专利申请或专利单行本，并在其扉页上作出标记。

第九章 专利权的授予和终止

1. 专利权的授予

1.1 专利权授予的程序

1.1.1 授予专利权通知

法 39 及 40

发明专利申请经实质审查、实用新型和外观设计专利申请经初步审查,没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予专利权的决定,颁发专利证书,并同时在专利登记簿和专利公报上予以登记和公告。专利权自公告之日起生效。

在授予专利权之前,专利局应当发出授予专利权的通知书。

细则 60.1

1.1.2 办理登记手续通知

专利局发出授予专利权通知书的同时,应当发出办理登记手续通知书,申请人应当在收到该通知之日起两个月内办理登记手续。

细则 114

1.1.3 登记手续

申请人在办理登记手续时,应当按照办理登记手续通知书的要求缴纳授权当年的年费。

法 39 及 40

细则 60.1

1.1.4 颁发专利证书、登记和公告授予专利权

申请人在规定期限之内办理登记手续的,专利局应当颁发专利证书,并同时予以登记和公告,专利权自公告之日起生效。

申请人办理登记手续后,专利局应当制作专利证书,进行专利权授予登记和公告授予专利权决定的准备。专利证书按照相关规定制作并送达专利权人。

细则 60.2

1.1.5 视为放弃取得专利权的权利

专利局发出授予专利权的通知书和办理登记手续通知书后,申请人在规定期限内未按照本章第 1.1.3 节规定办理登记手续的,应当发出视为放弃取得专利权通知书。该通知书应当在办理登记手续期满一个月后作出,并指明恢复权利的法律程

序。自该通知书发出之日起四个月期满，未办理恢复手续的，或者专利局作出不予恢复权利决定的，将专利申请进行失效处理。对于发明专利申请，视为放弃取得专利权的，还应当在专利公报上予以公告。

1.2 专利证书

1.2.1 专利证书的构成

专利证书应当记载与专利权有关的重要著录事项、国家知识产权局印记、局长签字、授权公告日和授权公告号等。

著录事项包括：专利证书号（顺序号）、发明创造名称、专利号（即申请号）、专利申请日、发明人或者设计人姓名、专利权人姓名或者名称、第一专利权人地址、该专利申请日时的发明人或者设计人姓名和该专利申请日时的申请人姓名或者名称等。当一件专利的著录事项过长，在一页上记载有困难的，可以增加附页。

1.2.2 专利证书的更换

专利权权属纠纷经地方知识产权管理部门调解或者人民法院调解或者判决后，专利权归还请求人的，在该调解或者判决发生法律效力后，当事人可以在办理变更专利权人手续合格后，请求专利局更换专利证书。专利权终止后，专利局不再更换专利证书。因专利权的转移、专利权人更名发生专利权人姓名或者名称变更的，均不予更换专利证书。

专利局发出的原纸质专利证书破损损坏的，专利权人可以请求更换专利证书。专利局可以重新制作电子专利证书发送给当事人，更换后的证书应当与原专利证书的内容一致。

1.2.3 专利证书错误的更正

专利证书中存在错误时，专利权人可以请求专利局更正。专利局经核实存在错误的，将原专利证书公告作废，颁发更正后的专利证书。

1.3 专利登记簿

1.3.1 专利登记簿的格式

专利局授予专利权时应当建立专利登记簿。专利登记簿登

记的内容包括：专利权的授予，专利申请权、专利权的转移，国防专利、保密专利的解密，专利权的无效宣告，专利权的终止，专利权的恢复，专利权期限的补偿，专利权的质押、保全及其解除，专利实施许可合同的备案，专利实施的开放许可，专利实施的强制许可以及专利权人姓名或者名称、国籍、地址的变更。

上述事项一经作出即在专利登记簿中记载，专利登记簿登记的事项以数据形式储存于数据库中，制作专利登记簿副本时，按照规定的格式打印而成，加盖证件专用章后生效。

1.3.2 专利登记簿的效力

授予专利权时，专利登记簿与专利证书上记载的内容是一致的，在法律上具有同等效力；专利权授予之后，专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载，由此导致专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的，以专利登记簿上记载的法律状态为准。

1.3.3 专利登记簿副本

细则 145.1

专利登记簿副本依据专利登记簿制作。专利权授予公告之后，任何人都可以向专利局请求出具专利登记簿副本。请求出具专利登记簿副本的，应当提交办理文件副本请求书并缴纳相关费用。

专利局收到有关请求和费用后，应当制作专利登记簿副本，经与专利申请文档核对无误后，加盖证件专用章后发送请求人。

法 42.2

2. 根据专利法第四十二条第二款的专利权期限补偿

根据专利法第四十二条第二款的规定，自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，专利局应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。

细则 78.4

同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，依照专利法实施细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的，该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。

2.1 请求的提出

细则 77

专利权期限补偿请求应当由专利权人提出。专利权人请求给予专利权期限补偿的，应当自专利授权公告之日起三个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用。

已委托专利代理机构的，专利权期限补偿请求应当由专利代理机构办理。专利权属于多个专利权人共有的，且未委托专利代理机构的，专利权期限补偿请求应当由代表人办理。

2.2 补偿期限的确定

细则 78.1 及.2

给予专利权期限补偿的，补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算，该实际天数是指自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年之日起至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。

对于国际申请和分案申请，不合理延迟的实际天数是指自国际申请进入中国国家阶段的日期或分案申请递交日起满四年且自实质审查请求之日起满三年至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。

实质审查请求之日是指申请人依照专利法第三十五条第一款规定提出实质审查请求并依照专利法实施细则第一百一十三条规定足额缴纳发明专利申请实质审查费之日。发明专利申请的实质审查请求之日早于专利法第三十四条所称公布之日的，专利法第四十二条第二款所称自实质审查请求之日起满三年应当自该公布日起计算。

2.2.1 授权过程中的合理延迟

细则 78.3

以下情形引起的延迟属于授权过程中的合理延迟：依照专利法实施细则第六十六条规定修改专利申请文件的复审程序、依照专利法实施细则第一百零三条规定的中止程序、依照专利法实施细则第一百零四条规定的保全措施、其他合理情形如行政诉讼程序等。

2.2.2 申请人引起的不合理延迟

细则 79

以下由申请人引起的不合理延迟，延迟的天数为：

(1) 未在指定期限内答复专利局发出的通知引起的延迟，延迟的天数为期限届满日起至实际提交答复之日止。

(2) 申请延迟审查的，延迟的天数为实际延迟审查的天数。

(3) 援引加入引起的延迟，延迟的天数为根据专利法实施细则第四十五条引起的延迟天数。

(4) 请求恢复权利引起的延迟，延迟的天数为从原期限届满日起至同意恢复的恢复权利请求审批通知书发文日止。能证明该延迟是由专利局造成的除外。

(5) 自优先权日起 30 个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请，申请人未要求提前处理引起的延迟，延迟的天数为进入中国国家阶段之日起至自优先权日起满 30 个月之日止。

2.3 期限补偿请求的审批

细则 84

经审查后认为专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。

经审查后认为专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数。

细则 84

2.4 登记和公告

专利局作出给予专利权期限补偿的决定后，应当将有关事项在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。

3. 根据专利法第四十二条第三款的专利权期限补偿

法 42.3

根据专利法第四十二条第三款和专利法实施细则第八十条至第八十四条的规定，对于国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合规定的改良型新药，应专利权人的请求，专利局可以对符合条件的发明专利给予药品专利权期限补偿，以弥补在专利权有效期内该新药上市审评审批占用的时间。

3.1 补偿条件

细则 81

请求药品专利权期限补偿应当满足以下条件：

(1) 请求补偿的专利授权公告日应当早于药品上市许可申请获得批准之日；

(2) 提出补偿请求时，该专利权处于有效状态；

(3) 该专利尚未获得过药品专利权期限补偿;

(4) 请求补偿专利的权利要求包括了获得上市许可的新药相关技术方案;

(5) 一个药品同时存在多项专利的, 专利权人只能请求对其中一项专利给予药品专利权期限补偿;

(6) 一项专利同时涉及多个药品的, 只能对一个药品就该专利提出药品专利权期限补偿请求。

3.2 请求的提出

细则 81

药品专利权期限补偿请求应当由专利权人提出。专利权人与药品上市许可持有人不一致的, 应当征得药品上市许可持有人书面同意。

专利权人请求药品专利权期限补偿的, 应当自药品在中国获得上市许可之日起三个月内向专利局提出请求, 并且缴纳相应费用。对于获得附条件上市许可的药品, 应当自在中国获得正式上市许可之日起三个月内向专利局提出请求, 但补偿期限的计算以获得附条件上市许可之日为准。

已委托专利代理机构的, 药品专利权期限补偿请求应当由专利代理机构办理。专利权属于多个专利权人共有的, 且未委托专利代理机构的, 药品专利权期限补偿请求应当由代表人办理。

3.3 证明材料

提出药品专利权期限补偿请求时, 请求人还应当提交如下材料:

(1) 专利权人与药品上市许可持有人不一致的, 应当提交药品上市许可持有人的书面同意书等材料;

(2) 用于确定药品专利权期限补偿期间专利保护范围的相关技术资料, 例如请求对制备方法专利进行期限补偿的, 应当提交国务院药品监督管理部门核准的药品生产工艺资料;

(3) 专利局要求的其他证明材料。

请求人应当在请求中说明药品名称、药品注册分类、批准的适应症和请求给予期限补偿的专利号, 指定与获得上市许可新药相关的权利要求, 结合证明材料具体说明指定权利要求包括了新药相关技术方案的理由以及请求补偿期限的计算依据, 并明确药品专利权期限补偿期间保护的技术方案。

法 42.3
细则 80

3.4 适用范围

根据专利法第四十二条第三款及专利法实施细则第八十条的规定,针对国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合本章规定的改良型新药,对于其中药物活性物质的产品发明专利、制备方法发明专利或者医药用途发明专利,可以给予药品专利权期限补偿。创新药和改良型新药的含义依照有关法律法规并按照国务院药品监督管理部门的相关规定确定。

可以给予期限补偿的改良型新药限于国务院药品监督管理部门颁发的药品注册证书中记载为以下类别的改良型新药:

- (1) 化学药品第 2.1 类中对已知活性成份成酯,或者对已知活性成份成盐的药品;
- (2) 化学药品第 2.4 类,即含有已知活性成份的新适应症的药品;
- (3) 预防用生物制品第 2.2 类中对疫苗菌毒种改进的疫苗;
- (4) 治疗用生物制品第 2.2 类中增加新适应症的生物制品;
- (5) 中药第 2.3 类,即增加功能主治的中药。

3.5 指定权利要求是否包括新药相关技术方案的审查

新药相关技术方案应当以国务院药品监督管理部门批准的新药的结构、组成及其含量,批准的生产工艺和适应症为准。指定权利要求未包括获得上市许可的新药相关技术方案的,不予期限补偿。

细则 83

药品专利权期限补偿期间内,该专利的保护范围限于国务院药品监督管理部门批准上市的新药,且限于该新药经批准的适应症相关技术方案;在保护范围内,专利权人享有的权利和承担的义务与专利权期限补偿前相同。产品权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品,医药用途权利要求的保护范围仅限于上市新药产品的经批准的适应症,制备方法权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品在国务院药品监督管理部门备案的生产工艺。

3.6 补偿期限的确定

细则 82

给予药品专利权期限补偿的,补偿期限按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减去 5 年。该补偿期限不超过 5 年,且该药品上市许可申请批准后总有效专利

权期限不超过 14 年。

3.7 期限补偿请求的审批

细则 84

经审查后认为药品专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。

经审查认为应当给予药品专利权期限补偿的，如果专利权人已经提出专利权期限补偿请求但专利局尚未作出审批决定，审查员应当等待专利权期限补偿请求的审批决定作出以后，再确定给予药品专利权期限补偿的时间；如果专利权人尚未提出专利权期限补偿请求，且其自专利授权公告之日起三个月期限尚未届满，审查员应当等待专利权期限补偿请求的时限届满以后，再确定给予药品专利权期限补偿的时间，但专利权人明确表示放弃提出专利权期限补偿请求的除外。

经审查后认为药品专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数。

细则 84

3.8 登记和公告

专利局作出给予药品专利权期限补偿的决定后，应当将有关事项在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。

4. 专利权的终止

4.1 专利权期满终止

法 42

发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权期限为十年，外观设计专利权期限为十五年，均自申请日起计算。例如，一件实用新型专利的申请日是 1999 年 9 月 6 日，该专利的期限为 1999 年 9 月 6 日至 2009 年 9 月 5 日，专利权期满终止日为 2009 年 9 月 6 日（遇节假日不顺延）。

发明专利权如存在专利法第四十二条第二款、第三款的期限补偿的，专利权期满终止日为期限补偿后的专利权期满终止日。例如，一件发明专利的申请日为 2021 年 9 月 6 日，该专利的期限为 2021 年 9 月 6 日至 2041 年 9 月 5 日。如其专利权期限补偿后的专利权期限届满日为 2041 年 12 月 1 日，则该发

明专利的专利权期满终止日为 2041 年 12 月 2 日（遇节假日不顺延）。

专利权期满时应当及时在专利登记簿和专利公报上分别予以登记和公告，并进行失效处理。

4.2 专利权人没有按照规定缴纳年费的终止

细则 115

4.2.1 年 费

授予专利权当年的年费应当在办理登记手续的同时缴纳，以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。缴费期限届满日是申请日在该年的相应日。

4.2.1.1 年 度

专利年度从申请日起算，与优先权日、授权日无关，与自然年度也没有必然联系。例如，一件专利申请的申请日是 1999 年 6 月 1 日，该专利申请的第一年度是 1999 年 6 月 1 日至 2000 年 5 月 31 日，第二年度是 2000 年 6 月 1 日至 2001 年 5 月 31 日，以此类推。

4.2.1.2 应缴年费数额

各年度年费按照收费表中规定的数额缴纳。例如，一件专利申请的申请日是 1997 年 6 月 3 日，如果该专利申请于 2001 年 8 月 1 日被授予专利权（授予专利权公告之日），申请人在办理登记手续时已缴纳了第五年度年费，那么该专利权人最迟应当在 2002 年 6 月 3 日按照第六年度年费标准缴纳第六年度年费。

4.2.1.3 滞纳金

专利权人未按时缴纳年费（不包括授予专利权当年的年费）或者缴纳的数额不足的，可以在年费期满之日起六个月内补缴，补缴时间超过规定期限但不足一个月时，不缴纳滞纳金。补缴时间超过规定时间一个月或以上的，缴纳按照下述计算方法算出的相应数额的滞纳金：

（1）超过规定期限一个月（不含一整月）至两个月（含两个整月）的，缴纳数额为全额年费的 5%。

（2）超过规定期限两个月至三个月（含三个整月）的，缴

纳数额为全额年费的 10%。

(3) 超过规定期限三个月至四个月（含四个整月）的，缴纳数额为全额年费的 15%。

(4) 超过规定期限四个月至五个月（含五个整月）的，缴纳数额为全额年费的 20%。

(5) 超过规定期限五个月至六个月的，缴纳数额为全额年费的 25%。

凡在六个月的滞纳期内补缴年费或者滞纳金不足需要再次补缴的，应当依照再次补缴年费或者滞纳金时所在滞纳金时段内的滞纳金标准，补足应当缴纳的全部年费和滞纳金。例如，年费滞纳金 5% 的缴纳时段为 5 月 10 日至 6 月 10 日，滞纳金为 45 元，但缴费人仅缴了 25 元。缴费人在 6 月 15 日补缴滞纳金时，应当依照再次缴费日所对应的滞纳期时段的标准 10% 缴纳。该时段滞纳金金额为 90 元，还应当补缴 65 元。

凡因年费和/或滞纳金缴纳逾期或者不足而造成专利权终止的，在恢复程序中，除补缴年费之外，还应当缴纳或者补足全额年费 25% 的滞纳金。

4.2.2 终 止

专利年费滞纳期满仍未缴纳或者缴足专利年费或者滞纳金的，审查员应当发出专利权终止通知书。专利权人未启动恢复程序或者恢复权利请求未被批准的，专利局应当在终止通知书发出四个月後，进行失效处理，并在专利公报上公告。

专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

法 44.1 (2)

4.3 专利权人放弃专利权

授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权，专利权人放弃专利权的，应当提交放弃专利权声明，并附具全体专利权人签字或者盖章同意放弃专利权的证明材料，或者仅提交由全体专利权人签字或者盖章的放弃专利权声明。委托专利代理机构的，放弃专利权的手续应当由专利代理机构办理，并附具全体申请人签字或者盖章的同意放弃专利权声明。主动放弃专利权的声明不得附有任何条件。放弃专利权只能放弃一件专利的全部，放弃部分专利权的声明视为未提出。

放弃专利权声明经审查，不符合规定的，审查员应当发出视为未提出通知书；符合规定的，审查员应当发出手续合格通

知书，并将有关事项分别在专利登记簿和专利公报上登记和公告。放弃专利权声明的生效日为手续合格通知书的发文日，放弃的专利权自该日起终止。专利权人无正当理由不得要求撤销放弃专利权的声明。除非在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后，专利权真正拥有人（应当提供生效的法律文书来证明）可要求撤销放弃专利权声明。

细则 47.5

申请人依据专利法第九条第一款和专利法实施细则第四十七条第四款声明放弃实用新型专利权的，专利局在公告授予发明专利权时对放弃实用新型专利权的声明予以登记和公告。在无效宣告程序中声明放弃实用新型专利权的，专利局及时登记和公告该声明。放弃实用新型专利权声明的生效日为发明专利权的授权公告日，放弃的实用新型专利权自该日起终止。

第十章 专利权评价报告

1. 引言

法 66.2
细则 62.1

专利法第六十六条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。

国家知识产权局根据请求，对相关实用新型专利或者外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告。

专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。专利权评价报告不是行政决定，因此请求人不能就此提起行政复议和行政诉讼。

以实用新型或者外观设计专利权办理转让、出质登记和专利实施许可合同备案的，必要时，国家知识产权局可以要求提交专利权评价报告。

2. 专利权评价报告请求的形式审查

国家知识产权局收到专利权人、利害关系人或者被控侵权人提交的专利权评价报告请求后，应当进行形式审查。

细则 62.1 及 63

2.1 专利权评价报告请求的主体及时机

授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利权人、利害关系人或者被控侵权人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。申请人也可以在办理专利权登记手续时请求国家知识产权局作出专利权评价报告。

实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的，请求人可以是部分专利权人。

利害关系人是指有权根据专利法第六十五条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人，例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。

收到专利权人发出的律师函、电商平台投诉通知书等的单位或者个人属于被控侵权人，可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。

不符合上述规定的，专利权评价报告请求视为未提出。

细则 62.1

2.2 专利权评价报告请求的客体

专利权评价报告请求的客体应当是已经授权公告的实用新型专利或者外观设计专利，包括已经终止或者放弃的实用新型专利或者外观设计专利。针对下列情形提出的专利权评价报告请求视为未提出：

(1) 未授权公告的实用新型专利申请或者外观设计专利申请，申请人在办理登记手续时提交专利权评价报告请求的除外；

(2) 已被宣告全部无效的实用新型专利或者外观设计专利；

(3) 已作出专利权评价报告的实用新型专利或者外观设计专利。

细则 62.2 及 .3

2.3 专利权评价报告请求书

在请求作出专利权评价报告时，请求人应当提交专利权评价报告请求书及相关的文件。

(1) 专利权评价报告请求书应当采用国家知识产权局规定的表格。请求书中应当写明实用新型专利或者外观设计专利的申请号或者专利号、发明创造名称、申请人或者专利权人、请求人名称或者姓名。每一请求应当限于一件实用新型或者外观设计专利。

(2) 请求人是利害关系人的，在提出专利权评价报告请求的同时应当提交相关证明文件。例如，请求人是专利实施独占许可合同的被许可人的，应当提交与专利权人订立的专利实施独占许可合同或其复印件；请求人是专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人的，应当提交与专利权人订立的专利实施普通许可合同或其复印件，以及专利权人授予起诉权的证明文件。如果所述专利实施许可合同已在国家知识产权局备案，请求人可以不提交专利实施许可合同，但应在请求书中注明。

(3) 请求人是被控侵权人的，在提交专利权评价报告请求

的同时应当提交相关证明文件。例如，人民法院出具的立案类通知书或其复印件，专利行政执法部门出具的立案类通知书或其复印件，调解仲裁机构出具的立案类文件或其复印件，专利权人发出的律师函或其复印件，电商平台投诉通知书或其复印件等。

专利权评价报告请求书不符合上述规定的，国家知识产权局应当通知请求人在指定期限内补正。

细则 110、111 及 116.3 **2.4 费用**

请求人自提出专利权评价报告请求之日起一个月内未缴纳或者未缴足专利权评价报告请求费的，专利权评价报告请求视为未提出。

2.5 委托手续

专利权评价报告请求的相关事务可以由请求人或者其委托的专利代理机构办理。对于根据专利法第十八条第一款规定应当委托专利代理机构的请求人，未按规定委托的，国家知识产权局应当通知请求人在指定期限内补正。

请求人委托专利代理机构办理专利权评价报告有关手续的，应当提交委托书，并在委托书中写明其委托权限仅限于办理专利权评价报告相关事务；委托手续不符合规定的，国家知识产权局应当要求请求人在指定期限内补正；期满未补正或者在指定期限内补正不符合规定的，视为未提出专利权评价报告请求。申请人或专利权人委托原专利代理机构办理专利权评价报告手续的，不需要提交委托书。

2.6 形式审查后的处理

细则 62.3

(1) 专利权评价报告请求经形式审查不符合规定需要补正的，国家知识产权局应当发出补正通知书，要求请求人在收到通知书之日起十五日内补正；期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的，其请求视为未提出。

(2) 专利权评价报告请求视为未提出的，国家知识产权局应当发出视为未提出通知书，通知请求人。

(3) 专利权评价报告请求经形式审查合格的，应当及时转送给指定的作出专利权评价报告的部门。

根据专利法实施细则第六十三条的规定，作出专利权评价

报告前，多个请求人分别请求对同一件实用新型专利或者外观设计专利作出专利权评价报告的，国家知识产权局均予以受理，但仅作出一份专利权评价报告。

3. 专利权评价

作出专利权评价报告的部门在收到专利权评价报告请求书后，应当指派审查员按照本章的规定对该专利进行检索、分析和评价，作出专利权评价报告。

3.1 核查专利权评价报告请求书

审查员首先应当核查专利权评价报告请求书及其相关文件。发现不符合规定的，返回相应的部门处理，并说明理由。

3.2 专利权评价的内容

3.2.1 实用新型专利

实用新型专利权评价所涉及的内容包括：

（1）实用新型是否属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形，其评价标准适用本指南第二部分第一章的规定。

（2）实用新型是否属于专利法第二条第三款规定的客体，其评价标准适用本指南第一部分第二章第6节的规定。

（3）实用新型是否具备专利法第二十二条第四款规定的实用性，其评价标准适用本指南第二部分第五章第3节的规定。

（4）实用新型专利的说明书是否按照专利法第二十六条第三款的要求充分公开了专利保护的主体，其评价标准适用本指南第二部分第二章第2.1节的规定。

（5）实用新型是否具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，其评价标准适用本指南第四部分第六章第3节的规定。

（6）实用新型是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，其评价标准适用本指南第四部分第六章第4节的规定。

（7）实用新型是否符合专利法第二十六条第四款的规定，其评价标准适用本指南第二部分第二章第3.2节的规定。

（8）实用新型是否符合专利法实施细则第二十三条第二款的规定，其评价标准适用本指南第二部分第二章第3.1.2节的规定。

(9) 实用新型专利文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定,其评价标准适用本指南第一部分第二章第8节和第二部分第八章第5.2节的规定。

(10) 分案的实用新型专利是否符合专利法实施细则第四十九条第一款的规定,其评价标准适用本指南第二部分第六章第3.2节的规定。

(11) 实用新型是否符合专利法第九条的规定,其评价标准适用本指南第二部分第三章第6节的规定。

(12) 实用新型是否符合专利法实施细则第十一条的规定,其评价标准适用《规范申请专利行为的规定》。

3.2.2 外观设计专利

外观设计专利权评价所涉及的内容包括:

(1) 外观设计是否属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形,其评价标准适用本指南第一部分第三章第6.1和6.2节的规定。

(2) 外观设计是否属于专利法第二条第四款规定的客体,其评价标准适用本指南第一部分第三章第7节的规定。

(3) 外观设计是否符合专利法第二十三条第一款的规定,其评价标准适用本指南第四部分第五章第5节的规定。

(4) 外观设计是否符合专利法第二十三条第二款的规定,其评价标准适用本指南第四部分第五章第6节的规定。

(5) 外观设计专利的图片或者照片是否符合专利法第二十七条第二款的规定,其评价标准适用本指南第一部分第三章第4节的规定。

(6) 外观设计专利文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定,其评价标准适用本指南第一部分第三章第10节的规定。

(7) 分案的外观设计专利是否符合专利法实施细则第四十九条第一款的规定,其评价标准适用本指南第一部分第三章第9.4.2节的规定。

(8) 外观设计是否符合专利法第九条的规定,其评价标准适用本指南第四部分第五章第8节的规定。

(9) 外观设计是否符合专利法实施细则第十一条的规定,其评价标准适用《规范申请专利行为的规定》。

3.3 检 索

一般情况下，作出实用新型专利权评价报告或者外观设计专利权评价报告前，都应当进行检索。

3.3.1 实用新型专利

检索应当针对实用新型专利的所有权利要求进行，但实用新型专利保护的主体属于下列情形之一的，审查员对该主题不必进行检索：

- (1) 不符合专利法第二条第三款的规定；
- (2) 属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形；
- (3) 不具备实用性；
- (4) 说明书和权利要求书未对该主题作出清楚、完整的说明，以致于所属技术领域的技术人员不能实现。

检索的具体要求可以参照本指南第二部分第七章。

3.3.2 外观设计专利

检索应当针对外观设计专利的图片或照片表示的所有产品外观设计进行，并考虑简要说明的内容。但外观设计专利保护的产品外观设计属于下列情形之一的，审查员不必对该产品外观设计进行检索：

- (1) 不符合专利法第二条第四款的规定；
- (2) 属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形；
- (3) 图片或者照片未清楚地显示要求专利保护的产品的的外观设计。

审查员应当检索外观设计专利在中国提出申请之日以前公开的外观设计。为了确定是否存在抵触申请，审查员应当检索在该外观设计专利的申请日之前向专利局提交、并且在该外观设计专利的申请日后公告的外观设计专利。为了确定是否存在重复授权，审查员还应当检索在该外观设计专利的申请日向专利局提交的、并且已经公告的外观设计专利。

4. 专利权评价报告

细则 63.1

国家知识产权局应当自收到合格的专利权评价报告请求书和请求费后两个月内作出专利权评价报告；但申请人在办理专利权登记手续时请求作出专利权评价报告且形式审查合格

的，国家知识产权局应当自授权公告之日起两个月内作出专利权评价报告。

未发现被评价专利存在不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的，审查员应当在专利权评价报告中给出明确结论。

对于被评价专利存在不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的，审查员应当在专利权评价报告中根据专利法及其实施细则具体阐述评价意见，并给出该专利不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的明确结论。

专利权评价报告使用国家知识产权局统一制定的标准表格，作出后由审查员与审核员署名，并加盖“国家知识产权局专利权评价报告专用章”。

4.1 专利权评价报告的内容

专利权评价报告包括反映对比文件与被评价专利相关程度的表格部分，以及该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授予专利权的条件的说明部分。

4.1.1 表格部分

对于实用新型专利权评价报告，其表格部分的填写要求参见本指南第二部分第七章第12节的规定。

对于外观设计专利权评价报告，其表格部分应当清楚地记载检索的领域、数据库、由检索获得的对比文件以及对比文件与外观设计专利的相关程度等内容。通常，采用下列符号表示对比文件与外观设计专利的关系：

X：单独导致外观设计专利不符合专利法第二十三条第一款或第二款规定的文件；

Y：与报告中其他文件结合导致外观设计专利不符合专利法第二十三条第二款规定的文件；

A：背景文件，即反映外观设计的部分设计特征或者有关的文件；

P：中间文件，其公开日在外观设计专利的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实外观设计专利优先权的文件；

E：与外观设计专利相同或者实质相同的抵触申请文件；

R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样

的发明创造的外观设计专利文件。

上述类型的文件中,符号 X、Y 和 A 表示对比文件与外观设计专利在内容上的相关程度;符号 R 和 E 同时表示对比文件与外观设计专利在时间上的关系和在内容上的相关程度;符号 P 表示对比文件与外观设计专利在时间上的关系,其后应附带标明文件内容相关程度的符号 X、Y、E 或 A,它属于在未核实优先权的情况下所作的标记。

4.1.2 说明部分

说明部分应当记载和反映专利权评价的结论。对于不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的被评价专利,还应当给出明确、具体的评价意见。

(1) 对于不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的实用新型专利,应当给出具体的评价说明,并明确结论,必要时应当引证对比文件。例如,对于不具备新颖性和/或创造性的权利要求,审查员应当逐一进行评述;对于多项从属权利要求,应当对其引用不同的权利要求时的技术方案分别进行评述;对于具有并列选择方案的权利要求,应当对各选择方案分别进行评述。

(2) 对于不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的外观设计专利的每项外观设计,均须给出具体的评价说明,并明确结论,必要时应当引证对比文件。

4.2 专利权评价报告的发送

专利权评价报告作出后,应当发送给请求人。请求人不是专利权人的,国家知识产权局应当将专利权评价报告出具情况告知专利权人。

5. 专利权评价报告的查阅与复制

根据专利法实施细则第六十三条的规定,国家知识产权局在作出专利权评价报告后,任何单位或者个人可以查阅或者复制。查阅、复制的相关手续参见本指南第五部分第四章第 5.3 节的规定。

细则 63.2

6. 专利权评价报告的更正

作出专利权评价报告的部门在发现专利权评价报告中存

在错误后，可以自行更正。请求人认为专利权评价报告存在需要更正的错误的，可以请求更正。

更正后的专利权评价报告应当及时发送给请求人。

6.1 可更正的内容

专利权评价报告中存在下列错误的，可以进行更正：

- (1) 著录项目信息或文字错误；
- (2) 作出专利权评价报告的程序错误；
- (3) 法律适用明显错误；
- (4) 结论所依据的事实认定明显错误；
- (5) 其他应当更正的错误。

6.2 更正程序的启动

- (1) 作出专利权评价报告的部门自行启动

作出专利权评价报告的部门在发现专利权评价报告中存在需要更正的错误后，可以自行启动更正程序。

- (2) 请求人请求启动

请求人认为作出的专利权评价报告存在需要更正的错误的，可以在收到专利权评价报告后两个月内提出更正请求，请求人不是专利权人的，专利权人可以在上述期限内提出更正请求。期满后提交的，其请求视为未提出。

提出更正请求的，应当以意见陈述书的形式书面提出，写明需要更正的内容及更正的理由，但不得修改专利文件。

6.3 更正程序的进行和终止

更正程序启动后，作出专利权评价报告的部门应当成立由组长、主核员和参核员组成的三人复核组，对原专利权评价报告进行复核。复核结果经复核组合议作出，合议时采取少数服从多数的原则。作出原专利权评价报告的审查员和审核员不参加复核组。

复核组认为更正理由不成立，原专利权评价报告无误、不需更正的，应当发出专利权评价报告复核意见通知书，说明不予更正的理由，更正程序终止。

复核组认为更正理由成立，原专利权评价报告有误、确需更正的，应当发出更正的专利权评价报告，并在更正的专利权评价报告上注明以此报告代替原专利权评价报告，更正程序终

止。

在更正程序中，复核组一般不进行补充检索，除非因事实认定发生变化，导致原来的检索不完整或者不准确。针对专利权评价报告，一般只允许提出一次更正请求，但对于复核组在补充检索后重新作出的专利权评价报告，请求人可以再次提出更正请求。

第十一章 专利开放许可

1. 引言

法 50 及 51

根据专利法第五十条、第五十一条和专利法实施细则第八十五条至第八十八条的规定制定本章。

根据专利法第五十条和第五十一条的规定，专利权人自愿以书面方式向国家知识产权局声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式和标准的，由国家知识产权局予以公告，实行开放许可。任何单位或者个人有意愿实施开放许可专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可。

提出开放许可声明的专利权人应当声明许可任何单位或者个人在中国境内实施其开放许可的专利。

国家知识产权局对专利权人提出的开放许可声明是否符合规定进行审查后，发出是否准予公告的通知。

本章对专利开放许可声明的提出，专利开放许可声明的撤回，专利开放许可的登记和公告、专利开放许可实施合同的生效，专利开放许可实施合同的备案，专利开放许可实施期间费减手续的办理，以及已实行开放许可专利的相关手续办理做出规定。

2. 开放许可相关原则

建立专利开放许可制度的目的是为了促进专利技术的实施与运用，通过国家知识产权局公告专利开放许可信息，帮助专利技术供需双方对接。专利开放许可相关程序应当遵循以下原则。

（1）自愿原则

对开放许可声明中的许可条件，在符合相关规定的前提下，当事人可以依照自愿原则设立。

（2）合法原则

为维护开放许可交易安全，国家知识产权局公告开放许可专利的专利权应当有效。已经实行开放许可的专利权有专利法实施细则第八十六条规定情形的，专利权人应当及时撤回开放

许可声明，同时通知被许可人。

(3) 公开原则

专利开放许可声明予以公告后，国家知识产权局可以通过查阅复制等途径对外公开开放许可声明内容。

3. 专利开放许可声明的提出

法 50.1

专利权人有意愿实行开放许可专利的，应当向国家知识产权局提交专利开放许可声明。专利开放许可声明原则上应当通过电子形式提交，电子形式提交确有困难的，可以向国家知识产权局指定的地点面交或者邮寄相关文件。

3.1 专利开放许可声明的客体

细则 85.1 及 86

专利开放许可声明的客体应当是已经授权公告的发明专利、实用新型专利或者外观设计专利。

专利权有下列情形之一的，专利权人不得对其实行开放许可：

- (1) 专利权处于独占或者排他许可有效期限内的；
- (2) 因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，已经中止有关程序的；
- (3) 没有按照规定缴纳年费的；
- (4) 专利权被质押，未经质权人同意的；
- (5) 专利权已经终止的；
- (6) 专利权已经被宣告全部无效的；
- (7) 实用新型或者外观设计专利权人未提交专利权评价报告的；
- (8) 专利权评价报告结论认为实用新型或者外观设计专利权不符合授予专利权条件的；
- (9) 其他妨碍专利权有效实施的情形。

3.2 提出专利开放许可声明的主体

根据专利法实施细则第八十五条第一款的规定，专利权人可以向国家知识产权局提出开放许可声明。共有人就共有专利权提出开放许可声明的，应当提交全体共有人同意的证明材料。针对开放许可相关事宜，有约定的从约定，并提交相关证明材料。

3.3 专利开放许可声明

细则 85.2 及
85.3

专利权人应当按照规定的格式提交专利开放许可声明和其他需要的材料。专利权人提交的材料内容应当真实、准确、清楚，符合国家法律规定和社会公德、公共利益的要求，不得出现商业性宣传用语。

专利开放许可声明应当写明以下事项：

- (1) 专利号；
- (2) 专利权人的姓名或者名称；
- (3) 专利许可使用费支付方式、标准；
- (4) 专利许可期限；
- (5) 专利权人的联系方式；
- (6) 专利权人对符合开放许可声明条件的承诺；
- (7) 其他需要明确的事项。

专利权人应当一并提交对许可使用费计算依据和方式的简要说明，一般不超过 2000 字。专利许可使用费应当以该简要说明为依据，以固定费用标准支付的，一般不高于 2000 万元。高于 2000 万元的，专利权人可以利用专利法第五十条规定的开放许可以外的其它方式进行许可。以提成费支付的，净销售额提成一般不高于 20%，利润额提成一般不高于 40%。

专利开放许可声明应当由专利权人签字或者盖章；专利权属于多个专利权人共有的，可以由代表人签字或者盖章，同时附具共有专利权人签字或者盖章的同意开放许可的书面声明；委托专利代理机构的，专利开放许可声明应当由专利代理机构盖章，同时附具全体专利权人签字或者盖章的同意开放许可的书面声明。

3.4 准予公告和不予公告

法 50.1

(1) 专利开放许可声明经审查符合规定的，国家知识产权局准予公告。

(2) 专利开放许可声明经审查不符合专利法实施细则第八十五条规定、或者属于第八十六条所列情形的，国家知识产权局不予公告。

细则 88

(3) 专利权人通过提供虚假材料、隐瞒事实等手段作出开放许可声明的，国家知识产权局一经发现，应予撤销。

3.5 专利开放许可声明的生效

专利开放许可声明自公告之日起生效。

4. 专利开放许可声明的撤回

法 50.2

专利权人可以依据专利法实施细则第八十六条规定或者基于其他正当理由撤回开放许可声明。共有人就共有专利权撤回开放许可声明的，应当取得全体共有人的书面同意。专利权人撤回开放许可声明的，应当提交撤回开放许可声明请求。撤回开放许可声明请求应当由专利权人签字或者盖章；专利权属于多个专利权人共有的，可以由代表人签字或者盖章，同时附具共有专利权人签字或者盖章的同意撤回开放许可的书面声明；委托专利代理机构的，撤回开放许可声明请求应当由专利代理机构盖章，同时附具全体专利权人签字或者盖章的同意撤回开放许可的书面声明。撤回开放许可声明不得附有任何条件。

撤回开放许可声明请求经审查，符合规定的，国家知识产权局准予公告撤回开放许可声明；不符合规定的，国家知识产权局不予公告撤回开放许可声明，并向专利权人说明理由。

开放许可声明的撤回，自公告之日起生效。

细则 86

对于专利权人应当撤回但未及时撤回专利开放许可声明的，国家知识产权局将终止或撤销该专利开放许可声明，并进行公告。

5. 专利开放许可的登记和公告

法 50

专利开放许可声明有关事项在专利登记簿上登记，并在专利公报上公告。

专利开放许可声明公布的项目包括：主分类号、专利号、开放许可声明编号、专利权人、发明名称、申请日、授权公告日、专利许可使用费支付方式和标准、专利许可期限、专利权人联系方式、开放许可声明生效日等。

撤回专利开放许可声明公布的项目包括：主分类号、专利号、开放许可声明编号、专利权人、发明名称、开放许可声明撤回日等。

6. 专利开放许可实施合同的生效

法 51.1

任何单位或者个人以书面方式通知专利权人愿意实施其开放许可专利，并依照公告支付许可使用费的，专利开放许可实施合同生效，但有关法律、行政法规另有规定的除外。

中国境内单位或者个人实行专利开放许可的，外国人、外国企业或者外国其他组织有意愿实施时，应当符合《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《技术进出口合同登记管理办法》等有关规定。

中国境内单位或者个人实行专利开放许可的，香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织有意愿实施时，参照上述规定。

细则 87

7. 专利开放许可实施合同的备案

专利权人或者被许可人应当在开放许可实施合同生效后，凭能够证明达成开放许可的书面文件向国家知识产权局办理备案手续。

办理专利开放许可实施合同备案的应当提交下列文件：

- (1) 请求人签章的专利实施许可合同备案申请表；
- (2) 被许可人以书面方式向专利权人发出的通知；
- (3) 被许可人向专利权人支付许可使用费的凭证（或专利权人收到许可使用费的凭证）；
- (4) 请求人身份证明；
- (5) 委托代理的，注明委托权限的委托书；
- (6) 经办人身份证明；
- (7) 其他需要提供的材料。

专利开放许可实施合同备案手续的办理参照《专利实施许可合同备案办法》执行。

法 51.2

8. 专利开放许可实施期间费减手续的办理

专利开放许可实施期间是指专利开放许可实施合同生效之日起至专利许可期限届满期间。

请求人办理专利开放许可实施合同备案，视为专利权人同时提出专利年费减缴请求。专利开放许可实施合同被准予备案的，专利权人可以在专利开放许可实施期间，按规定享有自备案日起尚未到期的专利年费的减缴。专利权人撤回开放许可声明的，自下一专利年度起不再享有因开放许可获得的专利年费减缴。专利权人同时符合两项专利年费减缴条件的，按照其中

减缴比例较高的一项条件予以减缴。

法 51.3

实行开放许可的专利权人与被许可人就许可使用费进行协商后签订普通许可合同的，不属于开放许可。

9. 已实行开放许可的专利相关手续办理

对于已实行开放许可的专利，在办理以下手续前，专利权人应当首先撤回开放许可声明：

- (1) 因专利权转让，提出著录项目变更请求的；
- (2) 专利权人以书面声明放弃其专利权的。

除专利权转让外，专利权人因其他事由发生变更且继续实行开放许可的，应当及时办理原开放许可声明撤回和重新声明的相关手续；专利权人变更后不再实行开放许可的，应当及时办理撤回原开放许可声明的手续。

专利权人以实行开放许可的专利权出质的，办理专利权质押登记时，应当提供质权人同意继续实行专利开放许可的书面声明。

第六部分

外观设计国际申请

目 录

第一章	外观设计国际注册申请的事务处理.....	571
1.	引 言	571
2.	外观设计国际注册申请的提交	571
2.1	提交途径	571
2.2	传送与不传送	571
2.2.1	收到日的确定	571
2.2.2	传送条件	571
2.3	传送与不传送程序	572
2.3.1	文件处理	572
2.3.2	传送程序	572
2.3.3	不传送程序	572
3.	外观设计国际申请的事务处理	572
3.1	确定在中国的申请日	572
3.2	给予国家申请号	572
3.3	其他文件的受理	573
3.3.1	其他文件的受理条件	573
3.3.2	其他文件的受理程序	573
3.4	分案申请受理	573
3.5	公告程序	573
3.6	相关手续审查	574
3.6.1	著录项目变更	574
3.6.2	权利的恢复	574
3.6.3	未续展的专利权终止	574
3.6.4	权利的部分放弃	574
4.	缴费的特别规定	574
4.1	国际程序费用的缴纳	574
4.2	专利局费用的缴纳	575
第二章	外观设计国际申请的审查	576
1.	引 言	576
2.	审查原则	576
3.	审查程序	577

3.1	作出给予保护的決定	577
3.2	作出驳回通知	577
3.3	驳回通知的答复	577
3.4	作出驳回決定	577
3.5	前置审查与复审后的处理	577
4.	审查依据的文本确认	578
4.1	审查依据的文本	578
4.2	国际局公布的外观设计国际申请文件的效力	578
5.	外观设计国际申请文件的审查	578
5.1	著录项目的审查	578
5.2	图片或者照片的审查	578
5.2.1	视图名称及其标注	578
5.2.2	图片或者照片的清楚表达	578
5.3	简要说明书的审查	578
5.4	根据专利法第五条第一款、第二十五条第一款第（六）项、专利法实施细则 第十一条和专利法第二条第四款的审查	579
5.5	根据专利法第九条和第二十三条第一款、第二款的审查	579
5.6	根据专利法第三十一条第二款的审查	579
5.7	根据专利法第三十三条的审查	579
6.	其他文件和相关手续的审查	579
6.1	委托专利代理机构	579
6.2	优先权的审查	580
6.2.1	要求外国优先权	580
6.2.1.1	在先申请和要求优先权的在后申请	580
6.2.1.2	要求优先权声明	580
6.2.1.3	在先申请文件副本	580
6.2.1.4	在后申请的申请人	580
6.2.2	要求本国优先权	581
6.2.2.1	在先申请和要求优先权的在后申请	581
6.2.2.2	要求优先权声明	581
6.2.2.3	在先申请文件副本	581
6.2.2.4	在后申请的申请人	581
6.2.2.5	视为撤回在先申请的程序	581
6.2.3	优先权要求的撤回	581
6.2.4	优先权要求的恢复	582
6.3	不丧失新颖性的公开	582

第一章 外观设计国际注册申请的事务处理

1. 引言

本章涉及申请人按照工业品外观设计国际注册海牙协定日内瓦文本（以下简称海牙协定）通过专利局提交外观设计国际注册申请、缴纳费用，以及按照海牙协定提出并指定中国的外观设计国际注册申请（以下简称外观设计国际申请）的手续审查和事务处理的特别规定。本章没有说明和规定的事项，参照本指南第一部分、第五部分的规定。

2. 外观设计国际注册申请的提交

2.1 提交途径

外观设计国际注册申请可以直接向国际局提交。申请人在中国有经常居所或者营业所的，可以通过专利局向国际局提交外观设计国际注册申请。

通过专利局提交外观设计国际注册申请的，国际程序中后续其他文件应当直接向国际局提交。

2.2 传送与不传送

2.2.1 收到日的确定

通过专利局向国际局提交的外观设计国际注册申请，如果国际局于专利局收到日起 1 个月内收到，以专利局收到日视为国际局收到日，否则以国际局实际收到之日为收到日。

2.2.2 传送条件

外观设计国际注册申请符合下列条件的，专利局予以传送国际局：

- （1）至少有申请人之一在中国有经常居所或者营业所；
- （2）至少有申请人之一选择中国作为申请人的缔约方；
- （3）使用英语撰写外观设计国际注册申请文件；
- （4）使用海牙协定规定的正式表格；
- （5）申请中包括外观设计图片或者照片；
- （6）包含中国内地中文通信信息；
- （7）申请文件中不得包含违反法律、社会公德或者妨害公

共利益的信息。

外观设计国际注册申请指定中国的，申请人可以提交外观设计国际注册申请的中文译文。

2.3 传送与不传送程序

2.3.1 文件处理

专利局收到外观设计国际注册申请后，进行如下文件处理：

(1) 确定收到日：申请人通过专利局提交外观设计国际注册申请的，以专利局实际收到日为收到日；

(2) 给出提交编号：专利局按照收到外观设计国际注册申请的先后顺序给出提交编号。

2.3.2 传送程序

外观设计国际注册申请符合传送条件的，传送程序如下：

(1) 向申请人发出外观设计国际注册申请传送通知书，告知传送编号、传送期限及文件清单；

(2) 向国际局传送外观设计国际注册申请的文件及收到日等数据。

2.3.3 不传送程序

外观设计国际注册申请不符合传送条件的，向申请人发出外观设计国际注册申请不传送通知书，告知申请人不传送的原因。

向专利局当面递交的外观设计国际注册申请，不符合传送条件的，应当直接向当事人说明原因，不予接收。

3. 外观设计国际申请的事务处理

3.1 确定在中国的申请日

按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请，视为向专利局提出的外观设计专利申请，该国际注册日视为专利法第二十八条所称的申请日。

3.2 给予国家申请号

外观设计国际申请经国际局公布后，专利局对国际局传送

的外观设计国际申请给予国家申请号并进行后续审查。

3.3 其他文件的受理

3.3.1 其他文件的受理条件

外观设计国际申请经国际局公布后,外观设计国际申请的当事人向专利局办理相关手续时,应当使用中文提交符合规定的相关文件,写明国家申请号,并根据专利法第十八条的规定办理委托手续。

其他规定适用本指南第五部分第三章第 3.1 节的规定。

3.3.2 其他文件的受理程序

适用本指南第五部分第三章第 3.2 节的规定。

3.4 分案申请受理

针对外观设计国际申请提出的分案申请,除符合本指南第五部分第三章第 2.3.2.1 节的规定外,还应当核实分案申请请求书中是否填写了原申请的申请日和原申请的申请号,该原申请的申请日应当是其国际注册日,原申请的申请号填写原申请的国际注册号。该分案申请按照国家申请处理。

3.5 公告程序

对外观设计国际申请作出给予保护的决定后,专利局予以公告,公告的内容包括:专利权的著录事项以及一幅图片或者照片。著录事项主要包括:分类号、专利号、国际注册号、授权公告号(出版号)、申请日、授权公告日、优先权事项、专利权人事项、使用该外观设计的产品名称等。公告著录事项内容在国际注册公布文本中已有记载的,与其保持一致。该外观设计专利权自公告之日起在中国生效。专利局公告后,外观设计国际申请的申请人可以请求专利局出具外观设计国际申请专利登记簿副本,作为在中国给予保护的证明。外观设计专利的单行本的内容包括扉页、图片或者照片以及简要说明。其中,图片或者照片、简要说明以国际局公布的给予保护声明所确定的文本形式提供。

国际局已公告的其他事项,除涉及权利转移的以外,以国际局公告为准。

3.6 相关手续审查

3.6.1 著录项目变更

外观设计国际申请的申请人（或者专利权人）权利变更、名称和/或地址变更、在国际局的代理事项变更的，当事人应当向国际局办理相关手续。

外观设计国际申请的申请人（或者专利权人）权利变更的，当事人除了向国际局办理相关手续外，还应当按照专利法实施细则的规定向专利局提交证明文件，证明文件适用本指南第一部分第一章第 6.7.2.2 节和第 6.7.2.6 节的规定，证明文件是外文的，应当同时附具中文题录译文。没有提交证明文件或者提交证明文件不合格的，专利局应当通知国际局该权利变更在中国未生效。

3.6.2 权利的恢复

外观设计国际申请的当事人，因未及时答复驳回通知，其专利申请被视为撤回的，当事人可按照本指南第五部分第七章第 6 节的相关规定请求恢复权利。

3.6.3 未续展的专利权终止

外观设计国际申请在专利局授权公告之后，专利权人未按照海牙协定的规定办理续展手续的，专利权自在中国的申请日起满 5 年或者 10 年之日起终止。

3.6.4 权利的部分放弃

外观设计国际申请在专利局授权公告之后，专利权人向国际局提出针对中国放弃部分权利的，该部分放弃的生效日为国际局登记之日。

4. 缴费的特别规定

4.1 国际程序费用的缴纳

外观设计国际注册申请的国际程序相关费用应当直接向国际局缴纳。通过专利局提交外观设计国际注册申请文件的，可以通过专利局向国际局缴纳外观设计国际注册申请的相关费用。

通过专利局缴纳费用的，当事人应当以传送编号为依据，通过网上缴费或者直接向专利局当面缴纳相关费用。缴纳费用时应注明正确的传送编号以及缴纳的费用名称。不符合上述规定的，视为未办理缴费手续。

通过专利局缴纳的外观设计国际注册申请相关费用全部转交国际局，国际局以其账户收到费用的日期为缴费日。国际局收取外观设计国际申请的单独指定费后转交专利局。专利局不进行上述相关费用的退费。国际程序中费用相关事宜，由当事人直接与国际局联系。

4.2 专利局费用的缴纳

外观设计国际申请经国际局公布之后，当事人向专利局缴纳相关费用的，应当以国家申请号或者国际注册号缴费。

第二章 外观设计国际申请的审查

细则 143

1. 引言

外观设计国际申请的审查是指专利局根据专利法及其实施细则的规定对申请人按照海牙协定提出并指定中国的外观设计国际注册申请的审查。根据专利法实施细则第一百四十三条的规定，外观设计国际申请经专利局审查后没有发现驳回理由的，由专利局作出给予保护的决定，并通知国际局。

细则 50.1

本章涉及的专利局对外观设计国际申请的审查范围：

(1) 明显实质性缺陷的审查，包括外观设计国际申请是否明显属于专利法第五条第一款、第二十五条第一款第(六)项规定的情形，是否不符合专利法实施细则第十一条的规定，是否明显不符合专利法第二条第四款、第二十三条第一款和第二款、第二十七条第二款、第三十一条第二款、第三十三条、专利法实施细则第一百四十二条的规定，或者依照专利法第九条的规定不能取得专利权。

(2) 其他文件和相关手续的审查，包括与外观设计国际申请有关的其他文件和相关手续是否符合专利法第十八条、第二十四条，以及专利法实施细则第三条第一款、第十八条、第三十三条第四款、第三十四条第三款、第一百三十九条、第一百四十条、第一百四十一条的规定。

本章仅对上述审查中的特殊问题作出说明和规定。与国家申请相同的其他问题，本章没有说明和规定的，参照本指南第一部分第三章、第四部分第五章、第五部分第十章的规定。

2. 审查原则

对于外观设计国际申请，应当依据以下原则进行审查：

(1) 申请的形式或者内容适用海牙协定以及 1999 年文本和 1960 年文本共同实施细则的规定，审查员不得以申请文件的形式缺陷为由驳回外观设计国际申请。

(2) 明显实质性缺陷以及其他文件和相关手续的审查，适用专利法及其实施细则和本指南的规定。

3. 审查程序

细则 138 及 3.1 作出给予保护的決定 143.1

外观设计国际申请经审查没有发现驳回理由的，审查员应当作出给予保护的決定，向国际局发出给予保护声明。给予保护的外观设计国际申请包括不需要向国际局发出驳回通知就符合授权条件的国际申请，以及答复驳回通知后符合授权条件的国际申请。

3.2 作出驳回通知

外观设计国际申请存在明显实质性缺陷的，审查员应当向国际局发出驳回通知。

驳回通知应当包含驳回所依据的全部理由以及相应的法律条款。如果驳回理由涉及专利法第二十三条第一款、第二款或者专利法第九条的规定的，还应当包含与该外观设计国际申请相关的现有设计或者国内同样的外观设计专利申请或者专利的相关信息。

细则 3.1

3.3 驳回通知的答复

申请人在收到驳回通知后，应当在指定的期限内根据专利法第十八条的规定办理委托手续，并进行答复。根据专利法实施细则第三条第一款的规定，申请人进行答复时应当使用中文提交陈述意见，使用英文对申请文件进行修改。

对于答复文件中出现新的缺陷的，如果该缺陷可以通过补正克服，审查员应当进行全面审查，并向申请人发出补正通知书；如果该缺陷是不能通过补正方式克服的明显实质性缺陷，审查员应当向申请人发出审查意见通知书。

细则 50.2

3.4 作出驳回決定

申请人针对驳回通知或者审查意见通知书提交的答复文件未能克服通知书中指出的明显实质性缺陷的，审查员可以作出驳回決定。

驳回決定内容适用本指南第一部分第三章第 3.5 节的规定。

3.5 前置审查与复审后的处理

适用本指南第一部分第三章第 3.6 节的规定。

4. 审查依据的文本确认

4.1 审查依据的文本

作为外观设计国际申请审查基础的文本可能包括：

- (1) 国际局公布的外观设计国际申请的英文文本。
- (2) 根据专利法实施细则第一百四十一条提交的修改文本。
- (3) 根据专利法实施细则第五十条提交的英文补正文本。

4.2 国际局公布的外观设计国际申请文件的效力

根据海牙协定第 14 条第 (1) 款的规定，外观设计国际申请自国际注册日起享有与在中国提出的外观设计专利申请同等的效力。

5. 外观设计国际申请文件的审查

5.1 著录项目的审查

外观设计国际申请的著录项目以国际局公布的为准，审查员一般不对其进行审查，但申请人为克服专利局发出的通知书中指出的缺陷而修改了著录项目的情形除外。

5.2 图片或者照片的审查

5.2.1 视图名称及其标注

外观设计国际申请的视图名称及其标注被视为符合本指南第一部分第三章第 4.2.1 节的规定。

法 27.2

5.2.2 图片或者照片的清楚表达

专利法第二十七条第二款规定，申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

审查员应当就申请人提交的有关图片或者照片是否存在影响要求保护的产品整体或者局部外观设计清楚表达的明显实质性缺陷进行审查。

细则 142

5.3 简要说明书的审查

根据专利法实施细则第一百四十二条的规定，国际局公布

法 64.2

的外观设计国际申请中包括含设计要点的说明书的，视为已经依照专利法实施细则第三十一条的规定提交了简要说明。

根据专利法第六十四条第二款的规定，外观设计国际申请简要说明书的内容用于解释图片或者照片所示的产品的外观设计。审查员应当结合简要说明书的内容和产品名称，就外观设计图片或者照片是否清楚地表达了要求保护的产品整体或者局部的外观设计进行审查。

5.4 根据专利法第五条第一款、第二十五条第一款第（六）项、专利法实施细则第十一条和专利法第二条第四款的审查
适用本指南第一部分第三章第 6 节、第 7 节的规定。

5.5 根据专利法第九条和第二十三条第一款、第二款的审查
适用本指南第一部分第三章第 11 节、第 8 节的规定。

5.6 根据专利法第三十一条第二款的审查

对于外观设计国际申请，审查员应当审查其是否符合专利法第三十一条第二款的规定。

一件外观设计国际申请包括两项以上（含两项）外观设计的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。分案申请被视为国家申请。

细则 141

根据专利法实施细则第一百四十一条的规定，申请人主动提出分案申请的，应当自外观设计国际申请公布之日起两个月内提出。

申请人按照审查员的审查意见提出分案申请的，最迟应当在原申请的国内公告日起两个月内提出。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。

涉及分案的其他规定适用本指南第一部分第三章第 9.4 节的规定。

5.7 根据专利法第三十三条的审查
适用本指南第一部分第三章第 10.2 节的规定。

6. 其他文件和相关手续的审查

6.1 委托专利代理机构

外观设计国际申请的申请人答复驳回通知或者办理其他

专利事务时，应当符合专利法第十八条第一款、专利法实施细则第十八条的有关规定。

如果申请人在提交外观设计国际申请时已经委托了符合专利法第十八条规定的专利代理机构，在向专利局办理专利事务时，需要按照本指南第一部分第一章第 6.1.2 节的规定办理委托手续。

解除和辞去委托的规定适用本指南第一部分第一章第 6.1.3 节的规定。

6.2 优先权的审查

根据专利法实施细则第一百三十七条的规定，外观设计国际申请的国际注册日视为专利法第二十八条所称的申请日。

除本节特殊规定外，优先权的其他规定参照本指南第一部分第三章第 5.2 节的规定。外观设计国际申请已提出优先权要求并被国际局接受的，不收取优先权要求费。

6.2.1 要求外国优先权

6.2.1.1 在先申请和要求优先权的在后申请

申请人要求以其在先提出的外观设计国际申请为基础享有优先权的，视为根据专利法第二十九条第一款的规定要求外国优先权。

细则 139

6.2.1.2 要求优先权声明

根据专利法实施细则第一百三十九条的规定，国际局公布的外观设计国际申请中包括一项或者多项优先权的，视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。

细则 139

6.2.1.3 在先申请文件副本

根据专利法实施细则第一百三十九条的规定，外观设计国际申请的申请人要求优先权的，应当自外观设计国际申请公布之日起三个月内向专利局提交第一次提出的专利申请的副本。在先申请文件副本中可以不包含该副本的中文题录译文。期满未提交的，视为未要求优先权。

细则 34.3

6.2.1.4 在后申请的申请人

根据专利法实施细则第三十四条第三款的规定，在后申请

的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人不一致的，申请人应当在外观设计国际申请公布之日起三个月内向专利局提交相关的证明文件。申请人期满未提交的，视为未要求优先权。

6.2.2 要求本国优先权

6.2.2.1 在先申请和要求优先权的在后申请

申请人要求以其在先在中国提出的外观设计为基础享有优先权的，视为根据专利法第二十九条第二款的规定要求本国优先权。

在后外观设计国际申请的国际注册日之前，专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，在后申请视为未要求优先权。

细则 139

6.2.2.2 要求优先权声明

根据专利法实施细则第一百三十九条的规定，国际局公布的外观设计国际申请中包括一项或者多项优先权的，视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。

6.2.2.3 在先申请文件副本

适用本指南第一部分第三章第 5.2.2.3 节的规定。

细则 34.3

6.2.2.4 在后申请的申请人

根据专利法实施细则第三十四条第三款的规定，在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人不一致的，申请人应当在外观设计国际申请公布之日起三个月内向专利局提交相关的证明文件。申请人期满未提交的，视为未要求优先权。

细则 35.3

6.2.2.5 视为撤回在先申请的程序

要求一项或者多项本国优先权的在后外观设计国际申请，经初步审查认为符合规定的，如果相应的在先申请是外观设计专利申请，且未办理登记手续，则该在先外观设计申请被视为撤回。

被视为撤回的在先申请不得请求恢复。

6.2.3 优先权要求的撤回

申请人不得向专利局提出撤回优先权要求。

6.2.4 优先权要求的恢复

外观设计国际申请被视为未要求优先权的，不予恢复。

细则 140

6.3 不丧失新颖性的公开

根据专利法实施细则第一百四十条的规定，外观设计国际申请涉及的外观设计有专利法第二十四条第（二）项或者第（三）项所列情形的，应当在提出外观设计国际申请时声明，并在自外观设计国际申请公布之日起两个月内向专利局提交有关符合规定的证明文件。

细则 33.4

根据专利法实施细则第三十三条第四款的规定，外观设计国际申请涉及的外观设计有专利法第二十四条第（一）项或者第（四）项所列情形的，专利局认为必要时，可以要求申请人在指定期限内向专利局提交证明文件。

审查员应当对证明材料中注明的相关日期以及内容与请求保护的外观设计是否明显相关进行审查。

其 他

索 引

(该索引按词条第一汉字的拼音顺序编排,第一汉字相同的按第二汉字的拼音顺序编排,以此类推。词条在正文中的位置采用了如下表示方式: I. I - 6.2.1.2,表示该词条在正文中的位置是第一部分第一章第 6.2.1.2 节)

A

氨基酸序列 I. I - 4.2; II. X - 9.2.3; III. I - 3.2.1; III. I - 7.3
案卷 V. IV - 2
案卷的保存期限和销毁 V. IV - 6
案由 II. VIII - 6.1.4.1; IV. I - 6.2

B

颁发专利证书 V. IX - 1.1.4
办理登记手续通知 V. IX - 1.1.2
办理专利申请的形式 V. I - 2
包含性能、参数特征的产品权利要求 II. III - 3.2.5
包含用途特征的产品权利要求 II. III - 3.2.5
包含制备方法特征的产品权利要求 II. III - 3.2.5
保藏 I. I - 5.2; II. X - 9.2.1; III. I - 5.5
保存期限 V. IV - 6.1
保密的确定 V. V - 3;
保密发明专利 V. VIII - 1.2.1.3
保密申请与向外国申请专利的保密审查 V. V
保密审查 I. I - 7.3; I. II - 14; II. VIII - 4.7; V. V
保密实用新型专利 V. VIII - 1.2.2.2
保密原则 I. I - 2; I. II - 2; I. III - 2; IV. III - 2.3
保密状态 II. III - 2.1
背景技术 II. II - 2.2.3
本国优先权 I. I - 6.2.2; I. III - 5.2.2; II. III - 4.2; VI. II - 6.2.2
本领域的技术人员 II. IV - 2.4
避免“事后诸葛亮” II. IV - 6.2
必要技术特征 II. II - 3.1.2

- 编写页码 I . I - 4.2; I . I - 4.3; I . I - 4.4; I . II - 7.2; I . II - 7.3; I . II - 7.4; V . I - 5.6
- 变化状态的产品 IV . V - 5.2.5.2
- 标识作用 I . III - 6.2
- 标准表格 V . I - 4
- 并列独立权利要求 II . II - 3.1.2
- 驳回 I . I - 3.5; I . II - 3.5; I . III - 3.5; II . VIII - 6.1; VI . II - 3.4
- 驳回请求 IV . I - 7.6
- 驳回通知 VI . II - 3.2; VI . II - 3.3
- 补充检索 II . VII - 11; II . VIII - 4.11.2
- 补交的实验数据 II . X - 3.5
- 补正书 I . I - 3.4; I . II - 3.4; I . III - 3.4
- 补正通知书 I . I - 3.2; I . II - 3.2; I . III - 3.2; IV . II - 2.7; IV . III - 3.7
- 不必检索的情况 II . VII - 10; II . VIII - 4.3
- 不全面审查的情况 II . VIII - 4.8
- 不丧失新颖性的公开 I . I - 6.3; II . III - 5; III . I - 5.4; VI . II - 6.3
- 不受理程序 V . III - 2.3.4
- 不受理的情形 V . III - 2.2
- 不授予专利权的申请 I . I - 7.2; I . I - 7.3; I . I - 7.4; I . II - 5; I . II - 6; I . III - 7.4; II . I ; II . X - 2
- 不同类独立权利要求的单一性 II . VI - 2.2.2.2
- 不允许的修改 II . VIII - 5.2.3
- 部分违反专利法第五条第一款的申请 II . I - 3.1.4
- 部分优先权 II . III - 4.1.4; II . III - 4.2.4

C

- 菜肴和烹调方法 II . X - 7.1
- 参数特征 II . II - 3.2.2; II . III - 3.2.5
- 测量人体或动物体在极限情况下的生理参数 II . V - 3.2.5
- 查询 V . II - 5; V . III - 6; V . VI - 3.2
- 查阅和复制 V . IV - 5; V . X - 5
- 产品 I . II - 6.1
- 产品的构造 I . II - 6.2.2

产品的类别 I . III - 12. 3; IV . V - 6. 1
产品的色彩 I . III - 7. 2
产品的图案 I . III - 7. 2
产品的形状 I . II - 6. 2. 1; I . III - 7. 2
产品名称 I . III - 4. 1. 1
产品权利要求 II . II - 3. 1. 1; II . II - 3. 2. 2; II . III - 3. 2. 5
产业 II . V - 2
撤回专利申请声明 I . I - 6. 6
诚实信用原则 I . II - 5; II . I - 5
成套产品 I . III - 9. 2
成套产品的外观设计 I . III - 9. 2
成套设备的分类 I . IV - 8. 6
承认 IV . VIII - 4. 3. 2
程序节约原则 I . I - 2; I . II - 2; I . III - 2; II . VIII - 2. 2
重复授权 I . II - 13; I . II - 15. 2. 3; I . III - 11; II . III - 6; II . VII -
7; II . VIII - 4. 7. 1; III . II - 5. 7; IV . VII
出版条件的格式审查 I . I - 4. 6
出版物公开 II . III - 2. 1. 2. 1
初步审查 I
创造性 II . IV; II . X - 6; II . X - 9. 4. 2; III . II - 5. 4; IV . VI - 4
辞去委托 I . I - 6. 1. 3
充分公开 II . II - 2. 1; II . IX - 5. 1; II . X - 3; II . X - 9. 2
从属权利要求 II . II - 3. 1. 2
从属权利要求的单一性 II . VI - 2. 2. 2. 3
从属权利要求的撰写规定 II . II - 3. 3. 2
纯功能性的权利要求 II . II - 3. 2. 1
错误的更正 IV . I - 7; V . III - 5; V . VIII - 1. 3. 2. 17; V . VIII - 2. 3

D

答复 I . I - 3. 4; I . II - 3. 4; I . III - 3. 4; II . VIII - 5. 1
代表人 I . I - 4. 1. 5
代理机构 I . I - 4. 1. 6
代理机构变更 I . I - 6. 7. 2. 4
代理师 I . I - 4. 1. 6

- 代理师变更 I . I - 6. 7. 2. 4
- 单独对比 II . III - 3. 1; IV . V - 5. 2. 1
- 单一性 I . I - 7. 5; I . II - 9; I . II - 15. 2. 2; I . III - 9; II . VI;
II . VII - 9. 2; II . VIII - 4. 4; II . X - 8; III . II - 5. 5; VI . II - 5. 6
- 单一性恢复费 III . I - 7. 3; III . II - 5. 5
- 耽误期限的处置 V . VII - 5
- 当事人处置原则 IV . III - 2. 2
- 当事人的权利和义务 IV . IV - 13
- 当事人缺席口头审理 IV . IV - 8
- 当事人中途退庭 IV . IV - 9
- 登记簿 V . IX - 1. 3
- 登记和公告 IV . III - 6. 2; V . IX - 1. 1. 1; V . IX - 1. 1. 4
- 登记手续 V . IX - 1. 1. 3
- 抵触申请 II . III - 2. 2; II . VII - 6. 4; IV . V - 5
- 地址 I . I - 4. 1. 7; V . VI - 2. 1. 4; V . VI - 2. 3. 2; V . VIII - 1. 3. 2. 14
- 第一次审查意见通知书 II . VIII - 4. 10
- 第一独立权利要求 II . II - 3. 1. 2
- 电话讨论 II . VIII - 4. 13
- 电子形式送达 V . VI - 2. 1. 3
- 电子文档 V . IV - 3
- 电子形式 V . I - 2. 1
- 动物 II . I - 4. 4
- 动物和植物品种 I . I - 7. 4; II . I - 4. 4; II . X - 9
- 独立权利要求 II . II - 3. 1. 2
- 独立权利要求的撰写规定 II . II - 3. 3. 1
- 独任审查 IV . I - 4
- 独特视觉效果 IV . V - 6. 2. 4
- 多步骤方法的分类 I . IV - 8. 6
- 多重分类 I . IV - 4. 3
- 多项从属权利要求 II . II - 3. 3. 2
- 多项优先权 II . III - 4. 1. 4; II . III - 4. 2. 4
- 对比设计 IV . V - 5. 2. 4. 1
- 对比文件 II . III - 2. 3; II . VIII - 4. 10. 2. 3

F

发明 I . I - 7.1; II . I - 2

发明名称 I . I - 4.1.1; II . II - 2.2.1; III . I - 3.1.3

发明或者实用新型内容 II . II - 2.2.4

发明人 I . I - 4.1.2; III . I - 3.1.4

发明人变更 I . I - 6.7.2.3

发明人的译名 III . I - 3.1.4.3

发明实际解决的技术问题 II . IV - 3.2.1.1

发明信息 I . IV - 2

发明专利公报 V . VIII - 1.2.1

发明专利申请的初步审查 I . I

发明专利申请的实质审查 II

发明专利申请单行本 V . VIII - 2.2.1

发明专利单行本 V . VIII - 2.2.2

法定期限 V . VII - 1.1

方法 I . II - 6.1

方法的分类 I . IV - 8.4

方法权利要求 II . II - 3.1.1; II . II - 3.2.2

方法特征 II . II - 3.2.2; II . III - 3.2.5

妨害公共利益 I . I - 7.2; I . III - 6.1.3; II . I - 3.1.3

放弃专利权 II . III - 6.2.2; IV . VII; V . IX - 4.3

非治疗目的的外科手术方法 II . I - 4.3.2.3; II . V - 3.2.4

费用 V . II

费用的查询 V . II - 5

费用的减免 III . I - 7.2

费用的审查 I . I - 1; I . II - 1; I . III - 1

费用的暂存与退款 V . II - 4

费用缴纳的期限 V . II - 1

费用支付和结算方式 V . II - 2

费用种类的转换 V . II - 6

分案申请 I . I - 5.1; I . II - 10; I . III - 9.4; II . VI - 3; V . III - 2.3.2; VI . II - 5.6

分类 I . III - 12; I . IV

分类补正通知书 I . III - 12.3.3

分类的步骤 I . IV - 6

分类的内容 I . IV - 2
分类方法 I . III - 12.2; I . IV - 4
分类位置规则 I . IV - 5
封闭式 II . II - 3.3; II . X - 4.2.1
附加信息 I . IV - 2
附图说明 I . I - 4.2; II . II - 2.2.5
复查 III . I - 5.11
复审程序 IV . II - 1
复审程序的中止 IV . II - 8
复审程序的终止 IV . II - 9
复审费 III . I - 7.2.3; IV . II - 2.5; V . II - 1
复审请求案件 IV . I - 1
复审请求不予受理通知书 IV . II - 2.7
复审请求的审查 IV . II
复审请求客体 IV . II - 2.1
复审请求口头审理通知书 IV . II - 4.3
复审请求期限 IV . II - 2.3
复审请求人 IV . II - 2.2
复审请求视为未提出通知书 IV . II - 2.7
复审请求审查决定 IV . I - 6.; IV . II - 5; IV . II - 6; IV . II - 7
复审请求受理通知书 IV . II - 2.7
复审请求书 IV . II - 2.4
复审通知书 IV . II - 4.3
复审委员会 IV . I - 1
复审与无效请求的审查 IV

G

改正国际单位错误 III . I - 5.12
改正译文错误 I . II - 15.2.4; III . I - 5.8; III . II - 5.7
更正 IV . I - 7; V . III - 5; V . VIII - 1.3.2.17; V . VIII - 2.3; V . X -
6
公布印刷费 III . I - 7.1; V . II - 1
公告授予专利权 V . IX - 1.1.4
公告送达 V . VI - 2.1.4; V . VI - 2.3.2

- 公告印刷费 V. II - 1
公开原则 IV. I - 2.6
公正执法原则 IV. I - 2.2
公证文书 IV. VIII - 4.3.4
公知常识 II. IV - 3.2.1.1; II. VIII - 4.10.2.2; IV. II - 4.1; IV. VIII - 4.3.3
公众意见 II. VIII - 3.2.4; II. VIII - 4.9
构造 I. II - 6.2.2
规定的学术会议或者技术会议 I. I - 6.3.3
国防发明专利 V. VIII - 1.2.1.3
国防实用新型专利 V. VIII - 1.2.2.2
国际单位错误的改正 III. I - 5.12
国际阶段的修改文件译文的审查 III. I - 4
国际局通知效力丧失 III. I - 2.2.1
国际申请日 III. I - 3.1.1
国际申请进入国家阶段手续的审查 III. I - 2
国际展览会 I. I - 6.3.1
国家法律 I. I - 7.2; I. III - 6.1; II. I - 3.1.1
国家阶段程序 III. I - 1
国家公布 III. I - 6
国家申请号 III. I - 2.3
公共利益 I. I - 7.2; I. III - 6.1; II. I - 3.1.3
功能分类 I. IV - 4.2
功能性限定 II. II - 3.2.1
惯用手段的直接置换 II. III - 3.2.3

H

- 汉字 V. I - 3.2
汉字编码方法 II. IX - 4
合并审理 IV. III - 4.5
合法原则 IV. I - 2.1
合议审查 IV. I - 3; IV. II - 4; IV. III - 4
合议组 IV. I - 3
核苷酸或者氨基酸序列 I. I - 4.2; II. X - 9.2.3; III. I - 3.2.1;

III. I - 7.3

- 互联网证据的公开时间 IV. VIII - 5.1
- 化合物的创造性 II. X - 6.1
- 化合物的分类 I. IV - 8.1
- 化合物的新颖性 II. X - 5.1
- 化合物的制备或处理的分类 I. IV - 8.3
- 化合物权利要求 II. X - 4.1
- 化学产品 II. X - 3.1
- 化学发明的充分公开 II. X - 3
- 化学发明的创造性 II. X - 6
- 化学发明的权利要求 II. X - 4
- 化学发明的实施例 II. X - 3.4
- 化学发明的新颖性 II. X - 5
- 化学方法权利要求 II. X - 4.4
- 化学混合物或者组合物的分类 I. IV - 8.2
- 化学领域发明专利申请的审查 II. X
- 化学通式的分类 I. IV - 8.8
- 回避制度 IV. I - 5
- 会晤 II. VIII - 4.12
- 恢复权利 IV. II - 2.3; IV. II - 2.5; V. VII - 6
- 恢复权利请求费 V. II - 1
- 恢复实质审查程序 II. VIII - 7.3;

J

- 基本检索要素 II. VII - 5.4.2
- 基因 II. X - 9.1.2.2; II. X - 9.2.2; II. X - 9.3.1.1; II. X - 9.4
- 积极效果 II. V - 2; II. V - 3.2.6
- 疾病的诊断和治疗方法 I. I - 7.4; II. I - 4.3
- 给予保护声明 VI. II - 3.1
- 计算机程序本身 II. IX - 1
- 计算机程序产品 II. IX - 5.2
- 计算机程序相关专利申请的审查 II. IX
- 计算机可读介质 II. IX - 2
- 计算机汉字输入方法 II. IX - 4

- 技术方案 I . II - 6.3; II . I - 2; II . II - 2.2.4
- 技术手段 II . I - 2.
- 技术领域 II . II - 2.2.2
- 技术偏见 II . IV - 5.2
- 技术启示 II . IV - 3.2.1.1
- 技术主题 I . IV - 3
- 技术主题的多方面分类 I . IV - 4.3.1
- 检索 II . VII; II . VIII - 4.5; III . II - 4; V . X - 3.3
- 检索报告 II . VII - 12
- 检索的时间界限 II . VII - 4
- 检索要素 II . VII - 5.4
- 检索用非专利文献 II . VII - 2.2
- 检索用专利文献 II . VII - 2.1
- 简要 II . II - 3.2.3
- 简要说明 I . III - 4.3
- 简要说明书 VI . II - 5.3
- 减缴 III . I - 7.2.3; V . II - 3
- 缴费日 V . II - 2
- 缴纳期限 V . II - 1
- 节约原则 III . II - 4.2
- 解除委托和辞去委托 I . I - 6.1.3
- 解密 V . V - 5
- 届满日 V . VII - 2.2
- 进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理 III . I
- 进入国家阶段的国际申请的审查 III; I . II - 15
- 进入国家阶段的国际申请的实质审查 III . II
- 进入国家阶段的书面声明 III . I - 3.1
- 进入国家阶段后对申请文件的修改 III . I - 5.7
- 进入国家阶段时提交的文件 III . I - 3
- 局部外观设计 I . III - 4.4
- 举证期限 IV . III - 4.3
- 举证责任 IV . VIII - 2.1
- 具体实施方式 II . II - 2.2.6
- 决定 II . VIII - 6.1; IV . I - 6; V . VI
- 决定的理由 IV . I - 6.2

决定要点 IV. I - 6.2

K

开放式 II. II - 3.3; II. X - 4.2.1

开拓性发明 II. IV - 4.1

科学发现 I. I - 7.4; II. I - 4.1

科学理论 II. I - 4.1

口头公开 II. III - 2.1.3.3; IV. VIII - 5.2

口头审理 IV. II - 4.3; IV. III - 4.4.2; IV. IV

宽限费 III. I - 7.1

宽限期 I. I - 6.3; II. III - 5; III. I - 5.4

L

理由和证据的审查 IV. II - 4.1

利用独一无二的自然条件的产品 II. V - 3.2.3

联系人 I. I - 4.1.4; V. VI - 2.2.1

零件或部件的分类 I. IV - 8.7

M

马库什权利要求 II. X - 8.1

名称 II. II - 2.2.1

明显区别 I. III - 8.2; IV. V - 6

明显实质性缺陷的处理 I. I - 3.3; I. II - 3.3; I. III - 3.3

明显实质性缺陷的审查 I. I - 1; I. I - 7; I. II - 1; I. III - 1

N

能够产生积极效果 II. V - 2

能够实现 II. II - 2.1.3

年度 V. IX - 2.2.1.1

年费 III. I - 7. 2. 3; V. II - 1; V. IX - 1. 1. 3; V. IX - 2. 2. 1

P

判断客体 IV. V - 3

判断主体 IV. V - 4

旁听 IV. IV - 12

烹调方法 II. X - 7. 1

平面印刷品 I. III - 6. 2

Q

期限 V. VII

期限的计算 V. VII - 2

期限的监视 V. VII - 3

期限的延长 V. VII - 4

期限届满前的处理 III. I - 3. 4

其他处理决定的更正 IV. I - 7. 5

其他方式公开 II. III - 2. 1. 2. 3

其他文件 V. I - 1

其他文件的受理与不受理 V. III - 3

其他文件的形式审查 I. I - 1; I. II - 1; I. III - 1

其他文件和相关手续的审查 I. I - 6; I. II - 4; I. III - 5

起算日 V. VII - 2. 1

签字或者盖章 V. I - 8

前置审查 IV. II - 3

前置审查和复审后的处理 I. I - 3. 6; I. II - 3. 6; I. III - 3. 6; II. VIII - 8

清楚 II. II - 2. 1. 1; II. II - 3. 2. 2

请求原则 II. VIII - 2. 2; IV. I - 2. 3

请求书 I. I - 4. 1; I. II - 7. 1; I. III - 4. 1

全面审查 II. VIII - 4. 7

取证和现场调查 II. VIII - 4. 14

权利的恢复 V. VII - 6

权利要求的概括 II. II - 3. 2. 1

权利要求的类型 II. II - 3. 1. 1

权利要求的类型清楚 II. II - 3. 2. 2

权利要求的撰写 II. II - 3. 3; II. IX - 5. 2

权利要求书 I. I - 4. 4; I. I - 7. 8; I. II - 7. 4; II. II - 3; II. VIII - 4. 7. 1;
II. IX - 5. 2; II. X - 4; II. X - 9. 3

权利要求书简要 II. II - 3. 2. 3

权利要求书清楚 II. II - 3. 2. 2

权利要求书以说明书为依据 II. II - 3. 2. 1

权利要求书应当满足的要求 II. II - 3. 2

R

认可和承认 IV. VIII - 4. 3. 2

S

色彩 I. III - 4. 2; I. III - 7. 2; IV. V - 5. 2. 6. 3

色彩的统一 I. III - 9. 2. 3

商业上获得成功 II. IV - 5. 4

上位概念 II. III - 3. 2. 2

设备或方法的分类 I. IV - 8. 4